



PUTUSAN
Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Drs. MOCH. WAHYUDI, M.M.**
Tempat lahir : Lamongan.
Umur / tanggal lahir : 58 Tahun / 04 Oktober 1966
Jenis kelamin : Laki - Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jetis Indah Blok D/ 35 RT. 002. RW 004
Kelurahan Jetis Kecamatan Lamongan
Kabupaten Lamongan
Agama : Islam.
Pekerjaan : ASN (Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen Tahun 2022)
Sekarang, Purna Tugas sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lamongan.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 13 Juni 2025;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 14 Juni 2025 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 11 September 2025;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 12 September 2025 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2025;

Halaman 1 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Muhammad Ridlwan, S.H., Ainur Rofik, S.H.I., M.M., masing-masing bertindak dalam kapasitasnya sebagai Advokat pada Kantor Advokat&Konsultan Hukum "Muhammad Ridlwan & Rekan, yang beralamat di Jalan Andansari Stand Biru Samudra No.7 Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan register Nomor 127/HK.07/05/2025 tanggal 23 Mei 2025;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby tanggal 15 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby tanggal 15 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Moch Wahyudi, M.M tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa Drs. Moch Wahyudi, M.M dari Dakwaan Primair,
3. Menyatakan Terdakwa Drs. Moch Wahyudi, M.M terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair Pasal 3 UU R.I jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Halaman 2 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
6. Menyatakan Barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) Bendel surat dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Nomor : 050/485/PPK/413.114/2022 tanggal 02 Juni 2022 perihal permohonan proses pemilihan penyedia barang/jasa pada paket pengadaan peralatan Rumah Potong Hewan Unggas beserta dokumen pemilihan administrasi tender. (Terotentifikasi);
 2. 1 (satu) bendel surat dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Nomor : 050/484/PPK/413.114/2022 tanggal 02 Juni 2022 perihal permohonan proses pemilihan penyedia barang/jasa pada paket Pembangunan Komplek Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U beserta dokumen pemilihan administrasi tender. (Terotentifikasi);
 3. 1 ((Satu) Bendel surat dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Nomor : 050/169/PPK/413.114/2022 tanggal 02 maret 2022 perihal Permohonan Proses Pemilihan Penyedia Barang / Jasa pada Paket Pengurukan Lahan RPH-U beserta Dokumen Pemilihan Administrasi Tender. (Asli /Terotentifikasi);
 4. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Nomor : 602.2/158/413.114/PPK/VII/2022 Tgl. 12 Juli 2022 Pekerjaan Pembangunan RPH-U (Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U) Pelaksana CV. Fajar Chrisna dengan Nilai Rp. 4.357.633.402,- (empat milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua rupiah). (Asli);
 5. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/159/PPK/413.114/VIII/2022 Tgl. 12 Juli 2022 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan RPH-U (Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U) Pelaksana CV. Triwira Jasatama

Halaman 3 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



dengan Nilai Rp. 39.832.800,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah). (Asli);

6. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/53/PPK/413.114/III/2022 Tgl. 31 Maret 2022 Pekerjaan Perencanaan Pembangunan RPH-U (Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U) Pelaksana CV. N.D.E Konsultan dengan Nilai Rp. 59.754.200,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah). (Asli);
7. 1 (satu) bendel Perencanaan Pekerjaan Pembangunan RPH-U (Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U) Tahun Anggaran 2022. (Asli);
8. 1 (satu) Bendel Engineer Estimate (EE) Pekerjaan Pembangunan RPH-U (Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U) Tahun Anggaran 2022. (Asli);
9. 1 (satu) bendel As – Build Drawing Pekerjaan Pembangunan RPH-U (Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U) Tahun Anggaran 2022 (Asli);
10. 1 (satu) bendel Berita Acara Mutual Check MC-0 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pekerjaan Pembangunan RPH-U (Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U) Tahun Anggaran 2022 (Asli);
11. 1 (satu) bendel Laporan Akhir Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tgl. 02 Januari 2023 (Asli);
12. 1 (satu) bendel Laporan Mingguan dan Bulanan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pekerjaan Pembangunan RPH-U (Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U) Tahun 2022 (Asli);
13. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602.2/102/413.114/PPK/V/2022 Tgl. 31 Mei 2022 Pekerjaan Pengurukan Lahan RPH-U Pelaksana CV. Abraj Asfa dengan Nilai Rp. 665.521.051,- (enam ratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu lima puluh satu rupiah) (Asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/4.a/PPK/413.114/I/2022 Tgl. 17 Januari 2022 Pekerjaan Perencanaan Pengurukan (Pengurukan Lahan RPH-U) Pelaksana CV. N.D.E Konsultan dengan Nilai Rp. 10.923.000,- (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) (Asli);
15. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/499/PPK/413.114/V/2022 Tgl. 30 Mei 2022 Pekerjaan Pengawasan Pengurukan (Pengurukan Lahan RPH-U) Pelaksana CV. Triwira Jasatama dengan Nilai Rp. 5.799.896,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) (Asli);
16. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Nomor : 602.2/160/413.114/PPK/VII/2022 Tgl. 12 Juli 2022 Pekerjaan Pengadaan Peralatan Rumah Potong Hewan - Unggas Pelaksana CV. Triwira Jasatama dengan Nilai Rp1.004.300.000,- (satu milyar empat juta tiga ratus ribu rupiah) Asli;
17. 1 (satu) bendel Laporan Mingguan Pekerjaan Pengurukan (Pengurukan Lahan RPH-U) (Asli);
18. 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Nomor : 188/29/Kep/413.114/2022 Tanggal 04 Januari 2022 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Terotentifikasi);
19. 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Nomor : 188/89/Kep/413.114/2022 Tanggal 11 Mei 2022 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Nomor :188/29/Kep/413.114/2022 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Terotentifikasi);
20. 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Nomor :

Halaman 5 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188/30/Kep/413.114/2022 Tanggal 04 Januari 2022 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Asli);

21. 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Nomor : 188/43/Kep/413.114/2022 Tanggal 25 Januari 2022 Tentang Penetapan Tim Teknis Sub Klegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Asli);
22. 1 (satu) Bendel Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup & Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL) – Pengembangan usaha dan / atau kegiatan Rumah Potong Hewan Kabupaten Lamongan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022 (Asli);
23. 1 (Satu) Bendel Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Nomor : 188/ 07.1/ KEP/ PKPLH/ 413.117/ 2022 tanggal 17 Maret 2022 Tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Rumah Potong Hewan Kabupaten Lamongan (Terotentifikasi);
26. 1 (Satu) Bendel Kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 292/ 3.27.0.00.0.00.28.00/SPM.LS/XI/2022 Tanggal 30 November 2022 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 11132/ 3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/XII/2022 Tanggal 01 Desember 2022 Belanja Modal Alat - Alat Peternakan (Peralatan Rumah Potong Hewan) Sub. Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan Dana DAK (Asli);
27. 1 (Satu) Bendel Kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 358/ 3.27.0.00.0.00.28.00/SPM.LS/XII/2022 Tanggal 27 Desember 2022 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 15072/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/XII/2022 Tanggal 29 Desember 2022 Pembayaran Belanja Pengawasan, Pembangunan Komplek Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U Sub. Kegiatan

Halaman 6 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan Dana DAK (Asli);
28. 1 (Satu) Bendel Kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 92/ 3.27.0.00.0.00.28.00/SPM.LS/VII/2022 Tanggal 19 Juli 2022 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4956/ 3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/VII/2022 Tanggal 22 Juli 2022 Pembayaran Belanja Perencanaan Pembangunan RPH-U Sub. Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan (Asli);
29. 1 (Satu) Bendel Kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 233/ 3.27.0.00.0.00.28.00/SPM.LS/XI/2022 Tanggal 18 November 2022 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 9806/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/XI/2022 Tanggal 18 November 2022 Pembayaran Belanja Modal Termin I Pembangunan Komplek Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U Sub. Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan Dana DAK (Asli);
30. 1 (Satu) Bendel Kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 356/ 3.27.0.00.0.00.28.00/SPM.LS/XII/2022 Tanggal 27 Desember 2022 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 14876/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/XII/2022 Tanggal 28 Desember 2022 Pembayaran Belanja Modal Termin II Pembangunan Komplek Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U Sub. Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan Dana DAK (Asli);
31. 1 (Satu) Bendel Kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 357/ 3.27.0.00.0.00.28.00/SPM.LS/XII/2022 Tanggal 27 Desember 2022 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 15073/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/XII/2022 Tanggal 29 Desember 2022 Pembayaran Belanja Modal Termin III Pembangunan Komplek Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U Sub. Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan Dana DAK (Asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (Satu) Bendel Kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 141/ 3.27.0.00.0.00.28.00/ SPM.LS/IX/2022 Tanggal 20 September 2022 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7140/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/IX/2022 Tanggal 23 September 2022 Pembayaran Belanja Pengawasan Pengurukan Lahan RPH-U Sub. Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan (Asli);
33. 1 (Satu) Bendel Kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 20/ 3.27.0.00.0.00.28.00/SPM.LS/III/2022 Tanggal 16 Maret 2022 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1030/ 3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/III/2022 Tanggal 17 Maret 2022 Pembayaran Perencanaan Pengurukan (Pengurukan Lahan RPH-U) Sub. Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan (Asli);
34. 1 (Satu) Bendel Kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 138/ 3.27.0.00.0.00.28.00/SPM.LS/IX/2022 Tanggal 14 September 2022 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6942/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/IX/2022 Tanggal 19 September 2022 Pembayaran Belanja Termin I Pengurukan Lahan RPH-U Sub. Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan (Asli);
35. 1 (Satu) Bendel Kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 159/ 3.27.0.00.0.00.28.00/SPM.LS/IX/2022 Tanggal 22 September 2022 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7246/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/IX/ 2022 Tanggal 27 September 2022 Pembayaran Belanja Termin II Pengurukan Lahan RPH-U Sub. Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan (Asli);
36. 1 (Satu) Bendel Kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 214/ 3.27.0.00.0.00.28.00/SPM.LS/XI/2022 Tanggal 08 November 2022 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 9360/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/IX/2022 Tanggal 16 November 2022 Pembayaran Belanja Termin III Pengurukan Lahan RPH-U Sub. Kegiatan

Halaman 8 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan
(Asli);

37. 1 (satu) Bendel Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Lamongan Tahun Anggaran 2022 Nomor : DPPA/A.2/3.27.0.00.0.00.28.0000/001/2022 Tanggal 09 Juni 2022 (Terotentifikasi);
41. 1 (satu) Bendel Rekening Koran An. Abraj Ashfa CV. Dengan alamat Dusun Bulak Kel. Sumberaji Kec. Sukodadi Lamongan (Asli);
42. 7 (tujuh) Bedel Kwitansi Pembayaran dari Pengambilam Pedel (Asli);
43. 1 (satu) Lembar Surat Dinas Peternakan Kabupaten Lamongan Nomor : 524/277/413.114/2023 Tanggal 7 Maret Perihal Permohonan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) (Asli);
44. 1 (satu) Lembar Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U) Kabupaten Lamongan Nomor : 500.7.5/14322/122.4/2023 Tanggal 17 November 2023 (Asli);
45. 2 (dua) Lembar Daftar Temuan Ketidaksesuaian Rumah Potong Unggas Lamongan Tanggal 3 November 2023 (Terotentifikasi);
46. 1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan dari Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Nomor Jaminan : SBD 2022 01.00 1 00643329 dengan Nilai Jaminan Rp217.881.670,- (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) Tanggal 27 Desember 2022 (Asli);
47. 1 (satu) Lembar Surat CV. Fajar Chrisna Nomor : 031/FK/VII/2022 Tanggal 27 Desember 2022 Perihal Permohonan Penjamin Kepada PT. Jamkrindo KUP Bojonegoro Pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U dengan Nilai Jaminan Pemeliharaan Sebesar Rp217.881.680,- (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah) (Terotentifikasi);
48. 1 (satu) Bendel Petikan Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 821.2 / 195 / 413.205 / KEP / 2021 tanggal 20 September 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan / Pemindahan Pegawai Negeri Sipil

Halaman 9 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Jabatan Pimpinan Tertinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan beserta lampiran (Terotentifikasi);

49. 1 (satu) Bendel Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188 / 14 / KEP / 413.013 / 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pejabat Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Terotentifikasi);

50. 1 (satu) Unit Handphone Merk Poco X3 Pro Warna Biru dengan Imei 1 : 868721056903323, Imei 2 : 868721056903331 dan Sim Card Nomor 087840189851.

51. 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4 warna biru muda dengan Kode IMEI 1 : 860577042380796 dan Kode IMEI 2 : 860577042380788 serta Nomor hp : 081233349168

54. Uang tunai senilai Rp150.522.288 (seratus lima puluh juta lima ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh delapan

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain An. Sandy Ariyanto, S.T.

24. Uang tunai senilai Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Sulistyani Eka Puspa, Ir. MM

25. Uang tunai senilai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari drh. Asnah

38. Uang tunai senilai Rp3.039.308,- (tiga juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah) dari Saksi Andrian Novianto, ST

39. Uang tunai senilai Rp1.991.244.65 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh empat rupiah enam puluh lima sen). Dari Saksi Satrio Dwinanto, S.E.

40. Uang tunai senilai Rp44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi Rio Rahma Dhana, S.T, M.T.

52. Uang senilai Rp30.893.648,- (tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah). Dari Saksi Izzul Umam, Lc

53. Uang senilai Rp3.723.797,- (Tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) Dari Saksi Rio Rahma Dhana, S.T, M.T

Dirampas untuk Negara.

Halaman 10 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menetapkan supaya kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara Sebesar Rp. 7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan dalam persidangan pada Hari Senin tanggal 15 September 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. MOCH. WAHYUDI, M.M tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah didakwakan dalam Dakwaan Primer maupun Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*);
3. Memerintahkan Sdr. Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;
4. Memulihkan Terdakwa dalam harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis pada persidangan Hari Senin, tanggal 22 September 2025 yang pada pokoknya menyatakan bahwa menolak nota pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, serta Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan Hari Senin, tanggal 22 September 2025 yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan (*Pledoi*) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-04/LAMON//05/2025 tanggal 14 Mei 2025 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. MOCH. WAHYUDI, M.M selaku Pejabat Pengguna Anggaran pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 188/14/KEP/413.013/2022 tentang Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 tanggal 3 Januari 2022 dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi Sandy Ariyanto, S.T selaku Direktur CV. Fajar Chrisna dan Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pelaksana Pekerjaan (yang masing-masing penuntutannya diajukan dalam berkas tersendiri), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti atau pada waktu tertentu antara bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Rumah Potong Hewan dan Unggas Kabupaten Lamongan yang berlokasi di kompleks Pasar Sidoharjo Kabupaten Lamongan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yakni secara melawan hukum Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Saksi Sandy Ariyanto, S.T dan Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T tidak melaksanakan tugasnya pada pengadaan barang dan jasa Pemerintah sebagai pengendali kontrak, hal tersebut tanpa mengindahkan prinsip dan etika pengadaan barang dan jasa pemerintah sehingga bertentangan dengan Pasal 6, Pasal 7 Ayat (1), dan Pasal 11 ayat (1) huruf i Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selain itu Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M tidak melakukan kewenangannya untuk pengujian kebenaran materil surat pengajuan penagihan dan tidak meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan kelengkapan sehubungan dengan pengadaan barang dan jasa sehingga bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T sebesar Rp150.522.287,16 (seratus lima puluh juta lima ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah koma enam belas sen), saksi Andrian Novianto, S.T sebesar Rp3.039.308,- (tiga juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), saksi Satrio Dwinanto, S.E sebesar Rp1.991.244,65 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu dua ratus empat puluh empat rupiah koma enam puluh lima sen), saksi Drh. Asnah sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi Rio Rahma Dhana sebesar Rp48.523.797,- (empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah), saksi IZUL UMAM sebesar Rp. 30.893.648,-

Halaman 12 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah), dan saksi Sulistiyani Eka sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp331.616.854,- (tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) sebagaimana berdasarkan Laporan Akuntan Publik Atas Perhitungan Kerugian Negara Nomor 001/AI/KAP BWP/AP.1419/I/2025 tanggal 8 Januari 2025, atas kerugian keuangan negara tersebut telah dilakukan penyetoran pada kas Daerah Kabupaten Lamongan sebesar Rp92.846.569,19 (sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah koma sembilan belas sen) sehingga masih terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp238.770.284,81 (dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah koma delapan puluh satu sen), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2022 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan terdapat Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian, Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan Sebagaimana terdapat dalam DPPA Nomor DPPA/A.2/3.27.0.00.0.00.28.0000/001/2022 tanggal 09 Juni 2022, yaitu Belanja Modal (5.2) sebesar Rp7.738.650.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian beberapa pekerjaan sebagai berikut :

N o .	Kegiatan	Total Anggaran
1	Belanja modal alat timbangan/biaya peralatan RPH-U	Rp10.400.000,00
2	Belanja modal alat-alat peternakan peralatan RPH-U	Rp1.261.450.000,00
3	Belanja modal alat penyimpanan perlengkapan kantor peralatan RPH-U	Rp14.916.400,00
4	Belanja modal meubel peralatan RPH-U	Rp30.000.000,00
5	Belanja modal alat kedokteran umum peralatan RPH-U	Rp26.845.000,00
6	Belanja modal bangunan gedung kantor sebesar	Rp848.900.000,00
7	Belanja modal bangunan gedung	Rp5.543.463.400,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	pemotong hewan	
Total Keseluruhan		Rp7.735.974.800,00

- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M. ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Nomor 188/14/KEP/413.013/2022 tentang Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2022, Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M menerbitkan dan menandatangani beberapa Surat Keputusan diantaranya sebagai berikut :
 - Surat Keputusan Nomor 188.29/Kep/413.114/2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022, berdasarkan surat tersebut Terdakwa menunjuk saksi. Raolan, S.Pt, M.M sebagai PPTK untuk Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian-Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan.
 - Surat Keputusan Nomor 188.30/Kep/413.114/2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022, berdasarkan surat tersebut Terdakwa telah menunjuk saksi Drh. Asnah sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian-Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Rumah Potong Hewan-Unggas (RPHU) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan tahun 2022, Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pengguna Anggaran juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa selanjutnya masih pada tanggal 4 Januari 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M memerintahkan Saksi Drh. Asnah selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan untuk mempersiapkan pengadaan langsung jasa konsultasi perencanaan pengurukan lahan RPH-U sebagaimana surat Nomor 027/1.b/PPK/413.114/II/2022 tanggal 4 Januari 2022 dengan dilampiri beberapa dokumen, sebagai berikut :

Halaman 14 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- a. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp10.999.736,00 (sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) termasuk PPN 10%;
- b. Rincian Anggaran Biaya; dan
- c. Jadwal penyelesaian Pekerjaan.

- Bahwa kemudian saksi Drh. Asnah memproses pengadaan langsung untuk pekerjaan jada perencanaan pengurukan lahan RPHU, dengan tahap sebagai berikut :

No	Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1	5 Januari 2022	Menerbitkan dan mengirimkan surat kepada CV.NDE Konsultan tentang Pemilihan Penyedia Jasa	
2	6 Januari 2022	Menerima surat penawaran dari Dir. CV. NDE Konsultan saksi Andrian Novianto, ST sebesar Rp10.923.000,-	
3	11 Januari 2022	Pembukaan penawaran dan menandatangani BA pembukaan penawaran bersama dengan saksi Andrian Novianto, ST	
4	12 Januari 2022	Saksi Drh. Asnah dan saksi Andrian Novianto, ST menandatangani Berita Acara Hasil Evaluasi dan Berita Acara Hasil Klarifikasi Teknsi dan Negosiasi	
5	13 Januari 2022	Saksi Drh. Asnah membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung pekerjaan perencanaan pengurukan lahan RPHU.	

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) melalui surat nomor 027/3.a/PPK/413.114/II/2022 menunjuk CV N.D.E Konsultan sebagai penyedia jasa konsultasi untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Perencanaan Pengurukan (Pengurukan Lahan RPH-U) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022, dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp10.923.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor 027/4.a/PPK/413.114/II/2022 tanggal 17 Januari 2022, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - ⇒ Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilal (PPN) adalah sebesar Rp10.923.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
 - ⇒ Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Jatim dengan nomor rekening 1281000787 atas nama Penyedia CV NDE Konsultan;
 - ⇒ Pembayaran dilakukan dengan sekaligus;
 - ⇒ Jenis Kontrak Lumpsum; dan
 - ⇒ Waktu Pelaksanaan Pekerjaan: 21 (dua puluh satu) hari kalender semenjak tanggal 18 Januari 2022 s/d tanggal 7 Februari 2022.
- Bahwa pada tanggal 04 Februari 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M telah menerima hasil pekerjaan perencanaan pengurukan lahan RPHU dari CV. NDE Konsultan sebagaimana BAST Hasil Pekerjaan No.: 027/12/PPK/413.114/II/2022, selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M telah melakukan pembayaran kepada CV N.D.E Konsultan sebesar Rp10.923.000,- (Sepuluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah), hal ini sesuai dengan SP2D No.: 1030/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/III/2022 tertanggal 17 Maret 2022.
- Bahwa atas pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Pengurukan Lahan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan TA 2022 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp2.462.800,- (dua juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Akuntan Publik atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara LHAPKKN Nomor: 001/AI/KAP BWP/AP.1419/II/2025 tanggal 8 Januari 2025.
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M memerintahkan melalui surat kepada saksi Drh. Asnah untuk mempersiapkan proses pengadaan langsung jasa konsultasi perencanaan pembangunan Gedung RPH-U (Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor), dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp59.998.400,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) termasuk PPN 10%;
 - b. Rincian Anggaran Biaya; dan
 - c. Jadwal penyelesaian Pekerjaan.

Halaman 16 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Drh. Asnah menindaklanjuti proses pengadaan langsung untuk pekerjaan jasa perencanaan pembangunan gedung RPHU, dengan tahap sebagai berikut :

No	Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1	22 Maret 2022	Menerbitkan dan mengirimkan surat kepada CV. NDE Konsultan tentang Pemilihan Penyedia Jasa	
2	23 Maret 2022	Mengundang CV. NDE Konsultan untuk mengikuti proses pengadaan langsung pada pekerjaan perencanaan pembangunan Gedung RPHU	
3	25 Maret 2022	Saksi Andrian Noviyanto, SH membuat dan menandatangani surat penawaran paket pekerjaan perencanaan pembangunan Gedung RPHU sebesar Rp59.754.241,50,-	
4.	28 Maret 2022	Dilakukan pembukaan penawaran dengan menandatangani BA Pembukaan Penawaran antara saksi Drh. Asnah dan saksi Andrianto Novianto, ST	
5	29 Maret 2022	Dilakukan penandatanganan BA Hasil Evaluasi Pengadaan, yang menyatakan bahwa dokumen penawaran CV NDE Konsultan memenuhi aspek administrasi, teknis dan harga sesuai persyaratan.	
6	30 Maret 2022	Saksi Drh. Asnah dan saksi Andrian Novianto, ST menandatangani BA Hasil Klarifikasi Teknis dan Negosiasi dan BA pengadaan langsung.	

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) pada tanggal 30 Maret 2022 menerima surat dari Saksi Drh. Asnah tentang Penetapan Penyedia Jasa Pekerjaan Perencanaan Pembangunan RPH-U (Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U) yaitu CV N.D.E Konsultan dengan harga negosiasi sebesar Rp59.754.200,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah), kemudian Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M melalui surat Nomor 027/52.a/PPK/413.114/III/2022 tertanggal 30 Maret 2022

Halaman 17 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk CV. N.D.E Konsultan sebagai Penyedia Jasa Konsultasi untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan Perencanaan Pembangunan RPH-U (Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022.

- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) telah menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor 027/53/PPK/413.114/III/2022 pekerjaan perencana pembangunan Gedung RPHU, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - ⇒ Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp59.754.200,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah);
 - ⇒ Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Jatim dengan nomor rekening 1281000787 atas nama Penyedia CV N.D.E Konsultan;
 - ⇒ Pembayaran dilakukan dengan sekaligus;
 - ⇒ Jenis Kontrak Lumpsum; dan
 - ⇒ Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 60 (enam puluh) hari kalender semenjak tanggal 1 April 2022 s/d tanggal 30 Mei 2022.
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M telah menerima hasil Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Komplek Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-P dari CV. NDE Konsultan sesuai dengan BAST Hasil Pekerjaan No.: 027/101/PPK/413.114/V/2022, selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M melakukan pembayaran kepada CV N.D.E Konsultan sebesar Rp59.754.200,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah), hal mana sesuai dengan SP2D Nomor : 4956/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/VII/2022 tertanggal 22 Juli 2022.
- Bahwa atas Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Komplek Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.32.259.308,- (tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Akuntan Publik atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara LHAPKKN Nomor: 001/AI/KAP BWP/AP.1419/II/2025 tanggal 8 Januari 2025.
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2022 kembali Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan Saksi Drh.

Halaman 18 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asnah selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan sebagaimana surat nomor 027/83.a/PPK/413.114/V/2022 untuk mempersiapkan pengadaan langsung jasa konsultasi pengawasan pengurukan lahan RPH-U, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp5.999.700,00 (lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) termasuk PPN 10%;
 - Rincian Anggaran Biaya; dan
 - Jadwal penyelesaian Pekerjaan.
- Bahwa selanjutnya saksi Drh. Asnah menindaklanjuti perintah Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M tersebut dengan memproses pengadaan langsung untuk pekerjaan jasa konsultan pengawasan pengurukan lahan RPHU, dengan tahap sebagai berikut :

No	Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1	19 Mei 2022	Membuat dan memberikan surat kepada CV. Triwira Jasatama sekaligus mengundang direktur untuk dapat mengikuti pengadaan langsung pekerjaan pengawasan pengurukan lahan RPHU.	
2	23 Mei 2022	Saksi Satrio Dwinanto, ST membuat surat penawaran pekerjaan pengawasan pengurukan lahan RPHU dengan penawaran sebesar Rp5.799.896,08	
3	24 Mei 2022	Pembukaan penawaran dengan ditandatanganinya BA Pembukaan Penawaran oleh saksi drh. Asnah dan saksi Satrio Dwinanto, ST.	
4	25 Mei 2022	Dilakukan penandatanganan BA Hasil Evaluasi Pengadaan oleh saksi Drh. Asnah dan saksi Satrio Dwinanto, ST dengan mengatakan CV. Triwira Jasatama telah memenuhi aspek administrasi, teknis dan harga sesuai persyaratan.	
5	27 Mei 2022	Dilakukan penandatanganan BA Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Harga, serta	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	saksi Drh Asnah menandatangani BA Hasil Pengadaan Langsung.	
--	---	--

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M menandatangani Surat Perintah Kerja Konsultan Pengawas Pekerjaan Pengurukan Lahan RPHU sebagaimana SPK Nomor 027/99/PPK/413.114/V/2022, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - ⇒ Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilal (PPN) adalah sebesar Rp5.799.896,00 (lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - ⇒ Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Jatim dengan nomor rekening 0011098299 atas nama Penyedia CV Triwira Jasatama;
 - ⇒ Pembayaran dilakukan dengan sekaligus;
 - ⇒ Jenis Kontrak Lumpsum; dan
 - ⇒ Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 60 (enam puluh) hari kalender semenjak tanggal 2 Juni 2022 s/d 31 Juli 2022 sesuai dengan SPMK No.: 027/100/PPK/413.114/V/2022 tanggal 30 Mei 2022.
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2022 Terdakwa Drs. Moh. Wahyudi, M.M telah menerima hasil Pekerjaan Pengawasan Pengurukan Lahan Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U) sebagaimna BAST Hasil Pekerjaan No.: 027/178/PPK/413.114/VII/2022, selanjutnya pada tanggal 23 September 2022 telah dilakukan pembayaran kepada CV Triwira Jasatama sebesar Rp5.799.896,00 (lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) sesuai dengan SP2D No.: 7140/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/IX/2022 tertanggal 23 September 2022.
- Bahwa atas Pekerjaan Pengawasan Pengurukan Lahan Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan TA 2022 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.4.382.253,- (empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Akuntan Publik atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara LHAPKKN Nomor: 001/AI/KAP BWP/AP.1419/II/2025 tanggal 8 Januari 2025.
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2022 kembali Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui surat nomor 027/142.a/PPK/413.114/VII/2022 memerintahkan Saksi Drh. Asnah selaku Pejabat Pengadaan untuk memproses pengadaan langsung Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan RPH-U (Pengawasan Pembangunan Kompleks

Halaman 20 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U). Dalam surat tersebut dilampiri dengan :

- a. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp39.999.400,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) termasuk PPN 10%;
 - b. Rincian Anggaran Biaya; dan
 - c. Jadwal penyelesaian Pekerjaan.
- Bahwa selanjutnya saksi Drh. Asnah menindaklanjuti perintah Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M tersebut dengan memproses pengadaan langsung untuk pekerjaan jasa konsultan pengawasan pembangunan Gedung dan pemasangan alat rail konveyor RPHU, dengan tahap sebagai berikut :

No	Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1	4 Juli 2022	Membuat dan mengirimkan surat kepada Direktur CV. Triwira Jasatama terkait paket pekerjaan pemilihan penyedia jasa dan mengundang direktur CV Triwira Jasatama untuk mengikuti pengadaan langsung jasa pengawasan pembangunan Gedung RPHU tersebut.	
2	5 Juli 2022	Saksi Satrio Dwinanto, ST membuat dan mengirimkan surat penawaran untuk pekerjaan pengawasan pembangunan RPHU dengan harga penawaran sebesar Rp39.832,899,45.	
3	6 Juli 2022	Dilakukan pembukaan penawaran dan menandatangani BA pembukaan penawaran oleh saksi Drh Asnah dan saksi Satrio Dwinanto, ST	
4	7 Juli 2022	Saksi Drh Asnah membuat dan menandatangani BA Hasil Evaluasi Pengadaan dengan menyatakan CV Triwira Jasatama memenuhi aspek administrasi, teknis dan harga sesuai persyaratan.	
5	8 Juli 2022	Saksi Satrio Dwinanto, ST dan saksi Drh Asnah menandatangani BA Hasil Klarifikasi Teknis dan Negosiasi,	



		selanjutnya saksi Drh Asnah menandatangani BA Hasil Pengadaan Langsung.	
--	--	---	--

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui surat Nomor 027/157/PPK/413.114/VII/2022 menunjuk CV. Triwira Jasatama sebagai Penyedia Jasa Konsultasi untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan RPH-U (Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor 027/159/PPK/413.114/VII/2022, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - ⇒ Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp39.832.800,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
 - ⇒ Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Jatim dengan nomor rekening 0011098299 atas nama Penyedia CV Triwira Jasatama;
 - ⇒ Pembayaran dilakukan dengan sekaligus;
 - ⇒ Jenis Kontrak Lumpsum; dan
 - ⇒ Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender sem enjak tanggal 1 Agustus 2022 sesuai dengan SPMK No.: 027/159.a/PPK/413.114/VII/2022 tertanggal 12 Juli 2022.
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Desember 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M telah menerima hasil pekerjaan konsultan pengawasan CV. Triwira Jasatama pada Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Komplek Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U sesuai BAST Hasil Pekerjaan No.: 027/355/PPK/413.114/XII/2022, selanjutnya Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M pada tanggal 29 Desember 2022 melakukan pembayaran kepada CV Triwira Jasatama sebesar Rp39.832.800,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sesuai dengan SP2D No.: 1507/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/XII/2022 tertanggal 29 Desember 2022.
- Bahwa atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Komplek Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan TA 2022 terdapat kerugian keuangan negara sebesar

Halaman 22 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.18.249.989,- (delapan belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Akuntan Publik atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara LHAPKKN Nomor: 001/AI/KAP BWP/AP.1419/I/2025 tanggal 8 Januari 2025.

- Bahwa pada pelaksanaan pekerjaan jasa konsultan perencanaan pengurukan maupun perencanaan pembangunan Gedung RPHU oleh CV. NDE Konsultan dan pekerjaan jasa konsultan pengawas pengurukan lahan RPHU maupun jasa konsultan pengawasan pembangunan Gedung RPHU oleh CV. Triwira Jasatama dilaksanakan oleh saksi Rio Rahma Dhana semenjak mengurus dokumen pengadaan langsung sampai pelaksanaan pekerjaan dilapangan, selanjutnya saksi Rio Rahma Dhana membuat dokumen serta yang membubuhkan tanda tangan atas nama Direktur CV. Triwira Jasatama dan Direktur CV. Nde Konsultan yang mana sebelumnya telah mendapatkan izin dari masing-masing direktur perusahaan tersebut.
- Bahwa Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) dalam menetapkan HPS pada Pekerjaan Pengawasan Pembangunan RPH-U (Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyyor RPH-U), Pekerjaan Perencanaan Pembangunan RPH-U (Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyyor RPH-U), Pekerjaan Perencanaan Pengurukan Lahan RPH-U dan Pekerjaan Pengawasan Pengurukan Lahan RPH-U tidak terdapat tanggal penetapannya.
- Bahwa Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M. M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan perencanaan pengurukan lahan dan perencanaan pembangunan Gedung RPHU serta pekerjaan pengawasan pengurukan maupun pekerjaan pengawasan pembangunan Gedung RPHU tidak pernah bertemu dengan Direktur CV. N.D.E Konsultan maupun Direktur CV. Triwira Jasatama pada saat tandatangan SPK dan penandatanganan tidak dilakukan secara bersamaan.
- Bahwa Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M. M tidak pernah melakukan pengecekan ke lapangan sehingga tidak mengetahui jika terdapat personil di lapangan yang tidak sesuai dengan kontrak.
- Bahwa saksi Rio Rahma Dhana menerima uang dari jasa konsultan perencana CV Nde Konsultan dan pengawasan CV Triwira Jasatama pada pekerjaan RPH-U tahun 2022 sebesar Rp97.300.000,- (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Rio Rahma Dhana memberikan uang ke pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten

Halaman 23 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan sebesar Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) setelah pekerjaan selesai.

- Bahwa selanjutnya untuk pelaksanaan pekerjaan Pengurukan Lahan RPHU, pada tanggal 2 Maret 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirim surat kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dengan Nomor 050/169/PPK/413.114/2022 tentang Permohonan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pengurukan Lahan RPH-U, dengan melampirkan beberapa dokumen sebagai berikut :

- (1) Fotocopy DPA;
- (2) Fotocopy SK Penetapan PA/PPK;
- (3) Bukti Cetak Pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP;
- (4) Fotocopy dan Softcopy HPS;
- (5) Fotocopy dan Softcopy :
 - ⇒ Spesifikasi Teknis
 - ⇒ Analisa Harga Satuan
 - ⇒ Daftar Harga Upah Tenaga Kerja
 - ⇒ Gambar Rencana
- (6) Fotocopy dan Softcopy Rancangan Kontrak;
- (7) Fotocopy dan Softcopy Rencana Keselamatan Kontruksi (RKK).

- Bahwa selanjutnya Saksi Galih Yanuar Medi Pratama, S.E., M. Si selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan pada tanggal 18 Maret 2022 menerbitkan Surat Tugas Nomor 800/08/POKMIL/413.0231/2022 yang memberi tugas kepada :

- (1) Saksi Joko Andriyanto, S. Km
- (2) Saksi Rahman Yulianto, S.E
- (3) Saksi Andhi Oktavianto, S.T

Untuk bertindak sebagai POKJA Pemilihan 03 dan melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk Pekerjaan Pengurukan Lahan Rumah Potong Hewan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp831.900.000,- (delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan HPS sebesar Rp831.899.000,- (delapan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa atas permohonan Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M tersebut, selanjutnya Pokja pemilihan 03 melakukan kaji ulang/reviuw atas permohonan lelang tersebut, akan tetapi Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M tidak menandatangani dokumen Berita Acara Kaji Ulang Dokumen Persiapan

Halaman 24 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2022 oleh Pokja 03 sebagaimana Berita Acara Kaji Ulang Nomor 602.1/01/Rev/P.03-11/413.023/2022, sehingga dokumen tersebut hanya ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Pokja 03 yakni Saksi Joko Andriyanto, S. Km dan Saksi Andhi Oktavianto, S.T. sedangkan saksi Rahman Yulianto, SE juga tidak menandatangani dokumen kaji ulang tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 April 2022 Pokja 03 melakukan pembukaan penawaran sesuai dengan Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 602.1/03/P.03-11/413.023/2022 yang ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Pokja Pemilihan yakni Saksi Joko Andriyanto, S. Km dan Saksi Andhi Oktavianto, S.T, dari 86 penyedia yang mendaftar Pekerjaan Pengurukan Lahan Rumah Potong Hewan, yang memasukkan penawaran hanya 16 penyedia dan semuanya lolos tahap administrasi.
- Bahwa pada tanggal 8 April 2022, telah dilakukan evaluasi kualifikasi terhadap 16 (enam belas) penyedia dengan hasil 9 (sembilan) penyedia memenuhi syarat kualifikasi sebagai berikut:

No.	Nama Penyedia	Hasil Evaluasi Kualifikasi
1	CV Karya Jaya	Memenuhi Syarat
2	CV Delapan Puluh Enam	Tidak Memenuhi Syarat
3	CV Reksa Abadi Bersama	Tidak Memenuhi Syarat
4	PT Karya Lansekap Indonesia	Memenuhi Syarat
5	CV Tunas Muda Bersaudara	Tidak Memenuhi Syarat
6	CV Nyinggek Rejeki Ngunduh Barokah	Memenuhi Syarat
7	CV Cahaya Bintang Cemerlang	Memenuhi Syarat
8	CV Kenanga Indah	Memenuhi Syarat
9	CV Son Sejahtera	Memenuhi Syarat
10	CV Gading Perkasa	Tidak Memenuhi Syarat
11	PT Daya Boho Mandiri	Memenuhi Syarat
12	CV Abraj Ashfa	Memenuhi Syarat
13	CV Pancasona Cakrawala	Memenuhi Syarat
14	CV Sederhana Lancap	Tidak Memenuhi Syarat
15	CV Cahya Tegar Kencana	Tidak Memenuhi Syarat
16	CV Alan Bintang Raya	Tidak Memenuhi Syarat

- Bahwa selanjutnya dilakukan evaluasi teknis terhadap 9 (sembilan) penyedia yang telah memenuhi syarat dan lolos evaluasi kualifikasi, dengan hasil terdapat 7 (tujuh) penyedia yang memenuhi syarat Teknis sebagai berikut :

No.	Nama Penyedia	Hasil Evaluasi Kualifikasi
1	CV Karya Jaya	Memenuhi Syarat
2	PT Karya Lansekap Indonesia	Memenuhi Syarat
3	CV Nyinggek Rejeki Ngunduh Barokah	Tidak Memenuhi Syarat
4	CV Cahaya Bintang Cemerlang	Memenuhi Syarat
5	CV Kenanga Indah	Memenuhi Syarat
6	CV Son Sejahtera	Memenuhi Syarat
7	PT Daya Boho Mandiri	Tidak Memenuhi Syarat

Halaman 25 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	CV Abraj Ashfa	Memenuhi Syarat
9	CV Pancasona Cakrawala	Memenuhi Syarat

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Pengurukan Lahan Rumah Potong Hewan/Rumah Potong Unggas Nomor 602.1/09/P.03-11/413.023/2022 tanggal 19 Mei 2022, menyimpulkan bahwa Penyedia yang lulus evaluasi penawaran sampai dengan tahap pembuktian kualifikasi adalah CV Abraj Ashfa, sebagai berikut :

No.	Nama Penyedia	Tahap Evaluasi				
		1	2	3	4	5
1	CV Karya Jaya	Lulus	Lulus	Lulus	Tidak	-
2	CV Delapan Puluh Enam	Lulus	Tidak	-	-	-
3	CV Reksa Abadi Bersama	Lulus	Tidak	-	-	-
4	PT Karya Lansekap Indonesia	Lulus	Tidak	-	-	-
5	CV TunasMuda Bersaudara	Lulus	Tidak	-	-	-
6	CV Nyinggek Rejeki Ngunduh Barokah	Lulus	Lulus	Tidak	-	-
7	CV Cahaya Bintang Cemerlang	Lulus	Lulus	Lulus	Tidak	-
8	CV Kenanga Indah	Lulus	Lulus	Tidak	-	-
9	CV Son Sejahtera	Lulus	Lulus	Lulus	Tidak	-
10	CV Gading Perkasa	Lulus	Tidak	-	-	-
11	PT Daya Boho Mandiri	Lulus	Lulus	Tidak	-	-
12	CV Abraj Ashfa	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus
13	CV Pancasona Cakrawala	Lulus	Lulus	Tidak	-	-
14	CV Sederhana Lancap	Lulus	Tidak	-	-	-
15	CV Cahya Tegar Kencana	Lulus	Tidak	-	-	-
16	CV Alan Bintang Raya	Lulus	Lulus	Tidak	-	-
Jumlah	16	9	4	1	1	-

Catatan *):

- Evaluasi Administrasi
- Evaluasi Kualifikasi
- Evaluasi Teknis
- Evaluasi Harga/Biaya
- Pembuktian Kualifikasi

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor 602.1/08/P.03-11/413.023/2022 tanggal 19 Mei 2022, kemudian Pokja 03 menetapkan CV Abraj Ashfa sebagai pemenang dengan Nilai Penawaran Terkoreksi sebesar Rp665.521.050,93 (enam ratus enam puluh lima juta lima

Halaman 26 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh satu ribu lima puluh rupiah koma sembilan puluh tiga sen) tanpa pemenang cadangan proses e-tender untuk pekerjaan Pengurukan Lahan Rumah Potong Hewan/Rumah Potong Unggas (RPHU).

- Bahwa Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M. M tidak bertandatangan di dalam Berita Acara Kaji Ulang Dokumen Persiapan Pengadaan Nomor 602.1/01/Rev/P.03-11/413.023/2022 tanggal 28 Maret 2022, seharusnya tahapan penetapan pemenang di aplikasi SPSE belum bisa dilakukan, namun Pokja Pemilihan 03 tetap melanjutkan proses tender karena proses lelang paket pekerjaan pembangunan fisik gedung RPH-U akan dimulai.
- Bahwa seluruh dokumen tender mulai dari evaluasi penawaran hingga penetapan pemenang hanya ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Pokja Pemilihan yakni Saksi Joko Andriyanto, S.Km dan Saksi Andhi Oktavianto, S.T, dokumen tersebut meliputi :
 - ⇒ Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Pembuktian Kualifikasi nomor 602.1/06/P/03-11/413.023/2022 tertanggal 28 April 2022;
 - ⇒ 1 bendel Klarifikasi Analisa Harga Satuan Pekerjaan;
 - ⇒ 1 bendel Rekapitulasi Total Harga Hasil Klarifikasi;
 - ⇒ 1 bendel Rekapitulasi Hasil Klarifikasi Kewajaran Harga;
 - ⇒ 1 bendel Lampiran Evaluasi Kualifikasi;
 - ⇒ 1 bendel Lampiran Evaluasi Teknis Karya Jaya;
 - ⇒ 1 bendel Koreksi Aritmatika dan Evaluasi Harga;
 - ⇒ 1 bendel Evaluasi Teknis;
 - ⇒ 1 bendel Evaluasi Penawaran;
 - ⇒ Berita Acara Kaji Ulang Reviu Dokumen persiapan pengadaan;
 - ⇒ Hasil Pemilihan dan Salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa;
 - ⇒ Dokumen Persiapan Pengadaan;
 - ⇒ Berita Acara Penetapan Pemenang.
- Bahwa seluruh dokumen tender pekerjaan pengurukan lahan RPHU hanya ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Pokja, akan tetapi Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan tetap menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor 602.2/102/413.114/PPK/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 untuk paket pekerjaan Pengurukan Lahan Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) dengan pelaksana pekerjaan CV Abraj Ashfa.

Halaman 27 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 602.2/103/413.114/PPK/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 untuk paket pekerjaan Pengurukan Lahan Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) dengan pelaksana pekerjaan CV Abraj Ashfa dengan tanggal mulai kerja 2 Juni 2022 hingga 31 Juli 2022 dengan waktu penyelesaian 60 hari kalender.
- Bahwa Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan Saksi Izzul Umam selaku Direktur CV Abraj Ashfa dan Saksi Satrio Dwinanto selaku Direktur CV Triwira Jasatama telah menandatangani Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Mingguan Pekerjaan Pengurukan Lahan RPH-U Minggu ke IV (20 Juni 2022 s/d 26 Juni 2022) dengan tingkat penyelesaian seluruh pekerjaan 100%.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan Saksi Izzul Umam selaku Direktur CV Abraj Ashfa menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kesatu Nomor 027/177.b/BA-STT.1/413.114/VII/2022 pada tanggal 26 Juli 2022 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua Nomor 027/183.a/BA-STT.1/413.114/VIII/2022 pada tanggal 3 Agustus 2022.
- Bahwa dengan mendasarkan pada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan kemudian Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M melakukan pembayaran atas pekerjaan pengurukan lahan RPHU oleh CV Abraj Ashfa, dengan pembayaran sebagai berikut :
 - ⇒ Termin I sebesar Rp. 332.760.525,- (tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) sesuai SP2D No.: 6942/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/IX/2022 tanggal 19 September 2022.
 - ⇒ Termin II sebesar Rp. 299.484.473,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) SP2D No.: 7256/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/IX/2022 tanggal 27 September 2022.
 - ⇒ Termin III sebesar Rp. 33.276.053,- (tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh tiga rupiah) SP2D No.: 9360/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/XI/2022 tanggal 14 November 2022.
- Bahwa atas Pekerjaan Pengurukan Lahan Rumah Potong Hewan – Unggas (RPH-U) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.30.893.648,- (tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga

Halaman 28 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Akuntan Publik atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara LHAPKKN Nomor: 001/AI/KAP BWP/AP.1419/II/2025 tanggal 8 Januari 2025.

- Bahwa pada pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan kompleks Gedung dan pemasangan rail conveyor RPHU diawali dengan Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan pada tanggal 2 Juni 2022 mengirim surat kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dengan Nomor 050/484/PPK/413.114/2022 tentang Permohonan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U, yang dilampiri dengan :
 - (1) Fotocopy DPA;
 - (2) Fotocopy SK Kepala OPD;
 - (3) Bukti Cetak Pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP;
 - (4) Fotocopy dan Softcopy HPS;
 - (5) Fotocopy dan Softcopy :
 - ⇒ Spesifikasi Teknis
 - ⇒ Analisa Harga Satuan
 - ⇒ Daftar Harga Satuan
 - ⇒ Daftar Harga Upah Tenaga Kerja
 - ⇒ Gambar Rencana
 - (6) Fotocopy dan Softcopy Rancangan Kontrak;
 - (7) Fotocopy dan Softcopy Rencana Keselamatan Kontruksi (RKK).
- Bahwa selanjutnya saksi Galih Yanuar Medi Pratama, S.E., M. Si selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan pada tanggal 6 Juni 2022 menerbitkan Surat Tugas Nomor 800/16/PO KMIL/413.0231/2022 yang memberi tugas untuk bertindak sebagai Pokja Pemilihan 02 kepada :
 - (1) Saksi Fitriasih, S.T
 - (2) Saksi Adhie Kurnia Dharmawan, S.E
 - (3) Saksi Partono, A. Md
- Bahwa untuk mengikuti tender Paket Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U awalnya Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T menghubungi Saksi Sandy Ariyanto, S.T (Direktur CV Fajar Chrisna) melalui telephone dengan menyampaikan bahwa CV. Fajar Chrisna akan diguna

Halaman 29 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan untuk mengikuti lelang pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U) di Lamongan dengan pagu anggaran sebesar Rp5.443.463.400,- (lima milyar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T memintakan user id dan password CV Fajar Chrisna kepada saksi Sandy Ariyanto, S.T yang akan digunakan untuk mengikuti lelang secara online, kemudian saksi Sandy Ariyanto, S.T memberikan user id dan password CV. Fajar Chrisna kepada saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T untuk mengikuti lelang, dengan user id : fajar_chrisna dan password : chrisna1974.
- Bahwa selanjutnya saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T memerintahkan saksi Joko Susetyo untuk membuat dan menyiapkan seluruh proses kelengkapan administrasi dokumen penawaran yang meliputi RAB dan dokumen teknis untuk mengikuti tender tersebut, selain itu saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T juga memerintahkan saksi Joko Susetyo untuk membubuhkan tanda tangan diatas nama Direktur CV. Fajar Chrisna dan membubuhkan stempel CV. Fajar Chrisna pada dokumen penawaran, dimana stempel CV Fajar Chrisna tersebut merupakan stempel yang dibuat oleh saksi Joko Susetyo sendiri.
- Bahwa untuk kelengkapan dokumen administrasi CV. Fajar Chrisna, saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T memerintahkan saksi Joko Susetyo untuk membuat daftar personil manajerial CV. Fajar Chrisna, dimana saksi Joko Susetyo untuk melengkapi susunan personil sebagai persyaratan penawaran lelang telah menentukan nama-nama personil dengan cara menyewa nama dengan menghubungi sdr. Handi, lalu sdr. Handi mengirimkan sertifikat keterampilan kerja, ijazah, dan KTP yang terdiri dari pelaksana sdr. M. Agus Ubaidillah dan ahli K3 kontruksi saksi Erry Ludfiyanto, S.T.
- Bahwa selanjutnya saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T pada tanggal 14 Juni 2022 kembali memerintahkan saksi Joko Susetyo untuk memasukkan dokumen penawaran lelang secara online di LPSE Kabupaten Lamongan dengan menggunakan user id CV. Fajar Chrisna dengan nilai penawaran Rp4.357.633.402,- (empat milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua rupiah) pada Paket Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U.
- Bahwa selanjutnya saksi Fitriasih, saksi Adhie Kurnia Dharmawan dan saksi Partono selaku anggota Pokja Pemilihan 02 telah melakukan pembukaan penawaran pada tanggal 14 Juni 2022 sebagaimana Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 602.1/03/P.02-33/413.023/2022 dengan penyedia yang me

Halaman 30 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



ndaftar sebanyak 70 (tujuh puluh) dan penyedia yang memasukkan penawaran hanya 8 (delapan) penyedia.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2022 saksi Fitriasih, saksi Adhie Kurnia Dharmawan dan saksi Partono selaku anggota Pokja Pemilihan 02 melakukan Evaluasi Administrasi, dan didalam lembar evaluasi menyatakan 8 (delapan) penyedia yang memasukkan penawaran seluruhnya memenuhi persyaratan administrasi.
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 saksi Fitriasih, saksi Adhie Kurnia Dharmawan dan saksi Partono selaku anggota Pokja Pemilihan 02 telah menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - ⇒ Berita Acara Hasil Klarifikasi Koefisien dan Harga Satuan Dasar Nomor 602.1/04/P.02-33/413.023/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang menyatakan bahwa CV Karsa Muda Mandiri bersedia dinyatakan gugur dalam tender ini dan dikenakan sanksi daftar hitam.
 - ⇒ Berita Acara Hasil Evaluasi Kewajaran Harga Nomor 602.1/05/P.02-33/413.023/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang menyatakan hasil evaluasi CV Karsa Muda Mandiri dinyatakan harga tidak wajar.
 - ⇒ Berita Acara Klarifikasi Teknis Nomor 602.1/06/P.02-33/413.023/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang menyatakan semua berkas sesuai dengan dokumen penawaran.
- Bahwa dalam tahapan pembuktian dan klarifikasi administrasi oleh Pokja pemilihan 02, saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T menghubungi saksi Sandy Ariyanto, S.T untuk menghadiri undangan pembuktian dan klarifikasi administrasi di Gedung Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya saksi Sandy Ariyanto, S.T menghadiri undangan pembuktian dan klarifikasi administrasi bersama dengan saksi Joko Susetyo yang bertemu langsung di Gedung Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan, kemudian saksi Sandy Ariyanto, S.T dan saksi Joko Susetyo menunjukkan dokumen asli perusahaan yang dibutuhkan, meliputi akta pendirian, SUJK, NIB, NPWP, Laporan Pajak, KTA asosiasi kepada Tim Pokja Pemilihan 02.
- Bahwa dalam dokumen penawaran, CV. Fajar Chrisna melampirkan personil manajerial (Tenaga Ahli/Teknik Badan Usaha) sebagai berikut :

No	Nama	Riwayat Pendidikan	Jabatan	Pengalaman Kerja	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	M. Agus Ubaidillah	SMK	Pelaksana	2 Tahun	Pelaksana Bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Erry Ludfiyanto , S.T.	S-1	Ahli K3	-	Ahli K3 Konstruksi Muda
---	------------------------------	-----	---------	---	-------------------------------

- Bahwa dokumen penawaran CV Fajar Chrisna juga melampirkan dokumen berupa fasilitas/peralatan/perlengkapan yang akan digunakan sebagai berikut:

No	Nama	Merk	Kapasitas	Jumlah	Tanggal dan SPK Sewa Peralatan	
1	Drop Hammer	Arcon	0,5 ton	1 unit	9/6/2022	PT Anugerah Jaya Pancang
2	Concrete Mixer	Golia	300 Liter	1 unit	11/6/2022	PT Cahaya Indah Madya
3	Stamper	Tigon	10 KN	1 unit	11/6/2022	Pratama

- Bahwa selanjutnya saksi Fitriasih, saksi Adhie Kurnia Dharmawan dan saksi Partono selaku anggota Pokja Pemilihan 02 pada tanggal 30 Juni 2022 menandatangani Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 602.1/07/P.02-33/413.023/2022, hasil evaluasi tersebut sebagai berikut :
 - ⇒ Pembukaan penawaran dari 70 (tujuh puluh) peserta yang mendaftar terdapat 8 (delapan) peserta yang memasukkan dokumen penawaran;
 - ⇒ Bahwa dari 8 (delapan) peserta yang memasukkan dokumen penawaran keseluruhannya dinyatakan lulus evaluasi kualifikasi dan administrasi;
 - ⇒ Bahwa dari 8 (delapan) peserta yang dinyatakan lulus evaluasi kualifikasi dan administrasi, 5 (lima) peserta dinyatakan lulus evaluasi tehnik dan 3 (tiga) peserta dinyatakan tidak lulus.
 - ⇒ Dari 5 (lima) peserta dinyatakan lulus evaluasi tehnik, 4 (empat) peserta dinyatakan lulus evaluasi harga/biaya dan 1 (satu) peserta dinyatakan tidak lulus.
- Bahwa selanjutnya saksi Fitriasih, saksi Adhie Kurnia Dharmawan dan saksi Partono selaku anggota Pokja Pemilihan 02 pada tanggal 1 Juli 2022 menandatangani Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor 602.1/08/P.02-33/413.023/2022, yang menetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)
1	Pemenang: CV Fajar Chrisna, Jalan Raya Timur Nomor	Rp4.357.633.401,51

Halaman 32 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



	17 Jatirogo, Tuban	
2	Pemenang Cadangan: CV Putri 88, Jalan Raya Nginjen Dalam Nomor 07 Lamongan	Rp4.669.001.952,37
3	Pemenang Cadangan II CV Rafifa Wiratama, Jalan Kebonsari 7B/15 Surabaya	Rp4.685.654.679,37

- Bahwa setelah CV. Fajar Chrisna ditetapkan sebagai pemenang, selanjutnya saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T menghubungi saksi Sandy Ariyanto, S.T untuk mengabarkan bahwa CV. Fajar Chrisna terpilih sebagai pemenang dalam lelang pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U) di Kabupaten Lamongan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M. M selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyurati Direktur CV. Fajar Chrisna dengan surat Nomor 027/153.a/PPK/413.114/VII/2022 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pembangunan Komplek Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa setelah memperoleh undangan dari Dinas Peternakan Kabupaten Lamongan, selanjutnya saksi Sandy Ariyanto, S.T menemui saksi Nur Jazid selaku PPTK kemudian saksi Sandy Ariyanto, S.T bersama dengan saksi Nur Jazid menuju ke ruangan Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M. M selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk tanda tangan kontrak Surat Perjanjian Pembangunan Kompleks Gedung dan Rail Conveyor Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U).
- Bahwa Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M. M selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan Saksi Sandy Ariyanto, S.T selaku Direktur CV Fajar Chrisna pada tanggal 12 Juli 2022 menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor 602.2/158/413.114/PPK/VII/2022, antara lain sebagai berikut :
 - ⇒ Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U;
 - ⇒ Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebesar Rp4.357.633.402,- (empat milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua rupiah);
 - ⇒ Pembiayaan bersumber dari dana DAK fisik Tahun Anggaran 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Masa pelaksanaan dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK Nomor 602.2/158.a/413.114/PPK/VII/2022 tertanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender, sejak tanggal 01 Agustus 2022 s/d 28 Desember 2022;
- ⇒ Masa pemeliharaan dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M. M selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 602/158.a/PPK/413.114/PPK/VII/2022 dengan mendasarkan pada Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Nomor 602/159/413.114/PPK/VII/2022 tentang Pembangunan Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) dan Pemasangan Rail Conveyor, memerintahkan CV Fajar Chrisna untuk memulai pelaksanaan pekerjaan dengan waktu penyelesaian selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender sejak tanggal 01 Agustus 2022 hingga tanggal 28 Desember 2022.
- Bahwa Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) bersama-sama saksi Sandy Ariyanto, ST selaku Direktur CV Fajar Chrisna dan saksi Satrio Dwinanto, SE selaku Direktur CV Triwira Jasatama pada Tanggal 1 Agustus 2022 menandatangani Berita Acara MC-0 (Mutual Check-0) tanpa nomor.
- Bahwa kemudian saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U), memerintahkan dan menunjuk saksi Herry Prabowo, S.T untuk bertugas sebagai pelaksana lapangan, dimana saksi Herry Prabowo, S.T bertugas sebagai pelaksana lapangan tidak terdapat persetujuan dari pejabat yang berwenang atau PPK maupun persetujuan dari Pengawas Pekerjaan, dengan demikian terkait dengan pelaksana pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan daftar managerial CV. Fajar Chrisna.
- Bahwa Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M. M selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak mengetahui jika terdapat personil CV. Fajar Chisna di lapangan yang tidak sesuai dengan kontrak dan Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M tidak melakukan pemeriksaan di lapangan berkaitan hal tersebut.

Halaman 34 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyer Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U) terdapat item pekerjaan IPAL, akan tetapi sampai dengan selesai 100% pekerjaan tidak pernah dilakukan uji lab terkait dengan baku mutu limbah yang dikeluarkan.
- Bahwa pada tanggal 16 November 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan saksi Sandy Ariyanto, S.T selaku Direktur CV Fajar Chrisna dan saksi Satrio Dwinanto, S.E selaku Direktur CV Triwira Jasatama menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan 55% Nomor 027/282/PPK/413.114/XI/2022, kemudian Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M bersama saksi Sandy Ariyanto, S.T menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kesatu Nomor 027/282.B/BA-STT.1/413.114/XI/2022.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan saksi Sandy Ariyanto, S.T selaku Direktur CV Fajar Chrisna dan saksi Satrio Dwinanto, S.E selaku Direktur CV Triwira Jasatama pada tanggal 27 Desember 2022 menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan 100% Nomor 027/331/PPK/413.114/XII/2022, kemudian Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M bersama dengan saksi Sandy Ariyanto, S.T juga menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua Nomor 027/332/BA-STT.2/413.114/XII/2022.
- Bahwa Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M atas pelaksanaan pekerjaan oleh CV. Fajar Chrisna menandatangani 3 (tiga) Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pembayaran Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyer senilai Rp4.357.633.402,- (empat milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Termin	Nomor dan Tanggal SPM	Diminta (Rp)	PPN (Rp)	PPh Pasal 4 ayat 2 (Rp)	Jumlah SPM (Rp)
I	233/3.27.0.00.0.00. .28.00/SPM-LS/XI/2022, tanggal 18 November 2022	Rp2.178.816.701	Rp215.918.772	Rp58.886.937	Rp1.904.010.992
II	356/3.27.0.00.0.00 .28.00/SPM-LS/XII/2022, tanggal 27 Desember 2022	Rp1.960.935.031	Rp194.326.894	Rp52.998.244	Rp1.713.609.893
III	357/3.27.0.00.0.00 .28.00/SPM-LS/XII/2022,	Rp217.881.670	Rp21.591.877	Rp5.888.693	Rp190.401.100

Halaman 35 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal	27				
Desember 2022					
Jumlah	Rp4.357.633.402	Rp431.837.543	Rp117.773.874	Rp3.808.021.985	

- Bahwa berdasarkan rekening koran CV Fajar Chrisna pada Bank Jatim Cabang Tuban dengan nomor rekening 0971006977 terdapat mutasi debit dan kredit sebagai berikut:

Tanggal	Mutasi	Referensi	Jumlah (Rp)	Keterangan
18/11/2022	Kredit	000130762014	Rp1.904.000.000	SP2D9806/3.27.0.00.0.00.28.00
18/11/2022	Debet	EF841696	Rp1.904.000.000	SANDY A.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan rekening koran CV Fajar Chrisna pada Bank Jatim Cabang Pembantu Babat dengan nomor rekening 0531012950 terdapat mutasi debit dan kredit sebagai berikut:

Tanggal	Mutasi	Referensi	Jumlah (Rp)	Keterangan
18/11/2022	Kredit	I97J	Rp1.904.000.000	SANDY A.
18/11/2022	Debet	053KS022	Rp1.405.395.833	Termin I RPH Fajar Chrisna
18/11/2022	Debet	EF259997	Rp499.000.000	TRTUNQORIBUM
28/12/2022	Kredit	000147291116	Rp1.713.609.893	SP2D14876/3.27.0.00.0.00.28.0
29/12/2022	Debet	053KS022	Rp1.344.240.104	PLUNSRPH Fajar Chrisna
29/12/2022	Debet	EF268575	Rp369.000.000	TRTUN Joko
29/12/2022	Kredit	000147680456	Rp190.401.100	SP2D51073/3.27.0.00.0.00.28.0
27/12/2023	Kredit	067	Rp10.000.000	Setoran Davis Maherul A

- Bahwa pada pencairan Termin I tanggal 18 November 2022 telah masuk ke rekening Bank Jatim CV. Fajar Chrisna Cabang Tuban dengan nomor rekening 0171006977 sebesar Rp 1.904.010.992,- (satu milyar sembilan ratus empat juta sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), selanjutnya saksi Sandy Ariyanto, S.T menyetorkan ke rekening Bank Jatim an. CV. Fajar Chrisna Cabang Pembantu Babat dengan nomor rekening 0531012950 sebesar Rp 1.904.000.000,- (satu milyar sembilan ratus empat juta rupiah) untuk membayar angsuran pertama kredit Fasilitas untuk Konstruksi sebesar Rp 1.405.395.833,- (satu milyar empat ratus lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah), kemudian sisa dana sebesar Rp501.570.625,- (lima ratus satu juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dilakukan penarikan cek oleh saksi Qoribum sebesar Rp499.000.000 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal 18 November 2022 kemudian diserahkan kepada saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T.
- Bahwa selanjutnya pada pencairan Termin II tanggal 28 Desember 2022 telah masuk dana ke rekening CV. Fajar Chrisna Cabang Pembantu Babat dengan

Halaman 36 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 0531012950 sebesar Rp 1.713.609.893,- (satu milyar tujuh ratus tiga belas juta enam ratus sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah), selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2022 dipotong untuk membayar pelunasan kredit Fasilitas untuk Konstruksi sebesar Rp 1.344.240.104,- (satu milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu seratus empat rupiah), lalu sisanya sebesar Rp369.000.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta rupiah) dilakukan dengan cara mencairkan cek oleh saksi Joko Susetyo yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T.

- Bahwa pada pencairan Termin III tanggal 29 Desember 2022 telah masuk dana ke rekening CV. Fajar Chrisna Cabang Pembantu Babat dengan nomor rekening 0531012950 sebesar Rp190.401.100,- (seratus sembilan puluh juta empat ratus satu ribu seratus rupiah), lalu dilakukan penarikan melalui cek pada tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp188.500.000,- (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T.
- Bahwa saksi Sandy Ariyanto, S.T pernah memberikan cek kosong kepada Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyyor Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U) di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan tahun 2022.
- Bahwa terkait dengan pembuatan jaminan pemeliharaan, saksi Joko Susetyo membuat dan mengajukan permohonan penjaminan CV Fajar Chrisna kepada PT. Jamkrindo Kantor Unit Pelayanan Bojonegoro serta telah menandatangani atas nama Direktur CV. Fajar Chrisna sebagaimana surat nomor 031/FK/VII/200 tertanggal 27 Desember 2022.
- Bahwa dalam surat Jamkrindo nomor jaminan SBD 2022 01.001 00643329 terdapat ketidaksesuaian surat jaminan pemeliharaan, dimana dalam surat jaminan pemeliharaan tertulis selama 90 (sembilan puluh) hari sedangkan dalam kontrak jaminan pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari masa pemeliharaan.
- Bahwa Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M. M selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak melakukan kroscek terhadap perbedaan masa pemeliharaan dalam pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyyor RPHU, dimana masa pemeliharaan yang tertuang dalam kontrak

Halaman 37 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah selama 180 (seratus delapan puluh) hari namun dalam Surat Jaminan Pemeliharaan Jamkrindo dituangkan hanya 90 (sembilan puluh) hari.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan pekerjaan oleh Institut Teknologi Sepuluh November pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan kompleks gedung RPHU dan rail conveyor, terdapat item pekerjaan yang tidak sesuai, yaitu :

No.	No.dalam laporan	Uraian	Sat	Volume MC-0	Volume Pemeriksaan	Volume kurang
1.	IV.3	Urugan pedel peninggian bangunan	M3	605.08	424.70	180.38
2.	V.2	Beton poer 60x60x25 cm (P2)	M3	2.21	2.07	0.14
3.	V.3	Beton sloof 25/40 cm (SL 1)	M3	21.00	17.70	3.30
4.	V.4	Beton sloof 25/40 cm (SL 2)	M3	9.01	8.94	0.07
5.	V.16	Beton bawah lantai t=6 cm dalam gedung	M3	39.29	38.37	0.92
6.	V.17	Pemasangan wiremesh M6	M3	677.21	666.00	11.21
7.	VI.7	Pasang keramik dinding 25x40 warna polos terang	M2	626.06	600.70	25.36
8.	VI.12	Pasang floor hardener SIKA	M2	146.20	54.91	91.29
9.	VII.11	Pas. Jendel BV2				
		Pas. Kusen alumunium brown 4"	M1	65.00	26.00	39.00
		Pasang sunscreen aluminium	M2	1.50	0.60	0.90
		Pasang kacang polos 5 mm	M2	1.50	0.60	0.90
10.	IX.1	Pasang rangka hollow plafond	M2	534.07	516.28	17.79
11.	IX.2	Pas. Penutup plafond PVC	M2	534.07	516.28	17.79
12.	X.2	Cat permukaan baja dengan menie	M2	822.67	623.00	199.67
13.	XI.1	Pas. Pipa PVC 5" air kotor dari bak kontrol ke II	M1	50.00	45.00	5.00
14.	XI.2	Pas. Pipa PVC 4" air kotor	M1	129.996	112.28	17.72
15.	XI.3	Pas. Pipa PVC 3" air kotor	M1	60.70	46.00	14.70
16.	XI.10	Pas. Avour lantai KM	bh	3.00	-	3.00
17.	XI.16	Beton saluran air dalam ruangan tebal 8cm	M3	1.99	1.80	0.19
18.	XI.17	Grill besi tutup saluran	M1	24.03	22.26	1.77
19.	XI.7	Pasang penangkal petir konvensional - Splitzen tembaga solid 30 cm - Pipa support 2 inch - Kabel BC 1x50 mm - Stik rod copper bonded	unit	1.00	-	1.00

Halaman 38 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



		5/6 inch				
20.	III.2	Pas. kawat duri	M1	240.00	210.00	30.00
21.	II.3	Pemadatan pasir	M3	121.92	-	121.92
22.	II.4	Paving K300 tebal 6 cm warna 20x20 cm	M2	23.68	-	23.68
23.	II.6	Kansteen K300 40x20x10 cm	M2	152.00	7.00	145.00
24.	III.1	Beton plat lantai t=20 cm akses masuk	M3	4.80	1.50	3.30
25.	III.1	Beton lantai t=15 cm	M3	5.28	0.81	4.47
26.	III.2	Beton plat dinding t=15 cm	M3	1.60	-	1.60
27.	III.3	Beton lantai kerja t=5 cm	M3	1.76	0.27	1.49
28.	I.1	Capacity : 20m3 day Treatment system : biomembrane reactor Sistem operasi : semi automatic Submersible inlet pump Circulation pump Air injection Screen (Bar screen + fine screen) Grease trape heavy metal precipirator Chlorinator (dosing pump + tanki chlorine) Water flow meter Panel controle Injeksi dan uji fungsi Biaya pengiriman ke lokasi	set	1.00	-	1.00
29.	II.1	Pek. Sewa atau pembuatan pondok kerja dan gudang	M2	1.00	-	1.00
30.	II.2.2	Pek. Pas. Pipa PVC 4" tipe D	M1	90.00	10.00	80.00
31.	II.6.9	Pek. Plat besi penutup PTS kitchen	M1	1.00	-	1.00
32.	II.8.5	Plesteran tembok biasa 1 Pc : 4 Pc	M2	12.87	6.43	6.44
33.	II.8.6	Acian	M2	12.87	6.43	6.44
34.	II.8.7	Pek. Cat	M2	12.87	-	12.87
35.	II.8.8	Pek. Plat besi penutup bak klorin	M2	1.00	-	1.00
36.	II.9.3	Pek. Taman	set	1.00	-	1.00

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M. M bersama-sama dengan Saksi Sandy Ariyanto, S.T dan Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 18 ayat (2) huruf a yang menyatakan “Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih”
 - Pasal 18 ayat (2) huruf b yang menyatakan “Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa”.
2. Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Pasal 6 “Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
 - a. Efisien;
 - b. Efektif;
 - c. Transparan;
 - d. Terbuka;
 - e. Bersaing;
 - f. Adil; dan
 - g. Akuntabel.
 - Pasal 7 ayat (1) “semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;

Halaman 40 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;*
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan*
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.*
- Pasal 9 Ayat (1) Huruf g bahwa PA sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan: menetapkan PPK.
- Pasal 11 Ayat (1) Huruf i bahwa PPK dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c memiliki tugas antara lain mengendalikan kontrak.
- Pasal 13 Ayat (1) Huruf a, bahwa salah satu tugas Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa adalah melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia.
- Pasal 17 Ayat (2) yang menyatakan bahwa penyedia sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab atas :
 - a. Pelaksanaan kontrak;*
 - b. Kualitas barang/jasa;*
 - c. Ketepatan penghitungan jumlah atau volume;*
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan*
 - e. Ketepatan tempat penyerahan.*
- Pasal 26 ayat (1) bahwa HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Pasal 51 ayat (2) bahwa Tender/Seleksi gagal dalam hal:
 - a. Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;*
 - b. Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;*
 - c. Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;*
 - d. Ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;*
 - e. Seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);*
 - f. Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;*
 - g. Seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;*
 - h. Negosiasi biaya pada seleksi tidak tercapai; dan/atau*



- i. Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.*
- Pasal 51 ayat (4) bahwa *prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tender/Seleksi Gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dinyatakan oleh Pokja Pemilihan.*
 - Pasal 51 ayat (5) bahwa *Tender/Seleksi Gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dinyatakan oleh PA/KPA.*
 - Pasal 51 ayat (7) bahwa *tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja Pemilihan segera melakukan:*
 - a. Evaluasi penawaran ulang; atau*
 - b. Tender/Seleksi ulang.*
 - Pasal 57 ayat (2) yang menyatakan bahwa *PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.*
 - Pasal 78 ayat (3) huruf d yang menyatakan bahwa *perbuatan atau tindakan penyedia yang dikenakan sanksi antara lain melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit.*
 - Pasal 78 ayat (3) huruf e yang menyatakan bahwa *perbuatan atau tindakan penyedia yang dikenakan sanksi antara lain menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit.*
 - Pasal 78 ayat (5) huruf e yang menyatakan bahwa *pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.*
3. Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang *E-Tendering*, pada:
- Poin II angka 2 huruf b angka 4 huruf c *menyatakan bahwa Surat/Form penawaran harga yang diunggah(upload)/disampaikan ke dalam aplikasi SPSE dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan telah ditandatangani secara elektronik oleh pemimpin/direktur perusahaan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.*



4. Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, pada:

- Poin 4.2.7 huruf d nomor 3 poin c menyatakan bahwa apabila setelah dilakukan klarifikasi harga satuan tersebut dinyatakan timpang, maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai daftar kuantitas dan harga. Jika terjadi penambahan volume terhadap harga satuan yang dinyatakan timpang, maka pembayaran terhadap tambahan volume tersebut berdasarkan harga satuan yang tercantum dalam HPS.
- Poin 3.10 Penyusunan Dokumen Pemilihan yang menyatakan bahwa :
Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menyusun Dokumen Pemilihan berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang ditetapkan oleh PPK dan telah direviu oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.

Dokumen Pemilihan terdiri atas:

- a. Dokumen Kualifikasi; dan
- b. Dokumen Tender/Tender Cepat/Seleksi/Penunjukan Langsung/ Pengadaan Langsung.

- Poin 7.3.3 Pelaksanaan Penandatanganan Kontrak antara lain dinyatakan bahwa:

⇒ Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Penyedia peorangan.

⇒ Selain pihak yang disebut diatas, pihak lain yang dapat menandatangani Kontrak adalah pihak yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak sepanjang pihak lain tersebut merupakan pengurus/karyawan perusahaan/ karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap.

- Bahwa Menurut Ahli Dr. Ir. Mudji Irmawan, M.T menjelaskan sebagai berikut :
⇒ Menurut ahli berdasarkan data yang diterima terdapat beberapa temuan,

Halaman 43 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



yaitu :

Pada paket Pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U, diketahui kondisi actual konstruksi sebagai berikut:

- a. Dari hasil perhitungan volume yang diperiksa dan hitung Kembali, terdapat beberapa volume pekerjaan yang kurang sesuai diantaranya:
 - Pekerjaan urugan pedel peninggian bangunan pada bangunan utama terdapat volume berlebih yang dikurangi.
 - Pekerjaan beton dan pembesian yang belum dikurangi volume netto.
 - Pekerjaan pasangan keramik dinding yang belum dikurangi luasan bukaan.
 - Pekerjaan pasangan jendela BV2 yang lebih sedikit di lapangan.
 - Pekerjaan plafond dan pengecatan yang juga belum dikurangi luasan bukaan dan pembalokan.
 - Pekerjaan sanitair untuk panjang perpipaan berkurang dan beberapa instalasi seperti avour tidak sesuai dengan spesifikasi.
 - Pekerjaan penangkal petir belum terpasang.
 - Pekerjaan besi pasangan kawat duri volume terpasang selisih 30 meter.
 - Pekerjaan pasangan paving K300 warna termasuk pemadatan pasir tidak ditemukan di lapangan. Kemudian volume pekerjaan Kansteen K 300 yang terpasang lebih sedikit.
 - Pekerjaan akses masuk (jembatan kecil) tidak sesuai dengan gambar sehingga volume berkurang.
 - Pekerjaan bak celup untuk pembersihan roda kendaraan yang terpasang hanya berupa pasangan bata bukan cor beton bertulang sehingga volume pekerjaan beton dikurangi.
 - Pekerjaan Pengadaan dan Instalasi IPAL dalam rincian itemnya termasuk juga dengan injeksi dan uji fungsi. Namun hasil sertifikasi uji fungsi tidak ditemukan sehingga volume pekerjaan lumpsum tersebut estimasi berkurang 30%.
 - Pekerjaan sewa/pembuatan pondok kerja pada persiapan pendukung IPAL dihilangkan karena sudah ada pekerjaan persiapan tersendiri.
 - Pekerjaan plat besi penutup PTS Kitchen belum terpasang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan kolam indikator dan bak tidak diberi acian dan cat yang menyeluruh.
- Pekerjaan taman belum dikerjakan.
- b. Untuk pekerjaan paving abu-abu mutu K300 dengan tebal 6 cm, berdasarkan hasil pengujian kuat tekan paving di laboratorium hanya memenuhi mutu K200 sehingga ada penyesuaian harga satuan yang dikurangi.
- c. Untuk pekerjaan beton struktur mutu K-225, berdasarkan hasil pengujian estimasi mutu beton dengan alat UPV Test hanya memenuhi K-150 sehingga harga satuan disesuaikan.
- Bahwa Menurut Ahli Ainul Huri, S. Pi., M.M menjelaskan sebagai berikut :
 - ⇒ Menurut ahli berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian inlet dan outlet IPAL 3 pada RPHU di Dinas Peternakan Kab. Lamongan, yang diterbitkan oleh UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur diperoleh hasil sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hasil Pengujian Inlet IPAL 3 No : 660/C2725311024/111.6/2024 tanggal 14 November 2024 adalah untuk mengetahui kualitas air limbah sebelum dilakukan pengolahan di IPAL 3, tidak ada baku mutu yang ditetapkan dalam peraturan perundangan.
 - b. Sertifikat Hasil Pengujian Outlet IPAL 3 No : 660/C2724311024/111.6/2024 tanggal 14 November 2024 pada prinsipnya adalah untuk mengetahui kinerja IPAL 3 melalui hasil uji kualitas air limbah yang dihasilkan.
- Kesimpulan :

Bahwa Kesimpulan dari Pemeriksaan bersama dengan Tim Ahli, pada outlet IPAL 3 diperoleh hasil uji 69000 CFU/100ml sedang baku mutu 3000 CFU/100ml sehingga disimpulkan bahwa untuk parameter Total Coliform melebihi baku mutu sesuai Permen LHK RI No.68/Menlhk/Setjen/Kum/1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.
- c. Bahwa Dokumen yang digunakan untuk melakukan Pemeriksaan terhadap IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Pada Rumah Potong Hewan - Unggas (RPH-U) di Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 meliputi antara lain:
 - a. Dokumen Lingkungan yaitu UKL-UPL.
 - b. Dokumen Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah.
- ⇒ Menurut ahli Metode Pemeriksaan terhadap baku mutu IPAL (Instalasi

Halaman 45 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengolahan Air Limbah) Pada Rumah Potong Hewan - Unggas (RPH-U) di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan adalah dengan melakukan pengambilan sampel air limbah di inlet dan outlet IPAL oleh petugas UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur yang sudah memiliki Sertifikasi Pengambil Sampel Air Limbah. Selanjutnya air limbah dibawa ke UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur yang sudah terakreditasi KAN (Komite Akreditasi Nasional) dan telah teregistrasi di KLHK untuk dilakukan uji lebih lanjut.

⇒ Menurut ahli standar yang harus dipenuhi oleh IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) pada Rumah Potong Hewan - Unggas (RPH-U) di Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan sehingga dapat memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.68 / Menlhk / Setjen / Kum / 1 / 8 / 2016 tersebut adalah kualitas air limbah yang memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.68 / Menlhk / Setjen / Kum / 1 / 8 / 2016. Untuk bisa mencapai hasil memenuhi baku mutu maka IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) harus berfungsi dengan baik termasuk bahan kimia yang digunakan harus sesuai dosis atau takaran, dan operator IPAL juga harus memiliki Sertifikasi Pengendalian Pencemaran Air.

⇒ Menurut ahli akibat yang ditimbulkan jika IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) pada Rumah Potong Hewan - Unggas (RPH-U) di Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan tidak memenuhi baku mutu air limbah domestik maka dapat menimbulkan dampak pencemaran lingkungan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M bersama-sama dengan saksi Sandy Ariyanto, S.T dan saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T, dimana Terdakwa Drs. Moch Wahyudi, M.M selaku Pengguna Anggaran (PA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan pada Kegiatan Pembangunan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) tidak mengendalikan kontrak pelaksanaan pekerjaan yang menjadi kewenangannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) huruf i Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M

Halaman 46 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



tidak melakukan pengujian kebenaran materil surat pengajuan penagihan dan Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M tidak meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan kelengkapan sehubungan dengan pengadaan barang dan jasa sebagaimana kewenangannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), hal tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sehingga perbuatan Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M bersama-sama dengan saksi Sandy Ariyanto, S.T dan saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T, bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.

- Bahwa dalam kegiatan Pembangunan Rumah Potong Hewan – Unggas (RPH-U) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 terdapat Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp331.616.854,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) sebagaimana berdasarkan Laporan Akuntan Publik Atas Perhitungan Kerugian Negara Nomor 001/AI/KAP BWP/AP.1419/I/2025 tanggal 8 Januari 2025, dengan rincian nilai kerugian negara tersebut terdiri dari pekerjaan:
 1. Perencanaan Pengurangan Lahan Rumah Potong Hewan-Unggas sebesar Rp2.462.800,- (dua juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
 2. Pengurangan Lahan Rumah Potong Hewan-Unggas sebesar Rp30.893.648,- (tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).
 3. Pengawasan Pengurangan Lahan Rumah Potong Hewan-Unggas sebesar Rp4.382.253,- (empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).
 4. Perencanaan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan *Rail Conveyor* Rumah Potong Hewan-Unggas sebesar Rp32.259.308,- (tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
 5. Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan *Rail Conveyor* Rumah Potong Hewan-Unggas sebesar Rp243.368.856,- (dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).



6. Pengawasan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan *Rail Conveyor* Rumah Potong Hewan-Unggas sebesar Rp18.249.989,- (delapan belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan).

- Bahwa menurut ahli Sudarmana, SE., MH., Ak.,CA.,CPA.,CACP.,CFI diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp331.616.854,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Nilai bersih SP2D atas belanja modal : Rp4.496.226.537,00 pembangunan gedung kompleks RPH-U Kabupaten Lamongan Tahun 2022
(Rincian perhitungan ada pada Lampiran 1)
 - b. Nilai realisasi biaya yang sebenarnya (*riil cost*) : Rp4.164.609.683,00 untuk belanja modal bangunan gedung kompleks RPH-U Kabupaten Lamongan Tahun 2022
(Rincian perhitungan ada pada Lampiran 2)
 - c. Nilai kerugian keuangan negara (a-b) : Rp331.616.854,00
Terbilang: (tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M bersama-sama dengan saksi Sandy Ariyanto, S.T dan saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp331.616.854,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) atau setidaknya sekitar sejumlah itu.
- Bahwa atas kerugian negara tersebut telah terdapat penyetoran ke Kas Daerah Kabupaten Lamongan di Bank Jatim Cabang Lamongan dengan Nomor rekening 0281000277 sebesar Rp.92.846.569,19 (sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah koma sembilan belas sen), sehingga masih terdapat kerugian keuangan negara yang belum disetorkan sebesar Rp238.770.284,81 (dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah koma delapan puluh satu sen).
- Bahwa dengan demikian kerugian keuangan negara pada pelaksanaan kegiatan Pembangunan Rumah Potong Hewan – Unggas (RPH-U) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun

Halaman 48 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2022 yang belum dikembalikan oleh Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M, saksi Sandy Ariyanto, S.T dan saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T adalah sebesar Rp238.770.284,81 (dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah koma delapan puluh satu sen).

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M. M bersama-sama dengan saksi Sandy Ariyanto, S.T dan saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T telah memperkaya orang lain yaitu :
 - a. Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T sebesar Rp150.522.287,16 (seratus lima puluh juta lima ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah koma enam belas sen),
 - b. Saksi Andrian Novianto, S.T sebesar Rp3.039.308,- (tiga juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah),
 - c. Saksi SATRIO DWINANTO, S.E sebesar Rp1.991.244,65 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu dua ratus empat puluh empat rupiah koma enam puluh lima sen),
 - d. Saksi Drh. ASNAH sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),
 - e. Saksi Rio Rahma Dhana, S.T., M.T sebesar Rp48.523.797,- (empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah),
 - f. Saksi IZUL UMAM, Lc sebesar Rp. 30.893.648,- (tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah),
 - g. Saksi Sulistiyani Eka PUSPA, Ir. M.M sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Drs. MOCH. WAHYUDI, M.M sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. MOCH. WAHYUDI, M.M selaku Pejabat Pengguna Anggaran pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 188/14/KEP/413.013/2022 tentang Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 tanggal 3 Januari 2022 dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi Sandy Ariyanto,

Halaman 49 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.T selaku Direktur CV. Fajar Chrisna dan Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T selaku wiraswasta (yang masing-masing penuntutannya diajukan dalam berkas tersendiri), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti atau pada waktu tertentu antara bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Rumah Potong Hewan dan Unggas Kabupaten Lamongan yang berlokasi di kompleks Pasar Sidoharjo Kabupaten Lamongan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T sebesar Rp150.522.287,16 (seratus lima puluh juta lima ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah koma enam belas sen), saksi Andrian Novianto, S.T sebesar Rp3.039.308,- (tiga juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah), saksi Satrio Dwinanto, S.E sebesar Rp1.991.244,65 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu dua ratus empat puluh empat rupiah koma enam puluh lima sen), saksi Drh. Asnah sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi Rio Rahma Dhana sebesar Rp48.523.797,- (empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah), saksi IZUL UMAM sebesar Rp. 30.893.648,- (tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah), dan saksi Sulistiyani Eka sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Saksi Sandy Ariyanto, S.T dan Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T tidak melaksanakan pengendalian kontrak dengan tanpa mengindahkan prinsip dan etika pengadaan barang dan jasa pemerintah sehingga bertentangan dengan Pasal 6, Pasal 7 Ayat (1), dan Pasal 11 ayat (1) huruf i Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selain itu Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M tidak melakukan kewenangannya untuk pengujian kebenaran materil surat

Halaman 50 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



pengajuan penagihan dan tidak meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan kelengkapan sehubungan dengan pengadaan barang dan jasa sehingga bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp331.616.854,- (tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) sebagaimana berdasarkan Laporan Akuntan Publik Atas Perhitungan Kerugian Negara Nomor 001/AI/KAP BWP/AP.1419/II/2025 tanggal 8 Januari 2025, atas kerugian keuangan negara tersebut telah dilakukan penyetoran pada kas Daerah Kabupaten Lamongan sebesar Rp92.846.569,19 (sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah koma sembilan belas sen) sehingga masih terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp238.770.284,81 (dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah koma delapan puluh satu sen), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2022 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan terdapat Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian, Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan Sebagaimana terdapat dalam DPPA Nomor DPPA/A.2/3.27.0.00.0.00.28.0000/001/2022 tanggal 09 Juni 2022, yaitu Belanja Modal (5.2) sebesar Rp7.738.650.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian beberapa pekerjaan sebagai berikut :

N	Kegiatan	Total Anggaran
0		
1	Belanja modal alat timbangan/biaya peralatan RPH-U	Rp10.400.000,00
2	Belanja modal alat-alat peternakan peralatan RPH-U	Rp1.261.450.000,00
3	Belanja modal alat penyimpanan perlengkapan kantor peralatan RPH-U	Rp14.916.400,00
4	Belanja modal meubel peralatan RPH-U	Rp30.000.000,00
5	Belanja modal alat kedokteran umum peralatan RPH-U	Rp26.845.000,00
6	Belanja modal bangunan gedung	Rp848.900.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	kantor sebesar	
7	Belanja modal bangunan gedung	Rp5.543.463.400,00
.	pemotong hewan	
Total Keseluruhan		Rp7.735.974.800,00

- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M. ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Nomor 188/14/KEP/413.013/2022 tentang Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2022, Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M menerbitkan dan menandatangani beberapa Surat Keputusan diantaranya sebagai berikut :
 1. Surat Keputusan Nomor 188.29/Kep/413.114/2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022, berdasarkan surat tersebut Terdakwa menunjuk saksi. Raolan, S.Pt, M.M sebagai PPTK untuk Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian-Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan.
 2. Surat Keputusan Nomor 188.30/Kep/413.114/2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022, berdasarkan surat tersebut Terdakwa telah menunjuk saksi Drh. Asnah sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian-Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Rumah Potong Hewan-Unggas (RPHU) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan tahun 2022, Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pengguna Anggaran juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa selanjutnya masih pada tanggal 4 Januari 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M memerintahkan Saksi Drh. Asnah selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan untuk mempersiapkan pengadaan langsung jasa konsultasi perencanaan pengurukan lahan RPH-U sebagaimana surat Nomor 027/1.b/PPK/413.114/I/2022 tanggal 4 Januari 2022 dengan dilampiri beberapa dokumen, sebagai berikut :

Halaman 52 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp10.999.736,00 (sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) termasuk PPN 10%;
- Rincian Anggaran Biaya; dan
- Jadwal penyelesaian Pekerjaan.

- Bahwa kemudian saksi Drh. Asnah memproses pengadaan langsung untuk pekerjaan jada perencanaan pengurukan lahan RPHU, dengan tahap sebagai berikut :

No	Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1	5 Januari 2022	Menerbitkan dan mengirimkan surat kepada CV.NDE Konsultan tentang Pemilihan Penyedia Jasa	
2	6 Januari 2022	Menerima surat penawaran dari Dir. CV. NDE Konsultan saksi Andrian Novianto, ST sebesar Rp. 10.923.000,-	
3	11 Januari 2022	Pembukaan penawaran dan menandatangani BA pembukaan penawaran bersama dengan saksi Andrian Novianto, ST	
4	12 Januari 2022	Saksi Drh. Asnah dan saksi Andrian Novianto, ST menandatangani Berita Acara Hasil Evaluasi dan Berita Acara Hasil Klarifikasi Teknsi dan Negosiasi	
5	13 Januari 2022	Saksi Drh. Asnah membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung pekerjaan perencanaan pengurukan lahan RPHU.	

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahy udi, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Rumah P otong Hewan-Unggas (RPH-U) melalui surat nomor 027/3.a/PPK/413.114/II/2022 menunjuk CV N.D.E Konsultan sebagai penyedia jasa konsultasi untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Perencanaan Pengurukan (Pengurukan Lahan RPH-U) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022, dengan

Halaman 53 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil negosiasi harga sebesar Rp10.923.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor 027/4.a/PPK/413.114/II/2022 tanggal 17 Januari 2022, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - ⇒ Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp10.923.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
 - ⇒ Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Jatim dengan nomor rekening 1281000787 atas nama Penyedia CV NDE Konsultan;
 - ⇒ Pembayaran dilakukan dengan sekaligus;
 - ⇒ Jenis Kontrak Lumpsum; dan
 - ⇒ Waktu Pelaksanaan Pekerjaan: 21 (dua puluh satu) hari kalender semenjak tanggal 18 Januari 2022 s/d tanggal 7 Februari 2022.
- Bahwa pada tanggal 04 Februari 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M telah menerima hasil pekerjaan perencanaan pengurukan lahan RPHU dari CV. NDE Konsultan sebagaimana BAST Hasil Pekerjaan No.: 027/12/PPK/413.114/II/2022, selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M telah melakukan pembayaran kepada CV N.D.E Konsultan sebesar Rp10.923.000,- (Sepuluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah), hal ini sesuai dengan SP2D No.: 1030/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/III/2022 tertanggal 17 Maret 2022.
- Bahwa atas pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Pengurukan Lahan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan TA 2022 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp2.462.800,- (dua juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Akuntan Publik atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara LHAPKKN Nomor: 001/AI/KAP BWP/AP.1419/II/2025 tanggal 8 Januari 2025.
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M memerintahkan melalui surat kepada saksi Drh. Asnah untuk mempersiapkan proses pengadaan langsung jasa konsultasi perencanaan pembangunan Gedung RPH-U (Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor), dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp59.998.400,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) termasuk PPN 10%;

Halaman 54 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Rincian Anggaran Biaya; dan

c. Jadwal penyelesaian Pekerjaan.

- Bahwa selanjutnya saksi Drh. Asnah menindaklanjuti proses pengadaan langsung untuk pekerjaan jasa perencanaan pembangunan gedung RPHU, dengan tahap sebagai berikut :

No	Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1	22 Maret 2022	Menerbitkan dan mengirimkan surat kepada CV. NDE Konsultan tentang Pemilihan Penyedia Jasa	
2	23 Maret 2022	Mengundang CV. NDE Konsultan untuk mengikuti proses pengadaan langsung pada pekerjaan perencanaan pembangunan Gedung RPHU	
3	25 Maret 2022	Saksi Andrian Noviyanto, SH membuat dan menandatangani surat penawaran paket pekerjaan perencanaan pembangunan Gedung RPHU sebesar Rp59.754.241,50,-	
4.	28 Maret 2022	Dilakukan pembukaan penawaran dengan menandatangani BA Pembukaan Penawaran antara saksi Drh. Asnah dan saksi Andrianto Novianto, ST	
5	29 Maret 2022	Dilakukan penandatanganan BA Hasil Evaluasi Pengadaan, yang menyatakan bahwa dokumen penawaran CV NDE Konsultan memenuhi aspek administrasi, teknis dan harga sesuai persyaratan.	
6	30 Maret 2022	Saksi Drh. Asnah dan saksi Andrian Novianto, ST menandatangani BA Hasil Klarifikasi Teknis dan Negosiasi dan BA pengadaan langsung.	

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) pada tanggal 30 Maret 2022 menerima surat dari Saksi Drh. Asnah tentang Penetapan Penyedia Jasa Pekerjaan Perencanaan Pembangunan RPH-U (Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U)

Halaman 55 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu CV N.D.E Konsultan dengan harga negosiasi sebesar Rp59.754.200,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah), kemudian Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M melalui surat Nomor 027/52.a/PPK/413.114/III/2022 tertanggal 30 Maret 2022 menunjuk CV. N.D.E Konsultan sebagai Penyedia Jasa Konsultasi untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan Perencanaan Pembangunan RPH-U (Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022.

- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) telah menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor 027/53/PPK/413.114/III/2022 pekerjaan perencanaan pembangunan Gedung RPHU, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - ⇒ Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilal (PPN) adalah sebesar Rp59.754.200,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah);
 - ⇒ Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Jatim dengan nomor rekening 1281000787 atas nama Penyedia CV N.D.E Konsultan;
 - ⇒ Pembayaran dilakukan dengan sekaligus;
 - ⇒ Jenis Kontrak Lumpsum; dan
 - ⇒ Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 60 (enam puluh) hari kalender semenjak tanggal 1 April 2022 s/d tanggal 30 Mei 2022.
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M telah menerima hasil Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Komplek Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-P dari CV. NDE Konsultan sesuai dengan BAST Hasil Pekerjaan No.: 027/101/PPK/413.114/V/2022, selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M melakukan pembayaran kepada CV N.D.E Konsultan sebesar Rp59.754.200,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah), hal mana sesuai dengan SP2D Nomor : 4956/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/VII/2022 tertanggal 22 Juli 2022.
- Bahwa atas Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Komplek Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.32.259.308,- (tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah) sebagaimana tertuang dalam

Halaman 56 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Akuntan Publik atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara
LHAPKKN Nomor: 001/AI/KAP BWP/AP.1419/I/2025 tanggal 8 Januari 2025.

- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2022 kembali Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan Saksi Drh. Asnah selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan sebagaimana surat nomor 027/83.a/PPK/413.114/V/2022 untuk mempersiapkan pengadaan langsung jasa konsultasi pengawasan pengurukan lahan RPH-U, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp5.999.700,00 (lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) termasuk PPN 10%;
 - b. Rincian Anggaran Biaya; dan
 - c. Jadwal penyelesaian Pekerjaan.
- Bahwa selanjutnya saksi Drh. Asnah menindaklanjuti perintah Terdakwa tersebut dengan memproses pengadaan langsung untuk pekerjaan jasa konsultan pengawasan pengurukan lahan RPHU, dengan tahap sebagai berikut :

No	Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1	19 Mei 2022	Membuat dan memberikan surat kepada CV. Triwira Jasatama sekaligus menundang direktur untuk dapat mengikuti pengadaan langsung pekerjaan pengawasan pengurukan lahan RPHU.	
2	23 Mei 2022	Saksi Satrio Dwinanto, ST membuat surat penawaran pekerjaan pengawasan pengurukan lahan RPHU dengan penawaran sebesar Rp5.799.896,08	
3	24 Mei 2022	Pembukaan penawaran dengan ditandatanganinya BA Pembukaan Penawaran oleh saksi drh. Asnah dan saksi Satrio Dwinanto, ST.	
4	25 Mei 2022	Dilakukan penandatanganan BA Hasil Evaluasi Pengadaan oleh saksi Drh. Asnah dan saksi Satrio Dwinanto, ST dengan mengatakan CV. Triwira Jasatama telah memenuhi aspek administrasi, teknis dan harga sesuai persyaratan.	
5	27 Mei 2022	Dilakukan penandatanganan BA Hasil	

Halaman 57 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Klarifikasi dan Negosiasi Harga, serta saksi Drh Asnah menandatangani BA Hasil Pengadaan Langsung.	
--	--	--	--

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M menandatangani Surat Perintah Kerja Konsultan Pengawas Pekerjaan Pengurukan Lahan RPHU sebagaimana SPK Nomor 027/99/PPK/413.114/V/2022, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - ⇒ Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilal (PPN) adalah sebesar Rp5.799.896,00 (lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - ⇒ Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Jatim dengan nomor rekening 0011098299 atas nama Penyedia CV Triwira Jasatama;
 - ⇒ Pembayaran dilakukan dengan sekaligus;
 - ⇒ Jenis Kontrak Lumpsum; dan
 - ⇒ Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 60 (enam puluh) hari kalender semenjak tanggal 2 Juni 2022 s/d 31 Juli 2022 sesuai dengan SPMK No.: 027/100/PPK/413.114/V/2022 tanggal 30 Mei 2022.
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2022 Terdakwa Drs. Moh. Wahyudi, M.M telah menerima hasil Pekerjaan Pengawasan Pengurukan Lahan Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U) sebagaimna BAST Hasil Pekerjaan No.: 027/178/PPK/413.114/VII/2022, selanjutnya pada tanggal 23 September 2022 telah dilakukan pembayaran kepada CV Triwira Jasatama sebesar Rp5.799.896,00 (lima juta tujuh ratus Sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) sesuai dengan SP2D No.: 7140/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/IX/2022 tertanggal 23 September 2022.
- Bahwa atas Pekerjaan Pengawasan Pengurukan Lahan Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan TA 2022 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.4.382.253,- (empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Akuntan Publik atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara LHAPKKN Nomor: 001/AI/KAP BWP/AP.1419/II/2025 tanggal 8 Januari 2025.
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2022 kembali Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui surat nomor 027/142.a/PPK/413.114/VII/2022 memerintahkan Saksi Drh. Asnah selaku Pejabat Pengadaan untuk memproses pengadaan langsung Jasa Konsultasi

Halaman 58 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Pembangunan RPH-U (Pengawasan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U). Dalam surat tersebut dilampiri dengan :

- a. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp39.999.400,00 (tiga puluh sembilan an juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) termasuk PPN 10%;
 - b. Rincian Anggaran Biaya; dan
 - c. Jadwal penyelesaian Pekerja.
- Bahwa selanjutnya saksi Drh. Asnah menindaklanjuti perintah Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M tersebut dengan memproses pengadaan langsung untuk pekerjaan jasa konsultan pengawasan pembangunan Gedung dan pemasangan alat rail konveyor RPHU, dengan tahap sebagai berikut :

No	Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1	4 Juli 2022	Membuat dan mengirimkan surat kepada Direktur CV. Triwira Jasatama terkait paket pekerjaan pemilihan penyedia jasa dan mengundang direktur CV Triwira Jasatama untuk mengikuti pengadaan langsung jasa pengawasan pembangunan Gedung RPHU tersebut.	
2	5 Juli 2022	Saksi Satrio Dwinanto, ST membuat dan mengirimkan surat penawaran untuk pekerjaan pengawasan pembangunan RPHU dengan harga penawaran sebesar Rp39.832,899,45.	
3	6 Juli 2022	Dilakukan pembukaan penawaran dan menandatangani BA pembukaan penawaran oleh saksi Drh Asnah dan saksi Satrio Dwinanto, ST	
4	7 Juli 2022	Saksi Drh Asnah membuat dan menandatangani BA Hasil Evaluasi Pengadaan dengan menyatakan CV Triwira Jasatama memenuhi aspek administrasi, teknis dan harga sesuai persyaratan.	
5	8 Juli 2022	Saksi Satrio Dwinanto, ST dan saksi Drh Asnah menandatangani BA Hasil Klarifikasi Teknis dan Negosiasi, selanjutnya saksi Drh Asnah menandatangani BA Hasil Pengadaan	

Halaman 59 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Langsung.	
--	-----------	--

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui surat Nomor 027/157/PPK/413.114/VII/2022 menunjuk CV. Triwira Jasatama sebagai Penyedia Jasa Konsultasi untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan RPH-U (Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor 027/159/PPK/413.114/VII/2022, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - ⇒ Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilal (PPN) adalah sebesar Rp39.832.800,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
 - ⇒ Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Jatim dengan nomor rekening 0011098299 atas nama Penyedia CV Triwira Jasatama;
 - ⇒ Pembayaran dilakukan dengan sekaligus;
 - ⇒ Jenis Kontrak Lumpsum; dan
 - ⇒ Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender sem enjak tanggal 1 Agustus 2022 sesuai dengan SPMK No.: 027/159.a/PPK/413.114/VII/2022 tertanggal 12 Juli 2022.
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Desember 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M telah menerima hasil pekerjaan konsultan pengawasan CV. Triwira Jasatama pada Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Komplek Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U sesuai BAST Hasil Pekerjaan No.: 027/355/PPK/413.114/XII/2022, selanjutnya Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M pada tanggal 29 Desember 2022 melakukan pembayaran kepada CV Triwira Jasatama sebesar Rp39.832.800,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sesuai dengan SP2D No.: 1507/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/XII/2022 tertanggal 29 Desember 2022.
- Bahwa atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Komplek Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan TA 2022 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.18.249.989,- (delapan belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) sebagaimana tertuang

Halaman 60 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Laporan Akuntan Publik atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara LHAPKKN Nomor: 001/AI/KAP BWP/AP.1419/II/2025 tanggal 8 Januari 2025.

- Bahwa pada pelaksanaan pekerjaan jasa konsultan perencanaan pengurukan maupun perencanaan pembangunan Gedung RPHU oleh CV. NDE Konsultan dan pekerjaan jasa konsultan pengawas pengurukan lahan RPHU maupun jasa konsultan pengawasan pembangunan Gedung RPHU oleh CV. Triwira Jasatama dilaksanakan oleh saksi Rio Rahma Dhana semenjak mengurus dokumen pengadaan langsung sampai pelaksanaan pekerjaan dilapangan, selanjutnya saksi Rio Rahma Dhana membuat dokumen serta yang membubuhkan tanda tangan atas nama Direktur CV. Triwira Jasatama dan Direktur CV. Nde Konsultan yang mana sebelumnya telah mendapatkan izin dari masing-masing direktur perusahaan tersebut.
- Bahwa Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) dalam menetapkan HPS pada Pekerjaan Pengawasan Pembangunan RPH-U (Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyyor RPH-U), Pekerjaan Perencanaan Pembangunan RPH-U (Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyyor RPH-U), Pekerjaan Perencanaan Pengurukan Lahan RPH-U dan Pekerjaan Pengawasan Pengurukan Lahan RPH-U tidak terdapat tanggal penetapannya.
- Bahwa Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M. M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan perencanaan pengurukan lahan dan perencanaan pembangunan Gedung RPHU serta pekerjaan pengawasan pengurukan maupun pekerjaan pengawasan pembangunan Gedung RPHU tidak pernah bertemu dengan Direktur CV. N.D.E Konsultan maupun Direktur CV. Triwira Jasatama pada saat tandatangan SPK dan penandatanganan tidak dilakukan secara bersamaan.
- Bahwa Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M. M tidak pernah melakukan pengecekan ke lapangan sehingga tidak mengetahui jika terdapat personil di lapangan yang tidak sesuai dengan kontrak.
- Bahwa Saksi Rio Rahma Dhana menerima uang dari jasa konsultan perencana CV Nde Konsultan dan pengawasan CV Triwira Jasatama pada pekerjaan RPH-U tahun 2022 sebesar Rp97.300.000,- (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Rio Rahma Dhana memberikan uang ke pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan sebesar Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) setelah pekerjaan selesai.

Halaman 61 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya untuk pelaksanaan pekerjaan Pengurukan Lahan RPHU, pada tanggal 2 Maret 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirim surat kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dengan Nomor 050/169/PPK/413.114/2022 tentang Permohonan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pengurukan Lahan RPH-U, dengan melampirkan beberapa dokumen sebagai berikut :

- (1) Fotocopy DPA;
- (2) Fotocopy SK Penetapan PA/PPK;
- (3) Bukti Cetak Pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP;
- (4) Fotocopy dan Softcopy HPS;
- (5) Fotocopy dan Softcopy :
 - ⇒ Spesifikasi Teknis
 - ⇒ Analisa Harga Satuan
 - ⇒ Daftar Harga Upah Tenaga Kerja
 - ⇒ Gambar Rencana
- (6) Fotocopy dan Softcopy Rancangan Kontrak;
- (7) Fotocopy dan Softcopy Rencana Keselamatan Kontruksi (RKK).

- Bahwa selanjutnya Saksi Galih Yanuar Medi Pratama, S.E., M. Si selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan pada tanggal 18 Maret 2022 menerbitkan Surat Tugas Nomor 800/08/POKMIL/413.0231/2022 yang memberi tugas kepada :

- (1) Saksi Joko Andriyanto, S. Km
- (2) Saksi Rahman Yulianto, S.E
- (3) Saksi Andhi Oktavianto, S.T

Untuk bertindak sebagai POKJA Pemilihan 03 dan melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk Pekerjaan Pengurukan Lahan Rumah Potong Hewan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp831.900.000,- (delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan HPS sebesar Rp831.899.000,- (delapan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa atas permohonan Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M tersebut, selanjutnya Pokja pemilihan 03 melakukan kaji ulang/reviuw atas permohonan lelang tersebut, akan tetapi Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M tidak menandatangani dokumen Berita Acara Kaji Ulang Dokumen Persiapan Pengadaan yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2022 oleh Pokja 03 sebagaimana Berita Acara Kaji Ulang Nomor 602.1/01/Rev/P.03-

Halaman 62 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/413.023/2022, sehingga dokumen tersebut hanya ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Pokja 03 yakni Saksi Joko Andriyanto, S. Km dan Saksi Andhi Oktavianto, S.T. sedangkan saksi Rahman Yulianto, SE juga tidak menandatangani dokumen kaji ulang tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 April 2022 Pokja 03 melakukan pembukaan penawaran sesuai dengan Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 602.1/03/P.03-11/413.023/2022 yang ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Pokja Pemilihan yakni Saksi Joko Andriyanto, S. Km dan Saksi Andhi Oktavianto, S.T, dari 86 penyedia yang mendaftar Pekerjaan Pengurukan Lahan Rumah Potong Hewan, yang memasukkan penawaran hanya 16 penyedia dan semuanya lolos tahap administrasi.
- Bahwa pada tanggal 8 April 2022, telah dilakukan evaluasi kualifikasi terhadap 16 (enam belas) penyedia dengan hasil 9 (sembilan) penyedia memenuhi syarat kualifikasi sebagai berikut:

No.	Nama Penyedia	Hasil Evaluasi Kualifikasi
1	CV Karya Jaya	Memenuhi Syarat
2	CV Delapan Puluh Enam	Tidak Memenuhi Syarat
3	CV Reksa Abadi Bersama	Tidak Memenuhi Syarat
4	PT Karya Lansekap Indonesia	Memenuhi Syarat
5	CV Tunas Muda Bersaudara	Tidak Memenuhi Syarat
6	CV Nyinggek Rejeki Ngunduh Barokah	Memenuhi Syarat
7	CV Cahaya Bintang Cemerlang	Memenuhi Syarat
8	CV Kenanga Indah	Memenuhi Syarat
9	CV Son Sejahtera	Memenuhi Syarat
10	CV Gading Perkasa	Tidak Memenuhi Syarat
11	PT Daya Boho Mandiri	Memenuhi Syarat
12	CV Abraj Ashfa	Memenuhi Syarat
13	CV Pancasona Cakrawala	Memenuhi Syarat
14	CV Sederhana Lancap	Tidak Memenuhi Syarat
15	CV Cahya Tegar Kencana	Tidak Memenuhi Syarat
16	CV Alan Bintang Raya	Tidak Memenuhi Syarat

- Bahwa selanjutnya dilakukan evaluasi teknis terhadap 9 (sembilan) penyedia yang telah memenuhi syarat dan lolos evaluasi kualifikasi, dengan hasil terdapat 7 (tujuh) penyedia yang memenuhi syarat Teknis sebagai berikut :

No.	Nama Penyedia	Hasil Evaluasi Kualifikasi
1	CV Karya Jaya	Memenuhi Syarat
2	PT Karya Lansekap Indonesia	Memenuhi Syarat
3	CV Nyinggek Rejeki Ngunduh Barokah	Tidak Memenuhi Syarat
4	CV Cahaya Bintang Cemerlang	Memenuhi Syarat
5	CV Kenanga Indah	Memenuhi Syarat
6	CV Son Sejahtera	Memenuhi Syarat
7	PT Daya Boho Mandiri	Tidak Memenuhi Syarat
8	CV Abraj Ashfa	Memenuhi Syarat

Halaman 63 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	CV Pancasona Cakrawala	Memenuhi Syarat
---	------------------------	-----------------

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Pengurukan Lahan Rumah Potong Hewan/Rumah Potong Unggas Nomor 602.1/09/P.03-11/413.023/2022 tanggal 19 Mei 2022, menyimpulkan bahwa Penyedia yang lulus evaluasi penawaran sampai dengan tahap pembuktian kualifikasi adalah CV Abraj Ashfa, sebagai berikut :

No.	Nama Penyedia	Tahap Evaluasi				
		1	2	3	4	5
1	CV Karya Jaya	Lulus	Lulus	Lulus	Tidak	-
2	CV Delapan Puluh Enam	Lulus	Tidak	-	-	-
3	CV Reksa Abadi Bersama	Lulus	Tidak	-	-	-
4	PT Karya Lansekap Indonesia	Lulus	Tidak	-	-	-
5	CV TunasMuda Bersaudara	Lulus	Tidak	-	-	-
6	CV Nyinggek Rejeki Ngunduh Barokah	Lulus	Lulus	Tidak	-	-
7	CV Cahaya Bintang Cemerlang	Lulus	Lulus	Lulus	Tidak	-
8	CV Kenanga Indah	Lulus	Lulus	Tidak	-	-
9	CV Son Sejahtera	Lulus	Lulus	Lulus	Tidak	-
10	CV Gading Perkasa	Lulus	Tidak	-	-	-
11	PT Daya Boho Mandiri	Lulus	Lulus	Tidak	-	-
12	CV Abraj Ashfa	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus
13	CV Pancasona Cakrawala	Lulus	Lulus	Tidak	-	-
14	CV Sederhana Lancap	Lulus	Tidak	-	-	-
15	CV Cahya Tegar Kencana	Lulus	Tidak	-	-	-
16	CV Alan Bintang Raya	Lulus	Lulus	Tidak	-	-
Jumlah	16	9	4	1	1	

Catatan *):

- Evaluasi Administrasi
- Evaluasi Kualifikasi
- Evaluasi Teknis
- Evaluasi Harga/Biaya
- Pembuktian Kualifikasi

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor 602.1/08/P.03-11/413.023/2022 tanggal 19 Mei 2022, kemudian Pokja 03 menetapkan CV Abraj Ashfa sebagai pemenang dengan Nilai Penawaran Terkoreksi sebesar Rp665.521.050,93 (enam ratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu lima puluh rupiah koma sembilan puluh tiga sen) tanpa pemenang cadangan proses e-tender untuk pekerjaan Pengurukan Lahan Rumah Potong Hewan/Rumah Potong Unggas (RPHU).

Halaman 64 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M. M tidak bertandatangan di dalam Berita Acara Kaji Ulang Dokumen Persiapan Pengadaan Nomor 602.1/01/Rev/P.03-11/413.023/2022 tanggal 28 Maret 2022, seharusnya tahapan penetapan pemenang di aplikasi SPSE belum bisa dilakukan, namun Pokja Pemilihan 03 tetap melanjutkan proses tender karena proses lelang paket pekerjaan pembangunan fisik gedung RPH-U akan dimulai.
- Bahwa seluruh dokumen tender mulai dari evaluasi penawaran hingga penetapan pemenang hanya ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Pokja Pemilihan yakni Saksi Joko Andriyanto, S.Km dan Saksi Andhi Oktavianto, S.T, dokumen tersebut meliputi :
 - ⇒ Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Pembuktian Kualifikasi nomor 602.1/06/P/03-11/413.023/2022 tertanggal 28 April 2022;
 - ⇒ 1 bendel Klarifikasi Analisa Harga Satuan Pekerjaan;
 - ⇒ 1 bendel Rekapitulasi Total Harga Hasil Klarifikasi;
 - ⇒ 1 bendel Rekapitulasi Hasil Klarifikasi Kewajaran Harga;
 - ⇒ 1 bendel Lampiran Evaluasi Kualifikasi;
 - ⇒ 1 bendel Lampiran Evaluasi Teknis Karya Jaya;
 - ⇒ 1 bendel Koreksi Aritmatika dan Evaluasi Harga;
 - ⇒ 1 bendel Evaluasi Teknis;
 - ⇒ 1 bendel Evaluasi Penawaran;
 - ⇒ Berita Acara Kaji Ulang Reviu Dokumen persiapan pengadaan;
 - ⇒ Hasil Pemilihan dan Salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa;
 - ⇒ Dokumen Persiapan Pengadaan;
 - ⇒ Berita Acara Penetapan Pemenang.
- Bahwa seluruh dokumen tender pekerjaan pengurukan lahan RPHU hanya ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Pokja, akan tetapi Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan tetap menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor 602.2/102/413.114/PPK/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 untuk paket pekerjaan Pengurukan Lahan Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) dengan pelaksana pekerjaan CV Abraj Ashfa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 602.2/103/413.114/PPK/V/2022 tanggal 31

Halaman 65 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2022 untuk paket pekerjaan Pengurukan Lahan Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) dengan pelaksana pekerjaan CV Abraj Ashfa dengan tanggal mulai kerja 2 Juni 2022 hingga 31 Juli 2022 dengan waktu penyelesaian 60 hari kalender.

- Bahwa Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan Saksi Izzul Umam selaku Direktur CV Abraj Ashfa dan Saksi Satrio Dwinanto selaku Direktur CV Triwira Jasatama telah menandatangani Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Mingguan Pekerjaan Pengurukann Lahan RPH-U Minggu ke IV (20 Juni 2022 s/d 26 Juni 2022) dengan tingkat penyelesaian seluruh pekerjaan 100%.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan Saksi Izzul Umam selaku Direktur CV Abraj Ashfa menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kesatu Nomor 027/177.b/BA-STT.1/413.114/VII/2022 pada tanggal 26 Juli 2022 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua Nomor 027/183.a/BA-STT.1/413.114/VIII/2022 pada tanggal 3 Agustus 2022.
- Bahwa dengan mendasarkan pada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan kemudian Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M melakukan pembayaran atas pekerjaan pengurukan lahan RPHU oleh CV Abraj Ashfa, dengan pembayaran sebagai berikut :
 - ⇒ Termin I sebesar Rp. 332.760.525,- (tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) sesuai SP2D No.: 6942/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/IX/2022 tanggal 19 September 2022.
 - ⇒ Termin II sebesar Rp. 299.484.473,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) SP2D No.: 7256/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/IX/2022 tanggal 27 September 2022.
 - ⇒ Termin III sebesar Rp. 33.276.053,- (tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh tiga rupiah) SP2D No.: 9360/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/XI/2022 tanggal 14 November 2022.
- Bahwa atas Pekerjaan Pengurukan Lahan Rumah Potong Hewan – Unggas (RPH-U) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.30.893.648,- (tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Akuntan Publik atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara LHAPKKN Nomor: 001/AI/KAP BWP/AP.1419/II/2025 tanggal 8 Januari 2025.

Halaman 66 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan kompleks Gedung dan pemasangan rail conveyor RPHU diawali dengan Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan pada tanggal 2 Juni 2022 mengirim surat kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dengan Nomor 050/484/PPK/413.114/2022 tentang Permohonan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U, yang dilampiri dengan :
 - (1) Fotocopy DPA;
 - (2) Fotocopy SK Kepala OPD;
 - (3) Bukti Cetak Pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP;
 - (4) Fotocopy dan Softcopy HPS;
 - (5) Fotocopy dan Softcopy :
 - ⇒ Spesifikasi Teknis
 - ⇒ Analisa Harga Satuan
 - ⇒ Daftar Harga Satuan
 - ⇒ Daftar Harga Upah Tenaga Kerja
 - ⇒ Gambar Rencana
 - (6) Fotocopy dan Softcopy Rancangan Kontrak;
 - (7) Fotocopy dan Softcopy Rencana Keselamatan Kontruksi (RKK).
- Bahwa selanjutnya Saksi Galih Yanuar Medi Pratama, S.E., M. Si selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan pada tanggal 6 Juni 2022 menerbitkan Surat Tugas Nomor 800/16/POKMIL/413.0231/2022 yang memberi tugas untuk bertindak sebagai Pokja Pemilihan 02 kepada :
 - (1) Saksi Fitriasih, S.T
 - (2) Saksi Adhie Kurnia Dharmawan, S.E
 - (3) Saksi Partono, A. Md
- Bahwa untuk mengikuti tender Paket Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U awalnya Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T menghubungi Saksi Sandy Ariyanto, S.T (Direktur CV Fajar Chrisna) melalui telephone dengan menyampaikan bahwa CV. Fajar Chrisna akan digunakan untuk mengikuti lelang pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U) di Lamongan dengan pagu

Halaman 67 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran sebesar Rp5.443.463.400,- (lima milyar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

- Bahwa selanjutnya Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T memintakan user id dan password CV Fajar Chrisna kepada Saksi Sandy Ariyanto, S.T yang akan digunakan untuk mengikuti lelang secara online, kemudian Saksi Sandy Ariyanto, S.T memberikan user id dan password CV. Fajar Chrisna kepada Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T untuk mengikuti lelang, dengan user id : fajar_chrisna dan password : chrisna1974.
- Bahwa selanjutnya Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T memerintahkan Saksi Joko Susetyo untuk membuat dan menyiapkan seluruh proses kelengkapan administrasi dokumen penawaran yang meliputi RAB dan dokumen teknis untuk mengikuti tender tersebut, selain itu saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T juga memerintahkan Saksi Joko Susetyo untuk membubuhkan tanda tangan diatas nama Direktur CV. Fajar Chrisna dan membubuhkan stempel CV. Fajar Chrisna pada dokumen penawaran, dimana stempel CV Fajar Chrisna tersebut merupakan stempel yang dibuat oleh Saksi Joko Susetyo sendiri.
- Bahwa untuk kelengkapan dokumen administrasi CV. Fajar Chrisna, Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T memerintahkan Saksi Joko Susetyo untuk membuat daftar personil manajerial CV. Fajar Chrisna, dimana Saksi Joko Susetyo untuk melengkapi susunan personil sebagai persyaratan penawaran lelang telah menentukan nama-nama personil dengan cara menyewa nama dengan menghubungi sdr. Handi, lalu sdr. Handi mengirimkan sertifikat keterampilan kerja, ijazah, dan KTP yang terdiri dari pelaksana sdr. M. Agus Ubaidillah dan ahli K3 kontruksi Saksi Erry Ludfiyanto, S.T.
- Bahwa selanjutnya Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T pada tanggal 14 Juni 2022 kembali memerintahkan Saksi Joko Susetyo untuk memasukkan dokumen penawaran lelang secara online di LPSE Kabupaten Lamongan dengan menggunakan user id CV. Fajar Chrisna dengan nilai penawaran Rp4.357.633.402,- (empat milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua rupiah) pada Paket Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U.
- Bahwa selanjutnya Saksi Fitriasih, Saksi Adhie Kurnia Dharmawan dan Saksi Partono selaku anggota Pokja Pemilihan 02 telah melakukan pembukaan penawaran pada tanggal 14 Juni 2022 sebagaimana Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 602.1/03/P.02-33/413.023/2022 dengan penyedia yang mendaftar sebanyak 70 (tujuh puluh) dan penyedia yang memasukkan penawaran hanya 8 (delapan) penyedia.

Halaman 68 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2022 Saksi Fitriasih, Saksi Adhie Kurnia Dharmawan dan Saksi Partono selaku anggota Pokja Pemilihan 02 melakukan Evaluasi Administrasi, dan didalam lembar evaluasi menyatakan 8 (delapan) penyedia yang memasukkan penawaran seluruhnya memenuhi persyaratan administrasi.
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 Saksi Fitriasih, Saksi Adhie Kurnia Dharmawan dan Saksi Partono selaku anggota Pokja Pemilihan 02 telah menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - ⇒ Berita Acara Hasil Klarifikasi Koefisien dan Harga Satuan Dasar Nomor 602.1/04/P.02-33/413.023/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang menyatakan bahwa CV Karsa Muda Mandiri bersedia dinyatakan gugur dalam tender ini dan dikenakan sanksi daftar hitam.
 - ⇒ Berita Acara Hasil Evaluasi Kewajaran Harga Nomor 602.1/05/P.02-33/413.023/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang menyatakan hasil evaluasi CV Karsa Muda Mandiri dinyatakan harga tidak wajar.
 - ⇒ Berita Acara Klarifikasi Teknis Nomor 602.1/06/P.02-33/413.023/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang menyatakan semua berkas sesuai dengan dokumen penawaran.
- Bahwa dalam tahapan pembuktian dan klarifikasi administrasi oleh Pokja pemilihan 02, Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T menghubungi Saksi Sandy Ariyanto, S.T untuk menghadiri undangan pembuktian dan klarifikasi administrasi di Gedung Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya Saksi Sandy Ariyanto, S.T menghadiri undangan pembuktian dan klarifikasi administrasi bersama dengan Saksi Joko Susetyo yang bertemu langsung di Gedung Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan, kemudian Saksi Sandy Ariyanto, S.T dan Saksi Joko Susetyo menunjukkan dokumen asli perusahaan yang dibutuhkan, meliputi akta pendirian, SUJK, NIB, NPWP, Laporan Pajak, KTA asosiasi kepada Tim Pokja Pemilihan 02.
- Bahwa dalam dokumen penawaran, CV. Fajar Chrisna melampirkan personil manajerial (Tenaga Ahli/Teknik Badan Usaha) sebagai berikut :

No	Nama	Riwayat Pendidikan	Jabatan	Pengalaman Kerja	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	M. Agus Ubaidillah	SMK	Pelaksana	2 Tahun	Pelaksana Bangunan
2	Erry Ludfiyanto, S.T.	S-1	Ahli K3	-	Ahli K3 Konstruksi Muda

Halaman 69 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Bahwa dokumen penawaran CV Fajar Chrisna juga melampirkan dokumen berupa fasilitas/peralatan/perlengkapan yang akan digunakan sebagai berikut:

No	Nama	Merk	Kapasitas	Jumlah	Tanggal dan SPK Sewa Peralatan	
1	Drop Hammer	Arcon	0,5 ton	1 unit	9/6/2022	PT Anugerah Jaya Pancang
2	Concrete Mixer	Golia	300 Liter	1 unit	11/6/2022	PT Cahaya Indah Madya
3	Stamper	Tigon	10 KN	1 unit	11/6/2022	Pratama

- Bahwa selanjutnya Saksi Fitriasih, Saksi Adhie Kurnia Dharmawan dan Saksi Partono selaku anggota Pokja Pemilihan 02 pada tanggal 30 Juni 2022 menandatangani Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 602.1/07/P.02-33/413.023/2022, hasil evaluasi tersebut sebagai berikut :
 - ⇒ Pembukaan penawaran dari 70 (tujuh puluh) peserta yang mendaftar terdapat 8 (delapan) peserta yang memasukkan dokumen penawaran;
 - ⇒ Bahwa dari 8 (delapan) peserta yang memasukkan dokumen penawaran keseluruhannya dinyatakan lulus evaluasi kualifikasi dan administrasi;
 - ⇒ Bahwa dari 8 (delapan) peserta yang dinyatakan lulus evaluasi kualifikasi dan administrasi, 5 (lima) peserta dinyatakan lulus evaluasi tehnik dan 3 (tiga) peserta dinyatakan tidak lulus.
 - ⇒ Dari 5 (lima) peserta dinyatakan lulus evaluasi tehnik, 4 (empat) peserta dinyatakan lulus evaluasi harga/biaya dan 1 (satu) peserta dinyatakan tidak lulus.
- Bahwa selanjutnya Saksi Fitriasih, Saksi Adhie Kurnia Dharmawan dan Saksi Partono selaku anggota Pokja Pemilihan 02 pada tanggal 1 Juli 2022 menandatangani Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor 602.1/08/P.02-33/413.023/2022, yang menetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)
1	Pemenang: CV Fajar Chrisna, Jalan Raya Timur Nomor 17 Jatirogo, Tuban	Rp4.357.633.401,51
2	Pemenang Cadangan: CV Putri 88, Jalan Raya Nginjen Dalam Nomor 07 Lamongan	Rp4.669.001.952,37
3	Pemenang Cadangan II	Rp4.685.654.679,37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV Rafifa Wiratama, Jalan Kebonsari 7B/15 Surabaya	
---	--

- Bahwa setelah CV. Fajar Chrisna ditetapkan sebagai pemenang, selanjutnya Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T menghubungi Saksi Sandy Ariyanto, S.T untuk mengabarkan bahwa CV. Fajar Chrisna terpilih sebagai pemenang dalam lelang pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyyor Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U) di Kabupaten Lamongan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M. M selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyurati Direktur CV. Fajar Chrisna dengan surat Nomor 027/153.a/PPK/413.114/VII/2022 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pembangunan Komplek Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa setelah memperoleh undangan dari Dinas Peternakan Kabupaten Lamongan, selanjutnya Saksi Sandy Ariyanto, S.T menemui Saksi Nur Jazid selaku PPTK kemudian Saksi Sandy Ariyanto, S.T bersama dengan Saksi Nur Jazid menuju ke ruangan Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M. M selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk tanda tangan kontrak Surat Perjanjian Pembangunan Kompleks Gedung dan Rail Conveyor Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U).
- Bahwa Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M. M selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan Saksi Sandy Ariyanto, S.T selaku Direktur CV Fajar Chrisna pada tanggal 12 Juli 2022 menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor 602.2/158/413.114/PPK/VII/2022, antara lain sebagai berikut :
 - ⇒ Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U;
 - ⇒ Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebesar Rp4.357.633.402,- (empat milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua rupiah);
 - ⇒ Pembiayaan bersumber dari dana DAK fisik Tahun Anggaran 2022;
 - ⇒ Masa pelaksanaan dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK Nomor 602.2/158.a/413.114/PPK/VII/2022 tertanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan selama 150

Halaman 71 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh) hari kalender, sejak tanggal 01 Agustus 2022 s/d 28 Desember 2022;

⇒ Masa pemeliharaan dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M. M selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 602/158.a/PPK/413.114/PPK/VII/2022 dengan mendasarkan pada Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Nomor 602/159/413.114/PPK/VII/2022 tentang Pembangunan Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) dan Pemasangan Rail Conveyor, memerintahkan CV Fajar Chrisna untuk memulai pelaksanaan pekerjaan dengan waktu penyelesaian selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender sejak tanggal 01 Agustus 2022 hingga tanggal 28 Desember 2022.
- Bahwa Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) bersama-sama Saksi Sandy Ariyanto, ST selaku Direktur CV Fajar Chrisna dan Saksi Satrio Dwinanto, SE selaku Direktur CV Triwira Jasatama pada Tanggal 1 Agustus 2022 menandatangani Berita Acara MC-0 (Mutual Check-0) tanpa nomor.
- Bahwa kemudian saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U), memerintahkan dan menunjuk saksi Herry Prabowo, S.T untuk bertugas sebagai pelaksana lapangan, dimana saksi Herry Prabowo, S.T bertugas sebagai pelaksana lapangan tidak terdapat persetujuan dari pejabat yang berwenang atau PPK maupun persetujuan dari Pengawas Pekerjaan, dengan demikian terkait dengan pelaksana pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan daftar managerial CV. Fajar Chrisna.
- Bahwa Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M. M selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak mengetahui jika terdapat personil CV. Fajar Chisna di lapangan yang tidak sesuai dengan kontrak dan Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M tidak melakukan pemeriksaan di lapangan berkaitan hal tersebut.
- Bahwa dalam Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyyor Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U) terdapat item pekerjaan IPAL, akan tetapi sampai dengan selesai 100% pekerjaan tidak pernah dilakukan uji lab terkait dengan baku mutu limbah yang dikeluarkan.

Halaman 72 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 November 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan Saksi Sandy Ariyanto, S.T selaku Direktur CV Fajar Chrisna dan Saksi Satrio Dwinanto, S.E selaku Direktur CV Triwira Jasatama menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan 55% Nomor 027/282/PPK/413.114/XI/2022, kemudian Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M bersama Saksi Sandy Ariyanto, S.T menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kesatu Nomor 027/282.B/BA-STT.1/413.114/XI/2022.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan Saksi Sandy Ariyanto, S.T selaku Direktur CV Fajar Chrisna dan Saksi Satrio Dwinanto, S.E selaku Direktur CV Triwira Jasatama pada tanggal 27 Desember 2022 menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan 100% Nomor 027/331/PPK/413.114/XII/2022, kemudian Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M bersama dengan Saksi Sandy Ariyanto, S.T juga menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua Nomor 027/332/BA-STT.2/413.114/XII/2022.
- Bahwa Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M atas pelaksanaan pekerjaan oleh CV. Fajar Chrisna menandatangani 3 (tiga) Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pembayaran Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor senilai Rp4.357.633.402,- (empat milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Termin	Nomor dan Tanggal SPM	Diminta (Rp)	PPN (Rp)	PPh Pasal 4 ayat 2 (Rp)	Jumlah SPM (Rp)
I	233/3.27.0.00.0.00. .28.00/SPM- LS/XI/2022, tanggal 18 November 2022	Rp2.178.816.701	Rp215.918.772	Rp58.886.937	Rp1.904.010.992
II	356/3.27.0.00.0.00 .28.00/SPM- LS/XII/2022, tanggal 27 Desember 2022	Rp1.960.935.031	Rp194.326.894	Rp52.998.244	Rp1.713.609.893
III	357/3.27.0.00.0.00 .28.00/SPM- LS/XII/2022, tanggal 27 Desember 2022	Rp217.881.670	Rp21.591.877	Rp5.888.693	Rp190.401.100
Jumlah		Rp4.357.633.402	Rp431.837.543	Rp117.773.874	Rp3.808.021.985

Halaman 73 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan rekening koran CV Fajar Chrisna pada Bank Jatim Cabang Tuban dengan nomor rekening 0971006977 terdapat mutasi debit dan kredit sebagai berikut:

Tanggal	Mutasi	Referensi	Jumlah (Rp)	Keterangan
18/11/2022	Kredit	000130762014	Rp1.904.000.000	SP2D9806/3.27.0.00.0.00.28.00
18/11/2022	Debet	EF841696	Rp1.904.000.000	SANDY A.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan rekening koran CV Fajar Chrisna pada Bank Jatim Cabang Pembantu Babat dengan nomor rekening 0531012950 terdapat mutasi debit dan kredit sebagai berikut:

Tanggal	Mutasi	Referensi	Jumlah (Rp)	Keterangan
18/11/2022	Kredit	I97J	Rp1.904.000.000	SANDY A.
18/11/2022	Debet	053KS022	Rp1.405.395.833	Termin I RPH Fajar Chrisna
18/11/2022	Debet	EF259997	Rp499.000.000	TRTUNQORIBUM
28/12/2022	Kredit	000147291116	Rp1.713.609.893	SP2D14876/3.27.0.00.0.00.28.00
29/12/2022	Debet	053KS022	Rp1.344.240.104	PLUNSRPH Fajar Chrisna
29/12/2022	Debet	EF268575	Rp369.000.000	TRTUN Joko
29/12/2022	Kredit	000147680456	Rp190.401.100	SP2D51073/3.27.0.00.0.00.28.00
27/12/2023	Kredit	067	Rp10.000.000	Setoran Davis Maherul A

- Bahwa pada pencairan Termin I tanggal 18 November 2022 telah masuk ke rekening Bank Jatim CV. Fajar Chrisna Cabang Tuban dengan nomor rekening 0171006977 sebesar Rp 1.904.010.992,- (satu milyar sembilan ratus empat juta sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), selanjutnya Saksi Sandy Ariyanto, S.T menyetorkan ke rekening Bank Jatim an. CV. Fajar Chrisna Cabang Pembantu Babat dengan nomor rekening 0531012950 sebesar Rp 1.904.000.000,- (satu milyar sembilan ratus empat juta rupiah) untuk membayar angsuran pertama kredit Fasilitas untuk Konstruksi sebesar Rp 1.405.395.833,- (satu milyar empat ratus lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah), kemudian sisa dana sebesar Rp501.570.625,- (lima ratus satu juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dilakukan penarikan cek oleh Saksi Qoribum sebesar Rp499.000.000 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal 18 November 2022 kemudian diserahkan kepada saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada pencairan Termin II tanggal 28 Desember 2022 telah masuk dana ke rekening CV. Fajar Chrisna Cabang Pembantu Babat dengan nomor rekening 0531012950 sebesar Rp 1.713.609.893,- (satu milyar tujuh ratus tiga belas juta enam ratus sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah), selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2022 dipotong untuk membayar pelunasan kredit Fasilitas untuk Konstruksi sebesar Rp 1.344.240.104,- (satu milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu seratus empat rupiah), lalu sisanya sebesar Rp369.000.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta rupiah) dilakukan dengan cara mencairkan cek oleh Saksi Joko Susetyo yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T.
- Bahwa pada pencairan Termin III tanggal 29 Desember 2022 telah masuk dana ke rekening CV. Fajar Chrisna Cabang Pembantu Babat dengan nomor rekening 0531012950 sebesar Rp190.401.100,- (seratus sembilan puluh juta empat ratus satu ribu seratus rupiah), lalu dilakukan penarikan melalui cek pada tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp188.500.000,- (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) oleh Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T.
- Bahwa Saksi Sandy Ariyanto, S.T pernah memberikan cek kosong kepada Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyer Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U) di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan tahun 2022.
- Bahwa terkait dengan pembuatan jaminan pemeliharaan, Saksi Joko Susetyo membuat dan mengajukan permohonan penjaminan CV Fajar Chrisna kepada PT. Jamkrindo Kantor Unit Pelayanan Bojonegoro serta telah menandatangani atas nama Direktur CV. Fajar Chrisna sebagaimana surat nomor 031/FK/VII/200 tertanggal 27 Desember 2022.
- Bahwa dalam surat Jamkrindo nomor jaminan SBD 2022 01.001 00643329 terdapat ketidaksesuaian surat jaminan pemeliharaan, dimana dalam surat jaminan pemeliharaan tertulis selama 90 (sembilan puluh) hari sedangkan dalam kontrak jaminan pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari masa pemeliharaan.
- Bahwa Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M. M selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak melakukan kroscek terhadap perbedaan masa pemeliharaan dalam pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyer RPHU, dimana masa pemeliharaan yang tertuang dalam kontrak

Halaman 75 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah selama 180 (seratus delapan puluh) hari namun dalam Surat Jaminan Pemeliharaan Jamkrindo dituangkan hanya 90 (sembilan puluh) hari.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan pekerjaan oleh Institut Teknologi Sepuluh November pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan kompleks gedung RPHU dan rail conveyor, terdapat item pekerjaan yang tidak sesuai, yaitu :

No.	No.dalam laporan	Uraian	Sat	Volume MC-0	Volume Pemeriksaan	Volume kurang
1.	IV.3	Urugan pedel peninggian bangunan	M3	605.08	424.70	180.38
2.	V.2	Beton poer 60x60x25 cm (P2)	M3	2.21	2.07	0.14
3.	V.3	Beton sloof 25/40 cm (SL 1)	M3	21.00	17.70	3.30
4.	V.4	Beton sloof 25/40 cm (SL 2)	M3	9.01	8.94	0.07
5.	V.16	Beton bawah lantai t=6 cm dalam gedung	M3	39.29	38.37	0.92
6.	V.17	Pemasangan wiremesh M6	M3	677.21	666.00	11.21
7.	VI.7	Pasang keramik dinding 25x40 warna polos terang	M2	626.06	600.70	25.36
8.	VI.12	Pasang floor hardener SIKA	M2	146.20	54.91	91.29
9.	VII.11	Pas. Jendel BV2				
		Pas. Kusen alumunium brown 4"	M1	65.00	26.00	39.00
		Pasang sunscreen aluminium	M2	1.50	0.60	0.90
		Pasang kacang polos 5 mm	M2	1.50	0.60	0.90
10.	IX.1	Pasang rangka hollow plafond	M2	534.07	516.28	17.79
11.	IX.2	Pas. Penutup plafond PVC	M2	534.07	516.28	17.79
12.	X.2	Cat permukaan baja dengan menie	M2	822.67	623.00	199.67
13.	XI.1	Pas. Pipa PVC 5" air kotor dari bak kontrol ke II	M1	50.00	45.00	5.00
14.	XI.2	Pas. Pipa PVC 4" air kotor	M1	129.996	112.28	17.72
15.	XI.3	Pas. Pipa PVC 3" air kotor	M1	60.70	46.00	14.70
16.	XI.10	Pas. Avour lantai KM	bh	3.00	-	3.00
17.	XI.16	Beton saluran air dalam ruangan tebal 8cm	M3	1.99	1.80	0.19
18.	XI.17	Grill besi tutup saluran	M1	24.03	22.26	1.77
19.	XI.7	Pasang penangkal petir	unit	1.00	-	1.00

Halaman 76 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



		konvensional - Splitzen tembaga solid 30 cm - Pipa support 2 inch - Kabel BC 1x50 mm - Stik rod copper bonded 5/6 inch				
20.	III.2	Pas. kawat duri	M1	240.00	210.00	30.00
21.	II.3	Pemadatan pasir	M3	121.92	-	121.92
22.	II.4	Paving K300 tebal 6 cm warna 20x20 cm	M2	23.68	-	23.68
23.	II.6	Kansteen K300 40x20x10 cm	M2	152.00	7.00	145.00
24.	III.1	Beton plat lantai t=20 cm akses masuk	M3	4.80	1.50	3.30
25.	III.1	Beton lantai t=15 cm	M3	5.28	0.81	4.47
26.	III.2	Beton plat dinding t=15 cm	M3	1.60	-	1.60
27.	III.3	Beton lantai kerja t=5 cm	M3	1.76	0.27	1.49
28.	I.1	Capacity : 20m3 day Treatment system : biomembrane reactor Sistem operasi : semi automatic Submersible inlet pump Circulation pump Air injection Screen (Bar screen + fine screen) Grease trape heavy metal precipitator Chlorinator (dosing pump + tanki chlorine) Water flow meter Panel controle Injeksi dan uji fungsi Biaya pengiriman ke lokasi	set	1.00	-	1.00
29.	II.1	Pek. Sewa atau pembuatan pondok kerja dan gudang	M2	1.00	-	1.00
30.	II.2.2	Pek. Pas. Pipa PVC 4" tipe D	M1	90.00	10.00	80.00
31.	II.6.9	Pek. Plat besi penutup PTS kitchen	M1	1.00	-	1.00



32.	II.8.5	Plesteran tembok biasa 1 Pc : 4 Pc	M2	12.87	6.43	6.44
33.	II.8.6	Acian	M2	12.87	6.43	6.44
34.	II.8.7	Pek. Cat	M2	12.87	-	12.87
35.	II.8.8	Pek. Plat besi penutup bak klorin	M2	1.00	-	1.00
36.	II.9.3	Pek. Taman	set	1.00	-	1.00

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M. M bersama-sama dengan Saksi Sandy Ariyanto, S.T dan Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Pasal 18 ayat (2) huruf a yang menyatakan "*Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih*"
- Pasal 18 ayat (2) huruf b yang menyatakan "*Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa*".

2. Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Pasal 6 "*Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:*

- Efisien;*
- Efektif;*
- Transparan;*
- Terbuka;*
- Bersaing;*
- Adil; dan*
- Akuntabel.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 7 ayat (1) “semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- Pasal 9 Ayat (1) Huruf g bahwa PA sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan: menetapkan PPK.
- Pasal 11 Ayat (1) Huruf i bahwa PPK dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c memiliki tugas antara lain mengendalikan kontrak.
- Pasal 13 Ayat (1) Huruf a, bahwa salah satu tugas Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa adalah melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia.

Halaman 79 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 17 Ayat (2) yang menyatakan bahwa penyedia sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab atas :
 - a. Pelaksanaan kontrak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan penghitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan.
- Pasal 26 ayat (1) bahwa HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Pasal 51 ayat (2) bahwa Tender/Seleksi gagal dalam hal:
 - a. Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
 - b. Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
 - c. Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
 - d. Ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;
 - e. Seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
 - f. Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
 - g. Seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;
 - h. Negosiasi biaya pada seleksi tidak tercapai; dan/atau
 - i. Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.
- Pasal 51 ayat (4) bahwa prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tender/Seleksi Gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dinyatakan oleh Pokja Pemilihan.
- Pasal 51 ayat (5) bahwa Tender/Seleksi Gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dinyatakan oleh PA/KPA.

Halaman 80 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 51 ayat (7) bahwa tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja Pemilihan segera melakukan:
 - a. Evaluasi penawaran ulang; atau
 - b. Tender/Seleksi ulang.
- Pasal 57 ayat (2) yang menyatakan bahwa PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.
- Pasal 78 ayat (3) huruf d yang menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan penyedia yang dikenakan sanksi antara lain melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit.
- Pasal 78 ayat (3) huruf e yang menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan penyedia yang dikenakan sanksi antara lain menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit.
- Pasal 78 ayat (5) huruf e yang menyatakan bahwa pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.

3. Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering, pada:

- Poin II angka 2 huruf b angka 4 huruf c menyatakan bahwa Surat/Form penawaran harga yang diunggah(upload)/disampaikan ke dalam aplikasi SPSE dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan telah ditandatangani secara elektronik oleh pemimpin/direktur perusahaan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.

4. Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, pada:

- Poin 4.2.7 huruf d nomor 3 poin c menyatakan bahwa apabila setelah dilakukan klarifikasi harga satuan tersebut dinyatakan timpang, maka

Halaman 81 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai daftar kuantitas dan harga. Jika terjadi penambahan volume terhadap harga satuan yang dinyatakan timpang, maka pembayaran terhadap tambahan volume tersebut berdasarkan harga satuan yang tercantum dalam HPS.

- Poin 3.10 Penyusunan Dokumen Pemilihan yang menyatakan bahwa :

Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menyusun Dokumen Pemilihan berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang ditetapkan oleh PPK dan telah direviu oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.

Dokumen Pemilihan terdiri atas:

- a. *Dokumen Kualifikasi; dan*
- b. *Dokumen Tender/Tender Cepat/Seleksi/Penunjukan Langsung/ Pengadaan Langsung.*

- Poin 7.3.3 Pelaksanaan Penandatanganan Kontrak antara lain dinyatakan bahwa:

⇒ Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Penyedia perorangan.

⇒ Selain pihak yang disebut diatas, pihak lain yang dapat menandatangani Kontrak adalah pihak yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak sepanjang pihak lain tersebut merupakan pengurus/karyawan perusahaan/ karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap.

- Bahwa Menurut Ahli Dr. Ir. Mudji Irmawan, M.T menjelaskan sebagai berikut :

⇒ Menurut ahli berdasarkan data yang diterima terdapat beberapa temuan, yaitu :

Pada paket Pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U, diketahui kondisi actual konstruksi sebagai berikut:

Halaman 82 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dari hasil perhitungan volume yang diperiksa dan hitung Kembali, terdapat beberapa volume pekerjaan yang kurang sesuai diantaranya:
- Pekerjaan urugan pedel peninggian bangunan pada bangunan utama terdapat volume berlebih yang dikurangi.
 - Pekerjaan beton dan pembesian yang belum dikurangi volume netto.
 - Pekerjaan pasangan keramik dinding yang belum dikurangi luasan bukaan.
 - Pekerjaan pasangan jendela BV2 yang lebih sedikit di lapangan.
 - Pekerjaan plafond dan pengecatan yang juga belum dikurangi luasan bukaan dan pembalokan.
 - Pekerjaan sanitair untuk panjang perpipaan berkurang dan beberapa instalasi seperti avour tidak sesuai dengan spesifikasi.
 - Pekerjaan penangkal petir belum terpasang.
 - Pekerjaan besi pasangan kawat duri volume terpasang selisih 30 meter.
 - Pekerjaan pasangan paving K300 warna termasuk pemadatan pasir tidak ditemukan di lapangan. Kemudian volume pekerjaan Kansteen K 300 yang terpasang lebih sedikit.
 - Pekerjaan akses masuk (jembatan kecil) tidak sesuai dengan gambar sehingga volume berkurang.
 - Pekerjaan bak celup untuk pembersihan roda kendaraan yang terpasang hanya berupa pasangan bata bukan cor beton bertulang sehingga volume pekerjaan beton dikurangi.
 - Pekerjaan Pengadaan dan Instalasi IPAL dalam rincian itemnya termasuk juga dengan injeksi dan uji fungsi. Namun hasil sertifikasi uji fungsi tidak ditemukan sehingga volume pekerjaan lumpsum tersebut estimasi berkurang 30%.
 - Pekerjaan sewa/pembuatan pondok kerja pada persiapan pendukung IPAL dihilangkan karena sudah ada pekerjaan persiapan tersendiri.
 - Pekerjaan plat besi penutup PTS Kitchen belum terpasang.
 - Pekerjaan kolam indikator dan bak tidak diberi acian dan cat yang menyeluruh.
 - Pekerjaan taman belum dikerjakan.
- b. Untuk pekerjaan paving abu-abu mutu K300 dengan tebal 6 cm, berdasarkan hasil pengujian kuat tekan paving di laboratorium hanya memenuhi mutu K200 sehingga ada penyesuaian harga satuan yang dikurangi.

Halaman 83 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Untuk pekerjaan beton struktur mutu K-225, berdasarkan hasil pengujian estimasi mutu beton dengan alat UPV Test hanya memenuhi K-150 sehingga harga satuan disesuaikan.
- Bahwa Menurut Ahli Ainul Huri, S. Pi., M.M menjelaskan sebagai berikut :
 - ⇒ Menurut ahli berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian inlet dan outlet IPAL 3 pada RPHU di Dinas Peternakan Kab. Lamongan, yang diterbitkan oleh UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur diperoleh hasil sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hasil Pengujian Inlet IPAL 3 No : 660/C2725311024/111.6/2024 tanggal 14 November 2024 adalah untuk mengetahui kualitas air limbah sebelum dilakukan pengolahan di IPAL 3, tidak ada baku mutu yang ditetapkan dalam peraturan perundangan.
 - b. Sertifikat Hasil Pengujian Outlet IPAL 3 No : 660/C2724311024/111.6/2024 tanggal 14 November 2024 pada prinsipnya adalah untuk mengetahui kinerja IPAL 3 melalui hasil uji kualitas air limbah yang dihasilkan.Kesimpulan :

Bahwa Kesimpulan dari Pemeriksaan bersama dengan Tim Ahli, pada outlet IPAL 3 diperoleh hasil uji 69000 CFU/100ml sedang baku mutu 3000 CFU/100ml sehingga disimpulkan bahwa untuk parameter Total Coliform melebihi baku mutu sesuai Permen LHK RI No.68/Menlhk/Setjen/Kum/1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.
 - c. Bahwa Dokumen yang digunakan untuk melakukan Pemeriksaan terhadap IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Pada Rumah Potong Hewan - Unggas (RPH-U) di Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 meliputi antara lain:
 - a. Dokumen Lingkungan yaitu UKL-UPL.
 - b. Dokumen Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah.
 - ⇒ Menurut ahli Metode Pemeriksaan terhadap baku mutu IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Pada Rumah Potong Hewan - Unggas (RPH-U) di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan adalah dengan melakukan pengambilan sampel air limbah di inlet dan outlet IPAL oleh petugas UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur yang sudah memiliki Sertifikasi Pengambil Sampel Air Limbah. Selanjutnya air limbah dibawa ke UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup

Halaman 84 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Jawa Timur yang sudah terakreditasi KAN (Komite Akreditasi Nasional) dan telah teregistrasi di KLHK untuk dilakukan uji lebih lanjut.

- ⇒ Menurut ahli standar yang harus dipenuhi oleh IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) pada Rumah Potong Hewan - Unggas (RPH-U) di Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan sehingga dapat memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.68 / Menlhk / Setjen / Kum / 1 / 8 / 2016 tersebut adalah kualitas air limbah yang memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.68 / Menlhk / Setjen / Kum / 1 / 8 / 2016. Untuk bisa mencapai hasil memenuhi baku mutu maka IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) harus berfungsi dengan baik termasuk bahan kimia yang digunakan harus sesuai dosis atau takaran, dan operator IPAL juga harus memiliki Sertifikasi Pengendalian Pencemaran Air.
- ⇒ Menurut ahli akibat yang ditimbulkan jika IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) pada Rumah Potong Hewan - Unggas (RPH-U) di Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan tidak memenuhi baku mutu air limbah domestik maka dapat menimbulkan dampak pencemaran lingkungan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M bersama-sama dengan saksi Sandy Ariyanto, ST dan saksi Davis Maherul Abbasiya, ST, dimana Terdakwa Drs. Moch Wahyudi, M.M selaku Pengguna Anggaran (PA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan pada Kegiatan Pembangunan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) tidak mengendalikan kontrak pelaksanaan pekerjaan yang menjadi kewenangannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) huruf i Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M tidak melakukan pengujian kebenaran materil surat pengajuan penagihan dan Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M tidak meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan kelengkapan sehubungan dengan pengadaan barang dan jasa sebagaimana kewenangannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), hal tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sehingga perbuatan Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M bersama-

Halaman 85 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan saksi Sandy Ariyanto, ST dan saksi Davis Maherul Abbasiya, ST, bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.

- Bahwa dalam kegiatan Pembangunan Rumah Potong Hewan – Unggas (RPH-U) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 terdapat penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp331.616.854,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) sebagaimana berdasarkan Laporan Akuntan Publik Atas Perhitungan Kerugian Negara Nomor 001/AI/KAP BWP/AP.1419/II/2025 tanggal 8 Januari 2025, dengan rincian nilai kerugian negara tersebut terdiri dari pekerjaan:
 1. Perencanaan Pengurugan Lahan Rumah Potong Hewan-Unggas sebesar Rp2.462.800,- (dua juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
 2. Pengurugan Lahan Rumah Potong Hewan-Unggas sebesar Rp30.893.648,- (tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).
 3. Pengawasan Pengurugan Lahan Rumah Potong Hewan-Unggas sebesar Rp4.382.253,- (empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).
 4. Perencanaan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan *Rail Conveyor* Rumah Potong Hewan-Unggas sebesar Rp32.259.308,- (tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah).
 5. Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan *Rail Conveyor* Rumah Potong Hewan-Unggas sebesar Rp243.368.856,- (dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).
 6. Pengawasan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan *Rail Conveyor* Rumah Potong Hewan-Unggas sebesar Rp18.249.989,- (delapan belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan).
- Bahwa menurut ahli Sudarmana, SE., MH., Ak.,CA.,CPA.,CACP.,CFI diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten

Halaman 86 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp331.616.854,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nilai bersih SP2D atas belanja modal : Rp4.496.226.537,00
pembangunan gedung kompleks RPH-U
Kab. Lamongan Tahun 2022
(Rincian perhitungan ada pada Lampiran 1)
 - b. nilai realisasi biaya yang sebenarnya (*riil* : Rp4.164.609.683,00
cost) untuk belanja modal bangunan gedung
kompleks RPH-U Kabupaten Lamongan
Tahun 2022
(Rincian perhitungan ada pada Lampiran 2)
 - c. Nilai kerugian keuangan negara (a-b) : Rp331.616.854,00
Terbilang: (tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam belas ribu
delapan ratus lima puluh empat rupiah).
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M bersama-sama dengan Saksi Sandy Ariyanto, S.T dan Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp331.616.854,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) atau setidaknya sekitar sejumlah itu.
 - Bahwa atas kerugian negara tersebut telah terdapat penyetoran ke Kas Daerah Kabupaten Lamongan di Bank Jatim Cabang Lamongan dengan Nomor rekening 0281000277 sebesar Rp.92.846.569,19 (sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah koma sembilan belas sen), sehingga masih terdapat kerugian keuangan negara yang belum disetorkan sebesar Rp238.770.284,81 (dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah koma delapan puluh satu sen).
 - Bahwa dengan demikian kerugian keuangan negara pada pelaksanaan kegiatan Pembangunan Rumah Potong Hewan – Unggas (RPH-U) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 yang belum dikembalikan oleh Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M, saksi Sandy Ariyanto, ST dan saksi Davis Maherul Abbasiya, ST adalah sebesar Rp238.770.284,81 (dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah koma delapan puluh satu sen).

Halaman 87 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M bersama-sama dengan Saksi Sandy Ariyanto, S.T dan Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T telah menguntungkan orang lain yaitu :
 - a. Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T sebesar Rp150.522.287,16 (seratus lima puluh juta lima ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah koma enam belas sen),
 - b. Saksi Andrian Novianto, S.T sebesar Rp3.039.308,- (tiga juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah),
 - c. Saksi SATRIO DWINANTO, S.E sebesar Rp1.991.244,65 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu dua ratus empat puluh empat rupiah koma enam puluh lima sen),
 - d. Saksi Drh. ASNAH sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),
 - e. Saksi Rio Rahma Dhana, S.T., M.T sebesar Rp48.523.797,- (empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah),
 - f. Saksi IZUL UMAM, Lc sebesar Rp. 30.893.648,- (tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah),
 - g. Saksi Sulistiyan Eka PUSPA, Ir. M.M sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Drs. MOCH. WAHYUDI, M.M sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 UU R.I jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M. tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby atas nama Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M. tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 88 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. FITRIASIH, S.T., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
 - Bahwa saksi mengerti terkait dengan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2022.
 - Bahwa tugas pokok saksi sama dengan Kasubag pengelola salah satunya :
 - a. Melakukan menginventarisir paket pengadaan barang dan jasa;
 - b. Melakukan evaluasi dan pelaporan paket pengadaan barang dan jasa.
 - c. Melakukan proses pengadaan barang dan jasa;
 - d. Membantu dalam penyusunan rancangan kontrak.
 - Bahwa saksi sebagai anggota POKJA 2 yang melakukan tender untuk pembangunan gedung RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2022 sesuai dengan Surat Tugas Nomor 800/16/POKMIL/413.0231/2022 yang diterbitkan Galih Yanuar Medi Pratama, S.E., M. Si selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan pada tanggal 6 Juni 2022 yang juga menyebutkan 2 (dua) anggota lainnya yaitu Adhi, SE dan Partono, AMD. KL. Kami 1 (satu) tim bekerja bersama-sama melakukan tender Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2022.
 - Bahwa tender pengadaan peralatan RPH-U Tahun 2022 sebagaimana terdapat dalam DPPA Nomor DPPA/A.2/3.27.0.00.0.00.28.0000/001/2022 tanggal 09 Juni 2022, yaitu Belanja Modal (5.2) sebesar Rp7.738.650.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Bahwa sebelum pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2022 dan pengadaan peralatan RPHU ada tender pekerjaan Pengurukan yang dilakukan oleh POKJA 03 yaitu saksi Joko Andriyanto, S.Km.
 - Bahwa awalnya pada bulan Juni tahun 2022, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan berkirim surat dan dokumen persiapan tender kepada Kepala Bagian Barang dan Jasa Pada Sekda kabupaten Lamongan yang isinya permohonan untuk proses pemilihan

Halaman 89 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyediaan barang atau jasa pada pekerjaan pembangunan gedung RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2022 kemudian Kabag Pengadaan Barang dan Jasa menugaskan kepada POKJA Pemilihan 02 melalui Surat Tugas Nomor : 800/16/POKMIL/413.023/2022 tanggal 6 Juni 2022. Selanjutnya POKJA melakukan reviu atau kaji ulang terhadap berkas dokumen persiapan tender yang disampaikan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten Lamongan.

- Bahwa sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2022 (DAK) dengan nilai pagu anggaran untuk RPH adalah Rp5.443.463.400,- (lima milyar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa pemenang Lelang untuk RPH adalah CV. FAJAR CHRISNA Direktornya Saksi Sandy Ariyanto, S.T dengan nilai kontrak Rp4.357.633.402,- (empat milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua rupiah) yang didasarkan pada summary report.
- Bahwa CV. Fajar Chrisna dijadikan pemenang berdasarkan hasil evaluasi karena harganya penawarannya rendah dan semua telah memenuhi syarat. Sedangkan rekanan-rekanan yang lain tidak memenuhi syarat;
- Bahwa tahapan pelaksanaan lelang untuk kegiatan pembangunan gedung RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan antara lain :
 - a. Melakukan kaji ulang atau reviu dokumen persiapan pengadaan;
 - b. Menyusun dokumen Pemilihan;
 - c. Membuat Paket tender;
 - d. Mengumumkan paket tender;
 - e. Aamwizjing/pemberian penjelasan;
 - f. Pembukaan Dokumen Penawaran;
 - g. Evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga;
 - h. Pembuktian kualifikasi;
 - i. Penetapan dan pengumuman pemenang.
 - j. Diadakan masa sanggah yang apabila tidak terdapat sanggahan maka kemudian dilanjutkan penyampaian hasil pemenang tender
- Bahwa dokumen persiapan tender yang saksi reviuw yaitu :
 - a. Kwalifikasi Usaha Penyedia;

Halaman 90 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Rencana Anggaran dan Biaya (RAB);
 - c. Gambar kerja atau desain dan penjelasannya;
 - d. Kebutuhan Personal managerial;
 - e. Kebutuhan peralatan utama;
 - f. Dokumen Rencana Keselamatan Kerja (RKK);
 - g. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;
 - h. Masa Pemeliharaan Pekerjaan;
 - i. Denda Keterlambatan;
 - j. Umur Konstruksi;
 - k. Rencana Kerja dan Syarat (RKS);
 - l. Foto copy SK PPK (Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan);
 - m. Foto copy DPA, dan cetak Rencana Umum Pengadaan (RUP);
 - n. Rancangan Kontrak.
- Bahwa pada saat reviuw atau kaji ulang dihadiri oleh Tim POKJA 02 (Adhi, S.E, dan Partono), Tim PPK dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Unggas yaitu drh. Asnah, drh. Donny, dan konsultan perencana (saksi lupa namanya). Pada saat reviuw atau kaji ulang dokumen persyaratan sudah lengkap namun ada kesalahan penjumlahan HPS (rumus HPS format excel) dan telah dibenahi pada saat itu. Selanjutnya POKJA 02 menerbitkan Berita Acara Kaji Ulang atau Reviu yang ditandatangani oleh POKJA Pemilihan 02 dan PPK yang isinya menyatakan persyaratan dokumen persiapan tender dinyatakan lengkap.
 - Bahwa keputusan PPK dalam dokumen kaji ulang/ reviuw pekerjaan pembangunan komplek Gedung dan pemasangan alat rail conveyor RPHU keteledoran dari Pokja 02, sehingga persyaratan dari PPK dan apa yang menjadi pertanyaan dari Pokja tidak tertuang dalam keputusan PPK dan dalam kolom keputusan PPK yang sebenarnya dimaksudkan untuk paket pekerjaan lain, ini merupakan keteledoran dari Pokja.
 - Bahwa terdakwa Drs. Moch Wahyudi selaku PPK wajib hadir untuk tanda tangan berita acara kaji ulang, sebagaimana Berita Acara Kaji Ulang Nomor 602.1/01/Rev/P.03-11/413.023/2022 dokumen tersebut hanya ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Pokja 03 yakni Saksi Joko Andriyanto, S. Km dan Saksi Andhi Oktavianto, S.T. sedangkan saksi Rahman Yulianto, SE juga tidak menandatangani dokumen kaji ulang tersebut yang berakibat tahapan penetapan pemenang di aplikasi SPSE belum bisa dilakukan, namun Pokja Pemilihan 03 tetap melanjutkan proses

Halaman 91 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tender karena proses lelang paket pekerjaan pembangunan fisik gedung RPH U akan dimulai.

- Bahwa setelah persyaratan dokumen persiapan tender dinyatakan lengkap, PPK membuat paket pekerjaan pada LPSE secara online dengan mengentry Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Rencana Anggaran dan Biaya (RAB), Gambar desain, (Rencana Kerja dan Syarat (RKS). Selanjutnya Kabag Pengadaan Barang dan Jasa mendistribusikan kepada POKJA 02 kemudian POKJA 02 menyusun dokumen pemilihan dan diupload di aplikasi LPSE lalu membuat paket tender terdiri dari :

- a. Menyusun jadwal tender.
- b. Mengisi persyaratan kualifikasi dan persyaratan teknis.
- c. Mengupload dokumen pemilihan.

Setelah isian paket tender diisi lengkap kemudian POKJA 02 mengumumkan atau menayangkan Paket Tender Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U.

- Bahwa pada tahapan Aanwizjing/pemberian penjelasan by system oleh POKJA 02 didampingi Tim PPK diberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan, tetapi sampai batas waktu pemberian penjelasan berakhir tidak ada penyedia barang jasa yang mengajukan pertanyaan.
- Bahwa, pada tahapan pembukaan dokumen penawaran. POKJA02 membuka penawaran di LPSE dan didapat penyedia yang mendaftar sebanyak 70 (tujuh puluh) penyedia dan yang memasukan penawaran ada 8 (delapan) penyedia.
- Bahwa tahapan evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga terhadap 8 (delapan) penyedia yang memasukan penawaran yaitu :
 1. CV. DARMA BAKTI, nilai penawaran Rp3.773.756.569,09 (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah sembilan sen)
 2. CV. KARSA MUDA MANDIRI, Imam Syafii, ST. (Tenaga Tetap) nilai penawaran Rp4.354.750.928,62 (empat milyar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah enam puluh dua sen)
 3. CV. CITRA CEMERLANG, nilai penawaran Rp4.355.253.916,71 (empat milyar tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan retus enam belas rupiah tujuh puluh satu sen)
 4. CV. FAJAR CHRISNA, Saksi Sandy Ariyanto, S.T (direktur) nilai penawaran Rp4.357.633.401,51 (empat milyar tiga ratus lima puluh tujuh

Halaman 92 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus satu rupiah lima puluh satu sen)

5. CV. BAROKAH ADHI JAYA, nilai penawaran Rp4.518.670.318,55 (empat milyar lima ratus delapan belas juta enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus delapan belas rupiah lima puluh lima sen)
 6. CV. PUTRI 88 Tutus Mardianah (direktur) nilai penawaran Rp4.669.001.952,37 (empat milyar enam ratus enam puluh sembilan juta seribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah tiga puluh tujuh sen)
 7. CV. RAFIFA WIRATAMA Yoga Ardy Pratama (direktur) nilai penawaran Rp4.685.654.679,37 (empat milyar enam ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah tiga puluh tujuh sen)
 8. CV. BUDI JAYA Deni Budi Sayogo (direktur) nilai penawaran Rp5.086.006.249,01 (lima milyar delapan puluh enam juta enam ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah satu sen)
- Bahwa hasil dari evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis ada 6 (enam) penyedia yang memenuhi syarat dan 2 (dua) penyedia yang dinyatakan tidak memenuhi syarat Evaluasi Teknis yaitu CV. DARMA BAKTI dan CV. CITRA CEMERLANG. Hasil evaluasi kewajaran harga ada 1 (satu) penyedia dengan harga penawaran tidak wajar (di bawah 80 %) yaitu CV. KARSA MUDA MANDIRI. Kesimpulannya ada 5 (lima) penyedia yang diundang ke tahap Pembuktian Kualifikasi yaitu :
 1. CV. FAJAR CHRISNA;
 2. CV. BAROKAH ADHI JAYA;
 3. CV. PUTRI 88;
 4. CV. RAFIFA WIRATAMA;
 5. CV. BUDI JAYA.
 - Bahwa, POKJA 02 mengundang 5 (lima) penyedia tersebut di atas untuk hadir melakukan pembuktian. Ada 1 (satu) penyedia yang tidak hadir yaitu CV. BAROKAH ADHI JAYA dianggap gugur. Selanjutnya mencocokkan dengan dokumen asli yang dibawa oleh Penyedia dengan dokumen yang diupload di LPSE lalu diterbitkan Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Pembuktian Kualifikasi dilengkapi dengan lampirannya.
 - Bahwa selanjutnya POKJA 02 membuat Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 602.1/07/P.02-33/413.023/2022 ditanda tangani oleh Saksi Fitriasih, Saksi Adhie Kurnia Dharmawan dan Saksi Partono selaku anggota Pokja Pemilihan 02 pada tanggal 30 Juni 2022 yang isinya hasil dari pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi, kualifikasi, teknis, dan evaluasi harga beserta keterangannya sebagai berikut:

- a. Pembukaan penawaran dari 70 (tujuh puluh) peserta yang mendaftar terdapat 8 (delapan) peserta yang memasukkan dokumen penawaran;
 - b. Bahwa dari 8 (delapan) peserta yang memasukkan dokumen penawaran keseluruhannya dinyatakan lulus evaluasi kualifikasi dan administrasi;
 - c. Bahwa dari 8 (delapan) peserta yang dinyatakan lulus evaluasi kualifikasi dan administrasi, 5 (lima) peserta dinyatakan lulus evaluasi teknik dan 3 (tiga) peserta dinyatakan tidak lulus.
 - d. Dari 5 (lima) peserta dinyatakan lulus evaluasi teknik, 4 (empat) peserta dinyatakan lulus evaluasi harga/biaya dan 1 (satu) peserta dinyatakan tidak lulus.
- Bahwa selanjutnya memasuki Tahapan Penetapan dan Pengumuman Pemenang Berdasarkan Berita acara Penetapan Pemenang Nomor: 602.1/08/P.02-33/413.023/2022 tanggal 1 Juli 2022 menetapkan pemenang Tender Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U yaitu sebagai berikut:
Pemenang : CV. FAJAR CHRISNA dengan nilai
penawaran Rp 4.357.633.402,-
Pemenang : CV. PUTRI 88 dengan nilai penawaran
Cadangan Rp4.669.001.952,37
Pemenang : CV. RAFIFA WIRATAMA dengan nilai
cadangan II penawaran Rp4.685.654.679,37
 - Bahwa selanjutnya, POKJA 02 membuat Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U Nomor : 602.1/09/P.02-33/413.023/2022 tanggal 1 Juli 2022.
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M. M selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyurati Direktur CV. Fajar Chrisna dengan surat Nomor 027/153.a/PPK/413.114/VII/2022 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pembangunan Komplek Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022.
 - Bahwa selanjutnya POKJA 02 mengklik Penyedia yang menjadi pemenang tender pada aplikasi LPSE maka secara otomatis by system langsung terkirim email pengumuman pemenang kepada penyedia memenangkan tender.
 - Bahwa pelaporkan Hasil Pemilihan dan Salinan Dokumen pemilihan

Halaman 94 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyedia Barang dan Jasa kepada PPK pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan beserta Summary Report yang di print dari aplikasi LPSE.

- Bahwa CV. Fajar Chrisna sebagai pemenang Tender Penyedia Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten Lamongan APBD, antara lain :

1) Kualifikasi usaha memenuhi persyaratan yaitu :

- a. IUJK/IUJK OSS dan NIB OSS yang masih berlaku
- b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku
- c. Klasifikasi kecil dan subklasifikasinya jasa untuk pelaksana Konstruksi Gedung lainnya (BG 009) atau KBLI 41019 (Konstruksi gedung lainnya) Sub Klasifikasi Konstruksi Gedung lainnya BG 009.
- d. Memiliki Akte Pendirian Usaha
- e. Status wajib pajak "Valid"
- f. Tidak termasuk daftar hitam
- g. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun 4 (empat) tahun
- h. Memiliki pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan minimal Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) maksimal Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)

2) Kualifikasi Teknis telah memenuhi persyaratan yaitu :

- a. Peralatan utama berupa Drop Harmer, Concrete mixer, dan Stamper dengan melampirkan Surat perjanjian Sewa peralatannya.
- b. Personel Managerial.
 - 1. Pelaksana sudah mempunyai SKT/SKK (sertifikat Kompetensi Kerja)
 - 2. Petugas K3 sudah memiliki Sertifikat Keahlian K3 Konstruksi
- c. Rencana Keselamatan Kerja (RKK) yaitu :
 - 1. Kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi
 - Fakta komitmen keselamatan konstruksi
 - Nama paket pekerja sesuai dengan nama paket pekerjaan yang di tenderkan.
 - 2. Perencanaan keselamatan konstruksi
 - Table B.1 identifikasi bahaya, penilaian resiko pengendalian dan peluang (IBRP).



Kolom uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya di isi sesuai yang di isyaratkan dalam LDP.

Kolom lain telah di isi kecuali kolom keterangan tidak wajib di isi (isian tidak di evaluasi).

- Tabel B.2 rencana tindakan (sasaran khusus dan program khusus).
- Kolom kolom telah di isi kecuali kolom keterangan tidak wajib di isi (isian tidak evaluasi)

3. Dukungan keselamatan konstruksi

- Menyampaikan penjelasan salah satu sub element
- Table jadwal program komunikasi.

4. Operasi keselamatan konstruksi

- Menyampaikan penjelasan salah satu sub element
- Table analisis keselamatan pelerja (Job Safety Analysis)

5. Evaluasi kinerja keselamatan konstruksi

- Menyampaikan penjelasan salah satu sub element
- Table jadwal inspeksi dan audit.

- Bahwa yang memenuhi syarat kualifikasi dan teknis ada 4 (empat) yaitu CV. FAJAR CHRISNA, CV. PUTRI 88, CV. RAFIFA WIRATAMA, DAN CV. BUDI JAYA namun diambil 3 (tiga) sesuai dengan dengan nilai penawaran terendah. Sedangkan peserta yang tidak memenuhi persyaratan yaitu :

1. CV. DARMA BAKTI,

Evaluasi teknis :

- a. Tidak ada persesuaian antara jenis peralatan yang disampaikan oleh CV Darma Bakti dengan jenis peralatan utama yang ditentukan di dalam persyaratan teknis.
- b. Surat perjanjian sewa peralatan mendahului pengumuman paket tender.

2. CV. KARSA MUDA MANDIRI

Evaluasi harga : Penawaran yang diajukan CV Kasrsa MUda Mandiri di bawah 80 % sehingga harus dilakukan klarifikasi dan evaluasi kewajaran harga. Setelah klarifikasi yang bersangkutan tidak bisa membuktikan karena tidak membawa bukti dukungannya.

3. CV. CITRA CEMERLANG

Evaluasi teknis : Surat perjanjian sewa peralatan mendahului pengumuman paket tender

4. CV. BAROKAH ADHI JAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak hadir pada saat klarifikasi teknis dan pembuktian klarifikasi.

- Bahwa selanjutnya dari hasil evaluasi yang dilakukan, kami mengundang tim media yang memenuhi syarat tersebut untuk dilakukan klarifikasi ke bagian pengadaan barang dan jasa. Setelah itu ditetapkan pemenang dari seluruh penyedia yang memenuhi persyaratan dan memenuhi harga terendah.
- Bahwa indikator yang menjadi alasan terpilihnya CV. FAJAR CHRISNA dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, CV FAJAR CHRISNA memiliki harga penawaran terendah dan telah memenuhi persyaratan ditetapkan.
- Bahwa pada saat rivauiw/kaji ulang pada persiapan tender untuk pembangunan komplek Gedung dan pemasangan rail conveyor RPHU sesuai BA Kajian Ulang No.: 602.1/01/Ref/P.02-34/413.023/2022 tanggal 3 Juni 2022, PPK tidak hadir, yang hadir tim Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu Drh. Asnah, Drh. Doni dan konsultan perencana.
- Bahwa Saksi tidak ingat nama konsultan perencana karena hanya sebatas bertemu ketika diperkenalkan oleh drh. Asnah.
- Bahwa tahapan Penetapan dan Pengumuman Pemenang berdasarkan Berita acara Penetapan Pemenang Nomor : 602.1/08/P.02-34/413.023/2022 tanggal 20 Juni 2022 menetapkan pemenang Tender Cepat Pengadaan Peralatan RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten Lamongan Tahun 2022 yaitu :
Pemenang : CV. PRATAMA ABADI SEJAHTERA
dengan nilai penawaran Rp 1.004.300.000,- (satu milyar empat juta tiga ratus ribu rupiah). (Direktornya Nur Priyadi, ST)
Pemenang cadangan : CV JAYA GUNA Direktornya Dhyu'ul I Fajri
Pemenang : CV. MULYA SEJAHTERA Direktornya Arya Febri Cahya Buana.
Cadangan II
- Bahwa setelah ditetapkan pemenang Tender Cepat Pengadaan Peralatan RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2022, POKJA 02 mengklik Penyedia yang menjadi pemenang tender pada aplikasi LPSE maka secara otomatis by system langsung terkirim email pengumuman pemenang kepada penyedia yang memenangkan tender, dan
- Bahwa terkait pelaporan penyampaian Hasil Pemilihan dan Salinan Dokumen pemilihan Penyedia Barang dan Jasa kepada PPK pada Dinas

Halaman 97 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peternakan dan Kesehatan Hewan dilampirkan juga Summary Report yang diprint dari aplikasi LPSE.

- Bahwa terkait dokumen / dokumen tender yang telah ditandatangani oleh Direktur Fajar Chrisna apakah tanda tangan itu palsu atau tidak saksi tidak memeriksa sejauh itu karena saksi hanya memeriksa kelengkapan administrasi saja., dan terkait personal managerial apakah dilapangan sama atau tidak dengan dokumen yang dimaksud saksi tidak sejauh itu karena pada prinsipnya hanya memeriksa kelengkapan dokumen administrasi untuk tender yang dimaksud diatas.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. ANDHI OKTAFIANTO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa terkait Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2022.
- Bahwa saksi melaksanakan proses Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa, Khususnya untuk melaksanakan Pekerjaan Pengurukan Lahan RPH tersebut.
- Bahwa PPK Terdakwa Drs. Moch Wahyudi, M.M membuat dokumen persiapan tender diajukan kepada bagian Pengadaan Barang dan Jasa, setelah itu Saksi Galih Yanuar Medi Pratama, S.E., M. Si selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan pada tanggal 18 Maret 2022 menerbitkan Surat 800/08/POKMIL/413.0231/2022 memberikan surat Tugas kepada Pokja 03 yang terdiri dari saksi Joko Andriyanto, S. Km, Saksi Rahman Yulianto, S.E dan Saksi Andhi Oktavianto, S.T untuk selanjutnya melaksanakan pemilihan penyedia Barang dan jasa untuk Pekerjaan Pengurukan Lahan Rumah Potong Hewan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp831.900.000,- (delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan HPS sebesar Rp831.899.000,- (delapan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Pokja 03 melakukan kaji ulang/ riview dokumen permohonan lelang dari Dinas Peternakan akan tetapi Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M tidak menandatangani dokumen Berita Acara Kaji Ulang Dokumen Persiapan Pengadaan yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2022 oleh Pokja 03 sebagaimana Berita Acara Kaji Ulang Nomor 602.1/01/Rev/P.03-

Halaman 98 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/413.023/2022, sehingga dokumen tersebut hanya ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Pokja 03 yakni Saksi Joko Andriyanto, S. Km dan Saksi Andhi Oktavianto, S.T. sedangkan saksi Rahman Yulianto, SE juga tidak menandatangani dokumen kaji ulang tersebut.

- Bahwa setelah itu sudah dirasa telah sesuai dengan aturan Pengadaan barang dan jasa dilanjutkan proses Pengumuman Tender, melalui Aplikasi LPSE, sebelum Pengumuman kami membuat dokumen pemilihan dan jadwal tender diumumkan melewati aplikasi LPSE kita menunggu penyedia yang melakukan Penawaran, sambil menunggu ada tahapan penjelasan tender secara online, disitu ada proses tanya jawab dari penyedia dan pokja.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 April 2022 Pokja 03 melakukan pembukaan penawaran sesuai dengan Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 602.1/03/P.03-11/413.023/2022 yang ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Pokja Pemilihan yakni Saksi Joko Andriyanto, S. Km dan Saksi Andhi Oktavianto, S.T, dari 86 penyedia yang mendaftar Pekerjaan Pengurukan Lahan Rumah Potong Hewan, yang memasukkan penawaran hanya 16 penyedia dan semuanya lolos tahap administrasi.
- Bahwa tahap selanjutnya evaluasi Penawaran dilakukan terhadap 16 Penyedia, dari 16 Penyedia administrasi dari 16 tersebut lolos. Tahap berikutnya evaluasi kualifikasi 16 penyedia tersebut, dari evaluasi kualifikasi yang lolos 9 Penyedia yaitu:
 1. CV. Karya Jaya,
 2. CV. Panca Sona Cakra Wala,
 3. CV. Nyinggrek Rejeki Ngunduh Barokah,
 4. PT. Daya Boho Mandiri,
 5. CV. Cahaya Bintang Cemerlang,
 6. CV. Son Sejahtera,
 7. PT. Karya Langsekap Indonesia,
 8. CV. Abraj Ashfa,
 9. CV. Kenanga Indah.
- Bahwa tahapan berikutnya adalah evaluasi Teknis sekaligus dilakukan verifikasi Teknis, Yang lolos ada 4 penyedia yaitu CV. KARYA JAYA, CV. CAHAYA BINTANG CEMERLANG, CV. SON SEJAHTERA, CV. ABRAJ ASHFA.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Pengurukan Lahan Rumah Potong Hewan/Rumah Potong Unggas Nomor 602.1/09/P.03-11/413.023/2022 tanggal 19 Mei 2022, menyimpulkan bahwa Penyedia

Halaman 99 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



yang lulus evaluasi penawaran sampai dengan tahap pembuktian kualifikasi adalah CV Abraj Ashfa karena nilai penawaran penyedia lain dibawah 80 % sehingga dilakukan evaluasi kewajaran harga, yang hasilnya harga klarifikasi lebih besar daripada harga penawaran, maka harga dinyatakan tidak wajar untuk ketiga CV lainnya.

- Bahwa CV ABRAJ ASHFA penawarannya 80 % dari HPS (harga perkiraan sendiri).
- Bahwa secara detail saksi dapat jelakan terkait dengan evaluasi administrasi meliputi :

1. Harga Penawaran;
2. Masa Berlaku Penawaran;
3. Mengupload Dokumen Teknis;
4. Dokumen kualifikasi;

Evaluasi Kualifikasi meliputi :

1. Perijinan dibidang usaha konstruksi berupa IUJK atau NIB;
2. Memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil sub kualifikasi pekerjaan penyiapan dan pematangan tanah/lokasi (SP003/SBUKBLI43120);
3. Masa Berlaku SBU;
4. Mempunyai status valid keterangan wajib Pajak;
5. Memiliki Akta Pendirian/akte perubahan terakhir;
6. Tidak masuk dalam Blacklist/daftar hitam;
7. Memiliki pengalaman paling kurang satu pekerjaan konstruksi dalam kurung waktu 4 tahun terakhir baik dilingkuangan pemerintah maupun swasta;
8. Dikecualikan untuk kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 tahun;
9. Mempunyai sisa kemampuan paket untuk melaksanakan pekerjaan maksimal 5 paket pekerjaan;

Evaluasi Teknis meliputi :

1. Peralatan utama (bulldozer) Spesifikasi 100-150 HP, Vibro Roller 5-8 Ton;
2. Surat Perjanjian Sewa Peralatan (apabila sewa);
3. Personal managerial pelaksana ber SKT pelaksana bangunan Gedung/pekerjaan Gedung (TS051)/Pelaksana Lapangan pekerjaan Gedung (TS052) berpengalaman 2 tahun., melampirkan daftar Riwayat hidup atau referensi kerja, selanjutnya petugas K3. Bersertifikat pelatihan K3 Konstruksi/ahli K3 SKA K3 Konstruksi;
4. Rencana Keselamatan Konstruksi;



5. Melampirkan Fakta Komitmen keselamatan konstruksi dengan nama paket pekerjaan sesuai dengan nama paket pekerjaan yang ditenderkan;
6. identifikasi Bahaya, penilaian resiko, pengendalian peluan, diisi sesuai dengan yang disyaratkan dalam LDP;
7. rencana Tindakan telah diisi kecuali kolom keterangan tidak wajib diisi, menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen atau table jadwal program komunikasi selanjutnya menyampaikan table analisis keselamatan pekerjaan atau menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen kemudian menyampaikan table jadwal inspeksi dan audit;

Evaluasi harga meliputi :

1. jika penawaran dibawah 80 % HPS dilakukan evaluasi kewajaran harga;
 2. jika penawaran 8 % keatas tidak dilakukan
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor 602.1/08/P.03 11/413.023/2022 tanggal 19 Mei 2022, kemudian Pokja 03 menetapkan CV Abraj Ashfa sebagai pemenang dengan Nilai Penawaran Terkoreksi sebesar Rp665.521.050,93 (enam ratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu lima puluh rupiah koma sembilan puluh tiga sen) tanpa pemenang cadangan proses e tender untuk pekerjaan Pengurukan Lahan Rumah Potong Hewan/Rumah Potong Unggas (RPHU).
 - Bahwa setelah ditetapkan pemenang oleh Pokja 03 ada tahapan selanjutnya yaitu masa sanggah selama 5 hari yaitu, artinya jika penyedia lain tidak sependapat dengan hasil penetapan pemenang lelang, bisa melakukan sanggahan. Namun selama proses 5 hari kalender tidak ada sanggahan sehingga CV. Abraf Ashfa sudah final, kemudian hasil nya saksi laporkan kepada PPK melalui saksi dr. Doni untuk selanjutnya diteruskan kepada terdakwa Drs. Moch Wahyudi selaku Kepala Dinas Peternakan Kab. Lamongan. Kemudian PPK membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa yang diterbitkan oleh PPK, dan sampai disini tugas pokja selesai.
 - Bahwa indikator yang menjadikan CV. Abraf Ashfa sebagai pemenang adalah karena kualifikasi persyaratan dan kualifikasi teknis terpenuhi.
 - Bahwa Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M. M tidak bertandatangan di dalam Berita Acara Kaji Ulang Dokumen Persiapan Pengadaan Nomor 602.1/01/Rev/P.03 11/413.023/2022 tanggal 28 Maret 2022, yang berakibat pada tidak sah nya dokumen tersebut dan seharusnya tahapan penetapan pemenang di aplikasi SPSE belum bisa dilakukan serta harus dilakukan pemilihan ulang, namun Pokja Pemilihan 03 tetap melanjutkan proses tender karena proses lelang paket pekerjaan pembangunan fisik gedung

Halaman 101 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



RPH U akan dimulai.

- Bahwa seluruh dokumen tender pekerjaan pengurukan lahan RPHU hanya ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Pokja, akan tetapi Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan tetap menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor 602.2/102/413.114/PPK/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 untuk paket pekerjaan Pengurukan Lahan Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) dengan pelaksana pekerjaan CV Abraj Ashfa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 602.2/103/413.114/PPK/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 untuk paket pekerjaan Pengurukan Lahan Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) dengan pelaksana pekerjaan CV Abraj Ashfa dengan tanggal mulai kerja 2 Juni 2022 hingga 31 Juli 2022 dengan waktu penyelesaian 60 hari kalender.
- Bahwa penunjukan konsultan perencana bukan dilakukan oleh tim POKJA, melainkan drh. Asnah yang menunjuk konsultan tersebut.
- Bahwa dokumen seperti halnya di atas, di buat pada saat akhir mei 2022 bukan tertera pada tanggal sebenarnya yang ada didalam dokumen itu.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. drh. ASNAH, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti terkait dengan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2022.
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan pada kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian sub kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah potong Hewan sebagaimana SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Nomor : 188/30/Kep./413.114/2022 Tanggal 4 Januari 2022 Tentang Penunjukan dan pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022.

Halaman 102 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas khusus pejabat pengadaan yaitu:
 1. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk
 - a. Penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk Paket Pengadaan Barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan atau
 - b. Penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket Pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 2. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang dan jasa kepada PPK
 3. Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia jasa kepada PPA dan
 4. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada PA
 5. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA
- Bahwa tugas saksi selaku pejabat pengadaan pada tahun 2022 ada (4) pekerjaan yaitu :
 1. Pekerjaan Perencanaan Pengurukan lahan RPH-U;
 2. Pekerjaan Pengawasan pengurukan lahan RPH-U;
 3. Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U;
 4. Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U.
- Bahwa setelah ada pagu pekerjaan Pengurukan Lahan RPH-U dalam DPA kemudian diterbitkan SK penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa tahun 2022 tanggal 4 Januari 2022, saksi mulai melakukan tugas-tugas sebagai pejabat pengadaan dalam kegiatan perencanaan pengurukan lahan RPHU sebagai berikut:
 1. Pengadaan konsultan pengurukan menunjuk CV. NDE dengan nilai HPS sebesar Rp10.990.736,- (sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) dan kemudian dilakukan klasifikasi teknis dan negosiasi sebesar Rp10.923.000,- (Sepuluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sesuai surat No: 027/07.uruk/Pj.PBJ/KMV/413.114/I/2022, dan hasil dari pengadaan konsultan adalah gambar rencana pengurukan yang selanjutnya digunakan untuk lelang
 2. Pengadaan Konsultan Perencanaan Pembangunan RPH-U dengan nilai Rp 59.998.400 dengan menunjuk CV. NDE

Halaman 103 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pengadaan Konsultan Pengawasan Pengurukan RPH-U, mengawasi pengerjaan pengurukan menunjuk CV. Triwira Jasatama
 4. Pengadaan Konsultan Pengawasan Pembangunan Gedung RPH-U nilai yang disepakati Rp39.832.800 (Tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah)
- Bahwa pada tahun 2022 saksi mencari informasi terkait CV yang pernah bekerja untuk Dinas Peternakan Kab. Lamongan, dan hanya ditemukan 1 (satu) CV yang pernah bekerja untuk Dinas Peternakan yaitu untuk pengurukan adalah CV NDE Konsultan dan untuk pengawasan adalah CV Triwira Jasatama.
 - Bahwa indikator yang digunakan untuk menentukan pemenang adalah dari pengalaman yang mengacu pada intensitas hubungan pekerjaan yang sering dilakukan dengan Dinas Peternakan Kab. Lamongan, nilai penawaran rendah.
 - Bahwa, penentuan pemenang dilakukan oleh saksi sendiri selaku pejabat pengadaan.
 - Bahwa setelah ditentukan pemenang, saksi membuat surat pemberitahuan pemenang dan ditunjukkan kepada Kepala Dinas selaku PPK bertempat di Kantor Dinas Peternakan.
 - Bahwa respons dari Kepala Dinas setelah saksi menunjukkan surat pemberitahuan pemenang adalah menyuruh saksi untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya.
 - Bahwa laporan saksi kepada kepala dinas peternakan seperti yang tersebut di atas dilakukan untuk perencanaan pengurukan lahan (RPH-U), dan perencanaan dan pengawasan pembangunan RPH-U.
 - Bahwa, setelah tugas saksi selesai sebagai pejabat pengadaan, saksi kemudian menjadi Staf Bidang Kesmafet.
 - Bahwa pada saat pendantangan kontrak dengan penyedia barang dan jasa yang bertempat di ruangan saksi, Kepala Dinas Peternakan Kab. Lamongan tidak hadir, dan dari pihak penyedia yang hadir hanya 1 (orang) dan yang menandatangani SPK-SPK tersebut (CV Nde Konsultan dan CV Triwira Jasatama) adalah Mas Rio.
 - Bahwa pada saat tandatangan SPK-SPK tersebut, saksi memanggil sdr RIO untuk datang ke kantor dan meminta tandatangan pihak perusahaan/ CV, pada saat itu saksi minta direkturnya untuk tandatangan, akan tetapi yang datang adalah sdr. Rio, lalu sdr RIO menyampaikan 'biar saksi tandatangi saja', lalu saksi mempersilahkan saja untuk ditandatangani oleh sdr Rio.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait situasi yang terjadi pada saat penandatanganan kontrak tersebut, saksi tidak melapor ke Drs. Moch Wahyudi selaku Kepala Dinas Peternakan Kab. Lamongan.
- Bahwa selama proses pembangunan RPH-U terdakwa Drs. Moch Wahyudi tidak pernah berada di lapangan untuk mengawasi teknis eksekusi di lapangan, melainkan langsung bertanya kepada PPK.
- Bahwa saksi jarang ke lapangan, menurutnya ia tidak mengetahui apakah kegiatan pengurukan sampai Pembangunan RPH-U tersebut sudah sesuai dengan standart operasional yang ada.
- Bahwa pada saat pencairan, saksi melapor kepada Kepala Dinas Peternakan Kab Lamongan dan laporan tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Peternakan Kab Lamongan.
- Bahwa terkait dengan pengajuan pencairan dana tersebut, yang bertanda tangan adalah Moch. Wahyudi selaku Kepala Dinas Peternakan Kab. Lamongan.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T sekitar akhir Bulan September 2022 di Ruang Rapat Kecil di Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan. Sebelumnya Terdakwa Drs. Moch Wahyudi, M.M mengundang Direktur CV. Fajar Chrisna (Pelaksana Pembangunan Gedung RPH-U) terkait progress pekerjaan yang masih di bawah targe namun pada saat itu yang hadir bukan Saksi Sandy Ariyanto, S.T namun Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T dan memberikan penjelasan kepada Terdakwa Drs. Moch Wahyudi, M.M bahwa nanti akan menambah jumlah pekerjaanya sehingga pekerjaan bisa sesuai target. Pada pertemuan tersebut dihadiri oleh Terdakwa Drs. Moch Wahyudi, M.M, Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T, drh. Dony , Nur Jazid sebagai PPTK dan saksi sendiri selaku staf di Bidang Kesmafet yang membidangi pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T bukan merupakan bagian dari struktur organisasi atau tenaga teknis CV. Fajar Chrisna namun saksi tidak tahu kenapa Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T yang datang dan memberi penjelasan terkait progress pekerjaan. Dari pertemuan tersebut dan informasi dari pak Jazid (selaku PPTK) saksi mengetahui bahwa Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T yang melaksanakan pekerjaan pembangunan Gedung RPH-U.
- Bahwa saksi mengenal Saksi Sandy Arianto ketika penandatanganan kontrak.

Halaman 105 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan terkait alasan pengerjaan yg dilakukan oleh Saksi Davis Maherul Abbasiya dan bukan dilakukan oleh Saksi Sandy Arianto selaku direktur CV Fajar Chrisna.
- Bahwa Gedung RPH-U sampai dengan saat ini telah menyumbang pendapatan daerah (PAD) sebesar Rp. 300.000.000,- per tahun, dimana saksi mengetahuinya berdasarkan informasi yang disampaikan ketika ada rapat dengan Kepala Dinas;
- Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Rio katanya uang untuk foto copy dokumen dan sudah dikembalikan dan disita sebagai barang bukti Nomor 25.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

4. RAHMAN YULIANTO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti terkait dengan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2022.
- Bahwa saksi mengkaji ulang dokumen persiapan pengadaan yang diajukan oleh PPK, didalamnya terdapat HPS, dokumen hasil perencanaan, kualifikasi penyedia, persyaratan teknis dan rancangan kontrak dan mentenderkan paket yang ditugaskan oleh Kabag PBJ.
- Bahwa pada paket ini pada saat pembuatan kaji ulang teman pokja yang lain (Pak JOKO dan Pak ANDI) yang menuangkan kaji ulang, saksi tidak mengikuti secara detail pembuatan kaji ulang tersebut sampai dengan penyiapan dokumen pemilihan.
- Bahwa PPK Terdakwa Drs. Moch Wahyudi, M.M membuat dokumen persiapan tender diajukan kepada bagian Pengadaan Barang dan Jasa, setelah itu Kepala Bagian Pengadaan Barang dan jasa memberikan surat Tugas kepada Pokja Tiga untuk melaksanakan pemilihan penyedia Barang dan jasa, lalu Pokja 03 Mengkaji dokumen Harga Perkiraan Sendiri dari PPK, Persyaratan Kualifikasi Penyedia yang diajukan PPK, Rancangan Kontrak, Persyaratan Teknis.
- Bahwa setelah itu sudah dirasa telah sesuai dengan aturan Pengadaan barang dan jasa dilanjutkan proses Pengumuman Tender, melalui Aplikasi LPSE, sebelum Pengumuman kami membuat dokumen pemilihan dan jadwal tender diumumkan melewati aplikasi LPSE kita menunggu penyedia yang melakukan

Halaman 106 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penawaran, sambil menunggu ada tahapan penjelasan tender secara online, disitu ada proses tanya jawab dari penyedia dan pokja.

- Bahwa tahapan berikutnya pembukaan penawaran oleh Pokja 03, ada 86 Penyedia yang mendaftar sedangkan yang memasukan penawaran hanya 16 Penyedia.
- Bahwa tahap selanjutnya evaluasi Penawaran dilakukan terhadap 16 Penyedia, dari 16 Penyedia administrasi dari 16 tersebut lolos. Tahap berikutnya evaluasi kualifikasi 16 penyedia tersebut, dari evaluasi kualifikasi yang lolos 9 Penyedia yaitu CV. Karya Jaya, CV. Panca Sona Cakra Wala, CV. Nyinggrek Rejeki Ngunduh Barokah, PT. Daya Boho Mandiri, CV. Cahaya Bintang Cemerlang, CV. Son Sejahtera, PT. Karya Langsekap Indonesia, CV. Abraj Ashfa, CV. Kenanga Indah.
- Bahwa tahapan berikutnya adalah evaluasi Teknis sekaligus dilakukan verifikasi Teknis, Yang lolos ada 4 penyedia yaitu CV. Karya Jaya, CV. Cahaya Bintang Cemerlang, CV. Son Sejahtera, CV. Abraj Ashfa.
- Bahwa setelah itu saksi tidak mengetahuinya prosesnya, karena proses selanjutnya saksi tidak dilibatkan oleh tim yaitu saudara Andy dan saudara Joko.
- Bahwa alasan saksi tidak dilibatkan karena saksi melihat 3 Penyedia CV. Karya Jaya, CV. Cahaya Bintang Cemerlang, dan CV. Son Sejahtera meskipun harga penawaran dibawah 80 % masi memungkinkan untuk dijadikan pemenang Cadangan.
- Bahwa untuk evaluasi kewajaran harga tidak mutlak untuk digunakan sebagai penetapan pemenang.
- Bahwa saksi tidak mengakui hasil evaluasi tersebut.
- Bahwa surat tugas saksi menjadi Pokja 03 berdasarkan Surat tugas Nomor : 800/08/POKMIL/413.023/2022 tertanggal 18 Maret 2022.
- Bahwa selain saksi, ada saudara Andy Oktafianto, ST dan saudara Joko Andriyanto, AMD, KL.S.K.M.
- Bahwa karena saksi tidak dilibatkan penuh oleh saudara Andy Oktafianto, ST dan saudara Joko Andriyanto, alasannya saksi juga tidak mengetahui, dan tidak ajak komunikasi.
- Bahwa saksi tidak dilibatkan mulai dari evaluasi penawaran sampai dengan klarifikasi harga dan penetapan pemenang tetapi saksi hanya mengikuti proses nya.
- Bahwa saksi bertanda tangan didalam dokumen tersebut berupa :
 1. Berita Acara Hasil Koefisien Dan Harga Satuan Dasar pada penyedia : CV Karya Jaya, CV Cahaya Bintang Sejahtera, CV Son Sejahtera dan

Halaman 107 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV Abraj Asfa , Nomor BA tersebut : 602.1/05/P.03-11/413.023/2022.

Dapat saksi jelaskan bahwa pada Berita Acara ini saksi tidak memahami dan tidak dilibatkan dalam rumus penghitungan evaluasi kewajaran harga. Saksi disodori oleh Pak Joko untuk tandatangani dokumen tersebut, lalu saksi langsung menandatangani saja. Akan tetapi lampiran dalam BA tersebut saksi tidak tandatangani.

2. Formulir Lampiran Klarifikasi Teknis untuk penyedia sebagai berikut : CV Karya Jaya, CV Cahaya Bintang Sejahtera, CV Kenanga Indah, CV Son Sejahtera, CV Abraj Asfa Dapat saksi jelaskan bahwa formulir ini masih belum bersifat mengikat, karena akan ditetapkan dengan Berita Acara Klarifikasi Teknis Dan Pembuktian Kualifikasi. Saksi tidak mengikuti kegiatan klarifikasi teknis, saksi hanya disodorkan dan dimintakan tandatangan oleh Pak Joko.

- Bahwa saksi tidak bertanda tangan didalam dokumen tersebut berupa :

1. Dokumen Berita Acara Kaji Ulang Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan, karena pada Berita Acara ini tidak ditanda tangani oleh PPK, yang seharusnya ditujukan untuk pembuatan Rumusan Dokumen Pemilihan Tender, maka saksi menolak untuk tanda tangan.
2. Dokumen Berita Acara Pembukaan Penawaran Lampiran Evaluasi Administrasi, karena di awal proses evaluasi Administrasi saksi tidak ikut. Saksi hanya membantu membuka aplikasi pengaman dokumen penawaran teknis akan tetapi dalam evaluasi administrasi saksi tidak ikut lebih detail.
3. Lampiran Evaluasi Kualifikasi karena pada proses evaluasi Kualifikasi saksi tidak ikut.
4. Lampiran Evaluasi Teknis, karena pada proses Evaluasi saksi tidak ikut; tetapi saksi menjelaskan pada tahap evaluasi teknis peralatan ada yang kurang sependapat pemahaman dengan teman pokja yang lain perihal pengungkapan bukti keabsahan kapasitas alat, disini para peserta menyampaikan dalam bentuk brosur dari internet / distributor resmi cap stempel pemberi sewa alat; menurut saksi kapasitas harus dibuktikan sesuai dengan Dokumen Pemilihan Huruf E pembukaan dan evaluasi penawaran dan kualifikasi Halaman 28, Angka 28.12. b. yang menyatakan '*peralatan utama yang ditawarkan sesuai dengan dalam LDP dengan ketentuan :*

(1) *Evaluasi terhadap peralatan utama itu bersumber dari :*

(a) *milik sendiri, dilakukan terjawab bukti kepemilikan peralatan;*

Halaman 108 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- (b) sewa beli dilakukan terhadap bukti pembayaran sewa beli;
- (c) untuk peralatan sewa selain menyampaikan surat perjanjian sewa harus disertai dengan bukti kepemilikan atau penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa'.

Dst..'

Dalam pekerjaan memerlukan 2 (dua) peralatan yaitu : Buldoser kapasitas 100 s/d 150 HP, Vibrorolle kapasitas 5 s/d 8 Ton. Untuk dua alat tersebut rekanan melakukan penyewaan dengan bukti dukung surat perjanjian sewa peralatan yang didalamnya menjelaskan nama paket pekerjaan, jenis peralatan yang berisi kapasitas yang sesuai. Kebanyakan rekanan yang memasukan foto peralatan yang diambil dari brosur marketing, sehingga saksi meragukannya.

5. Lampiran Koreksi Aritmetik Dan Evaluasi Harga, karena pada proses Koreksi Aritmetik dan Evaluasi Harga saksi tidak ikut.
 6. Berita Acara Evaluasi Penawaran, karena pada tahapan ini saksi tidak ikut.
 7. Berita Acara Klarifikasi Teknis Dan Pembuktian Kualifikasi, saksi tidak mau menanda tangani karena setelah dilaksanakan klarifikasi teknis dan pembuktian kualifikasi berdasarkan undangan yang dikirimkan secara aplikasi SPSE, tersebut teman pokja yang lain tidak melaksanakan klarifikasi lapangan kepada penyedia yang akan ditetapkan sebagai pemenang;
 8. Berita Acara Penetapan Pemenang, Saksi tidak menanda tangani berita acara karena tidak diikuti.
- Bahwa apabila proses evaluasi tidak dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Pemilihan maka tender beresiko gagal dan harus diulang ; Dokumen Pemilihan Huruf G Angka 37 Halaman 41, karena menurut saksi ada kesalahan pada tahap evaluasi. Apabila tender gagal harus di ulang dengan persetujuan tertulis PPK.
 - Bahwa proses lelang tender dalam Pekerjaan Pengurukan RPH tersebut yang sesuai dengan dokumen Pemilihan sepengetahuan sebagai berikut :
 1. PPK Mengirimkan Surat Permintaan Pemilihan Penyedia kepada Bagian Pengadaan Barang / Jasa sesuai dokumen (DED Perencanaan, Spesifikasi Teknis, Bukti Pengumuman pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, draf kontrak dan Lampiran RKA/DPA);
 2. Oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Surat Permintaan tender dari PPK di teruskan kepada Pokja Pemilihan dengan membuat surat

Halaman 109 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas secara tertulis dan mendelegasikan secara system SPSE;

3. Oleh Pokja yang ditugaskan akan menjadwalkan Kaji ulang dengan PPK secara tatap muka/ dalam hal ini apabila PPK berhalangan akan didelegasikan kepada PPTK dengan didampingi konsultan Perencana Paket;
 4. Pokja melaksanakan rapat kaji ulang dan menetapkan dengan Berita Acara Kaji Ulang Paket Tender dengan mengetahui PPK secara tertulis;
 5. Pokja membuat Dokumen Pemilihan beserta Jadwal Tender;
 6. Pokja menayangkan dan mengumumkan tender pada SPSE secara system/ online;
 7. Pokja Melaksanakan Evaluasi Penawaran Berdasarkan tahapan sebagai berikut:
 - a. Evaluasi Administrasi
 - b. Evaluasi Kualifikasi
 - c. Evaluasi Teknis
 - d. Evaluasi Koreksi Aritmetika dan Evaluasi Harga
 - e. Klarifikasi Teknis dan Pembuktian Kualifikasi
 - f. Membuat Berita Acara Klarifikasi Kewajaran Harga Apabila Penawaran Harga Penyedia Dbawah 80%
 - g. Membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran
 - h. Pembuktian /Klarifikasi Lapangan (Apabila diperlukan SDP 30.11)
 - i. Penetapan Pemenang Tender Urutan
 8. Pokja Mengirimkan Salinan BA hasil Pemenang Kepada PPK dilampiri surat pengantar Kepala Bagian Pengadaan Barang/ Jasa.
- Bahwa saksi mengetahui pemenangan pekerjaan tersebut adalah CV Abraj Asfa, akan tetapi secara kualifikasi sesuai dengan dokumen tetapi untuk pekerjaan dilapangan saksi tidak tahu karena itu merupakan perusahaan baru yang baru berdiri 3 tahun.
 - Bahwa sebenarnya diperlukan, apabila dianggap lolos kewajaran harga.
 - Bahwa nilai kontraknya adalah Rp665.521.050,-(enam ratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu lima puluh rupiah).
 - Bahwa yang membuat dokumen tersebut adalah saudara ANDY dan saudara JOKO rekan Pokja 03, berdasarkan Peraturan Lembaga LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Proses Pemilihan Tender melalui Penyedia yang sudah ada formatnya. Dapat saksi jelaskan dokumen Pemilihan pada pokoknya meliputi :
 1. Penjelasan terkait pemilihan penyedia

Halaman 110 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Persyaratan kualifikasi dokumen yang harus di penuhi oleh Penyedia
 3. Tata cara menyampaikan data kualifikasi dan dokumen penawaran
 4. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran
 5. Penetapan Pemenang
 6. Apabila tidak ada kualifikasi yang sesuai dan tindak lanjut Tender gagal
 7. Peninjauan Penyedia
 8. Petunjuk tentang Jaminan Pelaksanaan
 9. Petunjuk tentang Penandatanganan Kontrak
 10. Lembar data Pemilihan
 11. Lembar data Kualifikasi.
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam proses seleksi pemilihan Penyedia perencanaan dan Pengawasan dikarenakan Nilai Paket tersebut dibawah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
 - Bahwa saksi tidak mengetahui karena saksi tidak ikut tanda tangan, karena PPK juga tidak bertanda tangan.
 - Bahwa jadwal tahapan lelang pada paket pekerjaan pengurusan lahan RPHU tahun 2022, antara lain :
 - a. 28 Maret 2022 yaitu menetapkan paket dan mengumumkan tender;
 - b. 31 Maret 2022 yaitu pemberian penjelasan pekerjaan tender;
 - c. 05 April 2022 yaitu proses pembukaan penawaran paket;
 - d. 06 April 2022 yaitu evaluasi : administrasi, kualifikasi, teknis dan harga;
 - e. 18 Mei 2022 yaitu pembuktian kualifikasi;
 - f. 19 Mei 2022 yaitu penetapan dan pengumuman pemenang paket;
 - g. 20 – 25 Mei 2022 yaitu masa sanggah.
 - Bahwa Pokja 03 tidak menyatakan gagal tender dan tidak mengusulkan untuk tender ulang.
 - Bahwa Pokja 03 melaporkan hasil yang telah dibuat oleh Pak JOKO dan pak ANDI ke Kabag dibuatkan surat pengantar kepada PPK.
 - Bahwa saksi tidak mengusulkan kalau saksi mengusulkan kepada Kabag jelas ditolak.
 - Bahwa pada saat saksi disampaikan oleh Pak JOKO penetapan pemenang kemudian saksi meng-klik saja.
 - Bahwa keberadaan saksi di pokja hanya sebagai pelengkap saja, saksi sering tidak dilibatkan dalam pembicaraan-pembicaraan.
 - Bahwa saksi hadir hanya sebentar. Seingat saksi yang menghadiri

Halaman 111 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



pembuktian kualifikasi dari CV Abraj Ashfa adalah sdr Ruswiyanto, sebagai adminnya.

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa yang tandatangan di BA direkturnya.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sesuatu baik uang atau lain halnya terkait dengan tender pada paket pekerjaan pengurukan lahan RPHU.
- Bahwa Kabag PBJ tahun 2022 adalah sdr. Galih Yanuar Medi Pratama.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

5. JOKO ANDRIYANTO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti terkait dengan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2022.
- Bahwa saksi melaksanakan proses Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa, Khususnya untuk melaksanakan Pekerjaan Pengurukan Lahan RPH tersebut.
- Bahwa PPK Terdakwa Drs. Moch Wahyudi, M.M membuat dokumen persiapan tender diajukan kepada bagian Pengadaan Barang dan Jasa, setelah itu Kepala Bagian Pengadaan Barang dan jasa memberikan surat Tugas kepada Pokja Tiga untuk melaksanakan pemilihan penyedia Barang dan jasa, lalu Pokja 03 Mengkaji dokumen dari Dinas Peternakan.
- Bahwa setelah itu sudah dirasa telah sesuai dengan aturan Pengadaan barang dan jasa dilanjutkan proses Pengumuman Tender, melalui Aplikasi LPSE, sebelum Pengumuman kami membuat dokumen pemilihan dan jadwal tender diumumkan melewati aplikasi LPSE kita menunggu penyedia yang melakukan Penawaran, sambil menunggu ada tahapan penjelasan tender secara online, disitu ada proses tanya jawab dari penyedia dan pokja.
- Bahwa tahapan berikutnya pembukaan penawaran oleh Pokja 03, ada 86 Penyedia yang mendaftar sedangkan yang memasukan penawaran hanya 16 Penyedia.
- Bahwa tahap selanjutnya evaluasi Penawaran dilakukan terhadap 16 Penyedia, dari 16 Penyedia administrasi dari 16 tersebut lolos. Tahap berikutnya evaluasi kualifikasi 16 penyedia tersebut, dari evaluasi kualifikasi yang lolos 9 Penyedia.
- Yang lolos 9 Penyedia adalah CV. Karya Jaya, CV. Panca Sona Cakra Wala, CV. Nyinggrek Rejeki Ngunduh Barokah, PT. Daya Boho Mandiri, CV. Cahaya Bintang



Cemerlang, CV. Son Sejahtera, PT. Karya Langsekap Indonesia, CV. Abraj Ashfa, CV. Kenanga Indah.

- Bahwa tahapan berikutnya adalah evaluasi Teknis sekaligus dilakukan verifikasi Teknis, Yang lolos ada 4 penyedia yaitu CV. Karya Jaya, CV. Cahaya Bintang Cemerlang, CV. Son Sejahtera, CV. Abraj Ashfa.
- Bahwa setelah itu dilakukan evaluasi harga yang lolos hanya satu yaitu CV. Abraj Ashfa, karena nilai penawaran penyedia lain dibawah 80 % sehingga dilakukan evaluasi kewajaran harga, yang hasilnya harga klarifikasi lebih besar daripada harga penawaran, maka harga dinyatakan tidak wajar untuk ketiga CV tersebut.
- Bahwa Abraj Ashfa penawarannya 80 % dari HPS (harga perkiraan sendiri).
- Bahwa Proses Tender atau Pemilihan Pada calon Penyedia hingga ditetapkan Pemenangnya secara lengkap yaitu :

1. Bahwa pihak Dinas Pertenakan berkirim surat permohonan untuk melakukan Tender paket pekerjaan pengurukan Lahan Rumah Potong Hewan tanggal 02 Maret 2022
2. Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa membuat surat tugas kepada Pokja 3, tertanggal 18 Maret 2022.
3. Pokja melakukan Kaji ulang terhadap dokumen persiapan pengadaan tanggal 28 Maret 2022 yang di kirim oleh PPK, kaji ulang sebagai berikut :
 - a. Kualifikasi Pekerjaan dan Penyedia
 - b. Reviu harga perkiraan sendiri (HPS)
 - c. Reviu spesifikasi teknis
 - d. Reviu Rancangan Kontrak

Tertulis didalam Dokumen Kaji Ulang yang bertandatangan, Joko Adrianto dan Andi Oktavianti, sedangkan saudara Rahman Yulianto tidak bertandatangan.

4. Bahwa selanjutnya tahap pengumuman tender tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan 2 April 2022 menggunakan Aplikasi SPSE, baru diliat oleh khalayak umum. Selama masa pengumuman kami menunggu.
5. Bahwa tahapan berikut Donwload dokumen pemilihan, Peserta download dokumen sampai tanggal 05 April 2022.
6. Bahwa tahapan pemberian penjelasan, pada tanggal 31 Maret 2022
7. Bahwa pembukaan Dokumen Penawaran tanggal 05 April 2022 sampai 06 April 2022, bahwa yang mendaftar 86 Penyedia yang memasukan penawaran hanya 16 Penyedia, jadi yang mengupload adalah 16 penyedia : CV. Cahaya Bintang Cemerlang, Cv. Abraj Ashfa, CV. Reksa

Halaman 113 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi Bersama, CV. Delapan Puluh Enam, PT. Karya Langsekap Indonesia, CV. Nyingrek Rekeji Ngunduh Barokah, CV. Kenanga Indah, CV. Gading Perkasa, PT. Daya Boho Mandiri, CV. Cahya Tegar Kencana, CV. Pancasona Cakrawala, CV. Sederhana Landscape, CV. Alan Bintang Raya, CV. Son Sejahtera, CV. Tunas Muda, CV. Karya Jaya.

- Bahwa pada tanggal 05 April 2022 dilakukan evaluasi administrasi : harga penawaran, masa berlaku penawaran, dokumen teknis, dokumen kualifikasi, yang lolos adalah 16 Penyedia yang dimaksud diatas.
- Bahwa telah dilakukan evaluasi kualifikasi tanggal 08 April 2022 meliputi perijinan, perpajakan, akte Perusahaan, pengalaman Perusahaan dan sisa kemampuan paket penyedia yang lolos 9 Penyedia adalah CV. Karya Jaya, CV. Panca Sona Cakra Wala, CV. Nyinggrek Rejeki Ngunduh Barokah, PT. Daya Boho Mandiri, CV. Cahya Bintang Cemerlang, CV. Son Sejahtera, PT. Karya Langsekap Indonesia, CV. Abrax Ashfa, CV. Kenanga Indah, 7 penyedia tersebut tidak lolos, 5 penyedia CV. Reksa Abadi Bersama, CV. Alan Bintang Raya, CV. Sederhana Landscape, CV. Delapan puluh enam, CV. Gading Perkasa menjelaskan masa belakunya Sertifikat Badan Usaha telah Berakhir sebelum pembukaan penawaran dan proses perpanjangan tidak terdaftar aplikasi SIKI, 2 Penyedia selanjutnya CV. Tunas Muda Bersaudara tidak mengisi atau melampirkan daftar isian secara lengkap, klasifikasi penyedia SIUJK SBU dalam isian di SPSE, CV. Cahya Tegar Kencana tidak memiliki SBU dengan sub bidang klasifikasi SP003.
- Bahwa setelah ditetapkan pemenang oleh Pokja 03 ada beberapa tahapan yaitu masa sanggah selama 5 hari yaitu, artinya jika penyedia lain tidak sependapat dengan hasil penetapan pemenang lelang, bisa melakukan sanggahan. Namun selama proses 5 hari kalender tidak ada sanggahan sehingga CV. Abrax Ashfa sudah final, kemudian hasil nya saksi laporkan kepada PPK, yang mana nanti PPK membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa yang diterbitkan oleh PPK, sampai disini tugas pokja selesai.
- Bahwa Nilai Kontrak Pekerjaan Pengurukan Lahan RPH dari harga penawaran CV. Abrax Ashfa sebesar Rp665.521.050,19 (enam ratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu lima puluh rupiah sembilan belas sen).
- Bahwa CV. Abrax Ashfa memiliki ijin usaha dibidang konstruksi berupa IUJK, SBU, SP003 yang masih berlaku, memiliki akte pendirian Perusahaan, namun pengalaman CV. Abrax Ashfa belum memiliki pengalaman di bidang

Halaman 114 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



pengurukan,

- Bahwa yang tertuang dokumen kualifikasi saksi akui kurang teliti kurang pengetikan, selanjutnya setelah dokumen kualifikasi tersebut dituangkan dalam dokumen pemilihan bab 8, lembar data pemilihan yang menyatakan minimal 1 Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak dikecualikan untuk kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun, sehingga pengalaman dari CV. Abraf Ashfa dikecualikan.
- Bahwa kemudian juga dokumen yang diupload oleh CV. Abraf Ashfa saksi membandingkan dengan dokumen yang asli sehingga dapat dipercaya kebenarannya.
- Bahwa saksi bersama tim, yaitu Pokja 03 yang membuat dokumen tersebut, berdasarkan Peraturan Lembaga LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Proses Pemilihan Tender melalui Penyedia yang sudah ada formatnya.
- Bahwa saksi tidak terlibat didalam proses itu, saksi hanya terlibat di dalam proses Pekerjaan Pengurukan Lahan RPH tersebut.
- Bahwa secara lisan saksi sudah memberitahukan kepada saduara Rahman, namun Pak Rahman tidak hadir pada saat itu, dampaknya jika salah satu tidak tandatangan, dua yang bertandatangan maka dianggap sah dan bisa dilanjutkan, dan didalam tahapan penetapan pemenang di Aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) saudara Rahman yulianto menyetujui (Mengklik persetujuan).
- Bahwa pada Berita Acara Kaji ulang reviuw dokumen persiapan pengadaan tidak dihadiri oleh PPK Terdakwa Drs. Moch Wahyudi, M.M (Kadis), yang hadir adalah staf dari Dinas perternakan tanpa ada surat Tugas dari atasannya yaitu saudari Asnahh dan saudara Doni.
- Bahwa dampaknya pada dokumen tersebut adalah tidak sah, dan tidak dapat dilanjutkan ketahapan selanjutnya pembuatan dokumen pemilihan
- Bahwa sehingga dokumen berita acara kaji ulang reviu yang tidak hadirnya ppk dan tidak ditandatangani maka tidak sah pemilihan itu maka seharusnya dilakukan pemilihan ulang.
- Bahwa dokumen seperti halnya diatas, di buat pada saat akhir mei 2022 bukan tertera pada tanggal sebenarnya yang ada didalam dokumen itu.
- Bahwa saksi mengakui kurang teliti dan siap bertanggung jawab atas pemilihan yang saksi lakukan bersama tim tersebut.
- Bahwa yang dilakukan klarifikasi ke lapangan adalah CV. Karya Jaya

Halaman 115 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



dilakukan kroscek terhadap harga urukan, yang lain tidak dilakukan klarifikasi karena sudah membawa bukti harga pada saat klarifikasi harga CV. Cahaya Cemerlang, CV. Son Sejahtera,

- Bahwa CV. Abraj Ashfa tidak dilakukan klarifikasi karena harga penawarannya 80 % dari HPS.
- Bahwa setelah evaluasi harga dari 4 penyedia yang dievaluasi 3 penyedia tidak lolos evaluasi CV Karya Jaya, CV. Cahaya Bintang dan CV. Son Sejahtera dan hanya satu yang lolos yaitu CV. Abraj Ashfa.
- Bahwa akan dilakukan Tender Ulang, sesuai dengan Peraturan Lembaga LKPP Nomor 12 tahun 2021.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

6. ADHIE KURNIA DHARMAWAN S.E., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti terkait dengan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2022.
- Bahwa saksi mengerti dan saksi memahami konsekuensi yang akan saksi terima dan hadapi sebagai saksi dalam memberikan keterangan.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Drs. Moch Wahyudi, M.M karena saksi pernah bertugas di PU. Cipta Karya dan Terdakwa Drs. Moch Wahyudi, M.M sebagai Kepala Dinasnya. Saksi kenal dengan Saksi Sandy Ariyanto, S.T pada saat pembuktian kualifikasi pada pekerjaan RPH. Saksi kenal dengan Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T pada saat pembuktian kualifikasi pekerjaan yang lain pada tender yang lain juga. Namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Drs. Moch Wahyudi, M.M, Saksi Sandy Ariyanto, S.T, dan Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T.
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Pelaksana pada Bagian barang dan Jasa Sekda kabupaten Lamongan yaitu sebagai pelaku pengadaan barang dan jasa. Pelaku ini bisa sebagai anggota Kelompok Kerja (POKJA) pemilihan dan sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.
- Bahwa saksi sebagai anggota POKJA 2 yang melakukan tender untuk pembangunan gedung RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi ada anggota lainnya yaitu Fitri Asih, ST dan Partono, AMD. KL. Kami 1 (satu) tim bekerja bersama-sama melakukan tender Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2022.
- Bahwa ada tender lain, yaitu tender pengadaan peralatan RPH-U Tahun 2022.
- Bahwa sebelum pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2022 dan pengadaan peralatan RPHU ada tender pekerjaan Pengurukan yang dilakukan oleh POKJA 03 (Pak Joko).
- Bahwa awalnya pada bulan Juni tahun 2022, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan berkirim surat dan dokumen persiapan tender kepada Kepala Bagian Barang dan Jasa Pada Sekda kabupaten Lamongan yang isinya permohonan untuk proses pemilihan penyediaan barang atau jasa pada pekerjaan pembangunan gedung RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2022 kemudian Kabag Pengadaan Barang dan Jasa menugaskan kepada POKJA Pemilihan 02 melalui Surat Tugas Nomor : 800/16/POKMIL/413.023/2022 tanggal 6 Juni 2022. Selanjutnya POKJA melakukan reviu atau kaji ulang terhadap berkas dokumen persiapan tender yang disampaikan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten Lamongan.
- Bahwa sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2022 (DAK) dengan nilai pagu anggaran Rp5.443.463.400,- (lima milyar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa pemenang lelangnya adalah CV. Fajar Chrisna Direktornya Saksi Sandy Ariyanto, S.T dengan nilai kontrak Rp4.357.633.402,- (empat milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua rupiah) (berdasarkan summary report).
- Bahwa tahapan pelaksanaan lelang untuk kegiatan pembangunan gedung RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan yaitu:
 1. Melakukan kaji ulang atau reviu dokumen persiapan pengadaan;
 2. Menyusun dokumen Pemilihan;
 3. Membuat Paket tender;
 4. Mengumumkan paket tender;
 5. Aamwizjing/pemberian penjelasan;
 6. Pembukaan Dokumen Penawaran;
 7. Evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga;
 8. Pembuktian kualifikasi;

Halaman 117 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penetapan dan pengumuman pemenang.
- Bahwa dokumen persiapan tender yang saksi reviu yaitu :
 1. Kualifikasi Usaha Penyedia;
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Rencana Anggaran dan Biaya (RAB);
 3. Gambar kerja atau desain dan penjelasannya;
 4. Kebutuhan Personal managerial;
 5. Kebutuhan peralatan utama;
 6. Dokumen Rencana Keselamatan Kerja (RKK);
 7. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;
 8. Masa Pemeliharaan Pekerjaan;
 9. Denda Keterlambatan;
 10. Umur Konstruksi;
 11. Rencana Kerja dan Syarat (RKS);
 12. Foto copy SK PPK (Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan);
 13. Foto copy DPA, dan cetak Rencana Umum Pengadaan (RUP);
 14. Rancangan Kontrak.
- Bahwa pada saat review atau kaji ulang dihadiri oleh Tim POKJA 02 (saksi, Fitri Asih, dan Partono), Tim PPK dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Unggas yaitu drh. Asnah, drh. Donny, dan konsultan perencana (saksi lupa namanya). Pada saat reviu atau kaji ulang dokumen persyaratan sudah lengkap namun ada kesalahan penjumlahan HPS (rumus HPS format excel) dan telah dibenahi pada saat itu. Selanjutnya POKJA 02 menerbitkan Berita Acara Kaji Ulang atau Reviu yang ditandatangani oleh POKJA Pemilihan 02 dan PPK yang isinya menyatakan persyaratan dokumen persiapan tender dinyatakan lengkap.
- Bahwa setelah persyaratan dokumen persiapan tender dinyatakan lengkap, PPK membuat paket pekerjaan pada LPSE secara online dengan menginput Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Rencana Anggaran dan Biaya (RAB), Gambar desain, (Rencana Kerja dan Syarat (RKS). Selanjutnya Kabag Pengadaan Barang dan Jasa mendistribusikan kepada POKJA 02 kemudian POKJA 02 menyusun dokumen pemilihan dan diupload di aplikasi LPSE lalu membuat paket tender.
- Bahwa Paket tender terdiri dari :
 1. Menyusun jadwal tender.
 2. Mengisi persyaratan kualifikasi dan persyaratan teknis.
 3. Mengupload dokumen pemilihan.

Halaman 118 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Setelah isian paket tender diisi lengkap kemudian POKJA 02 mengumumkan atau menayangkan Paket Tender Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U.
- Bahwa tahapan Aanwizjing/pemberian penjelasan by system oleh POKJA 02 didampingi Tim PPK apakah ada peserta yang mengajukan pertanyaan. Sampai batas waktu pemberian penjelasan berakhir tidak ada penyedia barang jasa yang mengajukan pertanyaan.
- Bahwa tahapan pembukaan dokumen penawaran. POKJA02 membuka penawaran di LPSE dan didapat penyedia yang mendaftar sebanyak 70 (tujuh puluh) penyedia dan yang memasukan penawaran ada 8 (delapan) penyedia.
- Bahwa Tahapan Evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga terhadap 8 (delapan) penyedia yang memasukan penawaran yaitu :
 1. CV. Darma Bakti, nilai penawaran Rp3.773.756.569,09 (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima pulh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah sembilan sen).
 2. CV. Karsa Muda mandiri, Imam Syafii, ST. (Tenaga Tetap) nilai penawaran Rp4.354.750.928,62 (empat milyar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah enam puluh dua sen).
 3. CV. Citra Cemerlang, nilai penawaran Rp4.355.253.916,71 (empat milyar tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam belas rupiah tujuh puluh satu sen)
 4. CV. Fajar Chrisna, Saksi Sandy Ariyanto, S.T (direktur) nilai penawaran Rp4.357.633.401,51 (empat milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus satu rupiah lima puluh satu sen).
 5. CV. Barokah Adhi Jaya, nilai penawaran Rp4.518.670.318,55 (empat milyar lima ratus delapan belas juta enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus delapan belas rupiah lima puluh lima sen).
 6. CV. Putri 88 Tutus Mardianah (direktur) nilai penawaran Rp4.669.001.952,37 (empat milyar enam ratus enam puluh sembilan juta seribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah tiga puluh tujuh sen).
 7. CV. Rafifa Wiratama Yoga Ardy Pratama (direktur) nilai penawaran Rp4.685.654.679,37 (empat milyar enam ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah tiga puluh tujuh sen).
 8. CV. Budi Jaya Deni Budi Sayogo (direktur) nilai penawaran

Halaman 119 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp5.086.006.249,01 (lima milyar delapan puluh enam juta enam ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah satu sen).

- Bahwa hasil dari evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis ada 7 (tujuh) penyedia yang memenuhi syarat dan 1(satu) penyedia yang dinyatakan tidak memenuhi syarat Evaluasi Teknis yaitu CV. Darma Bakti dan CV. Citra Cemerlang.
- Bahwa hasil evaluasi kewajaran harga ada 1 (satu) penyedia dengan harga penawaran tidak wajar (di bawah 80 %) yaitu CV. Karsa Muda Mandiri.
- Bahwa kesimpulannya ada 5 (lima) penyedia yang diundang ke tahap Pembuktian Kualifikasi.
- Bahwa Tahapan Pembuktian kualifikasi terhadap 5 (lima) penyedia yaitu :
 1. CV. Fajar Chrisna
 2. CV. Barokah Adhi Jaya
 3. CV. Putri 88
 4. CV. Rafifa Wiratama
 5. CV. Budi Jaya
- Bahwa POKJA 02 mengundang 5 (lima) penyedia tersebut di atas untuk hadir melakukan pembuktian. Pada saat pembuktian kualifikasi CV. Fajar Chrisna dihadiri oleh Saksi Sandy Ariyanto, S.T (direktur). Ada 1 (satu) penyedia yang tidak hadir yaitu CV. Barokah Adhi Jaya dianggap gugur. Selanjutnya mencocokkan dengan dokumen asli yang dibawa oleh Penyedia dengan dokumen yang diupload di LPSE lalu diterbitkan Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Pembuktian Kualifikasi dilengkapi dengan lampirannya.
- Bahwa selanjutnya POKJA 02 membuat Berita Acara Evaluasi Penawaran yang isinya hasil dari pembuktian administrasi, kualifikasi, teknis, dan evaluasi harga beserta keterangannya.
- Bahwa Tahapan Penetapan dan Pengumuman Pemenang Berdasarkan Berita acara Penetapan Pemenang Nomor : 602.1/08/P.02-33/413.023/2022 tanggal 1 Juli 2022 menetapkan pemenang Tender Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U yaitu :

Pemenang	:	CV. Fajar Chrisna	dengan nilai
		penawaran	
		Rp 4.357.633.402	
Pemenang	:	CV. Putri 88	
cadangan			
Pemenang	:	CV. Rafifa Wiratama	



cadangan II

POKJA 02 membuat Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U Nomor : 602.1/09/P.02-33/413.023/2022 tanggal 1 Juli 2022. Selanjutnya POKJA 02 mengklik Penyedia yang menjadi pemenang tender pada aplikasi LPSE maka secara otomatis by system langsung terkirim email pengumuman pemenang kepada penyedia memenangkan tender. Melaporkan Hasil Pemilihan dan Salinan Dokumen pemilihan Penyedia Barang dan Jasa kepada PPK pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan beserta Summary Report yang diprint dari aplikasi LPSE.

- Bahwa CV. FAJAR CHRISNA sebagai pemenang Tender Penyedia Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten Lamongan APBD Tahun 2022, antara lain :
- Bahwa kualifikasi usaha memenuhi persyaratan yaitu :
 1. IUJK/IUJK OSS dan NIB OSS yang masih berlaku
 2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku
 3. Klasifikasi kecil dan subklasifikasinya jasa untuk pelaksana Konstruksi Gedung lainnya (BG 009) atau KBLI 41019 (Konstruksi gedung lainnya) Sub Klasifikasi Konstruksi Gedung lainnya BG 009.
 4. memiliki Akte Pendirian Usaha
 5. Status wajib pajak "Valid"
 6. Tidak termasuk daftar hitam
 7. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun 4 (empat) tahun
 8. Memiliki pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan minimal Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) maksimal Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
- Bahwa Kualifikasi Teknis telah memenuhi persyaratan yaitu :
 1. Peralatan utama berupa Drop Harmer, Concrete mixer, dan Stamper dengan melampirkan Surat perjanjian Sewa peralatannya.
 2. Personel Managerial.
 - Pelaksana sudah mempunyai SKT/SKK (sertifikat Kompetensi Kerja)
 - Petugas K3 sudah memiliki Sertifikat Keahlian K3 Konstruksi
 3. Rencana Keselamatan Kerja (RKK) yaitu :
 - a. Kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi



Nama paket pekerja sesuai dengan nama paket pekerjaan yang di tenderkan.

b. Perencanaan keselamatan konstruksi

- Table B.1 identifikasi bahaya, penilaian resiko pengendalian dan peluang (IBRP).

Kolom uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya di isi sesuai yang di isyaratkan dalam LDP.

Kolom lain telah di isi kecuali kolom keterangan tidak wajib di isi (isian tidak di evaluasi).

- Tabel B.2 rencana tindakan (sasaran khusus dan program khusus).
- Kolom kolom telah di isi kecuali kolom keterangan tidak wajib di isi (isian tidak evaluasi)

c. Dukungan keselamatan konstruksi

- Menyampaikan penjelasan salah satu sub element
- Table jadwal program komunikasi.

d. Operasi keselamatan konstruksi

- Menyampaikan penjelasan salah satu sub element
- Table analisis keselamatan pelerja (Job Safety Analysis)

e. Evaluasi kinerja keselamatan konstruksi

- Menyampaikan penjelasan salah satu sub element
- Table jadwal inspeksi dan audit.

- Bahwa yang memenuhi syarat kualifikasi dan teknis ada 4 (empat) yaitu CV. FAJAR CHRISNA, CV. Putri 88, CV. Rafifa Wiratama, dan CV. Budi Jaya namun diambil 3 (tiga) sesuai dengan dengan nilai penawaran terendah.

Sedangkan peserta yang tidak memenuhi persyaratan yaitu :

CV. Darma Bakti : Evaluasi teknis :

- a. Tidak ada persesuaian antara jenis peralatan yang disampaikan oleh CV Darma Bakti dengan jenis peralatan utama yang ditentukan di dalam persyaratan teknis.
- b. Surat perjanjian sewa peralatan mendahului pengumuman paket tender.

CV. Karsa Muda Evaluasi harga : Penawaran yang diajukan CV mandiri Karsa Muda Mandiri di bawah 80 % sehingga harus dilakukan klarifikasi dan evaluasi kewajaran harga. Setelah klarifikasi yang bersangkutan tidak bisa membuktikan karena tidak membawa bukti



dukungnya.

- CV. Citra Evaluasi teknis: Surat perjanjian sewa peralatan
Cemerlang mendahului pengumuman paket tender
CV. Barokah Adhi Tidak hadir pada saat klarifikasi teknis dan
Jaya pembuktian klarifikasi
- Bahwa hasil kaji ulang pada persiapan tender untuk Pembangunan komplek Gedung dan pemasangan rail conveyor RPH-U sesuai BA Kajian ulang No.: 602.1/01/Ref/P.02-34/413.023/2022 tanggal 3 Juni 2022 dan telah diserahkan kepada Terdakwa Drs. Moch Wahyudi, M.M selaku PPK dan PA.
 - Bahwa untuk terkait dengan sertifikat badan usaha jasa konstruksi, persyaratan dari PPK yaitu jasa pelaksana konstruksi bangunan komersial (BG004), revidi pokja jasa pelaksana konstruksi bangunan komersial (BG004) atau sesuai PermenPUPR No. 6 Tahun 2021 KBLI 41012 (Konstruksi Gedung Perkantoran) sub Klasifikasi konstruksi Gedung perkantoran (BG002).
 - Bahwa pengalaman penyedia, persyaratan dari PPK tidak ada. Kemudian revidi Pokja memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak.
 - Bahwa Sisa kemampuan paket dari PPK tidak ada. Kemudian revidi Pokja memenuhi sisa kemampuan paket SKP dengan perhitungan SKP = 5-P.
 - Bahwa Kebutuhan peralatan utama, persyaratan dari PPK adalah :
 - a. Drop hammer kapasitas 0,5 ton sebanyak 1 unit.
 - b. Mixer kapasitas 500 liter sebanyak 1 unit.
 - c. Stamper kapasitas 10 KN sebanyak 1 unit.

Berdasarkan jawaban/ keputusan PPK pada Revidi pokja terkait batasan minimal kapasitas drop hammer, mixer dan stamper yang dapat diterima memiliki syarat peralatan sebagai berikut:

1. Truck/ pick up kapasitas min 2 ton sebanyak 1 unit.
2. Genset kapasitas min 900 watt sebanyak 1 unit.
3. Molen manual kapasitas min 1 M³ sebanyak 1 unit.

Konfirmasi status wajib pajak, persyaratan dari PPK tidak ada, lalu revidi pokja valid, Kemudian PPK menyetujui dengan revidi dari pokja.

Hasil kaji ulang pada persiapan pemilihan rekanan untuk pengadaan peralatan RPHU saksi tidak bisa menjawab karena dokumen tersebut tidak ada.

- Bahwa keputusan PPK dalam dokumen kaji ulang / revidi pekerjaan pembangunan komplek Gedung dan pemasangan alat rail conveyor RPHU

Halaman 123 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Itu keteledoran dari Pokja 02, sehingga persyatan dari PPK dan apa yang menjadi pertanyaan dari Pokja tidak tertuang dalam keputusan PPK.

- Bahwa yang telah ditentukan oleh Pokja 2 dalam dokumen pemilihan peralatan utama adalah :
 1. Drop hamer kapasitas minimal 0,5 Ton sebanyak 1 unit;
 2. Konkrit Mixer minimal 300 Liter sebanyak 1 unit;
 3. Stamper kapasitas minimal 10 KN sebanyak 1 unit.
- Bahwa peralatan-peralatan tersebut telah menjadi Keputusan PPK dalam dokumen Riviui yang telah dilaksanakan oleh Pokja karena pada dokumen riviui tersebut dalam kolom keputusan PPK sebenarnya dokumen terkait jumlahnya adalah untuk paket pekerjaan lain, ini keteledoran dari Pokja yang berakibat pada kebutuhan ppk tidak sesuai dengan yang ada pada dokumen kami.
- Bahwa kami memperoleh saran dari Konsultan Perencana CV. Nde Konsultan (saksi lupa Namanya) orangnya seingat saksi Gemuk berkacamata kulit sawo matang, untuk kapasitas mixer cukup di 300liter saja.
- Bahwa pada saat riviui PPK tidak hadir, yang hadir tim Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu drh. Asnah, drh. Doni dan konsultan perencana.
- Bahwa tahapan pemilihan rekanan untuk pengadaan peralatan adalah :
 - a. Pembuatan paket pekerjaan pada aplikasi LPSE oleh PPK.
 - b. Permohonan pemilihan penyedia dari PPK ke Kabag PBJ, kemudian dari Kabag PBJ mendistribuksikan paket pekerjaan / tender tersebut ke Pokja 02.
 - c. Pokja 02 melakukan pengecekan atau riviui paket pekerjaan yang ada di LPSE dan memasukan persyaratan-persyaratan tender untuk dilakukan tender cepat.
 - d. Pokja 02 membuat jadwal pelaksana tender, menyusun dokumen pemilihan, pembukaan penawaran, diperoleh 17 penawar, kemudian dari 17 penawar melakukan reverse auction / penawaran berulang, setelah itu masuk 4 penawaran terendah yaitu :
 1. CV Pratama Abadi Sejahtera dengan nilai penawaran Rp1.004.300.000,- (satu milyar empat juta tiga ratus ribu rupiah).
 2. CV Jaya Guna dengan nilai penawaran Rp1.008.657.000,- (satu milyar delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)
 3. PT. Nugarada Abadi Indo Cemerlang dengan nilai penawaran sebesar

Halaman 124 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.009.160.000,- (satu milyar sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah).

4. CV. Mulya Sejahtera dengan nilai penawaran sebesar Rp1.010.058.000,- (satu milyar sepuluh juta lima puluh delapan ribu rupiah).

Pokja mengundang 3 penawar/ penyedia yang memenuhi kualifikasi setelah dilakukan evaluasi yaitu :

1. CV Pratama Abadi Sejahtera.
2. CV. Jaya Guna.
3. CV Mulya Sejahtera.

e. Pokja 02 menetapkan pemenang CV Pratama Abadi Sejahtera, Pemenang Cadangan 1. CV Jaya Guna.

- Bahwa kami mendasarkan pada RUP (Rencana Umum Pengadaan) yang dibuat oleh PPK.
- Bahwa Jadwal pemilihan rekanan adalah :
 - a. Pemberian penjelasan mulai 7 Juni 2022 pukul 08.00 s/d 7 Juni 2022 pukul 09.00.
 - b. Upload dokumen penawaran mulai tanggal 7 Juni 2022 pukul 12.00 s/d tanggal 9 Juni 2022 pukul 10.00.
- Bahwa awalnya kita mengisi dulu di Aplikasi LPSE dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki ijin usaha, yaitu :
 - Nomor Induk Perusahaan (NIB kecil).
 - Memiliki klasifikasi (keseluruhan terpenuhi) :
 - Ijin usaha dan pengalaman menurut KBLI 2020, G46491 yaitu perdagangan besar perlatan dan perlengkapan rumah tangga.
 - Ijin usaha dan pengalaman menurut KBLI 2020, G46599 yaitu perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya.
 - b. Pengalaman
Memiliki pengalaman pekerjaan sejenis minimal 1 (satu) kali dengan nilai kontrak minimal Rp1.261.450.000,- (satu milyar pada salah satu pengalaman pekerjaan antara durasi tahun 2018 s.d 2022.
 - c. Kemudian kalau di dokumen pemilihan tidak ada persyarat yang harus dipenuhi oleh calon rekanan.
- Bahwa Rekanan yang memasukan penawaran adalah :
 - a. CV. Pratama Abadi Sejahtera dengan nilai penawara Rp1.004.300.000,- (satu milyar empat juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 125 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. CV. Jaya Guna dengan nilai penawaran sebesar Rp1.008.657.000,- (satu milyar delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- c. PT. Nugarada Abadi Indo Cemerlang dengan nilai penawaran sebesar Rp1.009.160.000,- (satu milyar sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- d. CV. Mulya Sejahtera dengan nilai penawaran sebesar Rp1.010.058.000,- (satu milyar sepuluh juta lima puluh delapan ribu rupiah).
- e. CV. Muluku Raya dengan nilai penawaran sebesar Rp1.043.875.000,- (satu milyar empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- f. PT. Generasi Jaya Gemilang dengan nilai penawaran sebesar Rp1.053.309.328,- (satu milyar lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).
- g. PT. Gren Alexis Furnitama dengan nilai penawaran sebesar Rp1.096.800.000,- (satu milyar sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- h. CV. Karya Amalia dengan nilai penawaran sebesar Rp1.106.670.000,- (satu milyar seratus enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- i. CV. Pillar Buana dengan nilai penawaran sebesar Rp1.129.410.000,- (satu milyar seratus dua puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- j. CV. Indotech Global dengan nilai penawaran sebesar Rp1.160.534.001,- (satu milyar seratus enam puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu satu rupiah).
- k. PT. Pillar Pratama Utama dengan nilai penawaran sebesar Rp1.175.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- l. Tujuh Samudra dengan nilai penawaran sebesar Rp1.178.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
- m. CV. Tiga Permata dengan nilai penawaran sebesar Rp1.184.918.886,- (satu milyar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).
- n. Grand Alexis Utama dengan nilai penawaran sebesar Rp1.194.099.900,- (satu milyar seratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- o. PT. Bahana Mega Karya dengan nilai penawaran sebesar Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
- p. PT. Sabnna Umita dengan nilai penawaran sebesar Rp1.232.450.000,-

Halaman 126 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- q. PT. Jaya sempurna Sejahtera dengan nilai penawaran sebesar Rp1.259.999.999,- (satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- Bahwa PT. Nugarada Abadi Indo Cemerlang tidak memiliki pengalaman pekerjaan pada paket pekerjaan yang sesuai KBLI.
 - Bahwa Penyedia mengupload pada aplikasi SIKAP dengan paket pekerjaan yang lain, tetapi saksi lupa pengalaman yang PT Nugarada masukan tersebut.
 - Bahwa Syarat kualifikasi dari masing-masing perusahaan adalah :
 - a. CV. Pratama Abadi Sejahtera memiliki NIB dengan No. 9120106622715 dan memiliki pengalaman pekerjaan sejenis yaitu Belanja modal elektrik generating set pada sub kegiatan pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan Kesehatan dengan No. kontrak: 027/182/SP/K/RSUDL/VII/2021 dengan nominal Rp3.484.082.880,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh empat juta delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) pada Pemerintah Daerah Kab. Bogor.
 - b. CV. Jaya Guna memiliki NIB dengan No.: 9120402631694 dan memiliki pengalaman pekerjaan sejenis yaitu pengadaan mesin dan peralatan keperluan rumah kemasan di komplek P3UD Deli Serdang Kec. Tanjung Morawa dengan No.SPK: 14-9/SPK-JG/IX/2021 qq 027/159/SP/Perindag/DS/2021 dengan nominal Rp1.800.083.100,- (satu milyar delapan ratus juta delapan puluh tiga ribu seratus rupiah) pada Pemerintah Daerah Kab. Deli Serdang.
 - c. CV. Mulya Sejahtera memiliki NIB dengan No.: 8120113271609 dan memiliki pengalaman pekerjaan sejenis pengadaan generator set dengan No.SPK: 13/PPK.APBD.SARPRAS/406.010.001/2019 dengan nominal Rp1.804.923.230,- (satu milyar delapan ratus empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh rupiah) pada RSUD Dr. Soedomo.
 - Bahwa POKJA 02 melakukan tender pengadaan peralatan RPH-U pada Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan tahun 2022 dengan pemenang lelang CV. Pratama Abadi Sejahtera Direkturnya Sdr Nur Priyadi, ST. alamat Ruko Waru Centra Kav. 16 Jl. Brigjen Katamso Waru Sidoarjo. dan nilai

Halaman 127 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan oleh Pokja 02 adalah sebesar Rp1.004.300.000,- (satu milyar empat juta tiga ratus ribu rupiah). Dengan pagu sebesar Rp1.261.450.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Surat Permohonan dan dokumen pekerjaan pengadaan peralatan RPH-U pada Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan tahun 2022 dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan kepada Kepala Bagian Barang dan Jasa pada Setda kabupaten Lamongan yang menyebutkan pada pekerjaan ini, yang digunakan adalah metode pemilihan tender cepat dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Melakukan kaji ulang atau reviu dokumen persiapan pengadaan;
 - b. Menyusun dokumen Pemilihan;
 - c. Menyusun Jadwal tender;
 - d. Membuat Paket tender;
 - e. Mengumumkan paket tender;
 - f. Aamwizjing/pemberian penjelasan;
 - g. Pembukaan Dokumen Penawaran;
 - h. Evaluasi Data kualifikasi;
 - i. Undangan Verifikasi Data kualifikasi
 - j. Penetapan dan pengumuman pemenang.
- Bahwa Dokumen persiapan tender yang saksi reviu yaitu :
 - a. Kwalifikasi Usaha
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Rencana Anggaran dan Biaya (RAB);
 - c. Spesifikasi barang
 - d. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;
 - e. Denda Keterlambatan;
 - f. Foto copy SK PPK (Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan);
 - g. Foto copy DPA, dan cetak Rencana Umum Pengadaan (RUP);
 - h. Rancangan Kontrak.
- Bahwa pada saat review atau kaji ulang dihadiri oleh Tim POKJA 02 (saksi, Fitri Asih, dan Sdr. Partono), Tim PPK dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu Drh. Asnah dan Drh. Donny. Pada saat reviu atau kaji ulang dokumen persyaratan sudah lengkap. Selanjutnya POKJA 02 menerbitkan Berita Acara Kaji Ulang atau Reviu yang ditandatangani oleh POKJA Pemilihan 02 dan PPK yang isinya menyatakan persyaratan dokumen persiapan tender cepat dinyatakan lengkap. Namun BA Kaji Ulang tidak

Halaman 128 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat berkasnya.

- Bahwa sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2022 (DAK) dengan nilai pagu anggaran Rp1.261.450.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah persyaratan dokumen persiapan tender cepat dinyatakan lengkap, PPK membuat paket pekerjaan pada LPSE secara online dengan menginput Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi barang. Selanjutnya Kabag Pengadaan Barang dan Jasa mendistribusikan kepada POKJA 02 kemudian POKJA 02 menyusun dokumen pemilihan dan diupload di aplikasi LPSE lalu membuat paket tender yang terdiri dari :
 1. Menyusun jadwal tender.
 2. Mengisi persyaratan kualifikasi, yaitu :
 - a. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - b. Memiliki klasifikasi
 - Izin usaha dan pengalaman KBLI 2020 kode G46491 (perdagangan besar Peralatan dan perlengkapan rumah tangga
 - Izin usaha dan pengalaman KBLI 2020 kode G46599 (perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapan lainnya)
 3. Memiliki pengalaman pekerjaan sejenis minimal 1 kali dengan nilai kontrak Rp1.261.450.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) selama durasi tahun 2018-2022.
 - a. Mengupload dokumen pemilihan
 - Pada tanggal 7 Juni 2022 setelah isian paket tender diisi lengkap kemudian POKJA 02 mengumumkan atau menayangkan Paket Tender Pengadaan Peralatan RPH-U di Aplikasi LPSE.
 - Selanjutnya aplikasi LPSE langsung menjaring by system penyedia yang lulus kualifikasi di dalam aplikasi SIKAP (aplikasi bagi penyedia) dan terdapat 45 penyedia yang masuk kualifikasi.
 - b. Tahapan Aanwizjing/pemberian penjelasan by system oleh POKJA 02 didampingi Tim PPK apakah ada peserta yang mengajukan pertanyaan. Sampai batas waktu pemberian penjelasan berakhir tidak ada penyedia barang jasa yang mengajukan pertanyaan.
 - Upload dokumen penawaran. Terdapat 17 (tujuh belas penyedia yang mengajukan penawaran) dan by system LPSE diurutkan dari harga terendah sampai dengan harga tertinggi. Pemenangnya adalah penyedia yang melakukan penawaran dengan harga terendah yaitu

Halaman 129 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) CV. PRATAMA ABADI SEJAHTERA.
- 2) CV. PRATAMA ABADI SEJAHTERA dengan nilai penawaran Rp1.004.300.000,- (satu milyar empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- 3) CV. JAYA GUNA dengan nilai penawaran Rp1.008.657.000,- (satu milyar delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- 4) PT NUGARADA ABADI INDO CEMERLANG dengan nilai penawaran Rp1.009.160.000,- (satu milyar sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- 5) CV. MULYA SEJAHTERA dengan nilai penawaran Rp1.010.058.000,- (satu milyar sepuluh juta lima puluh delapan ribu rupiah).
- 6) CV. WULUKU RAYA dengan nilai penawaran Rp1.043.875.000,- (satu milyar empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- 7) PT. GENERASI JAYA GEMILANG dengan nilai penawaran Rp1.053.309.328,- (satu milyar lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).
- 8) PT GRAND ALEXIS FURNITAMA dengan nilai penawaran Rp1.096.800.000,- (satu milyar sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- 9) CV. KARYA AMALIA dengan nilai penawaran Rp1.106.670.000,- (satu milyar seratus enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 10) CV. PILLAR BUANA dengan nilai penawaran Rp1.129.410.000,- (satu milyar seratus dua puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- 11) CV. INDOTECH GLOBAL dengan nilai penawaran Rp1.160.534.001,- (satu milyar seratus enam puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu satu rupiah).
- 12) PT PILAR PRATAMA UTAMA dengan nilai penawaran Rp1.175.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- 13) TUJUH SAMUDRA dengan nilai penawaran Rp1.178.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
- 14) CV. TIGA PERMATA dengan nilai penawaran Rp1.184.918.886,-

Halaman 130 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



(satu milyar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah)

15) GRAND ALEXIS UTAMA dengan nilai penawaran Rp1.194.099.900,- (satu milyar seratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

16) PT BAHANA MEGA KARYA dengan nilai penawaran Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah)

17) PT SABANNA KUMITA dengan nilai penawaran Rp1.232.450.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

18) PT JAYA SAMPURNA SEJAHTERA dengan nilai penawaran Rp1.259.999.999,- (satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

- POKJA 02 melakukan evaluasi kualifikasi terhadap 4 (empat) penyedia dengan harga penawaran terendah di atas dan ditemukan PT NUGARADA ABADI INDO CEMERLANG tidak lulus evaluasi kualifikasi karena tidak memiliki pengalaman pekerjaan pada paket pekerjaan yang sesuai KBLI.
- POKJA 02 mengundang 3 (tiga) penyedia dengan penawaran terendah dan lulus evaluasi kualifikasi yaitu :
 - 1) CV. PRATAMA ABADI SEJAHTERA direktornya Nur Priyadi, ST.
 - 2) CV. JAYA GUNA direktornya Dhya'ul Fajri
 - 3) CV. MULYA SEJAHTERA direktornya Arya Febu Cahya BuanaBahwa, untuk hadir melakukan verifikasi data kualifikasi yaitu mencocokkan dengan dokumen asli yang dibawa oleh Penyedia dengan dokumen yang ada di aplikasi SiKAP. Selanjutnya POKJA 02 membuat Berita Acara verifikasi data yang isinya hasil dari verifikasi administrasi dan kualifikasi

c. Tahapan Penetapan dan Pengumuman Pemenang.

Berdasarkan Berita acara Penetapan Pemenang Nomor : 602.1/08/P.02-34/413.023/2022 tanggal 20 Juni 2022 menetapkan pemenang Tender Cepat Pengadaan Peralatan RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten Lamongan Tahun 2022 yaitu : CV. PRATAMA ABADI SEJAHTERA Direktornya Nur Priyadi, ST dengan nilai penawaran Rp1.004.300.000,- (satu milyar empat juta tiga ratus ribu rupiah). Pemenang cadangan I CV JAYA GUNA Direktornya

Halaman 131 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dhya'ul Fajri dan Pemenang Cadangan II CV. MULYA SEJAHTERA direktornya Arya Febu Cahya Buana. Selanjutnya POKJA 02 mengklik Penyedia yang menjadi pemenang tender pada aplikasi LPSE maka secara otomatis by system langsung terkirim email pengumuman pemenang kepada penyedia yang memenangkan tender.

- Bahwa, selanjutnya menyampaikan Hasil Pemilihan dan Salinan Dokumen pemilihan Penyedia Barang dan Jasa kepada PPK pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan beserta Summary Report yang diprint dari aplikasi LPSE.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa hanya dimintai tanda tangan oleh dr. Doni;
- Bahwa Direktur dari para rekanan tidak pernah menghadap Terdakwa;
- Bahwa drh. Asnah tidak pernah bertemu Terdakwa;

7. PARTONO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti terkait dengan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2022.
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Pelaksana pengadaan pada Bagian barang dan Jasa Sekda kabupaten Lamongan yaitu :
- Sebagai pelaku pengadaan barang dan jasa. Pelaku ini bisa sebagai anggota Kelompok Kerja (POKJA) pemilihan dan sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.
- Bahwa saksi sebagai anggota POKJA 2 yang melakukan tender untuk pembangunan gedung RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2022.
- Bahwa selain saksi ada anggota lainnya yaitu Fitri Asih, ST dan Adhi Kurnia Dharmawan, SE. Kami 1 (satu) tim bekerja bersama-sama melakukan tender Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2022.
- Bahwa ada tender lain, yaitu tender pengadaan peralatan RPH-U Tahun 2022.
- Bahwa sebelum pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2022 dan pengadaan peralatan RPHU ada tender lain pekerjaan Pengurukan yang dilakukan oleh POKJA 03 (Pak Joko).

Halaman 132 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2022, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan berkirim surat dan dokumen persiapan tender kepada Kepala Bagian Barang dan Jasa pada Setda kabupaten Lamongan yang isinya masing –masing Surat permohonan untuk proses pemilihan penyediaan barang atau jasa pada pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U dengan metode Pemilihan Tender metode pengadaan Pasca kualifikasi 1 file harga terendah system gugur dan Surat permohonan untuk proses pemilihan penyediaan barang atau jasa pada pekerjaan pengadaan peralatan RPHU pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2022 dengan metode pemilihan Tender cepat metode Pengadaan Pasca kualifikasi 1 file harga terendah system gugur kemudian Kabag Pengadaan Barang dan Jasa (Bapak Galih Januar MP, SE, MSi.) menugaskan kepada POKJA Pemilihan 02 melalui Surat Tugas Nomor : 800 / 16 / POKMIL / 413.023 / 2022 tanggal 6 Juni 2022. Selanjutnya POKJA 02 melakukan reviu atau kaji ulang terhadap berkas dokumen persiapan tender yang disampaikan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten Lamongan.
- Bahwa sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2022 (DAK) dengan nilai pagu anggaran Rp5.443.463.400,- (lima milyar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa Pemenang lelangnya adalah CV. FAJAR CHRISNA Direktornya Saksi Sandy Ariyanto, S.T dengan nilai kontrak Rp4.357.633.402,- (empat milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua rupiah) (berdasarkan summary report).
- Bahwa pada saat reviu atau kaji ulang dihadiri oleh Tim POKJA 02 (saksi, Fitri Asih, dan Sdr. Adhi), Tim PPK dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu Drh. Asnah, Drh. Donny, dan konsultan perencana (saksi lupa namanya). Pada saat reviu atau kaji ulang dokumen persyaratan sudah lengkap namun ada kesalahan penjumlahan HPS (rumus HPS format excel) dan telah dibenahi pada saat itu. Selanjutnya POKJA 02 menerbitkan Berita Acara Kaji Ulang atau Reviu yang ditandatangani oleh POKJA Pemilihan 02 dan PPK yang isinya menyatakan persyaratan dokumen persiapan tender dinyatakan lengkap.
- Bahwa setelah persyaratan dokumen persiapan tender dinyatakan lengkap, PPK membuat paket pekerjaan pada LPSE secara online dengan mengupload Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Rencana Anggaran dan Biaya (RAB), Gambar desain, (Rencana Kerja dan Syarat (RKS). Selanjutnya Kabag Pengadaan Barang dan Jasa mendistribusikan kepada POKJA 02 kemudian POKJA 02

Halaman 133 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusun dokumen pemilihan dan diupload di aplikasi LPSE lalu membuat paket tender. Paket tender terdiri dari :

1. Menyusun jadwal tender.
2. Mengisi persyaratan kualifikasi dan persyaratan teknis
3. Mengupload dokumen pemilihan
 - a. Setelah isian paket tender diisi lengkap kemudian POKJA 02 mengumumkan atau menayangkan Paket Tender Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U di Aplikasi LPSE.
 - b. Tahapan Aanwizjing/pemberian penjelasan by system oleh POKJA 02 didampingi Tim PPK apakah ada peserta yang mengajukan pertanyaan. Sampai batas waktu pemberian penjelasan berakhir tidak ada penyedia barang jasa yang mengajukan pertanyaan.
 - c. Tahapan pembukaan dokumen penawaran. POKJA 02 membuka penawaran di LPSE dan didapat penyedia yang mendaftar sebanyak 70 (tujuh puluh) penyedia dan yang memasukan penawaran ada 8 (delapan) penyedia.
 - d. Tahapan Evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga terhadap 8 (delapan) penyedia yang memasukan penawaran yaitu :
 - 1) CV. Darma Bakti, nilai penawaran Rp3.773.756.569,09 (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah sembilan sen).
 - 2) CV. Karsa Muda mandiri, Imam Syafii, ST. (Tenaga Tetap) nilai penawaran Rp4.354.750.928,62 (empat milyar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah enam puluh dua sen)
 - 3) CV. Citra Cemerlang, nilai penawaran Rp4.355.253.916,71 (empat milyar tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam belas rupiah tujuh puluh satu sen)
 - 4) CV. Fajar Chrisna, Saksi Sandy Ariyanto, S.T (direktur) nilai penawaran Rp4.357.633.401,51 (empat milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus satu rupiah lima puluh satu sen)
 - 5) CV. Barokah Adhi Jaya, nilai penawaran Rp4.518.670.318,55 (empat milyar lima ratus delapan belas juta enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus delapan belas rupiah lima puluh lima sen)

Halaman 134 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) CV. Putri 88 Tutus Mardianah (direktur) nilai penawaran Rp4.669.001.952,37 (empat milyar enam ratus enam puluh sembilan juta seribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah tiga puluh tujuh sen)
 - 7) CV. Rafifa Wiratama Yoga Ardy Pratama (direktur) nilai penawaran Rp4.685.654.679,37 (empat milyar enam ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah tiga puluh sen)
 - 8) CV. Budi Jaya Deni Budi Sayogo (direktur) nilai penawaran Rp5.086.006.249,01 (lima milyar delapan puluh enam juta enam ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah satu sen)
- Bahwa pada tahap evaluasi administrasi ada 8 (delapan) penyedia yang lulus sebagaimana tersebut di atas. Kemudian, pada tahap kualifikasi teknis ada 5 (lima) penyedia yang memenuhi syarat dan 2 (dua) penyedia yang dinyatakan tidak memenuhi syarat Evaluasi Teknis yaitu CV. Darma Bakti, CV. Citra Cemerlang.
 - Bahwa pada tahap evaluasi kewajaran harga ada 1 (satu) penyedia dengan harga penawaran tidak wajar (di bawah 80 %) yaitu CV. Karsa Muda Mandiri.
 - Bahwa ada 5 (lima) penyedia yang diundang ke tahap Pembuktian Kualifikasi yaitu :
 1. CV. Fajar Chrisna
 2. CV. Barokah Adhi Jaya
 3. CV. Putri 88
 4. CV. Rafifa Wiratama
 5. CV. Budi Jaya
 - Bahwa, Pokja 02 mengundang 5 (lima) penyedia tersebut di atas untuk hadir melakukan pembuktian. Ada 1 (satu) penyedia yang tidak hadir yaitu CV. Barokah Adhi Jaya dianggap gugur Selanjutnya mencocokkan dengan dokumen asli yang dibawa oleh Penyedia dengan dokumen yang diupload di LPSE lalu diterbitkan Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Pembuktian Kualifikasi dilengkapi dengan lampirannya. Selanjutnya POKJA 02 membuat Berita Acara Evaluasi Penawaran yang isinya hasil dari pembuktian administrasi, kualifikasi, teknis, dan evaluasi harga beserta keterangannya.
 - Bahwa tahapan Penetapan dan Pengumuman Pemenang Berdasarkan Berita acara Penetapan Pemenang Nomor : 602.1 / 08 / P.02-33 / 413.023 / 2022 tanggal 1 Juli 2022 menetapkan pemenang Tender Pembangunan

Halaman 135 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U yaitu :

Pemenang : CV. FAJAR CHRISNA dengan nilai penawaran Rp4.357.633.402,- (empat milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua rupiah)

Pemenang Cadangan I : CV. PUTRI 88

Pemenang cadangan II : CV. RAFIFA WIRATAMA

Pokja 02 membuat Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U Nomor : 602.1 / 09 / P.02-33 / 413.023 / 2022 tanggal 1 Juli 2022.

- Bahwa selanjutnya POKJA 02 mengklik Penyedia yang menjadi pemenang tender pada aplikasi LPSE maka secara otomatis by system langsung terkirim email pengumuman pemenang kepada penyedia yang memenangkan tender dan melaporkan Hasil Pemilihan dan Salinan Dokumen pemilihan Penyedia Barang dan Jasa kepada PPK pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan beserta Summary Report yang diprint dari aplikasi LPSE.
- Bahwa POKJA 02 melakukan evaluasi dan pembuktian CV. FAJAR CHRISNA sebagai pemenang Tender Penyedia Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten Lamongan antara lain :
 - a. Kualifikasi usaha memenuhi persyaratan yaitu :
 - IUJK/IUJK OSS dan NIB OSS yang masih berlaku
 - Memiliki Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku
 - Klasifikasi kecil dan subklasifikasinya jasa untuk pelaksana Konstruksi Gedung lainnya (BG 009) atau KBLI 41019 (Konstruksi gedung lainnya) Sub Klasifikasi Konstruksi Gedung lainnya BG 009.
 - memiliki Akte Pendirian Usaha
 - Status wajib pajak "Valid"
 - Tidak termasuk daftar hitam
 - Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun 4 (empat) tahun
 - Memiliki pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan minimal Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) maksimal Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)
 - b. Kualifikasi Teknis telah memenuhi persyaratan yaitu :

Halaman 136 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Peralatan utama berupa Drop Harmer, Concrete mixer, dan Stamper dengan melampirkan Surat perjanjian Sewa peralatannya.
- (2) Personel Managerial.
 - Pelaksana sudah mempunyai SKT/SKK (sertifikat Kompetensi Kerja)
 - Petugas K3 sudah memiliki Sertifikat Keahlian K3 Konstruksi
- (3) Rencana Keselamatan Kerja (RKK) yaitu :
 - Kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi
Fakta komitmen keselamatan konstruksi
Nama paket pekerja sesuai dengan nama paket pekerjaan yang di tenderkan.
 - Perencanaan keselamatan konstruksi
Table B.1 identifikasi bahaya, penilaian resiko pengendalian dan peluang (IBRP).
Kolom uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya di isi sesuai yang di isyaratkan dalam LDP.
Kolom lain telah di isi kecuali kolom keterangan tidak wajib di isi (isian tidak di evaluasi).
Tabel B.2 rencana tindakan (sasaran khusus dan program khusus). Kolom kolom telah di isi kecuali kolom keterangan tidak wajib di isi (isian tidak evaluasi)
 - Dukungan keselamatan konstruksi
Menyampaikan penjelasan salah satu sub element
Table jadwal program komunikasi.
 - Operasi keselamatan konstruksi
Menyampaikan penjelasan salah satu sub element
Table analisis keselamatan pelerja (Job Safety Analysis)
 - Evaluasi kinerja keselamatan konstruksi
Menyampaikan penjelasan salah satu sub element
Table jadwal inspeksi dan audit.
- Bahwa yang memenuhi syarat kualifikasi dan teknis ada 4 (empat) yaitu CV. FAJAR CHRISNA, CV. PUTRI 88, CV. RAFIFA WIRATAMA, DAN CV. BUDI JAYA namun diambil 3 (tiga) sesuai dengan dengan nilai penawaran terendah. Sedangkan peserta yang tidak memenuhi persyaratan yaitu :
 1. CV. Darma Bakti,
Evaluasi teknis :

Halaman 137 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- a. tidak ada persesuaian antara jenis peralatan yang disampaikan oleh CV Darma Bakti dengan jenis peralatan utama yang ditentukan di dalam persyaratan teknis.
- b. Surat perjanjian sewa peralatan mendahului pengumuman paket tender.
2. CV. Karsa Muda mandiri
Evaluasi harga : Penawaran yang diajukan CV Kasrsa MUda Mandiri di bawah 80 % sehingga harus dilakukan klarifikasi dan evaluasi kewajaran harga. Setelah klarifikasi yang bersangkutan tidak bisa membuktikan karena tidak membawa bukti dukungannya.
3. CV. Citra Cemerlang
Evaluasi teknis: Tanggal Surat perjanjian sewa peralatan mendahului pengumuman paket tender
4. CV. Barokah Adhi Jaya
Tidak hadir pada saat klarifikasi teknis dan pembuktian klarifikasi.
- Bahwa hasil kaji ulang pada persiapan tender untuk pembangunan komplek Gedung dan pemasangan rail conveyor RPHU sesuai BA Kajian Ulang No.: 602.1/01/Ref/P.02-34/413.023/2022 tanggal 3 Juni 2022, masukan pokja adalah :
 - a. Untuk terkait dengan sertifikat badan usaha jasa konstruksi, persyaratan dari PPK yaitu jasa pelaksana konstruksi bangunan komersial (BG004), rewiu pokja jasa pelaksana konstruksi bangunan komersial (BG004) atau sesuai PermenPUPR No. 6 Tahun 2021 KBLI 41012 (Konstruksi Gedung Perkantoran) sub Klasifikasi konstruksi Gedung perkantoran (BG002).
 - b. Pengalaman penyedia, persyaratan dari PPK tidak ada. Kemudian rewiu Pokja memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak.
 - c. Sisa kemampuan paket dari PPK tidak ada. Kemudian rewiu kokja memenuhi sisa kemampuan paket SKP dengan perhitungan SKP = 5-P.
 - d. Kebutuhan perlatan utama, persyaratan dari PPK adalah :
 1. Drop hamer kapasitas 0,5 ton sebanyak 1 unit.
 2. Mixer kapasitas 500 liter sebanyak 1 unit.
 3. Stamper kapasitas 10 KN sebanyak 1 unit.Riview pokja adalah : apakah kapasitas drop hamer, mixer dan stamper adalah Batasan minimal? Dan apabila peralatan yang ditawarkan oleh penyedia melebihi kapasitas dapat diterima?



Jawaban/ keputusan PPK, syarat peralatan menjadi :

1. Truck/ pick up kapasitas min 2 ton sebanyak 1 unit.
 2. Genset kapasitas min 900 watt sebanyak 1 unit.
 3. Molen manual kapasitas min 1 M³ sebanyak 1 unit.
- e. Konfirmasi status wajib pajak, persyaratan dari PPK tidak ada, lalu revidi pokja valid, kemudian PPK menyetujui dengan revidi dari pokja.
- Bahwa terkait Hasil kaji ulang pada persiapan pemilihan rekanan untuk pengadaan peralatan RPHU saksi tidak bisa menjawab karena dokumen tersebut tidak ada.
 - Bahwa keputusan PPK dalam dokumen kaji ulang/ revidi pekerjaan pembangunan komplek Gedung dan pemasangan alat rail conveyor RPHU keteledoran dari Pokja 02, sehingga persyaratan dari PPK dan apa yang menjadi pertanyaan dari Pokja tidak tertuang dalam keputusan PPK.
 - Bahwa peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung dan pemasangan rail conveyor RPHU yang telah ditentukan oleh Pokja 2 dalam dokumen pemilihan peralatan utama adalah :
 1. Drop hamer kapasitas minimal 0,5 Ton sebanyak 1 unit;
 2. Konkrit Mixer minimal 300 Liter sebanyak 1 unit;
 3. Stamper kapasitas minimal 10 KN sebanyak 1 unit.
 - Bahwa saksi selaku Pokja 2 tidak menjadikan syarat teknis calon rekanan untuk menyediakan peralatan utama pada pekerjaan pembangunan komplek Gedung dan pemasangan alat rail conveyor RPHU berupa :
 1. Truck/ pick up kapasitas min 2 ton sebanyak 1 unit.
 2. Genset kapasitas min 900 watt sebanyak 1 unit.
 3. Molen manual kapasitas min 1 M³ sebanyak 1 unit.
 - Bahwa pada dokumen review yang telah dilaksanakan oleh Pokja dalam kolom keputusan PPK sebenarnya untuk paket pekerjaan lain, ini keteledoran dari Pokja.
 - Bahwa kami memperoleh saran dari Konsultan Perencana CV. Nde Konsultan (saksi lupa Namanya) orangnya seingat saksi Gemuk berkacamata kulit sawo matang, untuk kapasitas mixer cukup di 300 liter saja.
 - Bahwa pada saat revidi PPK tidak hadir, yang hadir tim Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu Drh. Ashna, Drh. Doni dan konsultan perencana.
 - Bahwa tahapan pemilihan rekanan untuk pengadaan peralatan adalah :
 1. Pembuatan paket pekerjaan pada aplikasi LPSE oleh PPK.

Halaman 139 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan pemilihan penyedia dari PPK ke Kabag PBJ, kemudian dari Kabag PBJ mendistribusikan paket pekerjaan / tender tersebut ke Pokja 02.
3. Pokja 02 melakukan pengecekan atau riviui paket pekerjaan yang ada di LPSE dan memasukan persyaratan-persyarat tender untuk dilakukan tender cepat.
4. Pokja 02 membuat jadwal pelaksana tender, menyusun dokumen pemilihan, pembukaan penawaran, diperoleh 17 penawar, kemudian dari 17 penawar melakukan reverse auction / penawaran berulang, setelah itu masuk 4 penawaran terendah yaitu :
 - a. CV Pratama Abadi Sejahtera dengan nilai penawaran Rp1.004.300.000,- (satu milyar empat juta tiga ratus ribu rupiah)
 - b. CV Jaya Guna dengan nilai penawaran Rp1.008.657.000,- (satu milyar delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)
 - c. PT. Nugarada Abadi Indo Cemerlang dengan nilai penawaran sebesar Rp1.009.160.000,- (satu milyar sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah)
 - d. CV. Mulya Sejahtera dengan nilai penawaran sebesar Rp1.010.058.000,- (satu milyar sepuluh juta lima puluh delapan juta ribu rupiah)
5. Pokja mengundang 3 penawar/ penyedia yang memenuhi kualifikasi setelah dilakukan evaluasi yaitu :
 - a. CV Pratama Abadi Sejahtera.
 - b. CV. Jaya Guna.
 - c. CV Mulya Sejahtera.
6. Pokja 02 menetapkan pemenang CV Pratama Abadi Sejahtera, Pemenang Cadangan 1. CV Jaya Guna dan Pemenang cadangan 2. CV Mulya Sejahtera.
 - Bahwa kami mendasarkan pada RUP (Rencana Umum Pengadaan) yang dibuat oleh PPK.
 - Bahwa jadwal pemilihan rekanan pada paket pengadaan peralatan RPHU adalah :
 1. Pemberian penjelasan mulai 7 Juni 2022 pukul 08.00 s/d 7 Juni 2022 pukul 09.00.
 2. Upload dokumen penawaran mulai tanggal 7 Juni 2022 pukul 12.00 s/d tanggal 9 Juni 2022 pukul 10.00.
 - Bahwa awalnya kita mengisi dulu di Aplikasi LPSE :

Halaman 140 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memiliki ijin usaha, yaitu Nomor Induk Perusahaan (NIB kecil).
2. Memiliki klasifikasi (keseluruhan terpenuhi) :
 - a. Ijin usaha dan pengalaman menurut KBLI 2020, G46491 yaitu perdagangan besar perlatan dan perlengkapan rumah tangga.
 - b. Ijin usaha dan pengalaman menurut KBLI 2020, G46599 yaitu perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya.

3. Pengalaman

Memiliki pengalaman pekerjaan sejenis minimal 1 (satu) kali dengan nilai kontrak minimal Rp1.261.450.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada salah satu pengalaman pekerjaan antara durasi tahun 2018 s.d 2022.

- Bahwa rekanan yang memasukan penawaran pada paket pengadaan peralatan RPHU adalah :

1. CV Pratama Abadi Sejahtera dengan nilai penawaran Rp1.004.300.000,- (satu milyar empat juta tiga ratus ribu rupiah)
2. CV Jaya Guna dengan nilai penawaran sebesar Rp1.008.657.000,- (satu milyar delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)
3. PT. Nugarada Abadi Indo Cemerlang dengan nilai penawaran sebesar Rp1.009.160.000,- (satu milyar sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah)
4. CV Mulya Sejahtera dengan nilai penawaran sebesar Rp1.010.058.000,- (satu milyar sepuluh juta lima puluh delapan ribu rupiah)
5. CV Muluku Raya dengan nilai penawaran sebesar Rp1.043.875.000,- (satu milyar empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
6. PT. Generasi Jaya Gemilang dengan nilai penawaran sebesar Rp1.053.309.328,- (satu milyar lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
7. PT. Gren Alexis Furnitama dengan nilai penawaran sebesar Rp1.096.800.000,- (satu milyar sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah)
8. CV Karya Amalia dengan nilai penawaran sebesar Rp1.106.670.000,- (satu milyar sertus enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)
9. CV Pillar Buana dengan nilai penawaran sebesar Rp1.129.410.000,- (satu milyar seratus dua puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 141 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. CV Indotech Global dengan nilai penawaran sebesar Rp1.160.534.001,- (satu milyar seratus enam puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu satu rupiah)
 11. PT Pillar Pratama Utama dengan nilai penawaran sebesar Rp1.175.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah)
 12. Tujuh Samudra dengan nilai penawaran sebesar Rp1.178.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh delapan juta rupiah)
 13. CV Tiga Permata dengan nilai penawaran sebesar Rp1.184.918.886,- (satu milyar seratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah)
 14. Grand Alexis Utama dengan nilai penawaran sebesar Rp1.194.099.900,- (satu milyar seratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah)
 15. PT. Bahana Mega Karya dengan nilai penawaran sebesar Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah)
 16. PT. Sabnna Umita dengan nilai penawaran sebesar Rp1.232.450.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
 17. PT. Jaya sampurna Sejahtera dengan nilai penawaran sebesar Rp1.259.999.999,- (satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)
- Bahwa PT. Nugarada Abadi Indo Cemerlang tidak memiliki pengalaman pekerjaan pada paket pekerjaan yang sesuai KBLI.
 - Bahwa penyedia mengupload pada aplikasi SIKAP dengan paket pekerjaan yang lain, tetapi saksi lupa pengalaman yang PT Nugarada masukan tersebut.
 - Bahwa syarat kualifikasi dari masing-masing perusahaan adalah :
 1. CV. Pratama Abadi Sejahtera memiliki NIB dengan No. 9120106622715 dan memiliki pengalaman pekerjaan sejenis yaitu Belanja modal elektrik generating set pada sub kegiatan pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan Kesehatan dengan No. kontrak: 027/182/SP/K/RSUDL/VII/2021 dengan nominal Rp3.484.082.880,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh empat juta delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) pada Pemerintah Daerah Kab. Bogor.

Halaman 142 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



2. CV. Jaya Guna memiliki NIB dengan No.: 9120402631694 dan memiliki pengalaman pekerjaan sejenis yaitu pengadaan mesin dan peralatan keperluan rumah kemasan di komplek P3UD Deli Serdang Kec. Tanjung Morawa dengan No.SPK: 14-9/SPK-JG/IX/2021 qq 027/159/SP/Perindag/DS/2021 dengan nominal Rp1.800.083.100,- (satu milyar delapan ratus juta delapan puluh tiga ribu seratus rupiah) pada Pemerintah Daerah Kab. Deli Serdang.
 3. CV. Mulya Sejahtera memiliki NIB dengan No.: 8120113271609 dan memiliki pengalaman pekerjaan sejenis pengadaan generator set dengan No.SPK: 13/PPK.APBD.SARPRAS/406.010.001/2019 dengan nominal Rp1.804.923.230,- (satu milyar delapan ratus empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh rupiah) pada RSUD Dr. Soedomo.
- Bahwa Pokja 02 melakukan tender pengadaan peralatan RPH-U pada Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan tahun 2022 dengan pemenang lelang CV. PRATAMA ABADI SEJAHTERA Direturnya Sdr Nur Priyadi, ST. alamat Ruko Waru Centra Kav. 16 Jl. Brigjen Katamso Waru Sidoarjo. dan nilai yang ditetapkan oleh Pokja 02 adalah sebesar Rp1.004.300.000,- (satu milyar empat juta tiga ratus ribu rupiah). Dengan pagu sebesar Rp1.261.450.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
 - Bahwa sebagaimana Surat Permohonan dan dokumen pekerjaan pengadaan peralatan RPH-U pada Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan tahun 2022 dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan kepada Kepala Bagian Barang dan Jasa pada Setda kabupaten Lamongan yang menyebutkan pada pekerjaan ini, yang digunakan adalah metode pemilihan tender cepat dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Melakukan kaji ulang atau reviu dokumen persiapan pengadaan;
 - b. Menyusun dokumen Pemilihan;
 - c. Menyusun Jadwal tender;
 - d. Membuat Paket tender;
 - e. Mengumumkan paket tender;
 - f. Aamwizjing/pemberian penjelasan;
 - g. Pembukaan Dokumen Penawaran;
 - h. Evaluasi Data kualifikasi;
 - i. Undangan Verifikasi Data kualifikasi
 - j. Penetapan dan pengumuman pemenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen persiapan tender yang saksi reviu atau kaji ulang dokumen persiapan tender yaitu :
 - a. Persyaratan Kualifikasi Usaha
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Rencana Anggaran dan Biaya (RAB);
 - c. Spesifikasi barang
 - d. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;
 - e. Denda Keterlambatan;
 - f. Foto copy SK PPK (Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan);
 - g. Foto copy DPA, dan cetak Rencana Umum Pengadaan (RUP);
 - h. Rancangan Kontrak.
 - Bahwa pada saat review atau kaji ulang dihadiri oleh Tim POKJA 02 (saksi, Fitri Asih, dan Sdr. Adhi), Tim PPK dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu Drh. Asnah dan Drh. Donny. Pada saat reviu atau kaji ulang dokumen persyaratan sudah lengkap. Selanjutnya POKJA 02 menerbitkan Berita Acara Kaji Ulang atau Reviu yang ditandatangani oleh POKJA Pemilihan 02 dan PPK yang isinya menyatakan persyaratan dokumen persiapan tender cepat dinyatakan lengkap. Namun BA Kaji Ulang tidak terdapat berkasnya.
 - Bahwa sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2022 (DAK) dengan nilai pagu anggaran Rp1.261.450.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa setelah persyaratan dokumen persiapan tender cepat dinyatakan lengkap, PPK membuat paket pekerjaan pada LPSE secara online dengan mengupload Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi barang. Selanjutnya Kabag Pengadaan Barang dan Jasa mendistribusikan kepada POKJA 02 kemudian POKJA 02 menyusun dokumen pemilihan dan diupload di aplikasi LPSE lalu membuat paket tender.
 - Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan lagi jika masih diperlukan.
 - Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan terkait administrasi tender jika terdapat pemalsuan tandatangan karena saksi hanya memeriksa kelengkapan administrasi saja., dan terkait pekerjaan dilapangan jika berbeda dengan dokumen personal managerial bukan kapasitas saksi.
 - Bahwa saksi hanya bertugas sampai dengan ditetapkan pemenang.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Halaman 144 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Andrian Novianto, S.T., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Drs. Moch Wahyudi, M.M, Saksi Sandy Ariyanto, S.T dan Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T, dan tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan
 - Bahwa saksi menyetujui dan membenarkan apa yang tertera dalam BAP, tidak merasa keberatan, tidak terdapat paksaan atau intimidasi dari pihak manapun.
 - Bahwa saksi sebagai Direktur CV. NDE Konsultan yang bergerak di bidang jasa konsultan.
 - Bahwa pada tahun 2022 Deddy menghubungi saksi dan memberikan informasi bahwa, ada paket pekerjaan perencanaan pembangunan dan perencanaan pengurukan.
 - Bahwa jasa konsultan yang didirikan oleh saksi yaitu CV NDE sudah bersertifikat.
 - Bahwa Deddy merupakan bekas karyawan di CV NDE dan saksi Rio bukan merupakan pegawai dalam Perusahaan.
 - Bahwa selanjutnya Deddy dan Rio ijin untuk meminjam bendera Perusahaan saksi CV. NDE Konsultan dalam pekerjaan konsultan perencana tersebut untuk memenuhi persyaratan mengajukan Perusahaan sebagai konsultan dalam proyek tersebut, lalu saksi mengijinkannya, bahwa saksi telah memberikan user id dan password kepada Rio dan Dedy, dan segala administrasi tercantum atas nama saksi, stempel/cap Perusahaan saksi, tanda tangan saksi dalam dokumen administrasi konsultan perencana dibuat oleh Rio atas persetujuan saksi.
 - Bahwa alasan saksi meminjamkan bendera ke saksi Rio karena Deddy yang meminta dan Deddy merupakan teman sejak bersekolah. Selanjutnya Deddy mengenalkan saksi ke Sdr. Rio
 - Bahwa CV. NDE Konsultan menjadi konsultan perencana pada 2 kegiatan tersebut yaitu pekerjaan Pengurukan Lahan RPH dan Pembangunan Gedung RPH.
 - Bahwa CV. NDE Konsultan dipinjam Benderanya oleh Sdr. Rio dan saudara Dedy hanya pada Pembangunan Gedung RPHU dan Pengurukan RPHU saja.
 - Bahwa yang memasukan dokumen penawaran adalah Rio dan Sdr. Dedy karena user id dan password mereka sudah mengetahuinya atas ijin saksi, yang tidak tercantum dalam kontrak sesuai dengan aturannya, yang seharusnya memasukan penawaran berdasarkan kontrak (personal) operator komputer adalah Sdr. Aringga.

Halaman 145 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan perencanaan pembangunan RPHU Dinas Peternakan Kab. Lamongan yang membuat daftar personil adalah Sdr. Rio dengan susunan Susanto sebagai Ketua Tim, dan Tenaga pendukung yaitu:
 1. Hammam Rofiqi sebagai operator CAT
 2. Rio Rahmah Dhana sebagai Surveyor
 3. Deddy Indrya F sebagai Estimator.
 4. Aringga Yonahata sebagai Operator Komputer.
- Bahwa saksi tidak mengenal Heri Susanto, Aringga, Hamman dan saksi hanya mengenal Sdr. Rio dan Sdr. Deddy.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi pekerjaan sampai dengan ditetapkan sebagai konsultan perencanaan dari Sdr. Rio dan Sdr Dedy, karena yang berhubungan dengan saksi adalah Sdr. Rio dan Sdr. Deddy.
- Bahwa terkait dengan dokumen penawaran hingga dokumen ditetapkan sebagai pemenang saksi tidak mengetahuinya, karena saksi hanya meminjamkan bendera Perusahaan saksi kepada mereka.
- Bahwa saksi tidak melakukan apa-apa, tahu-tahu sudah jadi hasil karyanya.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Perintah Kerja, yang menandatangani adalah Sdr. Rio atas seijin saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses dan tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen tersebut mulai dari dokumen penawaran, SPK maupun pencairan saksi tidak pernah menandatangani dan saksi ingat bahwa saksi Deddy dan Rio pernah meminta ijin untuk menandatangani dan saksi menyetujuinya.
- Bahwa sudah saksi terima pembayarannya seluruhnya sesuai nilai kontrak, saksi terima di rekening CV. NDE Konsultan No.Rek: 1281000787 Bank Jatim a.n CV. NDE Konsultan saksi terima di rekening sekitar tanggal 12 Juli 2022 akan tetapi saksi lupa yang masuk berapa, kemudian pada tanggal 1 Agustus 2022 saksi menarik dana dari rekening CV. NDE Konsultan, lalu saksi transfer melalui rekening pribadi saksi dengan No.Rek: 0640444851 Bank BCA ke rekening Sdr. Deddy Indria Fandi dengan No.Rek.: 3300554171 Bank BCA sejumlah Rp49.090.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa data yang diterima sesuai dengan SP2D.
- Bahwa uang sebesar Rp2.589.308,- (dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) adalah merupakan keuntungan saksi.
- Bahwa secara langsung tidak terdapat pelaporan tetapi secara prosedural

Halaman 146 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak dia membayar karyawan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil dari perencanaan pembangunan RPHU tersebut, yang lebih memahami adalah Deddy dan Rio.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Deddy untuk mengecek saldo pada rekening CV. NDE Konsultan, kemudian setelah dana itu masuk sesuai dengan pembayaran, selanjutnya saksi melakukan penarikan dan mentransfer ke Sdr. Deddy tersebut.
- Bahwa dana yang masuk saksi lupa, akan tetapi berdasarkan bukti transfer saksi ke Deddy pada tanggal 23 Maret 2022 saksi mentransfer melalui Bank BCA milik saksi No.: 6040444851 kepada Sdr. Deddy melalui rekening Bank BCA dengan No.Rek.: 3300554171 sebesar Rp10.290.000,- (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Bahwa dana Rp. 10.290.00 yang saksi transfer kepada Deddy merupakan rincian dari jasa perencanaan pengurukan RPHU sebesar Rp9.532.800,- (sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan keuntungan saksi meminjamkan bendera pada pekerjaan di Dispora Kab. Lamongan sebesar Rp757.200,- (tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) namun saksi transfer kepada Sdr. Dedy karena urusan utang piutang pribadi.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan staf atau pejabat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan.
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Dedy, secara tunai di warkop Surabaya.
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. Agi Iswantoro dan Sdr. Heri Susanto yang saksi tahu adalah Sdr. Rio dan Sdr. Deddy.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan kedua penyedia yang dimaksud.
- Bahwa saksi siap bertanggung jawab atas tindakan saksi, dan saksi bersedia mengembalikan fee atas pinjaman perusahaan saksi kepada Sdr. Rio dan Deddy, dan saksi sudah mengembalikan kepada Kejaksaan Negeri Lamongan atas fee saksi tersebut sebesar Rp3.039.308,- (tiga juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah).
- Bahwa pinjaman bendera CV NDE oleh Sdr Rio dan Deddy baru pertama kali dilakukan untuk proyek Perencanaan Pengurukan Lahan RPH-U dan Perencanaan Pembangunan RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan.
- Bahwa izin yang diberikan untuk pinjaman bendera CV NDE berupa lisan dengan alasan jarak Surabaya-Lamongan yang cukup jauh supaya tidak

Halaman 147 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

riwa-riwi untuk proses tanda-tangan dokumen-dokumen seperti SPK.

- Bahwa secara aturan tidak diperbolehkan meminjam bendera kepada orang lain.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

9. DEDDY INDRIYAFANDI, S.T. di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Drs. Moch Wahyudi selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan.
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Sandy Arianto, dan Davis Maherul Abbasiya.
- Bahwa saksi mengetahui proyek tersebut dari Rio karena awalnya ditawarkan sebagai drafter yaitu menggambar 1 proyek yaitu pengurukan, sekaligus menghitung volume, tetapi untuk RAB Rio yang membuat.
- Bahwa setelah mengetahui proyek tersebut, Rio menjelaskan kepada saksi bahwa ia memerlukan bendera CV untuk melengkapi persyaratan pengajuan penawaran proyek Perencanaan Pengurukan dan Perencanaan Pembangunan Gedung RPH-U, sehingga saksi memberi rekomendasi untuk pinjam ke saksi Andrian selaku pemilik CV NDE.
- Bahwa paket pekerjaan yang saksi kerjakan adalah sebagai konsultan perencanaan pengurukan dan perencanaan Pembangunan Gedung RPH-U Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan
- Bahwa saksi sebelumnya diajak Sdr. Rio untuk studi banding di RPH-U Kabupaten Blitar dan atas petunjuk dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan agar dijadikan acuan dalam membuat draft gambar pengurukan dan pembangunan RPH-U di Lamongan, yang merupakan tempat pertama kali saksi bertemu dengan pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan.
- Bahwa saksi sebagai Sarjana Teknik Sipil dan pengalaman pekerjaan di konstruksi mempunyai keahlian dalam menggambar perencanaan.
- Bahwa karena di dalam Kop Gambar menuangkan pembuat gambar (drafter) melainkan Direktur CV NDE Konsultan yang benderanya saksi pinjam. CV. NDE KONSULTAN hanya sebagai formalitas saja, yang mengatur pekerjaan adalah Sdr. Rio.

Halaman 148 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) terkait dengan Konsultan Perencanaan Pengurukan maupun Pembangunan Komplek Gedung RPH, karena yang jalan adalah Sdr. Rio.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan pihak penyedia pelaksana pekerjaan, saksi hanya mendrafter gambar kemudian saksi berikan kepada Sdr. Rio
- Bahwa pernah kelapangan untuk mengukur / cek lokasi buat membuat drafter.
- Bahwa tugas saksi di perusahaan hanya sebagai estimator bukan sebagai Drafter, saksi melakukan drafter atau menggambar karena diminta bantuan oleh Sdr. Rio.
- Bahwa saksi mengetahui dari Rio bahwa uangnya sudah cair di rekening CV. NDE Konsultan. Untuk Perencanaan pengurukan sebesar Rp10.923.000,- (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) (belum potong pajak) kemudian Sdr. Andrian memberikan uang seluruhnya kepada saksi lalu saksi memberi uang Sdr. Andrian sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pinjam bendera.
- Bahwa untuk perencanaan Pembangunan RPH-U sebesar Rp59.754.200,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah). (belum potong pajak) masuk ke rekening CV. NDE Konsultan lalu Sdr. Andrian memotong sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terlebih dahulu sebagai imbalan uang pinjam bendera dan sisanya ditransfer ke rekening milik saksi.
- Bahwa uang yang saksi terima dari Sdr. Andrian seluruhnya saksi serahkan kepada Sdr. Rio kemudian Sdr. Rio memberi upah menggambar perencanaan pembangunan Gedung RPH-U sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan upah menggambar perencanaan Pengurukan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi siap bertanggung jawab atas gambar yang sudah saksi rancang, meskipun saksi tidak berhak membuat gambar karena saksi hanya sebagai estimator.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

10. Rio Rahma Dhana, S.T., M.T., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Drs. Moch Wahyudi, M.M, terkait dengan pekerjaan perencanaan dan pengawasan dalam Pembangunan Gedung RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan tahun 2022.

Halaman 149 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sandy Ariyanto, S.T.
- Bahwa saksi kenal dengan Davis Maherul Abbasiya, S.T karena pernah bertemu beberapa kali di lokasi pekerjaan pembangunan Gedung RPH-U tersebut.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Drs. Moch Wahyudi, M.M, Sandy Ariyanto, S.T dan Davis Maherul Abbasiya, S.T.
- Bahwa pekerjaan saksi adalah freelance di CV Triwira Jasatama
- Bahwa di tahun 2020 Covid dan saksi menyebar company profile CV. NDE Konsultan dan CV Triwira Jasatama, setelah itu tahun 2021 saksi dipanggil oleh Dinas Peternakan (Mba Mamik Upayah) saksi disuruh ada paket pekerjaan pembuatan DED pasar hewan Tikung, setelah itu produk saksi selesai, itu saksi tahun 2022 saksi dipanggil lagi oleh Mba Mami dikasih ada paket pekerjaan itu di RHPU. Setelah itu kita kerja.
- Bahwa pada saat saksi ditawarkan pekerjaan perencanaan pengurukan, CV milik saksi masih dalam proses pembuatan, hal ini lah yang melandasi saksi berniat meminjam bendera dan ditawarkan oleh Sdr. Deddy untuk meminjam CV NDE.
- Bahwa awal mula saksi diundang oleh Bu Asnah untuk mengajukan penawaran paket pekerjaan perencanaan pengurukan Lahan RPH-U dan Perencanaan Pembangunan RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan, setelah itu ada undangan kita setuju terus ikuti paket, saksi memasukkan beberapa persyaratan yang ada di LPSE tadi setelah itu kita (konsultan) nawar, saksi melengkapi berkas print out dan saksi serahkan ke Bu Asnah (pejabat pengadaan pada Dinas Peternakan), setelah itu saksi hanya menunggu untuk tandatangan kontrak. Setelah proses LPSE selesai saksi dihubungi oleh Bu Asnah untuk tandatangan kontrak lalu saksi tandatangan kontrak di hadapan Bu Asnah bertempat di ruangan Bu Asnah pada kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan.
- Bahwa saksi memasukkan penawaran dan menandatangani kontrak untuk proses tender konsultan perencanaan dan pengawasan.
- Bahwa untuk proses pengurukan awalnya Mas Doni (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan) mengajak saksi dengan Sdr. Deddy untuk survey kegiatan pengurukan kemudian saksi dan Mas Deddy mengambil elevasi (waterpass) dan mengukur luas lahan. Setelah itu Sdr, Deddy menggambar dengan dasar hasil survey tadi dan disesuaikan dengan pagu anggaran yang ditetapkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan. Selanjutnya asistensi ke PU Cipta Karya, pada saat itu saksi ketemu dengan Pak Masbukin dan Pak Sukiman lalu saksi meminta arahan dan koordinasi terkait gambar dan perhitungan RAB serta Analisa harga satuan.

Halaman 150 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, saksi mengajukan produk perencanaan ke Dinas Peternakan disesuaikan kebutuhan bangunan RPH tersebut kemudian saksi kembali lagi ke PU Cipta Karya dengan hasil revisi dan disetujui oleh PU Cipta Karya. Setelah produk perencanaan disetujui lalu ditandatangani PU Cipta Karya, Dinas Peternakan, dan Konsultan Perencanaan (CV. N.D.E) kemudian saksi menyerahkan produk hasil perencanaan tersebut ke Dinas Peternakan dan Kesehatan dan Dinas menyerahkan produk perencanaan ke LPSE untuk dilakukan tender. Setelah itu pekerjaan konsultan perencana selesai.
- Bahwa pada proses pengerjaan urukan, prosesnya ada pemadatan per 30 cm, setelah itu baru ditimbun lagi sampai dengan ketinggian yang dipersyaratkan. Setelah elevasi yang dirasa sudah sesuai, kontraktor mengajukan pemeriksaan 100%, setelah itu Dinas memeriksa dengan tim teknisnya lalu disetujui oleh Dinas dan PU Cipta Karya.
- Bahwa pada proses pembangunan Gedung RPHU, saksi bersama-sama pegawai Dinas yaitu mas Doni dan pak Nurzajid dan Heri hadir menyaksikan awal pembangunan Gedung dan menyetujui batas-batas dan posisi bangunannya sesuai dengan perencanaan kemudian pelaksanaan pembangunan Gedung RPHU lalu terjadi MC 0 kemudian pada saat itu Sdr. Heri (pelaksana yang ada di lokasi) minta perubahan karena volume tidak sesuai dan minta perubahan pekerjaan tambah kurang dengan di Gedung RPHU, memang volumenya kurang karena di dalam file saksi tidak terjumlah semua (penjumlahnya tidak keseluruhan). Setelah itu kontraktor pengajuan pekerjaan tambah kurang yang disaksikan oleh dinas dengan mengurangi volume yang ada digedungnya lalu menambahkan urukan di dalam Gedung RPH dan dinas menyetujui atas dasar perubahan tambah kurang tadi. Selanjutnya kontraktor mengerjakan atas dasar acuan MC 0 tadi sampai dengan selesai.
- Bahwa setelah pemeriksaan BPK pada bulan Januari 2023 ada pengembalian karena dirasa oleh BPK perhitungannya tidak sesuai dengan acuannya BPK dan kontraktor mengembalikan atas dasar perhitungan BPK tadi.
- Bahwa yang saksi jiplak tandatangannya adalah tandatangan Andrian Noviyanto sebagai Direktur CV. NDE Konsultan dan tandatangan Satrio Dwi Nanto selaku Direktur CV Triwira Jasatama, saksi menjiplak tandatangan pada : Dokumen Perencanaan seperti Gambar, RAB dan Kontrak, Spek. MC 0 termasuk dokumen penawaran.
- Bahwa pada saat penawaran saksi mendapat undangan di LPSE setelah itu saksi memasukan dokumen penawaran, saksi mempunyai akses user id dan password CV. NDE Konsultan dan CV. Triwira Jasatama, saksi memperoleh user id CV.

Halaman 151 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NDE Konsultan dari direkturnya langsung yaitu Andrian Noviyanto dan saksi memperoleh user id CV Triwira Jasatama dari staf CV. Triwira Jasatama bernama Dani.

- Bahwa personil yang tidak ada di lapangan, untuk perencanaan adalah : Agi Iswanoro, Heri Susanto yang lain lupa, saksi pinjam nama ke orang-orang tersebut. Dan untuk konsultan pengawas yang tidak ada orangnya dilapangan adalah Ahmad Fakhri dan Farid Bustoni, saksi yang menghubungi mereka saksi whats App dan meminjamnya.
- Bahwa supaya saksi tidak wira wiri ke Surabaya meminta tanda tangan Andrian Noviyanto sebagai Direktur CV. NDE Konsultan dan tandatangan Satrio Dwi Nanto selaku Direktur CV. Triwira Jasatama. Maksud dan tujuannya supaya mempermudah dan cepat selesai.
- Bahwa untuk kontrak konsultan pengawas pekerjaan urukan a.n CV. Triwira Jasatama dengan nilai Kontrak sebesar Rp5.799.896,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) masa pelaksanaan pengawasan selama 60 hari kalender semenjak tanggal 2 Juni 2022 s/d tanggal 27 Juli 2022.
- Bahwa untuk kontrak pengawasan pembangunan Gedung RPHU a.n CV. Triwira Jasatama dengan nilai kontrak sebesar Rp39.832.800,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) masa pelaksanaan selama 150 hari mulai tanggal 1 Agustus 2022 s.d tanggal.
- Bahwa untuk kontrak perencanaan pembangunan Gedung RPHU a.n CV. NDE Konsultan dengan nilai kontrak sebesar Rp59.754.200,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah) masa pelaksanaan selama 60 hari semenjak tanggal 1 April 2022 s/d tanggal 30 Mei 2022.
- Bahwa untuk kontrak perencanaan pengurukan a.n CV. NDE Konsultan dengan nilai kontrak sebesar Rp10.923.000,- (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) masa kontrak selama 21 hari semenjak tanggal 18 Januari 2022 s/d 7 Februari 2022.
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan pengurukan adalah CV. Abraj Ashfa dengan direktur Izzul dan pelaksana pekerjaan pembangunan CV. Fajar Chrisna dengan direktur Saksi Sandy Ariyanto, S.T.
- Bahwa saksi mengenal direktur Abraj Ashfa karena pernah bertemu dengan saksi Izzul di lapangan.
- Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan tersebut, Saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi Sandy Ariyanto, S.T baik di lokasi pembangunan maupun di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan.

Halaman 152 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ke Lokasi pembangunan Gedung RPH-U saksi bertemu dengan Sdr. Heri dan Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T namun saksi tidak bertanya apa-apa kepada Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T.
- Bahwa saksi yang membuat laporan progress pekerjaan CV Fajar Chrisna dan CV Abraj Ashfa, karena saksi dimintai bantuan oleh Yanto (CV. Abraj Ashfa) dan Heri untuk membuat laporan progress pekerjaan. Atas pembuatan laporan tersebut saksi hanya diberikan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari mas Yanto.
- Bahwa saksi melakukan pengawasan pekerjaan fisik sesuai di lapangan yaitu selama 30 hari kalender.
- Bahwa saksi menerima pembayaran untuk jasa pengawasan selama 60 hari kalender karena sesuai arahan dari Dinas Peternakan pada saat yang menyampaikan oleh Bu Asnah di Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Bahwa untuk pekerjaan perencanaan pengurukan oleh CV. NDE Konsultan, saksi mengajukan BA serah terima hasil pekerjaan pada tanggal 4 Februari 2022, yang pasti cairnya saksi lupa dan yang masuk ke rekening perusahaan sebesar Rp9.446.918,- (sembilan juta empat ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) lalu saksi terima uang dari jasa perencanaan pengurukan dari Sdr. Deddy Indriya sebesar Rp8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggalnya saksi lupa dan saksi menerima di warung kopi lamongan kota, selisihnya sebesar Rp472.345,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) (5% dari nilai kontrak dikurangi pajak) saksi kasih ke Dientur CV. NDE Konsultan.
- Bahwa untuk pekerjaan perencanaan pembangunan Gedung RPHU oleh CV. NDE Konsultan, saksi mengajukan BA serah terima hasil pekerjaan pada tanggal 30 Mei 2022, saksi lupa masuk ke rekening perusahaan, akan tetapi nilainya yang diterima oleh perusahaan sebesar Rp51.679.308,- (lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah) lalu saksi menerima uang tunai dari Sdr. Deddy Indriya sebesar Rp49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah), saksi lupa tanggal dan tempet penyerahan di warung kopi tambakboyo baratnya perumahan graha indah selisihnya sebesar Rp2.583.965,- (dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) (5% dari nilai kontrak setelah dikurangi pajak) saksi kasih ke direktur CV. NDE Konsultan.
- Bahwa untuk pekerjaan pengawasan urukan oleh CV. Triwira Jasatama, saksi mengajukan pencairan tanggal 27 Juli 2022, dan dana yang masuk ke rekening

Halaman 153 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan sebesar Rp5.016.126,- (lima juta enam belas ribu seratus dua puluh enam rupiah) lalu saksi terima dari DANI (stafnya Direktur CV. Triwira Konsultan) sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi menerima uang di Kantornya CV. Triwira Jasatama Surabaya.

- Bahwa untuk pekerjaan pengawasan pembangunan Gedung RPH oleh CV. Triwira Jasatama, dana yang masuk ke rekening perusahaan sebesar Rp34.449.989,- (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) lalu dana tersebut saksi ambil dan saksi terima dari Dani (stafnya direktur) sebesar Rp34.400.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) saksi mengabilnya ke Surabaya di kantornya CV. Triwira Jasatama.
- Bahwa total dana jasa konsultan perencana dan pengawasan pada RPHU tahun 2022 sebesar Rp97.300.000,- (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi pernah memberikan uang ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan sebesar Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) setelah pekerjaan selesai yaitu :
 - a. Pekerjaan pengawasan pembangunan Gedung RPH sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah)
 - b. Pekerjaan perencanaan pembangunan Gedung RPH sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
 - c. Perencanaan urukan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi memberikan uang tersebut kepada Sdr. Eka (Kabid Keswan) sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Drs. Moch Wahyudi, M.M (PPK/Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Lamongan) sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut di kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di ruangnya Bu Eka dan di Ruangnya Terdakwa Drs. Moch Wahyudi, M.M.
- Bahwa selanjutnya saksi juga memberikan uang kepada :
 1. Sdr. Deddy Indriya (CV. NDE) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai gaji gambar rencana pembangunen Gedung dan pengurukan.
 2. Sdr. Afiful Fadli (CV. TRIWIRA JASA TAMA) sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai pembayaran pengawas lapangan pekerjaan pembangunan Gedung selama 6 bulan sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah)

Halaman 154 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sdr. Nizar (freelance CV. NDE) sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai gaji pembuatan gambar 3D.
 4. Sdr. Asnah (Kepala Pengadaan Barang dan Jasa) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang ganti rugi bensin dan sebagai upah administrasi.
- Bahwa selanjutnya saksi juga bekerja sebagai estimator Konsultan Perencana (Pembuatan RAB) dan Konsultan Pengawas (Penghitungan Volume). Atas pekerjaan tersebut saksi berhak menerima jasa estimator masing - masing sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan sisanya saksi sebesar Rp44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Bahwa untuk waktu pemeliharaan adalah 90 hari dan tidak ada masalah pemeliharaan dalam kurun waktu tersebut
 - Bahwa saksi diminta untuk stanby di lapangan untuk melakukan pengawasan, tetapi tidak ada surat tugasnya dan biasanya bertemu dengan Sdr. Heri, Indra dan Joko.
 - Bahwa produknya hanya laporan progress mingguan yang saksi bikin.
 - Bahwa saksi pernah diajak oleh Mas Doni (staf Dinas) ke Blitar untuk studi banding RPHU sekira awal tahun 2022 sebelum perencanaan pembangunan RPHU dan setelah produk perencanaan urugan selesai. Pada waktu itu yang ikut adalah Mas Doni, saksi, Pak Deddy, dan 2 orang saksi tidak tahu.
 - Bahwa pada waktu itu menggunakan mobil pak Deddy, dan yang membiayai perjalanan tersebut saksi sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diambil dari uang pencairan perencanaan pengurukan.
 - Bahwa saksi bersedia bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan pada pelaksanaan konsultan perencanaan dan pengawasan pada pekerjaan RPHU tersebut.
 - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan proses pengadaan diharuskan mencantumkan personil lapangan yang dicantumkan dalam kontrak.
 - Bahwa saksi mengembalikan uang karena personil di kontrak tidak ada dan saksi tidak mengetahui jika perbuatan tersebut salah.
 - Bahwa pada saat proses penyidikan ini, saksi telah mengembalikan uang sebesar Rp44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Lamongan.
 - Bahwa setelah pemeriksaan oleh BPK terdapat ketidaksesuaian volume dan ditemukan kelebihan bayar sebesar Rp 92.846.569,19 dan sudah

Halaman 155 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindaklanjuti oleh kontraktor pelaksana pekerjaan pembangunan Gedung kompleks dan pemasangan rail conveyor masing-masing STS no : 900/564/413.305/2023 tanggal 09 Mei 2023 sebesar Rp47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) dan STS no : 900/576/413.305/2023 tanggal 10 Mei 2023 sebesar Rp45.846.569,19 (empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah sembilan belas sen).

- Bahwa saksi mengetahui Davis Maherul Abbasiyah baru setelah ada pemeriksaan dari BPK
- Bahwa ada pekerjaan taman di dalam perencanaan tersebut dengan diberikan rumput dan pohon saja;
- Bahwa gedung RPH-U sudah dimanfaatkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membantah keterangan saksi yang menerangkan pernah memberikan uang ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan setelah pekerjaan selesai yaitu memberikan uang tersebut kepada Drs. Moch Wahyudi, M.M (PPK/Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Lamongan) sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut di kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan diletakkan di atas meja Drs. Moch Wahyudi, M.M.
- Bahwa saksi Rio tidak hanya sekali ke ruangan Terdakwa Drs. Moch Wahyudi karena terjadi beberapa kali perubahan terkait gambar dan pertemuan untuk perubahan-perubahan tersebut pernah dihadiri juga oleh Bu Eka, drh. Doni, dan Pak Nur Jazid.
- Bahwa Sandy Arianto merasa tidak pernah menandatangani laporan progress kemajuan pekerjaan Pembangunan Gedung RPH-U.

Terhadap pendapat terdakwa tersebut, Saksi menyatakan:

- Bahwa Saksi tidak mengubah dan tetap pada keterangannya.
- Bahwa Saksi membenarkan pernyataan bahwa ia pernah menemui Terdakwa Drs. Moch Wahyudi di ruangan nya di Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan setidaknya 2 (dua) kali untuk membahas perubahan gambar, dan saksi tetap pada pernyataan bahwa ia pernah memberi amplop coklat berisi uang sebesar Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa Drs. Moch Wahyudi dan diletakkan di meja Terdakwa Drs. Moch Wahyudi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang keterangan Sandy Arianto yang

Halaman 156 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tidak pernah menandatangani laporan progress kemajuan pekerjaan Pembangunan Gedung RPH-U yang dibuat, yang saksi tahu adalah laporan tersebut sudah ditandatangani oleh Sandy Arianto.

11. IZZUL UMAM, Lc. di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi adalah direktur CV. Abraj Ashfa dan bergerak di bidang/mempunyai izin usaha pada :
 1. Pekerjaan pengurukan.
 2. Pekerjaan Pengerukan.
 3. Pekerjaan Pertamanan.
 4. Sewa Peranca.
- Bahwa saksi hanya mengetahui tentang pekerjaan pengurukan karena saksi sebagai Direktur di dalam Pekerjaan tersebut, dan yang mengetahui secara detail terkait pekerjaan fisik adalah Pelaksana Lapangan.
- Bahwa awalnya saksi di informasikan oleh ayah mertua (Muhammad Umar) bahwa ada pekerjaan pengurukan, lalu saksi disuruh untuk ikut lelang pengurukan RPH di LPSE.
- Bahwa, selanjutnya saksi menghubungi Sdr. Ruswiyanto (sebagai admin di kantor/ CV. Abraj Ashfa) untuk mengikuti lelang. Sebulan berikutnya Sdr. Ruswiyanto menginformasikan bahwa ada undangan untuk verifikasi dari pihak LPSE tersebut. Kemudian saksi bersama Sdr. Ruswiyanto menghadiri undangan tersebut, pada saat itu saksi bertemu dengan pihak LPSE di Pemkab sebanyak 3 orang tetapi saksi tidak tahu nama-nama mereka.
- Bahwa tugas Sdr. Ruswiyanto adalah mengurus dokumen lelang yaitu pembuatan dokumen lelang, membuat dokumen penawaran, memasukkan dokumen penawaran, dan membuat daftar personil yaitu:

Direktur	: Izzul Umam
K3	: Ruswiyanto
Pelaksana	: Sholichin Afandi

Lapangan/Mandor

- Bahwa yang ada di lapangan adalah Sholichin Afandi yaitu pekerja Freelance, Alamat lengkapnya di Desa Banjarrejo Sukodadi, 081357920009, dan Hanafi Wahyu bukan anggota tetap sehingga tidak ada di lapangan.
- Bahwa saya hadir pada tahap klarifikasi, selanjutnya beberapa hari saksi diinformasikan oleh Sdr. Ruswiyanto bahwa CV. Abraj Ashfa menjadi

Halaman 157 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



pemenang di pekerjaan pengurukan.

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juni 2022 saksi bersama Sdr. Ruswiyanto dan bapak Solihin Afandi ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Kab. Lamongan untuk menandatangani kontrak, pada saat itu saksi bertemu dengan Kepala Dinas (Terdakwa Drs. Moch Wahyudi, M.M) dan Pak Nur Jazid serta mas Doni. Lalu saksi menandatangani kontrak dan setelah menandatangani saksi pulang kerumah.
- Bahwa beberapa hari kemudian ada undangan untuk uezet dari Dinas Peternakan di lokasi pengurukan, lalu saksi bersama Sdr. Ruswiyanto dan Bapak Solihin Afandi menghadiri uezet tersebut dilakukan pengukuran dan langsung dilaksanakan pekerjaan, lalu selang 2 hari material didatangkan.
- Bahwa saksi pinjam nama saja dan yang tahu Sdr. Ruswiyanto, tetapi secara pekerjaan di lapangan dihandel oleh Solihin Afandi dan saksi juga ada disitu/ dilapangan bersama Sdr. Ruswiyanto.
- Bahwa secara legalitas di dalam Perusahaan CV. Abraj Ashfa tidak mempunyai legalitas.
- Bahwa CV Abraj Ashfa dalam melaksanakan pekerjaan pengurukan di RPHU tahun 2022 tidak menggunakan alat milik sendiri atau sewa dari pihak lain. Untuk Bulldozer dan vibro kita melakukan sewa namun saksi tidak mengetahui sewa dari siapa, yang mengetahui Sdr. Solichin dan Sdr. Suharyono.
- Bahwa pada saat saksi tanda tangan SPK/kontrak saksi menerima berkas dari Mas Doni untuk ditandatangani lalu saksi menandatangani.
- Bahwa yang saksi tahu pagu adalah sebesar Rp831.900.000,- (delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan penawaran nilai HPS adalah sebesar Rp831.899.000,- (delapan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
 - a. Nilai penawaran saksi adalah turun 20% dari pagu yaitu sebesar Rp665.521.051,- (enam ratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu lima puluh satu rupiah)
 - b. Harga terkoreksi penawaran saksi adalah menjadi sebesar Rp.665.521.050,93 dibulatkan menjadi sebesar Rp665.521.051,- (enam ratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu lima puluh satu rupiah) sehingga nilai tersebut menjadi nilai kontrak.
- Bahwa secara kontrak pelaksanaan adalah selama 60 hari kalender semenjak tanggal 02 Juni 2022 s/d tanggal 31 Juli 2022. Akan tetapi

Halaman 158 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pekerjaan oleh saksi dilakukan mulai tanggal 18 Juni 2022 s/d tanggal 25 Juni 2022, saksi mengerjakan pekerjaan selama 10 hari karena pada saat itu armada ready sehingga pekerjaan yang semula direncanakan 60 hari bisa diselesaikan selama 10 hari.

- Bahwa pada saat material didatangkan, dihamparkan dengan Bulldozer secara terus menerus, setelah itu dipadatkan secara perlayer, seperti itu berulang-ulang, atas pemadatan tersebut disiram pakai air.
- Bahwa yang melakukan pengawasan dari Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan di lapangan adalah drh. Doni dengan didampingi konsultan Pengawas yaitu Sdr. Rio (CV. Triwira Jasatama).
- Bahwa laporan progres mingguan dibuat dan Sdr. Ruswiyanto dengan meminta bantuan dari Sdr. Rio untuk membuat laporan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui namun secara teknis di lapangan yang mengetahui Sdr. Solichin bukan Sdr. Hanafi.
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dilaksanakan dan sesuai kontrak dengan volume pekerjaan Pengurukan tanah pedel 3.999.2 M3.
- Bahwa terkait tentang pengupasan lapisan atas tanah minimal setebal 30 cm tidak dilakukan karena pada saat perencanaan awal kondisi tanah tersebut kering sehingga tidak ada di dalam perencanaan atau RAB sehingga tidak terdapat biaya untuk pengupasan. Namun pada waktu pelaksanaannya, tanah tersebut menjadi area persawahan dan ada airnya. Selanjutnya ditembak ulang supaya lahan tersebut sesuai dengan kubikasi perencanaan awal. Bahwa jika elevasi tidak didalam perencanaan atau mengalami penurunan dapat saksi jelaskan pada pemeriksaan akhir dan pemeriksaan BPK tidak ada penurunan.
- Bahwa saksi tidak tahu proses dari awal, karena sudah dari dulu semuanya saksi pasrahkan ke Sdr. Ruswiyanto yaitu terkait urusan lelang.
- Bahwa sejak berdiri CV Abraj Ashfa yaitu pada akhir tahun 2019, Sdr. Ruswiyanto juga sebagai admin diperusahaan milik ibu mertua yaitu CV. Sinar Sabar. Sdr. Ruswiyanto merupakan pegawai tetap CV Abraj Ashfa mendapat upah bulanan sebesar Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) / bulan.
- Bahwa CV Abraj Ashfa belum pernah mengerjakan pengurukan.
- Bahwa CV Abraj Ashfa memiliki ijin usaha bidang pengurukan setelah tanggal 3 Desember 2019 sesuai dengan akta pendirian.
- Bahwa yang membuat laporan progress pelaksanaan pekerjaan adalah Sdr. Ruswiyanto, saksi pernah menandatangani laporan progress pekerjaan

Halaman 159 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang memintakan tandatangan ke saksi adalah Sdr. Ruswiyanto.

- Bahwa kalau upah tidak ada lagi hanya saksi pernah memberikan uang kepada Ruswiyanto sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dari pekerjaan ini untuk upah membuat laporan dan pengurusan dokumen.
 - Bahwa sudah pengajuan pencairan dana seluruhnya secara bertahap, yaitu :
 1. Termin ke-1 dengan progress 100% keuangan 50% progress pekerjaan sesuai BA Pemeriksaan Fisik Pekerjaan 50% tanggal 26 Juli 2022 pengajuan dana sebesar Rp332.760.525,- (tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
 2. Termin ke-2 dengan progress 100% keuangan 45% progress pekerjaan sesuai BA pemeriksaan fisik pekerjaan 100% pada tanggal 26 Juli 2022 pengajuan dana sebesar Rp299.484.473,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah)
 3. Termin ke-3 keuangan sebesar 5% pengajuan dana pada 3 Agustus 2022 sebesar Rp33.276.053,- (tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh tiga rupiah) sesuai Berita Acara Pembayaran.
 - Bahwa saksi tidak pernah membuat surat-surat tersebut namun saksi menandatangani surat permohonan pembayaran tersebut. Yang membuat surat-surat tersebut di atas adalah Sdr. Ruswiyanto.
 - Bahwa dana yang masuk adalah :
 1. Pada tanggal 19 September 2022 dana diterima oleh CV Abraj Ashfa di Bank Jatim No Rek: 0281040642 sebesar Rp293.788.572,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah)
 2. Pada tanggal 27 September 2022 dana diterima oleh CV Abraj Ashfa sebesar Rp264.409.716,- (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus sembilan ribu tujuh ratus enam belas rupiah)
 3. Pada tanggal 14 November 2022 dana diterima oleh CV Abraj Ashfa sebesar Rp29.312.906,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus dua belas ribu sembilan ratus enam rupiah)
- Dengan total yang saksi terima adalah sebesar Rp587.511.194,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).
- Bahwa alokasi dana yang telah diterima oleh CV Abraj Ashfa atas dana yang telah diterima sebesar Rp587.511.194,- (lima ratus delapan puluh

Halaman 160 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh juta lima ratus sebelas ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) atas pekerjaan pengurukan RPHU adalah :

1. Untuk biaya timbunan pedel 3999 m2 dibagi 7 reat (truck) = $571 \times \text{Rp } 700.000,- = \text{Rp } 399.700.000,-$
 2. Sewa Peralatan Berat (Bulldozer dan Vibro Roller)
 3. Biaya Lab (UNISLA) 3 kali
 4. Biaya pengukuran ulang 3 kali @ $\text{Rp } 1.500.000,- = \text{Rp } 4.500.000,-$
 5. Pembuatan Prosedur dan Instruksi kerja $\text{Rp } 1.000.000,-$
 6. Banner Papan Nama Proyek dan K3 sebesar $\text{Rp } 200.000,-$
 7. Alat Pelindung Kerja dan alat pelindung diri
 - a. Baju Rompi 10 @ $\text{Rp } 30.000,- = \text{Rp } 300.000,-$
 - b. Helm Pengaman 10 @ $\text{Rp } 75.000,- = \text{Rp } 750.000,-$
 - c. Sepatu kerja 10 @ $\text{Rp } 75.000,- = \text{Rp } 750.000,-$
 8. Rambu-rambu K3 sebesar $\text{Rp } 200.000,-$
 9. Mobilisasi sebesar $\text{Rp } 5.000.000,-$
 10. Pengukuran dan pasang Bouplank sebesar $\text{Rp } 2.500.000,-$ (Ket : belum termasuk pajak 11%).
- Bahwa saksi mengambil material pedel dari daerah Rengel Tuban karena kualitasnya bagus. Material yang diambil sebanyak 571 reat (truck) dengan ukuran 1 truck sebanyak 7-8 kubik, harga material tersebut sebesar $\text{Rp } 700.000,-/\text{reat/truck}$, sehingga total pembelian material urukan 3999 m2 dibagi 7 reat (truck) = $571 \times \text{Rp } 700.000,- = \text{Rp } 399.700.000,-$.
 - Bahwa saksi melakukan pembayaran material kepada sdr SUHARYONO sebesar $\text{Rp } 399.700.000,-$ (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) secara bertahap.
 - Bahwa saksi telah mengembalikan uang sebesar $\text{Rp } 30.893.648,-$ (tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) kepada penyidik Kejaksaan Negeri Lamongan pada hari ini Senin Tanggal 03 Februari 2025.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.
12. RUSWIYANTO, S.T. di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya sebatas tahu saja dengan Drs. Moch. Wahyudi M.M, dan Davis Maherul Abbasiya, S.T tetapi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sandy Ariyanto, S.T dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa tugas saksi sebagai K3 adalah menyiapkan, kebutuhan keselamatan pekerjaan contoh seperti Rambu-rambu, Petugas Keselamatan Di jalan.
- Bahwa CV. Abraj Ashfa berdiri pada akhir Desember Tahun 2019, bergerak dibidang/ mempunyai izin usaha pada :
 1. Pekerjaan pengurukan.
 2. Pekerjaan Pengerukan.
 3. Pekerjaan Pertamanan.
 4. Sewa Peranca.
- Bahwa saksi cuma tahu tentang pekerjaan pengurukan karena saksi sebagai Petugas K3 didalam Pekerjaan tersebut, dan yang mengetahui secara detail terkait pekerjaan fisik adalah Pelaksana Lapangan.
- Bahwa tahun 2022 pada bulan Mei ada Pengumuman lelang di LPSE, kemudian Perusahaan kami ikut mendaftar dalam peserta lelang, hingga sama dengan penawaran sampai dengan kita ditunjuk sebagai Pemenang Lelang, yang mengurus admin nya kebetulan adalah saksi. Dan Perusahaan CV. Abraj Ashfa baru pertama kali melakukan Pekerjaan fisik Pengurukan.
- Bahwa proses pelaksanaan pekerjaan dibuat kontrak 602.2/102/413.114/PPK/V/2022, pelaksanaan mulai tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan 31 Juli 2022, nilai kontrak Rp665.521.051,- (enam ratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu lima puluh satu rupiah) yang menjadi Konsuntal Pengawas adalah Sdr. Rio saksi tidak hafal CV. Nya.
- Bahwa Konsultan Perencana juga saksi tidak tahu, yang membuat RAB penawaran adalah saksi, gambar dan BQ sudah ada formatnya di LPSE.
- Bahwa daftar personil perusahaan CV. Abraj Ashfa pada pekerjaan pengurukan RPHU tahun 2022 adalah:

Direktur	: Izzul Umam
K3	: Ruswiyanto, S.T
Pelaksana Lapangan/Mandor	: Sholichin Afandi
- Bahwa Sholichin Afandi dianggap mempunyai kemampuan, dan Sdr. Hanafi Wahyu Wicaksono hanya sebagai formalitas di dalam Kontrak dan Sdr. Hanafi Wahyu Wicaksono tidak melakukan tugasnya sebagai Pelaksana

Halaman 162 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan sesuai dengan Kontrak. Hal tersebut hanya untuk memenuhi persyaratan.

- Bahwa secara legalitas di dalam Perusahaan CV. Abraj Ashfa tidak mempunyai legalitas, bahwa Sholichin Afandi merupakan pekerja Freelance, Alamat lengkapnya di Desa Banjarrejo Sukodadi, 081357920009.
- Bahwa untuk doser dan vibro kita melakukan sewa dukungan dari PT. Bima Sakti Aditama sebagaimana perjanjian antara saksi dengan Nur Azizah (pihak Bima Sakti Aditama) tertanggal 31 Maret 2022.
- Bahwa yang saksi tahu pagu adalah sebesar Rp831.900.000,- (delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Berdasar report penawaran nilai HPS adalah sebesar Rp831.899.000,- (delapan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
- Nilai penawaran saksi adalah turun 20% dari pagu yaitu sebesar Rp665.521.051,- (enam ratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu lima puluh satu rupiah)
- Harga terkoreksi penawarna saksi adalah menjadi sebesar Rp665.521.050,93 (enam ratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu lima puluh rupiah sembilan puluh tiga sen) dibulatkan menjadi sebesar Rp665.521.051,- (enam ratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu lima puluh satu rupiah) sehingga nilai tersebut menjadi nilai kontrak.
- Bahwa yang membuat dokumen penawaran dan memasukan dokumen penawaran adalah saksi, acuan saksi membuat dokumen penawaran ada di dalam dokumen LPSE, meliputi dari Personil, Peralatan, RKK (rencana Keselamatan Konstruksi), RAB dan Gambar.
- Bahwa saat pengumuman pemenang, saksi tidak mengetahui bahwa ada penyedia yang tidak tanda-tangan.
- Bahwa secara kontrak pelaksanaan adalah selama 60 hari kalender semenjak tanggal 02 Juni 2022 s/d tanggal 31 Juli 2022, akan tetapi pelaksanaan pekerjaan oleh saksi dilakukan mulai tanggal 18 Juni 2022 s/d tanggal 25 Juni 2022 yang artinya saksi mengerjakan pekerjaan selama 10 hari karena pada saat itu armada siap, sehingga pekerjaan yang semula direncanakan 60 hari bisa diselesaikan selama 10 hari.
- Bahwa pada saat material didatangkan, dihamparkan dengan doser setelah terus menerus, setelah itu dipadatkan secara perlayer, seperti itu berulang-ulang, atas pemadatan tersebut disiram pakai air.

Halaman 163 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta tolong kepada konsultan Pengawas Sdr. Rio untuk membuat laporan progres mingguan, karena saksi tidak bisa membuatnya.
- Bahwa untuk pekerjaan fisik saksi hanya sebatas mengetahui saja karena bukan termasuk tugas K3, dan yang bisa menjelaskan pekerjaan fisik adalah Sdr. Solichin bukan Sdr. Hanafi.
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai sesuai kontrak, volume pekerjaan Pengurukan tanah pedel 3.999.2 M3.
- Bahwa terkait tentang pengupasan lapisan atas tanah minimal setebal 30 cm, tidak dilakukan karena tidak ada didalam perencanaan atau RAB karena jika ada di dalam RAB tersebut maka terdapat biaya yang timbul.
- Bahwa untuk pemadatannya tanah yang telah ditemukan 40 cm, saksi tidak bisa menjawab
- Bahwa jika elevasi tidak didalam perencanaan atau mengalami penurunan dapat saksi jelaskan pada pemeriksaan akhir dan pemeriksaan BPK tidak ada penurunan.
- Bahwa saksi sebagai administrasi di perusahaan yaitu seperti penyiapan dokumen lelang untuk mengikuti lelang pekerjaan, saksi menerima gaji setiap bulan sebesar Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang membuat dokumen permintaan adalah saksi.
- Bahwa saksi meminjam melalui orang yaitu Pak Kacung dengan No.HP 0822.3471.1259. saksi tidak tahu alamatnya dimana saksi tahunya hanya orang Lamongan dan biasanya saksi komunikasi lewat hp saja. Saksi membayar sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk meminjam dokumen SKT, Ijasah dan KTP atas nama Hanafi Wahyu Wicaksono.
- Bahwa saksi yang menandatangani didokumen Daftar Pengalaman Pekerjaan tersebut dengan cara saksi menirukan tandatangan sdr. Hanafi dengan yang berada di KTP nya.
- Bahwa setahu saksi yang memerintahkan Sholichin Afandi adalah Sdr. Izzul.
- Bahwa pernah saksi datang pada waktu itu saksi datang bersama direktur Sdr. Izzul ke ULP Gedung Pemda pada waktu itu saksi bertemu dengan Pak Joko Andriyanto dan Pak Andi.
- Bahwa secara perjanjian bukan saksi yang menandatangani akan tetapi saksi yang mengantar dokumen perjanjian tersebut.
- Bahwa saksi tidak bisa menunjukan ijin tersebut karena tidak mengetahuinya, untuk harganya dalam RAB saksi hanya menentukan sendiri.
- Bahwa awalnya saksi melihat BOQ yang di upload di LPSE, kemudian saksi

Halaman 164 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



memasukan harga satuan berdasarkan Analisa dan asumsi dan perkiraan saksi sendiri.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

13. KARTIKA ASIANTO UNDOYOKO, S.T., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Drs. Moch Wahyudi, M.M pada saat menjabat di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan dan teman bermain basket pada waktu muda namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi kenal Saksi Sandy Ariyanto, S.T karena teman Kuliah di Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya dan teman sesama Kontraktor namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi kenal Davis Maherul Abbasiya, S.T karena sesama Kontraktor namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa yang saksi ketahui saksi menyerahkan Company Profile CV. Adhikarya Abadi Sejahtera, CV. Fajar Krisna, kepada Davis Maherul Abbasiya, S.T untuk bersama sama mengikuti tender JAMULA dan Paket khusus Pembangunan Pukesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan tetapi di dalam perjalanannya tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi, Davis Maherul Abbasiya, S.T ikut paket tender Pembangunan RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2022, saksi mengetahui CV. Fajar Krisna ikut tender Pembangunan RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2022 di telepon Sandy Ariyanto, S.T selaku direktur CV. Fajar Krisna untuk mengikuti klarifikasi dokumen terkait tender Pembangunan RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2022, setelah dinyatakan menang saksi mengajak bertemu Sandy Ariyanto, S.T dan Davis Maherul Abbasiya, S.T untuk berkoordinasi terkait Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten lamongan Tahun 2022 dalam hal ini saksi bermaksud dalam pertemuan itu untuk membahas tanggung jawab Davis Maherul Abbasiya, S.T terkait penyelesaian pelaksanaan pekerjaan sampai selesai tanpa ada temuan baik secara teknis dan hukum tetapi pertemuan tersebut belum pernah terlaksana karena Davis Maherul Abbasiya, S.T dalam pertemuan tidak pernah hadir.

Halaman 165 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mendapat kabar dari Sandy Ariyanto, S.T terkait Klarifikasi paket Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten lamongan Tahun 2022, Saksi menghubungi Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T untuk menanyakan alasan ikut proyek RPHU tanpa konfirmasi terlebih dahulu ke saksi. Selanjutnya Davis Maherul Abbasiya, S.T menjawab akan berkoordinasi dengan Sandy Ariyanto, S.T.
- Bahwa setelah saksi mengetahui CV Fajar Chrisna dinyatakan menang saksi kembali menghubungi Davis Maherul Abbasiya, S.T agar dalam pelaksanaan tidak terjadi permasalahan baik secara administrasi, teknis dan hukum. Selanjutnya, saksi kembali berinisiatif mengajak Sandy Ariyanto, S.T untuk bertemu Davis Maherul Abbasiya, S.T termasuk membuat surat perjanjian kesepakatan tetapi sampai akhir proyek tidak pernah terlaksana.
- Bahwa saksi memberikan User ID dan Pasword CV. Fajar Krisna hanya untuk ikut tender Proyek JAMULA dan PUSKESMAS tidak untuk Proyek Pengerjaan kegiatan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten lamongan Tahun 2022.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembuatan dokumen penawaran dan dokumen lainnya karena konteks proyek RPH-U di luar kesepakatan Sandy Ariyanto dan Davis Maherul Abbasiya dengan saksi.
- Bahwa peminjaman bendera itu tidak boleh dilakukan.
- Bahwa apabila salah satu pihak tidak setuju terkait keikutsertaan CV dalam Proyek RPH-U, penawaran tersebut masih dapat dibatalkan meskipun sudah memasuki tahap klarifikasi.
- Bahwa tidak ada kesepakatan terkait bagi hasil antara Sandy Ariyanto dengan Davis Maherul Abbasiya, dan saksi juga tidak mendapatkan fee apapun dari kedua terdakwa tersebut.
- Bahwa selama waktu pelaksanaan pekerjaan saksi tidak pernah koordinasi tetapi pada saat akhir proyek ada permasalahan terkait kekurangan pembayaran kepada pihak Suplier, saksi mendapat keluhan dari Sandy Ariyanto, S.T terkait kekurangan pembayaran material, saksi berusaha mempertemukan lagi Davis Maherul Abbasiya, S.T dengan Sandy Ariyanto, S.T kembali tetapi tidak pernah terlaksana selanjutnya kembali muncul masalah terkait pembayaran denda BPK, kembali saksi mendapat keluhan terkait temuan denda BPK dan saksi berusaha untuk mempertemukan Sandy Ariyanto, S.T dan Davis Maherul Abbasiya, S.T tetapi tidak terlaksana lagi.

Halaman 166 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

14. RAOLAN, S.Pl., MMA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Plt. Kepala Bidang Budidaya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan sesuai dengan Perbup No. 78 Tahun 2020, Pasal 10 ayat (1) disebutkan :
 - a. Penyediaan bahan kebijakan teknis perbibitan, pakan dan penyebaran dan pengembangan ternak;
 - b. Penyelenggaraan kebijakan dan pedoman perbibitan, pakan dan penyebaran dan pengembangan bahan peternakan;
 - c. Pengawasan mutu benih/ bibit ternak dan pakan ternak;
 - d. Penyediaan dan pengendalian peredaran benih/ bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
 - e. Penyelenggaraan perencanaan, penyebaran dan pengembangan ternak;
 - f. Penyelenggaraan, pengembangan Kawasan peternakan;
 - g. Pembinaan dan pengembangan teknologi peternakan;
 - h. Pengoordinasian, perbibitan pakan dan penyebaran pengembangan ternak;
 - i. Penyelenggaran monitoring, evaluasi dan pelaporan perbibitan, pakan, dan penyebaran dan pengembangan ternak; dan
 - j. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bahwa saksi tidak tahu proses perencanaan Pengurukan dan Pembangunan RPH-U, karena yang melaksanakan pekerjaan tersebut ada di Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner. Di Bidang Kesmavet ada Tim Teknis Sub Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2022 sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan No.: 188/43/Kep/413.114/2022 tanggal 25 Januari 2022 yaitu :

Ketua : Ir. Sulisyani Eka P, MM

Sekertari : Drh. Adtya Wahyuningtyas M.

S

Anggota : - M. Masbuchin

Halaman 167 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hariyono
- Nawawi, SP
- Drh. Rahendra Prasetya ES
- Drh. Roni Ika Nurjaya
- Drh. Rahmat Ramadoni.
- Bahwa saksi dalam SK tersebut sebagai PPTK untuk kegiatan Pembangunan Sarana Pertanian tahun anggaran 2022. Saksi sudah menghadap kepada kepala dinas untuk mebicarakan keberatan, kemudian dalam pelaksanaan sub kegiatan pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan rumah potong hewan meliputi Persiapan teknis, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi dilakukan oleh Tim teknis. Karena saksi sebagai Plt Kabid Budidaya sedangkan untuk sub kegiatan pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan rumah potong hewan tidak masuk didalam Tusi Bidang Budidaya yaitu berada dibidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan Kabidnya adalah Ir. Sulisyani Eka P, MM.
- Bahwa setelah saksi mendapatkan SK, sekitar bulan Januari saksi menghadap kepala dinas untuk mengundurkan diri merasa keberatan karena tidak sanggup, responnya dari Kepala Dinas Peternakan pada waktu itu menjelaskan kepada saksi nanti yang mengerjakan adalah Tim Teknis di Kesmavet.
- Bahwa pengunduran saksi hanya secara lisan tidak ada secara tertulis, dan juga tidak ada SK/ Surat Tugas penggantian PPTK sampai adanya pejabat devinitif pada Bidang Budidaya, sebenarnya karena tidak ada pergantian PPTK, maka saksi mengajukan pengunduran diri saksi dari pengusulan sebagai Kepala Bidang Budidaya.
- Bahwa tugas pokok saksi sesuai SK No. 188/29/Kep/413.114/2022 tanggal 04 Januari 2022 adalah :
 - Membantu pelaksanaan tugas PPK.
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan,
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.Bahwa selama mendapatkan SK tersebut saksi tidak melakukan tugas saksi sebagai PPTK.
- Bahwa anggaran tersebut sebagaimana terdapat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan TA 2022 No.: 3.27.03.2.02.07 Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan

Halaman 168 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeliharaan Rumah Potong Hewan yaitu :

- a. Untuk kegiatan pengurukan sumber dana adalah Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp848.900.000,- (delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah)
 - b. untuk pembangunan Gedung RPH-U adalah bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp5.543.463.400,- (lima milyar lima ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah)
 - c. untuk pengadaan peralatan sumber dana Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp1.261.450.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi tidak melaksanakan tugas sebagai PPTK yang telah sampaikan ke Pak Kadis (Drs. Moch. Wahyudi, M.M).
 - Bahwa yang membuat dokumen persiapan pengadaan adalah Ibu Asnah dan yang mengajukan adalah Sdr. Nur Jazid
 - Bahwa yang membuat dokumen perencanaan pengurukan adalah tim teknis dari bidang Kesmavet, dan seluruh tugas PPTK dilaksanakan oleh tim teknis sesuai dengan arahan terdakwa Drs. Moch. Wahyudi.
 - Bahwa yang mengelola seluruh kegiatan ini adalah tim teknis karena memang tugasnya berada pada bidang kesmavet
 - Bahwa saksi tidak tahu nilai HPS pada perencanaan, pengawasan dan pekerjaan pengurukan pada kegiatan pembangunan Gedung RPHU.
 - Bahwa saksi tidak tahu, karena saksi tidak melaksanakan tugas dan fungsi saksi sebagai PPTK.
 - Bahwa yang lainnya saksi tidak tahu.
 - Bahwa sepengetahuan saksi PPK nya adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan yaitu Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M.
 - Bahwa saksi tidak melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan.
 - Bahwa saksi tidak pernah melaporkan atas pekerjaan tersebut.
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima sesuatu terkait pekerjaan-pekerjaan tersebut.
 - Bahwa sepengetahuan saksi Kasubag keuangan tahun 2022 s/d sekarang adalah : Pak Imam Tohari.
 - Bahwa saksi pernah menandatangani untuk pengajuan pencairan kegiatan perencanaan pengurukan lahan RPHU sebesar Rp10.923.000,- (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) pada bulan Maret 2022

Halaman 169 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dilakukan secara transfer kepada CV Nde Konsultan.

- Bahwa saksi hanya menandatangani pengajuan pencairan yang diajukan oleh Bu Asnah selaku Kesmavet dan Pengadaan Barang dan Jasa yang diajukan ke saksi. Dokumen secara detailnya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pencairan yang dilakukan untuk pembayaran pada konsultan perencanaan.
- Bahwa benar merupakan tandatangan saksi, tanda tangan tersebut untuk proses percepatan pencairan kepada pihak rekanan.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui pihak rekanan / penyedia dari perencanaan, pengawasan, maupun pelaksanaan pekerjaan, karena saksi tidak pernah membuat dokumen apapun terkait pekerjaan pembangunan RPH tersebut
- Bahwa terkait dokumen segala administrasi persiapan dari perencanaan, pengawasan maupun pelaksanaan pembangunan dikerjakan oleh di bidang kesmavet, lebih spesifiknya yang mengerjakan adalah Bu Asnah, dan Bu Asnah tidak menjadi bagian dari SK Tim Teknis.
- Bahwa yang mempunyai tugas untuk mempersiapkan dokumen persiapan untuk dilakukan tender adalah PPK dibantu oleh PPTK, namun faktanya yang membuat tersebut adalah Bu Asnah.
- Bahwa terkait untuk pencairan dokumen yang membuat adalah PPK dibantu PPTK namun faktanya yang membuat adalah Bu Asnah.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

15. MUHAMMAD JOKO SUSETYO, S.M., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Drs. Moch Wahyudi, M.M,
- Bahwa saksi kenal dengan Sandy Ariyanto, S.T dan Davis Maherul Abbasiya, S.T, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
- Bahwa saksi mengetahui tentang pekerjaan Pembangunan kompleks Gedung Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) dan Rail Conveyor karena saksi yang membuat dokumen pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi disuruh oleh Davis Maherul Abbasiya, S.T untuk membuat dokumen penawaran tersebut. Awalnya karena saksi bekerja secara freelance dan saksi dihubungi oleh Davis Maherul Abbasiya, S.T sekitar tahun 2022 untuk diminta masuk mengikuti tender Pembangunan Komplek Gedung Rumah Potong Hewan-

Halaman 170 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Unggas (RPH-U) dan Rail Conveyor pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022 tersebut sekaligus membuat dokumen penawaran tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi langsung mengiyakan ajakan dari Davis Maherul Abbasiya, S.T untuk masuk mengikuti tender tersebut. Setelah dihubungi oleh Davis Maherul Abbasiya, S.T dengan nomor telepon 081335290282 saksi mendownload dokumen Lelang melalui web LPSE yang kemudian saksi sampaikan kepada Davis Maherul Abbasiya, S.T terkait syarat Lelang tersebut dan kemudian Davis Maherul Abbasiya, S.T menyuruh untuk melengkapi persyaratan yang ada, dari personal hingga peralatan. Setelah semua persyaratan yang harus dipenuhi telah lengkap saksi upload dokumen penawaran tersebut di web LPSE.

- Bahwa dokumen penawaran untuk daftar tender pekerjaan tersebut antara lain :
- Bahwa dokumen penawaran untuk daftar tender yaitu :

1. Daftar isian peralatan utama beserta :

- a. Bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik sendiri yaitu STNK, BPKB, Invois, Kwitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli atau bukti kepemilikan lainnya.
- b. Bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli, invois muang muka, kuitansi uang muka, angsuran atau bukti sewa beli lainnya;
- c. Bukti peralatan yang berupa sewa yaitu surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/penguasaan peralatan dari pemberi sewa berupa :
 - C.1. Bukti kepemilikan peralatan dari pemberi sewa yaitu STNK, BPKB, Invois, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya : atau
 - C.2. Bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli, invois uang muka, kuitansi uang muka, angsuran, atau bukti sewa beli lainnya; Bukti penguasaan peralatan pemberi sewa dapat berupa :
 - c.2.a. Surat pengalihan hak dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;
 - c.2.b. Surat kuasa dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;
 - c.2.c. Surat pernyataan penguasaan alat ke pemberi sewa; atau
 - c.2.d. Bukti pendukung lainnya yang mencantumkan adanya pemberi kuasa peralatan dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;



2. Daftar isian personel manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pemberi pekerjaan;
 3. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) yang terdiri atas : a. Elemen SMKK; dan b. Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi;
 4. Daftar Kuantitas dan harga (untuk bagian harga kontrak satuan) serta daftar keluaran dan harga (untuk bagian kontrak Lumsum).
 5. Khusus apabila ada evaluasi kewajaran harga di bawah 80% HPS (akan dipenuhi pada saat acara klarifikasi kewajaran harga). a. Analisa Harga Satuan Pekerjaan (untuk bagian pekerjaan harga satuan). b. Rincian keluaran dan harga (untuk bagian pekerjaan Lumsum).
 6. Data Kualifikasi (Form isian elektronik atau data SIKap).
- Bahwa saksi membuat semua dokumen penawaran tersebut atas perintah Davis Maherul Abbasiya, S.T dengan harga penawaran sebesar Rp4.357.633.401,51 (empat milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus satu rupiah lima puluh satu sen) (turun 20% dari nilai HPS) dan tidak ada koreksi dari POKJA.
 - Bahwa saksi login dengan memasukan user ID CV. Fajar Krisna lalu memilih paket baru dan mengklik pekerjaan Pembangunan kompleks Gedung Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) dan Rail Conveyor lalu mengklik setuju ikut tender. Selanjutnya saksi download LDP (lembar Dokumen Pemilihan) lalu mencari syarat-syarat untuk ikut tender tadi kemudian melengkapi persyaratan tersebut. Setelah dokumen-dokumen persyaratan mencukupi, saksi upload melalui aplikasi LPSI. Keesokan harinya Pembukaan dokumen penawaran yang isinya pengumuman harga penawaran terendah. Setelah Pokja melakukan evaluasi, CV. Fajar Krisna diundang klarifikasi Teknis dan harga kemudian saksi datang ke ULP Lamongan mendampingi Sandy Ariyanto, S.T untuk Klarifikasi di depan POKJA (Bu Fitri, Pak Adi, dan dan Pak Partono). Sekitar 1 (satu) minggu kemudian pengumuman CV. Fajar sebagai pemenangnya.
 - Bahwa User ID CV. Fajar Krisna saksi peroleh dari Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T.
 - Bahwa saksi membuat dan menentukan sendiri Daftar Personil Manajerial CV. Fajar Chrisna dan ditandatangani oleh saksi atas nama Sandy Ariyanto, S.T, atas permintaan dari Davis Maherul Abbasiya, S.T , yang terdiri dari:
Pelaksana : M.Agus Ubaidillah
Ahli K3 Konstruksi : Sdr. Erry Ludfiyanto, ST
 - Bahwa sdr. M.Agus Ubaidillah dan Ahli K3 Konstruksi Sdr. Erry Ludfiyanto,



ST, tidak ada di lapangan tetapi pelaksana pekerjaan di lapangan adalah Sdr. Heri.

- Bahwa di dalam persyaratan LDP meminta persyaratan personil dengan sertifikat pelaksana bangunan gedung dan ahli K3 Konstruksi kemudian atas perintah Saksi Davis Maherul Abbasiya saksi menyewa SKT dan ahli K3 untuk melengkapi persyaratan dokumen tersebut. Selanjutnya saksi menghubungi Pak Handi untuk sewa SKT dan ahli K3 lalu Pak Handi mengirimkan sertifikat keterampilan kerja, ijazah dan KTP masing-masing an. M. Agus Ubaidillah sebagai pelaksana dan Sdr. Erry Ludfiyanto, ST Ahli K3 Konstruksi. Selanjutnya saksi memasukkan nama Sdr. M. Agus Ubaidillah dan Sdr. Erry Ludfiyanto, ST ke dalam Daftar Personil Managerial CV. Fajar Krisna.
- Bahwa Uang sewa Sdr. M. Agus Ubaidillah (pelaksana) kurang lebih sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). dan Sdr. Erry Ludfiyanto, ST (Ahli K3 Konstruksi) kurang lebih sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi menyerahkan uang sewa kedua orang tersebut dengan total Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui Pak Handi (transfer) namun saksi lupa rekeningnya. Uang tersebut dari Saksi Sandy Ariyanto, S.T.
- Bahwa saksi menghubungi Saksi Sandy atas perintah dari Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T.
- Bahwa saksi tidak tahu yang membuat siapa namun saksi menerima surat tersebut dari Sdr. Handik (alamat Malang).
- Bahwa saksi minta tolong Sdr. Handi untuk sewa Personil manajerial dan saksi menerima daftar riwayat hidup an. Erry Ludfiyanto dan An. M. Agus Ubaidillah dari Sdr. Handi. Terkait tanda tangan Sdr. Ari Ludfiyanto saksi tidak bisa menjawab.
- Bahwa saksi menerima uang sejumlah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T dengan perincian penggunaannya :
 1. Honor membuat dokumen penawaran Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 2. Uang sewa sdr. Agus Ubaidillah (SKT) Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 3. Uang sewa Sdr. Eri Ludfiyanto Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 4. Uang transport ke Malang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 5. Administrasi (kertas dll) Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 173 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri yang menandatangani dokumen penawaran tersebut atas perintah Davis Maherul Abbasiya, S.T untuk memalsukan tanda tangan direktur CV. Fajar Chrisna atas nama Sandy Ariyanto, S.T.
- Bahwa yang saksi ketahui seluruh perintah dari Davis Maherul Abbasiya, S.T sudah mendapat persetujuan dari Sandy Ariyanto, S.T.
- Bahwa awalnya saksi melihat tanda tangan Sandy Ariyanto, S.T dari file company profile CV. Fajar Chrisna yang dikirim melalui whatsapp oleh Sdr. Dodon. Selanjutnya setelah dikirimkan company profile tersebut saksi langsung memalsukan tanda tangan Sandy Ariyanto, S.T dengan cara saksi print hard copy terlebih dahulu file company profile yang telah dikirim oleh Sdr. Dodon selanjutnya pada bagian tanda tangan dokumen penawaran diatas nama Sandy Ariyanto, S.T, saksi melakukan penandatanganan dengan cara saksi menaruh kertas yang berisi data fasilitas / peralatan / perlengkapan diatas halaman company profile yang terdapat tanda tangan Sandy Ariyanto, S.T kemudian saksi ikuti garis-garis tanda tangan tersebut sesuai tanda tangan yang terdapat di company profile.
- Bahwa yang saksi gunakan adalah user id dan password dari CV. Fajar Chrisna tetapi saksi lupa terkait apa user id dan passwordnya. Saksi sedikit lupa dimana saksi mendapatkan user id dan password tersebut tetapi seingat saksi antara Davis Maherul Abbasiya, S.T atau Sdr. Dodon (temannya Davis Maherul Abbasiya, S.T).
- Bahwa saksi yang membuat stempel tersebut atas perintah Davis Maherul Abbasiya, S.T kemudian dalam dokumen tersebut saksi yang membubuhkan stempel tersebut. Saksi tidak mengetahui ukuran stempel dibuatkan yang besar atau kecil
- Bahwa stempel saksi bikin sendiri atas perintah Davis Maherul Abbasiya, S.T untuk menirukan sesuai stempel yang ada di kantor Cv. Fajar Chrisna yang mana ukurannya berbeda dengan aslinya.
- Bahwa Direktur CV. Fajar Krisna yang berkedudukan di Jatirogo Tuban yang kemudian menjadi pemenang tender (kontraktor pelaksana) pekerjaan Pembangunan komplek Gedung Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) dan Rail Conveyor.
- Bahwa kurang lebih 2 minggu setelah pengumuman saksi mendampingi penandatanganan kontrak antara CV. Fajar Chrisna dan PPKnya di Kantor Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Lamongan.
- Bahwa awalnya saksi melihat di web LPSE bahwa CV. Fajar Chrisna mendapatkan undangan klarifikasi dan saksi langsung menghubungi Davis

Halaman 174 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Maherul Abbasiya, S.T terlebih dahulu dan selanjutnya saksi menghubungi Sandy Ariyanto, S.T untuk membawa berkas yang asli untuk tahap klarifikasi. Setelah itu saksi dan Sandy Ariyanto, S.T bertemu terlebih dahulu di lobby setelah itu saksi bersama Sandy Ariyanto, S.T naik menuju ke ruang ULP Gedung Pemda. Setelah sampai di ruang ULP saksi mengisi daftar hadir yang ada langsung dilanjutkan dengan klarifikasi. Saksi dan Sandy Ariyanto, S.T menemui Pokja Pemilihan (Bu Fitri, Pak Adi, dan Pak Partono) setelah itu saksi langsung menunjukkan dokumen persyaratan yang asli dan Pokja Pemilihan mengatakan bahwa dokumen persyaratan telah lengkap, setelah itu langsung dibuatkan Berita Acara Klarifikasi yang ditandatangani oleh Sandy Ariyanto, S.T. Setelah itu saksi dengan Sandy Ariyanto, S.T turun dan kembali pulang ke rumah.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa CV. Fajar Chrisna ditetapkan sebagai pemenang melalui web LPSE, setelah itu saksi menghubungi Davis Maherul Abbasiya, S.T terlebih dahulu dan selanjutnya saksi menghubungi Sandy Ariyanto, S.T untuk memberitahu jika CV. Fajar Chrisna telah ditetapkan sebagai pemenang.
- Bahwa selanjutnya saksi kalau tidak salah saksi melihat di web LPSE atau email CV bahwa terdapat surat SPBJ yang isinya untuk membuat jaminan pelaksanaan setelah jaminan pelaksanaan dibuat akan dilakukan tanda tangan kontrak. Untuk kapannya saksi tidak ingat tapi tanda tangan kontrak tersebut dilakukan di Dinas Peternakan, saksi dan Sandy Ariyanto, S.T menghadiri undangan tanda tangan kontrak tersebut dan saksi tidak ingat nama-nama pejabat yang hadir. Bahwa kontrak tersebut yang menandatangani adalah Sandy Ariyanto, S.T dan saksi hanya menemani saja.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan pekerjaan Pembangunan Komplek Gedung Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) dan Rail Conveyor pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022.
- Bahwa yang menandatangani dokumen atas nama Sandy Ariyanto adalah saksi dan dokumen tersebut diberikan oleh Konsultan Pengawas yang namanya saksi tidak ingat.
- Bahwa dalam dokumen tersebut sebelum saksi tanda tangani sudah terdapat tanda tangan Direktur Konsultan Pengawas CV. Triwira Jasatama.
- Bahwa, yang membuat laporan mingguan dan laporan bulanan adalah anak buah Mas Rio dan fee yang dibayarkan saksi tidak tahu karena

Halaman 175 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan Davis Maherul Abbasiya, S.T.

- Bahwa untuk pencairan, saksi menemui Ibu asnah membawa dokumen faktur, NIB, pelaporan, berkas laporan lainnya tetapi untuk dokumen Catatan lolos uji mutu tidak pernah diminta oleh dinas. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mengurus pencairan saksi minta dari sdr Rio selaku orang yang mengurus laporan progress.
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan pembayaran termin I dan saksi juga yang bertanda tangan atas nama Sandy Ariyanto, S.T dalam kwitansi pembayaran termin I, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan 55% Nomor 027/282/PPK/413.114/XI/2022 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/282.a/BAP/413.114/XI/2022 atas perintah Davis Maherul Abbasiya, S.T.
- Bahwa saksi menerima dokumen pengajuan pembayaran termin I dari Dinas Peternakan atas nama Bu Asna dan kemudian dokumen tersebut saksi bawa untuk dilengkapi persyaratannya, yaitu laporan-laporan dan faktur, setelah dilengkapi dan saksi tanda tangani dokumen tersebut saksi kembalikan ke Bu Asna.
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan pembayaran termin II dan saksi juga yang bertanda tangan atas nama Sandy Ariyanto, S.T dalam kwitansi pembayaran termin II, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan 100% Nomor 027/331/PPK/413.114/XII/2022 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/333/BAP/413.114/XII/2022 atas perintah Davis Maherul Abbasiya, S.T.
- Bahwa saksi menerima dokumen pengajuan pembayaran termin II dari Dinas Peternakan atas nama Bu Asna dan kemudian dokumen tersebut saksi bawa untuk dilengkapi persyaratannya, yaitu laporan-laporan dan faktur, setelah dilengkapi dan saksi tanda tangani dokumen tersebut saksi kembalikan ke Bu Asna.
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan pembayaran termin III dan saksi juga yang bertanda tangan atas nama Sandy Ariyanto dalam kwitansi pembayaran termin III, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan 100% Nomor 027/331/PPK/413.114/XII/2022 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/334/BAP/413.114/XII/2022 atas perintah Davis Maherul Abbasiya, S.T.
- Bahwa saksi menerima dokumen pengajuan pembayaran termin III dari Dinas Peternakan atas nama Bu Asna dan kemudian dokumen tersebut saksi bawa untuk dilengkapi persyaratannya, yaitu laporan-laporan dan

Halaman 176 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktur, setelah dilengkapi dan saksi tanda tangani dokumen tersebut saksi kembalikan ke Bu Asna.

- Bahwa saksi yang membuat, mengajukan, dan menandatangani surat permohonan penjaminan CV. Fajar Chrisna kepada PT. Jamkrindo Kup Bojonegoro sebagaimana surat nomor 031/FK/VII/2022 tanggal 27 Desember 2022.
- Bahwa terkait mengapa masa berlaku jaminan yang dimohonkan 90 hari mulai tanggal 27 Desember 2022 merupakan kesalahan saksi karena saksi belum merubah isi surat tersebut, karena seharusnya yang dimohonkan 180 hari.
- Bahwa yang menandatangani dalam surat jaminan atas nama Sandy Ariyanto, S.T adalah saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa rekening Perusahaan CV. Fajar Chrisna dialihkan dari Bank Jatim cabang Tuban ke Bank Jatim cabang Babat. Saksi tidak mengetahui alasan pengalihan rekening tersebut, saksi hanya disuruh oleh Davis Maherul Abbasiya, S.T untuk mengalihkan dari rekening Bank Jatim cabang tuban ke rekening Bank Jatim cabang Babat.
- Bahwa saksi pernah pergi ke Bank Jatim cabang babat bersama Davis Maherul Abbasiya, S.T kemudian saksi diberi cek oleh Davis Maherul Abbasiya, S.T atas nama CV. Fajar Chrisna untuk melakukan penarikan dana untuk mengambil uang sebesar Rp369.000.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta ribu rupiah) dan setelah uang tersebut saksi terima kemudian saksi berikan langsung ke Davis Maherul Abbasiya, S.T di halaman gedung Bank Jatim Cabang Babat.
- Bahwa pada saat pekerjaan sudah selesai dan dilakukan serah terima 100 persen, saksi lapor dengan Davis bahwa pekerjaan sudah selesai dilakukan, tetapi tidak lapor dengan Sandy karena menganggap Davis sudah meneruskan informasi tersebut kepada Sandy.
- Bahwa Sandy pernah minta di transfer 30 juta (disampaikan lewat wa pada tahun 2024), untuk hutang. Selanjutnya saksi men-transfer menggunakan rekening atas nama istri saksi karena uang tsb berada di rekening istri (m-banking). Bukti tersebut terdapat pada HP saksi yang disita oleh Penyidik.
- Bahwa Sandy Ariyanto, S.T. pernah bertanya siapa yang tanda tangan di dokumen-dokumen yang dibuat oleh saksi dan berkomentar bahwa tanda tangan tiruan tersebut jelek.
- Bahwa saksi pernah diajak Davis Maherul Abbasiya ke rumah Sandy Ariyanto, S.T di Tuban dalam rangka untuk minta cek CV Fajar Chrisna,

Halaman 177 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi saksi tidak tahu berapa cek yang ditanda tangani oleh Sandy Ariyanto, S.T.

- Bahwa Terkait dengan temuan BPK yaitu terdapat kerugian atas temuan BPK sebesar Rp92.846.569,19 itu uang dari Davis dan sudah saksi setorkan / kembalikan ke Kas Daerah Lamongan secara bertahap melalui Sandy Ariyanto, S.T. yaitu pada Tanggal 9 Mei 2023 sebesar Rp47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) dan tanggal 10 Mei 2023 sebesar Rp45.846.569,19 (empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah sembilan belas sen).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

16. Drh. RAHMAT RAMADONI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Drs. Moch Wahyudi, M.M selaku atasan dalam bekerja di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sandy Ariyanto, S.T dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Davis Maherul Abbasiya, S.T dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Sandy Ariyanto, S.T di Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan yang pada saat itu ada Terdakwa Drs. Moch Wahyudi, M.M dan Pak Nur Jazid.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di Lokasi Pembangunan RPH-U kurang lebih 4 (empat) kali, salah satunya pada saat kunjungan DPRD Kab. Lamongan di lokasi Pembangunan RPH-U yang pada saat itu ada Terdakwa Drs. Moch Wahyudi, M.M, Sekretaris Dinas, Pak Nur Jazid, Bu Eka, Sdr. Rio serta Sdr. Heri.
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Fungsional Dokter Hewan atau Medik Veteriner yaitu:
 1. Menyiapkan bahan dan peralatan tingkat laboratorium;
 2. Menyiapkan media dan sampel tingkat lapangan;
 3. Menyiapkan media dan sampel sederhana Tingkat laboratorium;
 4. Melakukan Pemeriksaan kebenaran Isi dan Keabsahan Dokumen / Persyaratan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Melakukan Pemeriksaan status Present Hewan;
 6. Melakukan Pemeriksaan klinis / ante Mortem untuk Tingkat kesulitan I;
 7. Melakukan Pemeriksaan Post Mortem Tingkat kesulitan I;
 8. Melakukan Pemeriksaan bedah bangkai / autopsi / Nekropsi Tingkat kesulitan I;
 9. Bertindak sebagai audite (Yang diaudit) dalam tangkapan penerapan system manajemen mutu;
 10. Melakukan eksplorasi rectal untuk mediagnosa kebuntingan;
 11. Melakukan uji Laboratorium dalam rangka angka identifikasi dan isolasi serta pengujian sampel secara mikroskopis sederhana;
 12. Melakukan uji laboratorium dalam rangka identifikasi secara kimiawi sederhana;
 13. Menentukan jenis dosis dan cara vaksinasi / immunisasi;
 14. Menentukan jenis dosis dan cara pengobatan;
 15. Melaksanakan perlakuan dengan cara pengobatan secara individual;
 16. Melaksanakan Tindakan bedah (operasi) untuk Tingkat kesulitan I;
 17. Menentukan dan menetapkan hewan sakit;
 18. Menyusun lembar data / Brosur / Leaflet / Peta Dalam Rangka Menyusun Pedoman dalam Rangka Peningkatan Kesehatan Hewan.
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai anggota Tim Teknis pada kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian sub kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah potong Hewan sebagaimana SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Nomor : 188/43/Kep./413.114/2022 Tanggal 25 Januari 2022. Yang terdiri dari 3 (tiga) pekerjaan yaitu :
 1. Pekerjaan Pengurukan lahan RPH-U;
 2. Pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U;
 3. Pengadaan peralatan RPH-U.
 - Bahwa tugas pokok saksi sebagai Tim Teknis pada ketiga pekerjaan tersebut adalah :
 1. Membantu PPTK dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah Potong Hewan.
 2. Melakukan pengelolaan Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan meliputi persiapan teknis, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi.
- Sebagai Tim Teknis juga saksi memberikan masukan kepada PPTK, ke

Halaman 179 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perencana, ketua tim teknis terkait sesuai dengan bidang saksi.

- Bahwa tugas saksi sebagai anggota Tim Teknis dalam pekerjaan Pengurukan Lahan RPH-U yaitu :
 - Bahwa saksi hanya melihat proses pengurukan saja, sekitar 2 kali atau lebih bersama-sama PPTK Pak Noor Jazid, dan yang mengerjakan CV. Abraj Ashfa yaitu Saudara Izzul, dan didampingi oleh saudara Yanto;
 - Bahwa kemudian saksi diperintahkan untuk mengecek pakai Truk melintas di pengurukan dalam hal memastikan apakah lahan tersebut turun ke tanah atau tidak;
 - Bahwa terkait laporan saksi tidak ada, hanya pelaporan secara lisan kepada PPTK saudara Nur Jazid.
 - Bahwa saksi tidak mempunyai keahlian terkait Pengurukan.
- Bahwa besar pagu anggarannya sebesar kurang lebih Rp665.521.051,- (enam ratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu lima puluh satu rupiah) yang berasal APBD Kabupaten Lamongan.
- Bahwa CV. Abraj Ashfa Direktur nya Izzul Umam, jangka waktu pekerjaan saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi hanya melihat laporan mingguan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas yaitu Sdr. Rio dari CV. Triwira Jasatama.
- Bahwa Pekerjaan Pengurukan lahan RPH-U sudah selesai dilaksanakan, namun secara teknis bangunan saksi tidak paham dan mengetahuinya.
- Bahwa tugas saksi sebagai Tim Teknis dalam Pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U, yaitu :
 - a. Memberikan masukan kepada PPTK hanya secara lisan antara lain:
 - Denah kotak-kotak atau sekat untuk tempat pengolahan daging sebanyak 8 (delapan) sekat untuk merelokasi pengusaha pemotong unggas yang ada di luar RPH;
 - Terkait Kesehatan Masyarakat Veteriner, meminim kan hasil bakteri;
 - Memberikan masukan pada pembangunan ruang kotor mulai penggantungan ayam, alat staning, tempat memotong ayam, pengirisan, alat pemanas, alat pencabutan bulu, diruang bersih ada beberapa meja untuk proses pembersihan
 - Rail Conveyor jarak dari penyembelihan sampai ke celup air panas harus lebih dari 3 (tiga) menit agar ayamnya benar-benar mati;
 - Diperlukan bak Celup kaki dengan disinfektan sebelum masuk ruang bersih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tembok Dinding harus melengkung supaya lebih mudah dibersihkan sebagai syarat NKV) nomor Kontrol Veteriner). Dll
- b. Dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U melakukan pengecekan ke lokasi untuk memastikan pekerjaan sampai mana, biasanya saksi bermasa dengan saudara Nawawi, PPTK, saudari Eka, saudara Roni, terkait pelaporan dari tidak ada hanya secara lisan saja.-
- c. Bahwa saksi tidak mempunyai keahlian terkait Pembangunan Gedung RPH.
- Bahwa tidak ada permasalahan selama pelaksanaan pekerjaan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U.
- Bahwa untuk Pembangunan Komplek Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor sekitar Rp4.357.633.402 (empat milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua rupiah).
- Bahwa pekerjaan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor adalah CV. Fajar Chrisna direkturnya adalah Saksi Sandy Ariyanto, S.T, namun yang sering bekerja disana adalah saudara Heri, dan Pengawasnya adalah CV. Triwira Jasatama Direkturnya saudara Satrio Dwi Nanto.
- Bahwa saksi hanya pernah melihat laporan mingguan dari CV. Triwira Jasatama, Sdr. Rio menyerahkan kepada saksi.
- Bahwa saksi pernah melihat dapatnya dari saudari Asnah selaku Pejabat Pengadaan, kemudian untuk proses pencairan saksi diperintahkan saudara Asnah untuk scan dokumen.
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U telah selesai dibangun.
- Bahwa tugas saksi sebagai Tim Teknis dalam Pekerjaan pengadaan peralatan RPH-U yaitu :
 - a. Memberikan masukan kepada PPTK secara lisan yaitu terkait Alat-alat apa saja yang diperlukan dalam proses pemotongan ayam antara lain: meja pengirisan, keranjang daging ayam, pisau yang digunakan seperti apa, alat potong karkas, genset, esflake, meja pengirisan, meja pemrosesan, meja lengkung dll.
 - b. Dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U, saksi bersama-sama dengan drh. Roni, drh. Asnah, Nawawi, Nur Jazig, Sulistiyan Eka Puspa melakukan pengecekan alat-alat baik jumlah maupun spesifikasinya serta alat-alat tersebut berfungsi tidak, Dasar melakukan pengecekan adalah spesifikasi

Halaman 181 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis yang saksi terima dari Pejabat Pengadaan saudara ASNAH, namun saksi tidak membuat berita acara/checklis untuk membenarkan apakah pemeriksaan peralatan tersebut sudah sesuai atau belum

c. Bahwa hasilnya nanti kami laporkan kepada PPTK sama ketua tim secara lisan.

- Bahwa ada yang tidak sesuai spesifikasi teknis yaitu keranjang karkas, tatakan krat beroda custom, meja penirisan karkas, exfla, namun dilakukan perbaikan dan sudah sesuai dengan spesifikasi.
- Bahwa pagu anggaran peralatan RPH-U sekitar Rp1.004.300.000,- (satu milyar empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan bersumber dari DAK Tahun 2022.
- Bahwa pelaksana dari pekerjaan pengadaan peralatan RPH-U adalah CV. Pratama abadi Sejahtera, direkturnya adalah Nurpriyadi.
- Bahwa peralatan RPH-U dari pengadaan Tahun 2022 tersebut tidak ada yang rusak.
- Bahwa saksi tidak ada lagi tugas lain selain sebagai anggota tim Teknis dalam pekerjaan pengurukan lahan RPH-U, pembangunan Gedung Kompleks RPH-U dan Rail Conveyor serta pengadaan peralatan RPH-U Tahun 2022.
- Bahwa laporan sub kegiatan Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan rumah potong hewan yang meliputi pekerjaan tersebut sudah selesai, Pagu Anggarannya berapa, sisanya berapa secara umum saja, namun secara teknis tidak ada, yang membuat adalah Sdri. Asnah (Laporan akhir Tahun dari awal sampai akhir), kalau terkait sesuai dengan kontrak masalah volume dan lain-lain saksi kurang paham. Dan untuk tim teknis tidak membuat laporan sama sekali hanya secara lisan.
- Bahwa sesuai SK pada tugas poin 2, saksi tidak melakukan tugas sebagai pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi.
- Bahwa saksi sering diperintahkan oleh atasan saksi Sdri. Asnah, Sdr. Noor Jazid, Sdri. Eka dan Kepala Dinas terkait segala Kegiatan Pembangunan RPH.
- Bahwa terkait RAB dan Gambar terkait 3 kegiatan tersebut saksi tidak mengetahui maksudnya karena bukan keahliannya saksi.
- Bahwa terkait segala administrasi dari awal sampai dengan akhir terkait 3 Pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Hewan Unggas, pengurukan, maupun pengadaan peralatan yang membuat adalah Sdri. Asnah. Saksi hanya diminta tolong untuk membantu seperti scan dokumen,

Halaman 182 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



memberitahukan kepada pihak penyedia jika ada keperluan.

- Bahwa saksi tidak pernah menerima sesuatu dari pihak manapun.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

17. Sulistiyan Eka PUSPA, Ir., MM., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku atasan dalam bekerja di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sandy Ariyanto, S.T, S.T dan Davis Maherul Abbasiya, S.T.
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan, adalah merencanakan, membina, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang Kesehatan masyarakat veteriner.
- Bahwa fungsi saksi adalah :
 1. Menyediakan bahan kebijakan teknis Kesehatan masyarakat veteriner;
 2. Menyelenggarakan kebijakan penerapan ijin sanitasi dan sertifikasi produk hewan, pengawasan keamanan produk hewan serta zoonosis dan kesejahteraan hewan;
 3. Penyelenggaraan fasilitasi pemberian rekomendasi, pengujian dan pengawasan mutu produk hewan;
 4. Mengawasi pemasukan dan pengeluaran produk hewan lintas daerah provinsi, pengawasan praktek ijin sanitasi dan biosecurity produsen produk hewan;
 5. Penyelenggaraan pembinaan pengawasan dan tindak karantina lalu lintas produk hewan di Instalasi Karantini hewan sementara;
 6. Penyelenggaraan falisitasi pembinaan dan pengawasan lalu lintas produk hewan;
 7. Pembinaan dan pengawasan penerapan persyaratan teknis sertifikasi Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan pada unit usaha produk hewan;
 8. Pemberian rekomendasi penerbitan ijin laboratorium kesehatan masyarakat veteriner, serta pelaksanaan pengelolaan laboratorium Kesehatan masyarakat veteriner;

Halaman 183 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



9. Pengawasan penerapan pedoman, norma standar unit usaha produk hewan, sarana usaha alat transportasi dan unit penyimpanan produk hewan;
 10. Pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan ijin sanitasi dan sertifikasi produk hewan, pengawasan keamanan produk hewan serta zoonosis dan kesejahteraan hewan;
 11. Penyelenggaraan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Kesehatan masyarakat veteriner;
 12. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bahwa kita pembangun rumah potong hewan unggas yang semi modern sesuai sanitasi dan higienis sesuai pedoman. Tetapi sebelumnya ada kegiatan pengurukan, setelah ada pembangunan ada pengadaan peralatan.
 - Bahwa saksi sebagai ketua Tim teknis. Dengan susunan tim teknis sebagai berikut :
 1. Drh. Aditya Wahyuningtias;
 2. M. Masbuchin;
 3. Hariyono;
 4. Nawawi SP;
 5. Drh. Rahendra Prasetya ES;
 6. Drh. Roni Ika Nurjaya;
 7. Drh. Rahmat Ramadoni.
 - Bahwa tugas saksi sebagai Tim Teknis adalah :
 1. Pembantu PPTK dalam pelaksanaan sub kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rumah potong hewan;
 2. Melakukan pengelolaan sub kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rumah potong hewan meliputi persiapan teknis, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi.
 - Bahwa Pembangunan kompleks Gedung RPH dan Pemasangan Rail Konveyor serta Pengadaan alat pada Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) antara lain :
 1. Pekerjaan Pengurukan Lahan RPHU bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Lamongan Tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp831.900.000,- (delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus rupiah)
 2. Pekerjaan Pembangunan Komplek Gedung dan Pemasangan rail Conveyor RPHU bersumber anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK)

Halaman 184 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Pertanian Tahun 2022, dengan anggaran sebesar Rp5.443.463.400,- (lima milyar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

3. Pengadaan peralatan RPHU bersumber dari DAK Bidang Pertanian Tahun 2022, dengan anggaran sebesar Rp1.261.450.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa SPK pekerjaan-pekerjaan tersebut adalah :

1. Pekerjaan perencanaan pengurukan dilaksanakan oleh Nde Consultan, dengan nilai kontrak sebesar Rp10.923.000,- (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan masa kontrak semenjak 18 Januari 2022 s/d 7 Februari 2022;

2. Pekerjaan pengawasan pengurukan dilaksanakan oleh CV. Triwira Jasatama dengan nilai kontrak Rp5.799.800,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) masa kontrak sejak tanggal 2 Juni 2022 s/d 31 Juli 2022;

3. Pekerjaan Pengurukan dilaksanakan oleh CV. Abraj Aspa dengan nilai kontrak sebesar Rp665.521.051,- (enam ratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu lima puluh satu rupiah) masa kontrak sejak tanggal 2 Juni 2022 s.d 31 Juli 2022;

4. Pengadaan Peralatan RPHU, dengan pelaksana CV. Pratama Abadi Sejahtera nilai kontrak sebesar Rp1.004.300.000,- (satu milyar empat juta tiga ratus ribu rupiah) masa pelaksanaan semenjak tanggal 12 Juli 2022 s/d 28 November 2022;

5. Pekerjaan perencanaan pembangunan kompleks Gedung dan pemasangan rail conveyor, dengan pelaksana CV. Nde Consultan dengan nilai kontrak sebesar Rp59.754.200,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah) masa kontrak sejak tanggal 1 April 2022 s/d 30 Mei 2022;

6. Pekerjaan pengawasan pembangunan kompleks Gedung dan pemasangan rail conveyor, dengan pelaksana CV. Triwira Jasatama nilai kontrak sebesar Rp39.832.800,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dengan masa kontrak sejak tanggal 1 Agustus 2022 s/d 28 Desember 2022;

7. Pekerjaan pembangunan kompleks Gedung dan pemasangan rail conveyor, dengan pelaksana CV. Fajar Chrisna dengan nilai kontrak sebesar Rp4.357.633.402,- (empat milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta

Halaman 185 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua rupiah) dengan masa kontrak sejak tanggal 1 Agustus 2022 s/d 28 Desember 2022.

- Bahwa sudah dilakukan pencairan 100% keuangan kepada setiap rekanan, tetapi saksi tidak tahu karena hanya membuat laporan secara global.
- Bahwa saksi hanya mengetahui hasil pengadaan peralatan waktu itu saksi melakukan pemeriksaan hasil pengadaan peralatan bersama dengan Tim teknis:
 - a. Bu Aditya Wahyuningtyas;
 - b. Drh Roni Ika Nurjaya;
 - c. Drh. Rahmat Ramadoni; dan
 - d. Nawawi.
- Bahwa untuk pekerjaan lainnya saksi tidak melakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik tersebut, saksi baru melihat pada saat pemeriksaan karena berita acara tersebut tidak dibuat oleh Tim Teknis.
- Bahwa untuk dokumen saksi tidak tahu sama sekali, saksi tidak tahu siapa yang membuat BAST tersebut, dan saksi baru melihatnya saat ini.
- Bahwa saksi membantu memberi masukan masukan kepada PPTK secara teknis tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- Bahwa saksi juga membantu kegiatan sosialisasi pembangunan RPH-U kepada masyarakat, bahwa sekarang sudah dibangun RPH-U yang Hygiene dan Sanitasinya sudah sesuai standar Nomor Kontrol Veteriner (NKV), masyarakat dihimbau untuk memotong ayam di RPH-U tersebut.
- Bahwa NKV dikeluarkan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa dalam melakukan persiapan teknis, kami memberi masukan kepada PPTK bahwa kalau membangun RPHU harus ada ruang kotor, ruang bersih, harus ada footdif (pencuci kaki), ada ruang ganti, ada ruang dokter, kamar mandi tidak boleh menghadap ke tempat proses pemotongan.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas pembangunan saksi hanya melihat sudah sesuai dengan yang direkomendasi sebelumnya.
- Bahwa pada saat pekerjaan hampir selesai 100% saksi melakukan evaluasi terhadap pekerjaan yaitu :
 1. Jendela sebelah timur, sebelumnya tidak ada loket pembayaran lalu saksi sarankan untuk ditambahkan loket pembayaran;
 2. Pada pintu masuk sebelumnya tidak ada tempat cuci ban kendaraan/mobil, lalu saksi sarankan untuk dibuat tempat cuci ban mobil yang akan masuk ke pemotongan.

Halaman 186 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh BPK tetapi terait hasil persisnya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi diberitahu oleh anggota tim teknis (Mas Doni) bahwa ada pengembalian uang oleh rekanan.
- Bahwa saksi pernah dititipi uang untuk dinas dari Sdr. Rio Rahma Dhana selaku Konsultan Perencana, tetapi saksi tidak pernah membukanya kemudian saksi titipkan ke Saksi Aditya, dan uang tersebut sudah saksi serahkan ke Penyidik untuk disita sebesar Rp3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Tim teknis tidak mendapatkan honor

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

18. Drh. Hj. ADITYA WAHYUNINGTYAS MARTANTRI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Drs. Moch Wahyudi, M.M karena selaku atasan dalam bekerja di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sandy Ariyanto, S.T dan tidak ada hubungan pekerjaan dan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan Davis Maherul Abbasiya, S.T karena sepupu dari suami saksi.
- Bahwa sesuai Peraturan Bupati Lamongan No. 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Bab VI Ketentuan peralihan Pasal 20 pada intinya menyatakan bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai Fungsional Medik Veteriner kembali ke Tusi sebagai Kasi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan sesuai peraturan Bupati Lamongan No. 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, yaitu : saksi sebagai Kasi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan adalah :
 1. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan zoonosis di unit usaha produk hewan dan kesejahteraan hewan;
 2. Melaksanakan pengendalian, penanggulangan dan surveillance penyakit zoonosis di unit usaha produk hewan;

Halaman 187 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



3. Menyiapkan bahan komunikasi informasi dan edukasi dalam pencegahan penularann zoonosis dan Kesehatan hewan di unit usaha produk hewan.
 4. Menyiapkan bahan koordinasi komunikasi dan kolaborasi penanganan Kesejahteraan hewan pasca bencana;
 5. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan penataan, penerapan kesejahteraan hewan di unit usaha produk hewan, pemotongan hewan kurban serta pembentukan jejaring penerapan kesejahteraan hewan;
 6. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penerapan pengendalian pemotongan ternak betina produktif dirumah potong hewan ruminansia;
 7. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan zoonosis di unit usaha produk hewan dan kesejahteraan hewan;
 8. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan kebijakan zoonosis di unit usaha produk hewan dan kesejahteraan hewan;
 9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang kesmavet sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bahwa yang saksi tahu terbatas karena saksi cuti dari tanggal 20 Februari 2022 s/d tanggal 20 Mei 2022.
 - Bahwa pada saat saksi masuk bidang Kesmavet sudah ada rencana pembangunan RPHU dalam hal ini RKA (oktober 2021).
 - Bahwa awal mula rencana pembangunan di tahun 2022 sebagaimana hasil dari studi banding/ studi tiru ke RPH-U Blitar.
 - Bahwa pada awal tahun 2022 ada paparan dari CV NDE Konsultan selaku konsultan perencanaan yang diwakili oleh Sdr. Rio membahas desain Pembangunan Gedung RPH-U, lalu kita memberikan masukan biar pembangunannya sesuai dengan pedomannya.
 - Bahwa saksi memberikan masukan terkait dalam gambar rencana ada mushola supaya di hapus saja karena mushola sudah tersedia sebelumnya di lokasi tersebut dan saksi menyarankan agar ada selokan memutar untuk saluran pembuangan.
 - Bahwa saksi pernah mengikuti pemeriksaan 100% pekerjaan pengurukan dan yang hadir pada saat itu Rio (konsultan perencanaan), Masbuchin (PU Perkim), drh. Doni, Pak Nur Jazid (PPTK), dan Izzul (Direktur CV Abraj Ashfa), dan setelah itu saksi tidak pernah kelapangan lagi.
 - Bahwa saksi tidak tahu terkait pekerjaan pembangunan Gedung RPH-U.

Halaman 188 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pengadaan alat, saksi diajak oleh Bu Eka (Kabid Kesmavet) untuk mengecek barang datang yang didampingi Mba Asnah, drh. Doni, drh. Roni, Pak Nawawi, dan orang dari CVnya tetapi saksi tidak tahu. (waktu pemeriksaan barang tersebut juga saksi tidak sampai selesai mengikutinya).
- Bahwa benar, SK saksi tersebut dibuat untuk sub kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan RPH di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan Tahun Anggaran 2022, sesuai SK Kepala Dinas Nomor : 188 / 43 / KEP / 413.114 / 2022 tanggal 25 Januari 2022.
- Bahwa SK tersebut dibuat / diketik oleh saksi atas arahan Kepala Bidang Kesmavet (Ibu Eka) untuk disesuaikan nama-nama orangnya. Format isi SK tersebut saksi minta ke Bu Eka dan diarahkan untuk mencontoh pada Bidang PPHP, kemudian saksi memperoleh file/ softcopy dari Mbak Mamik Upayah, saksi hanya menyesuaikan sub kegiatannya, tahun anggaran, dan personilnya.
- Bahwa saksi sebagai sekretaris mempunyai tugas :
 1. Membantu PPTK dalam melaksanakan sub kegiatan pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan RPH.
 2. Melakukan pengelolaan sub kegiatan pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan rumah potong hewan meliputi persiapan teknis, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi.
- Bahwa Pembangunan kompleks Gedung RPH dan Pemasangan Rail Konveyor serta Pengadaan alat pada Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) yaitu :
 1. Pekerjaan Pengurukan Lahan RPHU bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Lamongan Tahun 2022 anggaran sebesar Rp850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah).
 2. Pekerjaan Pembangunan Komplek Gedung dan Pemasangan rail Conveyor RPHU bersumber anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 2022, anggarannya seingat saksi senilai Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).
 3. Pengadaan peralatan RPHU bersumber dari DAK Bidang Pertanian Tahun 2022 sekitar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah menerima atau diberitahukan atas kontrak/ SPK tersebut.
- Bahwa sudah dilakukan pencairan 100% keuangan kepada setiap rekanan, tetapi saksi tidak secara persisnya.
- Bahwa Tim Teknis dilibatkan dalam pemeriksaan pekerjaan tetapi tidak

Halaman 189 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



semua. Saksi hanya diajak oleh PPTK untuk memeriksa 100% pekerjaan pengurukan dan saksi diajak oleh Kepala Bidang (Bu Eka) untuk mengecek barang hasil pengadaan yang telah datang.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut, saksi baru melihat pada saat pemeriksaan.
- Bahwa saksi selaku Sekretaris Tim Teknis membantu, dengan cara saksi membuat SK Tim Teknis, dan saksi diajak sesekali ke lapangan. Dan saksi memberikan saran terkait Kesmavet pada sebelum pelaksanaan pembangunan di awal tahun 2022.
- Bahwa dalam melakukan persiapan teknis, kami memberi saran terkait teknis kesmavet pada awal perencanaan pekerjaan.
- Bahwa terkait Pengurukan saksi juga tidak melaksanakan tugas sesuai tupoksi saksi.
- Bahwa terkait Pembangunan saksi tidak melaksanakan sesuai tupoksi saksi.
- Bahwa saksi pernah dua kali ke lapangan/lokasi pada saat 100% pengurukan dan kedatangan alat.
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat laporan khusus tim teknis, karena pelaporan hanya bersifat lisan dan tidak tertulis
- Bahwa saksi tidak pernah melihat laporan dari konsultan maupun pelaksana, karena dokumen tersebut ada di Bu Asnah.
- Sebagai tim teknis tidak pernah melakukan evaluasi. Akan tetapi kami di Bidang Kesmavet melakukan evaluasi sampai terbitnya sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV).
- Bahwa hasil dari audit Dinas Peternakan Provinsi auditor NKV sebagai berikut:
 1. Keranjang unggas hidup tidak dicuci sebelum lewat.
 2. Tidak ada blower di ruang istirahat
 3. Pertemuan antara dinding tidak lengkung
 4. Tidak tersedia pasokan air bersih
 5. Tidak tersedia air es dari air bersih
 6. Food deep tidak berfungsi
 7. Tidak memiliki fasilitas untuk membersihkan Sepatu boot
 8. Fasilitas cuci tangan dioperasikan dengan tangan
 9. Temperature di ruang karkas lebih dari 15 derajat Celcius
 10. Tidak dilakukan pencatatan suhu ruangan secara teratur
 11. Fasilitas pemingsangan tidak dipantu secara berkala



12. Tidak ada check Kesehatan pekerja
13. Limbah bulu tidak ditampung
14. Sop pembersihan dan pengendalian serangga kurang detail
15. Penggunaan bahan kimia tidak sesuai dengan persyaratan
16. Belum ada hasil uji lab produk
17. Belum ada hasil pengujian air bersih
18. Belum ada hasil uji efektifitas program sanitasi
19. Peralatan tidak di kalibrasi
20. Pemeriksaan post mortem tidak dilakukan secara teratur
21. Dan tidak terdokumentasi dengan baik.

- Bahwa saksi pernah mendengar terkait pemeriksaan oleh BPK dengan hasil adanya pengembalian dari rekanan (penyedia jasa).
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sesuatu hal terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rumah potong hewan berupa pekerjaan pengurukan, pembangunan dan pengadaan peralatan RPHU tahun 2022 tersebut
- Bahwa Sdri. Sulistyani Eka pernah memberikan uang dalam amplop, untuk dititipkan kepada saksi dan diperintahkan untuk disimpan di filling kabinet / lemari ruangan.
- Bahwa saksi tidak diberitahu uang tersebut diberikan oleh siapa
- Bahwa tugas secara spesifik sekretaris tidak ada, dan tidak ada pembeda tugas sekretaris dan anggota maupun ketua tidak dijelaskan dalam SK tim teknis tersebut.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

19. MASBUCHIN, S.T., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Drs. Moch Wahyudi, M.M karena pernah menjadi Kepala Dinas Cipta Karya sebagai atasan saksi. Saksi tidak kenal dengan Sandy Ariyanto, S.T Saksi kenal dengan Davis Maherul Abbasiya, S.T sebagai Penyedia Jasa Konstruksi, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
- Bahwa tugas pokok sebagai staf Bidang Cipta Karya adalah pelayanan persetujuan bangunan, pemeliharaan bangunan tugu batas.



- Bahwa pada tahun 2022 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan mengirimkan Surat Permohonan Bantuan Tenaga Teknis untuk pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung RPH-U kepada Dinas Perkim Kabupaten Lamongan kemudian Dinas Perkim menugaskan saksi untuk menjadi Tim Teknis dalam pekerjaan tersebut. Selanjutnya saksi ke lokasi setelah menerima undangan dari Dinas Peternakan yaitu :
 - a. Tanggal 8 Juni 2022, uitzet lapangan dalam pekerjaan Pengurukan Lahan Rumah Potong Hewan (RPH) /Rumah Potong Unggas (RPU). Uitzet adalah melihat lokasi sebelum pekerjaan dimulai (kondisi 0%). Di lokasi hadir PPTK, Pelaksana Pekerjaan, Konsultan Pengawas salah satunya Pak Rio, dan Tim Teknis dari Dinas Peternakan (Pak Doni dkk) kemudian saksi diperlihatkan Gambar oleh Tim Teknis dari Dinas Peternakan lalu saksi melihat lokasi yang akan dikerjakan pengurukan sesuai gambar.
 - b. Tanggal 01 Agustus 2022, pemeriksaan bersama fisik 100% pekerjaan Pengurukan Lahan Rumah Potong Hewan (RPH) /Rumah Potong Unggas (RPU). Di lokasi hadir PPTK, Pelaksana Pekerjaan, Konsultan Pengawas salah satunya Pak Rio, dan Tim Teknis dari Dinas Peternakan (Pak Doni dkk). Saksi melihat pekerjaan pengurukan sudah selesai 100%. Saat itu saksi menanyakan kepada Konsultan Pengawas tentang pekerjaan sudah dikatakan selesai atau belum dan dijawab sudah selsai 100%.
 - c. Tanggal 09 Agustus 2022, uitzet Pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U. Di lokasi hadir PPTK, Pelaksana Pekerjaan, Konsultan Pengawas salah satunya Pak Rio, dan Tim Teknis dari Dinas Peternakan (Pak Doni dkk) kemudian saksi diperlihatkan Gambar oleh Tim Teknis dari Dinas Peternakan lalu saksi melihat lokasi yang akan dikerjakan pembangunan sesuai gambar.
 - d. Tanggal 15 November 2022, pemeriksaan fisik lapangan 50% Pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U. Di lokasi hadir PPTK, Pelaksana Pekerjaan, Konsultan Pengawas salah satunya Pak Rio, dan Tim Teknis dari Dinas Peternakan (Pak Doni dkk). Saat itu saksi menanyakan kepada Konsultan Pengawas tentang pekerjaan sudah mencapai 50 % dan dijawab sudah 50 % dengan menunjukan laporan progress kemajuan pekerjaan.



e. Tanggal 27 Desember 2022, Pemeriksaan fisik Lapangan 100% Pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U. Di lokasi hadir PPTK, Pelaksana Pekerjaan, Konsultan Pengawas salah satunya Pak Rio, dan Tim Teknis dari Dinas Peternakan (Pak Doni dkk). Saat itu saksi menanyakan kepada Konsultan Pengawas tentang pekerjaan sudah mencapai 100 % dan dijawab sudah 100 % dengan menunjukan laporan progress kemajuan pekerjaan.

- Bahwa ada SK sebagai Tim Teknis yaitu SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Nomor : 188/43/Kep./413.114/2022 Tanggal 25 Januari 2022 yaitu Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan RUMah Potong Hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa sebagai Tim Teknis saksi memberikan saran terkait teknis administrasi kepada PPTK supaya pekerjaan pengurukan lahan dan pembangunan RPH-U berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan kontrak.
- Bahwa saksi tidak membuat laporan dan evaluasi, saksi hanya membantu memberi saran kepada PPTK pada saat peninjauan ke lokasi pekerjaan sesuai undangan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan.
- Bahwa saksi mendengar besar pagu anggarannya kurang lebih sekitar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang berasal APBD Kabupaten Lamongan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaksana dari pekerjaan pengurukan lahan RPH-U.
- Bahwa saksi lupa nama CV nya tetapi pernah bertemu di lokasi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dokumen-dokumen penawaran, berita acara dan dokumen lain terkait kegiatan pekerjaan RPH-U
- Bahwa tugas saksi sebatas memberi saran jika ada masalah atau hambatan di dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, yang diharap Pelaksana pekerjaan dan konsultan pengawas segera berkoordinasi dengan PPTK.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pagu anggaran Pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U.
- Bahwa seingat saksi pelaksana pekerjaan dari Tuban namun lupa nama CV nya dan lama pekerjaannya 6 (enam) bulan.

Halaman 193 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaksana yang membuat laporan harian, mingguan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen-dokumen tersebut karena tidak menyimpan dokumen-dokumen tersebut.
- Bahwa sebagai anggota Tim Teknis saksi tidak pernah menerima honor terkait pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Drs. Moch Wahyudi, M.M di lapangan pada tahap awal pekerjaan pengurukan dan pembangunan gedung RPH-U.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu sama sekali dengan Saksi Sandy Ariyanto, S.T.
- Bahwa pada saat pengecekan di Lapangan, saksi menanyakan progress pekerjaan kepada Konsultan Pengawas yaitu Sdr. Rio. Pada saat di lapangan, saksi bertemu dengan Dinas Peternakan dan Pekerja dari Penyedia Jasa (Kontraktor) namun saksi tidak tahu namanya (tetapi cirinya berbadan gemuk).
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T pada saat pengecekan terakhir (progress 100%) namun saksi tidak menanyakan sebagai apa Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T di lokasi pekerjaan pembangunan RPH-U.
- Bahwa sampai hari ini aktivitas RPH-U masih beroperasi;
- Bahwa tidak tahu ada masalah terhadap pembangunan gedung tersebut;
- Bahwa yang menentukan betul/salahnya dari gedung tersebut bukan wewenang Saksi, tetapi kewenangan Konsultan Pengawas;

Terdapat keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

20. HARIYONO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Pengawasan Keamanan Prodak Hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan, adalah mengawasi keamanan pangan asal hewan.
- Bahwa fungsi saksi adalah :
 1. Penyenggaraan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya;

Halaman 194 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



2. Terlaksananya komunikasi informasi dan edukasi penerapan higien sanitasi dan sertifikasi produk hewan, pengawasan keamanan produk hewan serta soonusis dan kesejahteraan hewan;
 3. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pada unit usaha produk hewan;
 4. Terlaksananya pemeriksaan sampel pangan asal hewan;
 5. Terlaksananya pengawasan pemotongan ternak di RPH.
- Bahwa saksi hanya pernah diperintahkan untuk mengikuti studi banding ke Rumah Potong Hewan di Kabupaten Blitar dengan tujuan untuk melihat peletakan ruang-ruangan, saksi pada waktu itu berangkat ke Blitar bersama drh. Roni, drh. Doni dan Pak Nawawi SPT.
 - Bahwa saksi mengetahui dan menerima SK sebagai anggota Tim Teknis sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 188 / 43 / Kep / 413.114 / 2022, pada saat perencanaan Pembangunan.
 - Bahwa tugas tim teknis adalah membantu PPTK dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan, dan melakukan pengelolaan sub. Kegiatan Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan, pelaporan, evaluasi.
 - Bahwa saksi tidak pernah melaporkan progress ke pada PPTK, tidak membuat pelaporan dan evaluasi, saksi hanya studi banding saja.
 - Bahwa secara tugas sesuai dengan SK yang dimaksud, saksi tidak pernah melakukan tugas tersebut, alasannya saksi hanya diperintah oleh saudari Sulistyani Eka untuk study banding di RPH-U Blitar, selain itu saksi tidak melakukan apa-apa.
 - Bahwa saksi tidak mengerti mengenai teknis pembangunan RPH-U.
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima apapun terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rumah potong hewan berupa pekerjaan pengurukan, pembangunan dan pengadaan peralatan RPHU.
 - Bahwa yang membuat dokumen segala administrasi terkait pekerjaan pengurukan, pembangunan, maupun peralatan pada kegiatan RPH adalah bu Asnah.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

21. drh. RAHENDRA PRASETYA EKO SUDARSONO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Drs. Moch Wahyudi, M.M pernah menjadi atasan saksi pada saat Drs. Moch Wahyudi, M.M menjabat Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan.
- Bahwa Saksi tahu namun tidak kenal dengan Sandy Ariyanto, S.T dan Davis Maherul Abbasiya, S.T.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan ketiga terdakwa tersebut.
- Bahwa tugas pokok Sekretaris Dinas pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten adalah merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalaikan, mengevaluasi, dan memberikan dukungan pelayanan teknis di bidang administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan, keprotokolan, serta pelaporan kinerja dan anggaran pada unit organisasi di lingkungan dinas.
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai anggota Tim Teknis pada kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian sub kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah potong Hewan sebagaimana SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Nomor : 188/43/Kep./413.114/2022 Tanggal 25 Januari 2022. Yang terdiri dari 3 (tiga) pekerjaan yaitu :
 1. Pekerjaan Pengurukan lahan RPH-U;
 2. Pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U;
 3. Pekerjaan Pengadaan Peralatan RPH-U.
- Bahwa Tim Teknis mempunyai tugas antara lain :
 1. Membantu PPTK dalam dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah Potong Hewan;
 2. Melakukan pengelolaan Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan meliputi persiapan teknis, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi;
- Bahwa sebagai Tim Teknis juga saksi memberikan masukan kepada PPTK terkait pembangunan RPH-U agar berjalan dengan baik dan menghasilkan daging yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal).
- Bahwa tugas saksi sebagai anggota Tim Teknis dalam pekerjaan Pengurukan Lahan RPH-U, antara lain :
 1. Memberikan masukan kepada PPTK tentang lokasi RPH-U agar berdekatan dengan RPH serta memberi masukan mengenai bahan yang paling bagus untuk urukan.

Halaman 196 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dalam pelaksanaan pengurukan, saksi ke lokasi RPH melihat lokasi pengurukan sedangkan drh. Dony dan drh. Rony mengecek ke lokasi pengurukannya langsung dengan menanyakan kepada mandor bahan urukan nya apa dan dari mana. Hasil dari melakukan pengecekan di lokasi pengurukan tersebut kami laporkan secara lisan kepada PPTK.

3. Setelah pekejaan pengurukan selesai, saksi ke RPH lagi dan ada drh Dony, drh. Roni dan Pak Anton (staf Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan) memeriksa apakah pengurukan sudah padat atau ada ambblas/ longsor. Saat itu saksi melakukan pengecekan bersama dengan drh. Doni dengan uji coba menggunakan mobil truck dan menurut kami di lokasi pengurukan tidak ada masalah. Hasilnya kami laporkan secara lisan kepada PPTK.

- Bahwa pagu anggarannya sebesar kurang lebih Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang berasal APBD Kabupaten Lamongan.

- Bahwa pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Terdakwa Drs. Moch Wahyudi MM

1. Pejabat Pembuat Komitmen : Terdakwa Drs. Moch Wahyudi MM yang bertandatangan di segala dokumen pengajuan tender

2. PPTK saksi tidak mengetahui.

- Bahwa saksi mendengar konsultan pengawas membuat laporan mingguan namun saksi belum pernah melihat bentuk laporannya.

- Bahwa saksi tidak memahami terkait hal tersebut. Yang membuat dokumen-dokumen tersebut saksi tidak tahu.

- Bahwa Pekerjaan Pengurukan lahan RPH-U telah selesai dilaksanakan.

- Bahwa tugas saksi sebagai Tim Teknis dalam Pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U, yaitu:

1. Memberikan masukan kepada PPTK antara lain:

- Denah kotak-kotak atau sekat untuk tempat pengolahan daging sebanyak 8 (delapan) sekat untuk merelokasi pengusaha pemotong unggas yang ada di luar RPH

- Rail Conveyor jarak dari penyembelihan sampai ke celup air panas harus lebih dari 3 (tiga) menit agar ayamnya benar-benar mati.

- Diperlukan bak Celup kaki dengan disinfektan sebelum masuk ruang bersih

- Tembok Dinding harus melengkung supaya lebih mudah dibersihkan sebagai syarat NKV) nomor Kontrol Veteriner). DII



2. Dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U melakukan pengecekan ke lokasi apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Antara lain saksi melakukan meminta.
3. Pemasangan Blower di masing-masing sekat dipasang di posisi tengah, mengecek kran-kran air, uji coba alat peminsanan ayam.
- Bahwa tidak ada permasalahan selama pelaksanaan pekerjaan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U.
- Bahwa sekitar Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan bersumber dari DAK Tahun 2022.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kemudian setelah menjabat Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, saksi harus mengetahui bahwa pelaksana pembangunan (pemenang tender) adalah CV. Fajar Chrisna namun saksi tidak mengetahui Direkturnya.
- Bahwa saksi mendengar konsultan pengawasan membuat laporan mingguan namun saksi belum pernah melihat bentuk laporannya.
- Bahwa saksi tidak memahami terkait hal tersebut. Yang membuat dokumen-dokumen tersebut saksi tidak mengetahui karena bukan di bidang saksi.
- Bahwa tugas saksi sebagai Tim Teknis dalam Pekerjaan pengadaan peralatan RPH-U.
1. Memberikan masukan kepada PPTK yaitu alat-alat apa saja yang diperlukan dalam proses pemotongan ayam antara lain : meja pengirisan, keranjang daging ayam, pisau yang digunakan seperti apa, alat potong karkas, genset, esflake, meja pengirisan, meja pemrosesan dll.
2. Dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U, saksi bersama-sama dengan drh. Dony dan drh. Rony melakukan pengecekan alat-alat baik jumlah maupun spesifikasinya serta alat-alat tersebut berfungsi tidak dasarnya Spesifikasi Teknis yang saksi terima dari PPTK. Hasilnya kami laporkan kepada PPTK.
- Bahwa ada yang tidak sesuai spesifikasi teknis yaitu keranjang daging ayam yang terlalu tipis kemudian saksi melaporkan kepada PPTK dan akhirnya diganti oleh penyedia sesuai dengan spesifikasi.
- Bahwa sekitar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan bersumber dari DAK Tahun 2022.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaksana dari pekerjaan pengadaan peralatan RPH-U.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peralatan RPH-U dari pengadaan Tahun 2022 tersebut tidak ada yang rusak.
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten Lamongan juga sekaligus sebagai Pejabat Penatausahaan keuangan yang bertugas menandatangani daftar Penelitian kelengkapan Dokumen SPP yang telah diteliti kelengkapannya oleh Kasubag Keuangan yaitu :
 1. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Termin 1 pekerjaan Pengurukan lahan RPU-H Nilai Rp332.760.525,- (tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah)
 2. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Termin 2 pekerjaan Pengurukan lahan RPU-H Nilai Rp299.484.473,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah)
 3. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Termin 3 pekerjaan Pengurukan lahan RPU-H Nilai Rp33.276.053,- (tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh tiga rupiah)
 4. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP pekerjaan Pengawasan Pengurukan lahan RPU-H Nilai Rp5.799.896,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah)
 5. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Termin 1 pekerjaan pembangunan kompleks Gedung RPH-U dan Rail Conveyor Nilai Rp2.178.816.701,- (dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus satu rupiah)
 6. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Termin 2 pekerjaan pembangunan kompleks Gedung RPH-U dan Rail Conveyor Nilai Rp1.960.935.031,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tiga puluh satu rupiah)
 7. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Termin 1 pekerjaan pembangunan kompleks Gedung RPH-U dan Rail Conveyor Nilai Rp217.881.670,- (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah)
 8. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Belanja modal alat –alat Peternakan (peralatan RPH-U) nilai Rp1.004.300.000,- (satu milyar empat juta tiga ratus ribu rupiah).
 9. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Pengawasan Pekerjaan pembangunan kompleks Gedung RPH-U dan Rail Conveyor Nilai

Halaman 199 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp39.832.800,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

- Bahwa daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tersebut diajukan dan diisi oleh Kasubag Keuangan untuk Pencairan anggaran sebagaimana aplikasi SAKTI.
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Sandy Ariyanto, S.T namun pernah 1 (satu) kali melihat Sandy Ariyanto, S.T datang ke Dinas Peternakan Kabupaten Lamongan namun saksi tidak mengetahui kedatangannya terkait apa.
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan DavisMaherul Abbasiya, S.T namun pernah 1 (satu) kali melihat DavisMaherul Abbasiya, S.T di lokasi pembangunan Gedung RPH-U atau di Dinas Peternakan Kabupaten Lamongan namun saksi tidak mengetahui kedatangannya terkait apa.
 - Bahwa saksi tidak menerima honor sama sekali dalam kegiatan tersebut.
 - Bahwa Saksi pernah datang ke lokasi gedung RPHU, letaknya sudah sesuai menjadi satu komplek kawasan dan bangunannya sudah sesuai ada ruang bersih dan ruang kotor ada satu jalur dan semua sesuai;
 - Bahwa saat ini keuangan RPHU dikelola oleh Pihak PAD Lamongan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

22. NAWAWI, S.P. di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Drs. Moch Wahyudi, M.M, selaku atasan dalam bekerja di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sandy Ariyanto, S.T dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga.
- Bahwa saksi hanya tahu dengan Davis Maherul Abbasiya, S.T dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Kepala UPT RPH di Dinas Peternakan dan Kesehatan Lamongan yaitu Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi para mitra pengusaha unggas. Fungsi saksi adalah :
 1. Memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan terkait tugas masing-masing;
 2. Melakukan pemeriksaan antemortem dan posmortum;

Halaman 200 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



3. Melakukan koordinasi dengan staf dan pihak terkait termasuk dengan dinas peternakan;
 4. Menghadiri rapat dinas yang dilaksanakan di dinas peternakan dan kesehatan;
 5. Melakukan dan melaksanakan pemeriksaan meneliti tugas staf dalam melaksanakan pekerjaan;
 6. Membuat surat dan nota dinas;
 7. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Dinas;
 8. Melakukan monitoring dan Evaluasi Di RPH-U.
- Bahwa saksi didalam pelaksanaan program kegiatan Pekerjaan penimbunan/pengurukan, Pembangunan Komplek Gedung Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) dan Pemasangan Rail Conveyor saksi sebagai anggota tim teknis, membantu Tim Teknis (Saudara Dokter Hewan Doni, Dokter Hewan Roni, Dokter Hewan Rahendra, saudara Hariono). Saksi hanya diajak untuk mengecek uji coba peralatan conveyer, ikut menyalahkan mesin bisa berjalan dengan baik termasuk dengan alat pecabut bulu berjalan dengan baik.
 - Bahwa yang paling aktif adalah saudara drh.Doni dan yang membuat laporan tim teknis adalah saudara drh.Doni.
 - Bahwa Saksi pernah diajak oleh saudara drh. Doni untuk mengikuti studi banding ke Rumah Potong Hewan di Kabupaten Blitar, saksi sudah lupa waktunya tapi bulan Mei, saksi pada waktu itu berangkat ke Blitar bersama dengan drh Roni, drh Doni, Pak Hariyono dan dua Konsultan dengan tujuan untuk melihat peletakan ruangan pada RPH-U.
 - Bahwa saksi membantu PPTK dalam pelaksanaan sub kegiatan pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah Potong Hewan, Melakukan Pengelolaan Sub. Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan meliputi Persiapan Teknis, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi.
 - Bahwa pada saat Pengurukan cuman mengetahui hanya sebatas patok saat pengurukan saja, dan saat dilakukan check kepadatan.
 - Bahwa saksi diajak saudara drh.Doni untuk mengecek peralatan conveyor saja
 - Bahwa untuk Kegiatan Pembangunan Gedung saksi tidak ikut
 - Bahwa saksi hanya mengecek peralatan itu conveyor, diesel/genset, peralatan lainnya meja, ICSPLEX, mesin parting untuk motong karkas, kerangjang karkas, peralatan operator , pompa air, pemeriksaan AMPM

Halaman 201 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



namun saksi tidak mencocokkan dengan dokumen checklist.

- Bahwa saksi terkait harga, lokasi pembelian, sampai dengan pengadaan seperti apa saksi tidak tahu, tugas saksi hanya mengecek bersama Sdr. Doni pada siang hari, pada pengecekan peralatan ada drh.Doni dan saksi saja.
- Bahwa saksi tidak pernah ikut bertanda tangan di dalam segala dokumen atau administrasi terkait tim teknis atas seluruh pekerjaan yang program kegiatan Pekerjaan penimbunan/pengurukan, Pembangunan kompleks Gedung Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) dan pemasangan rail conveyor.
- Bahwa karena yang berperan penting atau aktif melakukan pekerjaan adalah saudara Drh. Doni.
- Bahwa untuk Laporan tidak pernah dibuat, dan tidak pernah dilakukan evaluasi.
- Bahwa saksi mempunyai keahlian atau Pengalaman terkait dengan Pembangunan Gedung / Pengurukan/ Peratalan Pengadaan pada RPHU.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah bertemu
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, karena dokumen yang memegang adalah saudara Doni.
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, karena yang aktif adalah saudara Doni.
- Bahwa saksi dilibatkan tetapi tidak semuanya, kalau saksi hanya terkait pengecekan peralatan, dan mencoba mengfungsikan alat-alat tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut, saksi baru melihat pada pemeriksaan saat ini.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait Berita Acara tersebut, dan saksi baru melihatnya sekarang.
- Bahwa tidak pernah melihat sama sekali laporan yang dimaksud.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sesuatu hal terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rumah potong hewan berupa pekerjaan pengurukan, pembangunan dan pengadaan peralatan RPHU.
- Bahwa Saksi datang langsung mencoba alat tersebut;
- Bahwa sampai saat ini conveyor masih berfungsi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

23. drh. RONI IKA NURJAYA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 202 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan T Drs. Moch Wahyudi, M.M, namun tidak mengenal Sandy Ariyanto, S.T maupun Davis Maherul Abbasiya, S.T, kemudian saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Tim Teknis pada kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian sub kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah potong Hewan sebagaimana SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Nomor: 188/43/Kep./413.114/2022 Tanggal 25 Januari 2022. Yang terdiri dari 3 (tiga) pekerjaan yaitu :
 1. Pekerjaan Pengurukan lahan RPH-U;
 2. Pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U;
 3. Pekerjaan Pengadaan peralatan RPH-U.
- Bahwa Tim Teknis mempunyai tugas antara lain :
 1. Membantu PPTK dalam dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah Potong Hewan
 2. Melakukan pengelolaan Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan meliputi persiapan teknis, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi.Sebagai Tim Teknis juga saksi memberikan masukan kepada PPTK terkait pembangunan RPH-U agar berjalan dengan baik dan menghasilkan daging yang ASUH (Aman, sehat, utuh, halal).
- Bahwa tugas saudara sebagai Tim Teknis dalam pekerjaan Pengurukan Lahan RPH-U, yaitu :
 1. Memberikan masukan kepada PPTK tentang bahan yang baik untuk urukan;
 2. Dalam pelaksanaan pengurukan, saksi bersama dengan drh. Dony sering mengecek ke lokasi pengurukan dengan menanyakan kepada mandor bahan urukan nya apa dan dari mana. Hasil dari melakukan pengecekan di lokasi pengurukan tersebut kami laporkan secara lisan kepada PPTK;
 3. Setelah pekerjaan pengurukan selesai, saksi bersama drh Dony dan Pak Anton (staf Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan) memeriksa apakah pengurukan sudah padat atau ada longsor. Saat tu saksi melakukan pengecekan bersama dengan drh. Dony dengan uji coba menggunakan mobil truck dan menurut kami di lokasi pengurukan tidak ada masalah. Hasilnya kami laporkan secara lisan kepada PPTK.

Halaman 203 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pagu anggarannya sebesar kurang lebih Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang berasal APBD Kabupaten Lamongan.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui pelaksana dari pekerjaan pengurukan lahan RPH-U.
- Bahwa saksi mendengar konsultan pengawan membuat laporan mingguan namun saksi belum pernah melihat bentuk laporannya.
- Bahwa saksi tidak memahami terkait hal tersebut. Yang membuat dokumen-dokumen tersebut adalah Bu Asnah (Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan).
- Bahwa Pekerjaan Pengurukan lahan RPH-U telah selesai dilaksanakan.
- Bahwa tugas saksi sebagai Tim Teknis dalam pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U, yaitu :
 1. Memberikan masukan kepada PPTK antara lain:
 - Rail Conveyor jarak dari penyembelihan sampai ke celup air panas harus lebih dari 3 (tiga) menit agar ayamnya benar-benar mati.
 - Diperlukan bak Celup kaki dengan disinfektan sebelum masuk ruang bersih
 - Tembok Dinding harus melengkung supaya lebih mudah dibersihkan.
 2. Dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U, saksi dengan drh. Dony melakukan pengecekan ke lokasi apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.
 3. Setelah pekerjaan pengurukan selesai, saksi bersama drh Dony dan Pak Anton (staf Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan) memeriksa apakah pengurukan sudah padat atau ada longsor. Saat itu saksi melakukan pengecekan bersama dengan drh. Dony dengan uji coba menggunakan mobil truck dan menurut kami di lokasi pengurukan tidak ada masalah. Hasilnya kami laporkan secara lisan kepada PPTK.
- Bahwa ada yang belum sesuai yaitu ketika uji coba cabut bulu ayam banyak ayam yang rusak karena jarak cabut bulu terlalu sempit kemudian pada saat itu juga langsung diperbaiki dengan merenggangkan alat tersebut.
- Bahwa sekitar Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan bersumber dari DAK Tahun 2022.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaksana dari pekerjaan pekerjaan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U.

Halaman 204 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar konsultan pengawan membuat laporan mingguan namun saksi belum pernah melihat bentuk laporannya.
- Bahwa saksi tidak memahami terkait hal tersebut. Yang membuat dokumen-dokumen tersebut adalah Bu Asnah (Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dians Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan).
- Bahwa Pekerjaan Pengurukan lahan RPH-U sudah selesai dan sudah beroperasi.
- Bahwa tugas saksi sebagai Tim Teknis dalam pekerjaan Pekerjaan pengadaan peralatan RPH-U, adalah :
 1. Memberikan masukan kepada PPTK yaitu terkait Alat-alat apa saja yang diperlukan dalam proses pemotongan ayam antara lain : meja pengirisan, keranjang daging ayam, pisau yang digunakan seperti apa, alat potong karkas, genset, esflake, meja pengirisan, meja pemrosesan dll.
 2. Dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U, saksi dengan drh. Dony melakukan pengecekan alat-alat baik jumlah maupun spesifikasinya serta alat-alat tersebut berfungsi tidak dasarnya Spesifikasi Teknis yang saksi terima dari PPTK. Hasilnya kami laporkan kepada PPTK.
- Bahwa ada yang tidak sesuai spesifikasi teknis yaitu keranjang daging ayam kemudian saksi melaporkan kepada PPTK dan akhirnya diganti oleh penyedia sesuai dengan spesifikasi.
- Bahwa sekitar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan bersumber dari DAK Tahun 2022.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaksana dari pekerjaan pekerjaan pengadaan peralatan RPH-U.
- Bahwa peralatan RPH-U dari pengadaan Tahun 2022 tersebut tidak ada yang rusak.
- Bahwa saksi tidak mengecek/memeriksa kembali apakah orang-orang yang ada dilapangan adalah benar masuk dalam Perusahaan atau masuk dalam daftar managerial Perusahaan.
- Bahwa saksi hanya ingat di Pembangunan yang bekerja sebagai mandor adalah Heri gendut.
- Bahwa saksi hanya melaporkan secara lisan dari hasil pemeriksaan saksi dilapangan bersama Drh. Doni, bentuk laporan teknis dari 3 pekerjaan tersebut tidak ada semuanya hanya lisan kepada PPTK (Nurjazid)
- Bahwa yang mengerjakan adalah Bu Asnah, diperintah oleh Kepala Dinas pada waktu itu.

Halaman 205 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini operasionalisasi Gedung RPH-U masih beroperasi dan memberikan pemasukan/pendapatan daerah (PAD).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

24. NUR JAZID, S.PT, MS. di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kepala Bidang Budidaya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan, adalah: Merencanakan, membina, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang budidaya yang meliputi pembibitan ternak, pakan ternak dan penyebaran dan pengembangan ternak;
- Bahwa fungsi saksi sebagai Kepala Bidang Budidaya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan adalah :
 1. Penyediaan bahan kebijakan teknis perbibitan, pakan dan penyebaran dan pengembangan ternak;
 2. Penyelenggaraan kebijakan dan pedoman perbibitan pakan dan penyebaran dan pengembangan peternakan;
 3. Pengawasan mutu, benih/ bibit ternak dan pakan ternak;
 4. Penyediaan dan pengendalian peredaran benih/ bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
 5. Penyelenggaraan perencanaan penyebaran dan penyembangan ternak;
 6. Penyelenggaraan pengembangan Kawasan peternakan;
 7. Pembinaan dan pengembangan teknologi peternakan;
 8. Pengkoordinasian perbibitan, pakan dan penyebaran dan pengembangan ternak;
 9. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan perbibitan pakan dan penyebaran dan pengembangan ternak, dan
 10. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bahwa saksi mengetahui setelah mendapatkan SK PPTK terkait kegiatan pekerjaan yang didalamnya :
 1. Pengurukan lahan RPHU.
 2. Pengadaan Peralatan Rumah Potong Hewan Unggas.
 3. Pembangunan kompleks Gedung dan pemasangan rail conveyor RPHU.
- Bahwa saksi secara teknis tidak mengetahui detailnya karena di luar bidang tupoksi saksi sebagai kabid Budidaya.

Halaman 206 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau pertanggalnya SK PPTK adalah 11 Mei 2022 akan tetapi saksi menerima SK tersebut pada awal Juni 2022. Yang memberikan tugas kepada saksi sebagai PPTK adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan (Terdakwa Drs. Moch Wahyudi, M.M) sesuai SK No. 188/89/KEP./413.114/2022 tanggal 11 Mei 2022 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan No. 188/29/KEP./413.114/2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa SK PPTK yang diterima saksi setelah pekerjaan perencanaan pengurukan dan perencanaan Pembangunan.
- Bahwa Tugas saksi sebagai PPTK adalah :
 1. Membantu pelaksanaan tugas PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
 2. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 3. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 4. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa Pembangunan dan Pengadaan alat pada Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) antara lain :
 1. Pekerjaan Pengurukan Lahan RPHU bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Lamongan Tahun 2022 sebesar Rp831.900.000,- (delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) pagu Perencanaan pengurukan sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan pagu pengawasan pengurukan sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah)
 2. Pekerjaan Pembangunan Komplek Gedung dan Pemasangan rail Conveyor RPHU bersumber anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 2022 sebesar Rp5.443.463.000,- (lima milyar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah), pagu Perencanaan pembangunan komplek Gedung dan pemasangan rail conveyor sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan pagu pengawasan pekerjaan sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
 3. Pengadaan peralatan RPHU bersumber dari DAK Bidang Pertanian Tahun 2022 sebesar Rp1.261.450.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 207 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku pengadaan barang dan jasa pada pekerjaan tersebut adalah:

1. Pengguna anggaran : Drs. Moch Wahyudi, M.M
merangkap PPK
2. PPTK : Nur Jazid, S.Pt, Ms (menggantikan Raolan
S. Pt. MMA)
3. Tim Teknis :
 - Ir. Sulistiani Eka P., MM (ketua)
 - Drh. Aditya Wahyuningtyas M.
(sekertaris)
 - M. Masbuchin (anggota)
 - Hariyono (anggota)
 - Nawawi, SP (anggota)
 - Drh. Rahendra Prasetya ES (anggota)
 - Drh. Roni Ika Nurjaya (anggota)
 - Drh. Rahmat Ramadoni (anggota)
4. Pejabat Pengadaan : Drh. Asnah
5. Rekanan : CV. NDE Consultan
Perencanaan Direktur Andrian Novianto.
Pengurukan Lahan
RPHU
6. Rekanan Pekerjaan : CV. Abraj Ashfa,
Pengurukan Lahan Direktur Izzul Umam.
RPHU
7. Rekanan : CV. Triwira Jasatama
Pengawasan Direktur Satrio Dwi Nanto.
Pengurukan Lahan
RPHU
8. Rekanan : CV. NDE Consultan
Perencanaan Direktur Andrian Novianto
Pembangunan
9. Rekanan : CV. Fajar Chrisna
Pembangunan Direktur Saksi Sandy Ariyanto, S.T.
Komplek Gedung
dan Pemasangan
Rail Conveyor RPHU
10. Rekanan : CV. Triwira Jasatama
Pengawasan direktur Satrio Dwi Nanto.
pembangunan
Gedung dan
pemasangan rail
conveyor
11. Rekanan Pengadaan : CV. Pratama Abadi Sejahtera
Peralatan RPHU Direktur Nur Priyadi.

- Bahwa nilai HPS yang ditentukan untuk pekerjaan perencanaan,

Halaman 208 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan, Pembangunan dan pengadaan peralatan dibuat oleh Saksi Asnah dengan rincian sebagai berikut:

Nilai HPS Perencanaan Pengurukan : Rp10.990.736,- (sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) ditetapkan oleh PPK (tanpa tanggal) tahun 2022.

Nilai HPS Pengawasan Pengurukan : Rp5.999.700,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) ditetapkan oleh PPK (tanpa tanggal) tahun 2022.

Nilai HPS Pekerjaan Pengurukan : sebesar Rp831.899.000,- (delapan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ditetapkan oleh PPK (tanpa tanggal) tahun 2022.

Nilai HPS Perencanaan Pembangunan : Rp59.998.400,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ditetapkan oleh PPK (tanpa tanggal dan bulan) tahun 2022.

Nilai HPS Pekerjaan Pembangunan : Rp5.443.438.660,78 (lima milyar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah tujuh puluh delapan sen) ditetapkan oleh PPK (tanpa tanggal) bulan Juni 2022.

Nilai HPS Pengawasan Pembangunan : Rp39.999.400,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) ditetapkan oleh PPK (tanpa tanggal dan bulan) tahun 2022.

Nilai HPS Pengadaan peralatan RPHU Rp1.261.450.000,- satu milyar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditetapkan oleh PPK tanggal 2 Juni 2022.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa tidak terdapat tanda-tangan pada HPS yang dibuat tim teknis.
- Bahwa SPK pekerjaan-pekerjaan tersebut adalah :
 1. Pekerjaan Pengurukan Lahan RPHU, pelaksana CV. Abraj Ashfa dengan direktur Izzul Umam nilai kontrak sebesar Rp665.521.051,- (enam ratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu lima

Halaman 209 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh satu rupiah) dengan masa kontrak selama 60 hari kalender semenjak tanggal 02 Juni 2022 s/d 31 Juli 2022 sesuai SPK No.: 602.2/102/413.114/PPK/V/2022 tanggal 31 Mei 2022.
2. Pekerjaan Perencanaan Pengurukan Lahan RPHU, pelaksana CV. Nde Consultan dengan direktur Andrian Novianto nilai kontrak sebesar Rp10.923.000,- (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan masa kontrak selama 21 hari kalender semenjak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan 07 Februari 2022 sesuai SPK No.: 027/4.a/PPK/413.114/II/2022 tanggal 17 Januari 2022.
 3. Pekerjaan Pengawasan Pengurukan Lahan RPHU, pelaksana CV. Triwira Jasatama dengan nilai SPK sebesar Rp5.799.896,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) direktur Satrio Dwi Nanto, dengan masa kontrak selama 60 hari kalender, semenjak tanggal 02 Juni 2022 s/d 31 Juli 2022 sesuai SPK No.: 027/99/PPK/413.114/V/2022 tanggal 30 Mei 2022.
 4. Pekerjaan Pengadaan Peralatan RPHU, pelaksana CV. Pratama Abadi Sejahtera dengan direktur Nur Priyadi nilai SPK sebesar Rp1.004.300.000,- (satu milyar empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan masa kontrak selama 140 hari kalender semenjak tanggal 12 Juli 2022 s/d 28 November 2022, sesuai SPK No.: 602.2/160/413.114/PPK/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022.
 5. Pekerjaan Pembangunan Komplek Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPHU, pelaksana CV. Fajar Chrisna dengan direktur Sandy Ariyanto, S.T, nilai kontrak sebesar Rp4.357.633.402,- (empat milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua rupiah) dengan masa kontrak selama 150 hari kalender mulai tanggal 1 Agustus 2022 s/d tanggal 28 Desember 2022, sesuai SPK No.: 602.2/158/413.114/PPK/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022.
 6. Pekerjaan Perencanaan pembangunan komplek Gedung dan pemasangan rail conveyor RPHU dengan pelaksana CV. Nde Consultan dengan direktur Andrian Novianto nilai kontrak sebesar Rp59.754.200,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah) dengan masa kontrak selama 60 hari kalender semenjak tanggal 1 April 2022 s/d 30 Mei 2022, sesuai SPK No.: 027/53/PPK/413.114/III/2022 tanggal 31 Maret 2022.
 7. Pekerjaan Pengawasan pembangunan komplek Gedung dan pemasangan rail conveyor dengan pelaksana CV. Triwira Jasatama

Halaman 210 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai SPK sebesar Rp39.832.800,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) direktur Satrio Dwi Nanto, dengan masa kontrak selama 150 hari kalender semenjak tanggal 1 Agustus 2022 s/d 28 Desember 2022, sesuai SPK No.: 027/159/PPK/413.114/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022.

- Bahwa sudah dilakukan pencairan 100% keuangan kepada setiap rekanan, yaitu :

1. Pekerjaan perencanaan pengurukan oleh CV. Nde Consultan telah dilaksanakan pembayaran 100% yaitu pada tanggal 17 Maret 2022 sebesar Rp10.923.000,- (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sesuai SP2D No.: 1030/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/III/2022.
2. Pekerjaan pengawasan pengurukan oleh CV. Triwira Jasatama telah dibayarkan 100% keuangan pada tanggal 23 September 2022 sebesar Rp5.799.896,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) sesuai SP2D No.: 7140/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/IX/2022.
3. Pekerjaan pengurukan oleh CV. Abraj Ashfa dilakukan pencairan sebagai berikut:
 - a. Termin I pencairan 50% keuangan pada tanggal 19 September 2022 sebesar Rp332.760.525,- (tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) sesuai SP2D No.: 6942 / 3.27.0.00.0.00.28.00 / SP2D.LS / IX / 2022.
 - b. Termin II pencairan 95% keuangan pada tanggal 27 September 2022 sebesar Rp. 299.484.473,- sesuai SP2D No.: 7256 / 3.27.0.00.0.00.28.00 / SP2D.LS / IX / 2022.
 - c. Termin III pembayaran 5% keuangan (retensi/pemeliharaan) pada tanggal 14 November 2022 sebesar Rp33.276.053,- (tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh tiga rupiah) sesuai SP2D No.: 9360 / 3.27.0.00.0.00.28.00 / SP2D.LS / XI / 2022.
4. Pekerjaan pengadaan peralatan RPHU oleh CV. Pratama Abadi Sejahtera telah dilakukan pembayaran 100% keuangan sebesar Rp1.004.300.000,- (satu milyar empat juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 01 Desember 2022 sesuai SP2D No.: 11132 / 3.27.0.00.0.00.28.00 / SP2D.LS / XII / 2022.
5. Pekerjaan Perencanaan pembangunan Gd. dan pemasangan rail conveyor oleh CV. Nde Consultan telah dibayarkan 100% pada tanggal 22 Juli 2022 sebesar Rp59.754.200,- (lima puluh sembilan juta tujuh

Halaman 211 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah) sesuai SP2D No.: 4956/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/VII/2022.

6. Pekerjaan pengawasan pembangunan Gd dan Pemasangan rail conveyor oleh CV. Triwira Jasatama telah dilakukan pembayaran 100% pada tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp39.832.800,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sesuai SP2D No.: 15072 / 3.27.0.00.0.00.28.00 / SP2D.LS / XII / 2022.
7. Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPHU oleh CV. Fajar Chrisna telah dilakukan pembayaran sebagai berikut :
 - a. Termin I sebesar 50% keuangan pada tanggal 18 November 2022 sebesar Rp2.178.816.701,- (dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus satu rupiah) sesuai SP2D No. : 9806 / 3.27.0.00.0.00.28.00 / SP2D.LS / XI / 2022.
 - b. Termin II sebesar 95% keuangan pada tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp. 1.960.935.031,- sesuai SP2D No.: 11876 / 3.27.0.00.0.00.28.00 / SP2D.LS / XII / 2022.
 - c. Termin III 100%/ 5% keuangan (retensi/pemeliharaan) pada tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp. 217.881.670,- sesuai SP2D No.: 15073 / 3.27.0.00.0.00.28.00 / SP2D.LS / XII / 2022.
- Bahwa sepengetahuan saksi adalah :
 - Sekretaris Dinas adalah Drh. Rahendra Prasetya, ES
 - Kasubag Keuangan adalah Imam Tohari.
 - Bendahara Pengeluaran adalah : Nur Mufidah, SPT.
- Bahwa untuk pekerjaan konstruksi yang pembayarannya 3 Termin, untuk termin pertama 50% pihak rekanan mengajukan permohonan pemeriksaan fisik 55% untuk pengajuan permohonan keuangan 50% pada PPK. PPK memerintahkan konsultan pengawas untuk perhitungan lapangan, apakah sudah sesuai dengan yang diajukan oleh rekanan, setelah itu PPK mengundang konsultan pengawas, penyedia/ rekanan, Tim teknis dan PPTK untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan, setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan dan apabila sudah memenuhi ketentuan fisik 55%, maka rekanan dapat mengajukan permohonan pencairan Termin I sebesar 50%, untuk proses pencairan saksi tidak paham, yang lebih paham adalah keuangan dan tim teknis.
- Bahwa syarat rekanan mengajukan permohonan pencairan tertuang dalam kontrak yaitu :

Halaman 212 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk pengajuan Termin I 50% pihak penyedia harus sudah menyelesaikan pekerjaan fisik minimal 55%, dibuktikan dengan pemeriksaan lapangan bersama-sama.
 2. Untuk mengajuan 95% (Termin II) pihak penyedia harus sudah menyelesaikan pekerjaan 100% dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan 100% secara bersama-sama.
 3. Untuk termin III sebesar 5%, harus disertai dengan jaminan pemeliharaan.
 4. Untuk pembayaran yang langsung 100% maka penyedia wajib menyelesaikan pekerjaan 100% dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan 100%.
- Bahwa masa pemeliharaan pekerjaan pengurukan lahan RPHU adalah selama 90 kalender semenjak tanggal 3 Agustus 2022 s/d tanggal 3 November 2022, pada pekerjaan pengurukan tidak diterbitkan jaminan pemeliharaan karena pengajuan pencairan sudah selesai pameliharaan yaitu pada tanggal 14 November 2022.
 - Bahwa masa pemeliharaan pembangunan Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPHU adalah selama 180 hari kalender semenjak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023, terdapat jaminan pemeliharaan dari Jamkrimdo dengan No. Jaminan : SBD202201.00100643329.
 - Bahwa sudah dilakukan penyerahan tahap kedua yaitu :
 1. Penyerahan sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua pada pekerjaan pembangunan adalah pada tanggal 27 Desember 2022.
 2. Penyerahan sesuai BAST Pekerjaan kedua pada pekerjaan pengurukan adalah pada tanggal 3 Agustus 2022.
 - Bahwa pihak penyedia berkewajiban memelihara hasil pekerjaan terhitung mulai Berita Acara Serah Terima Kedua sampai dengan masa pemeliharaan selesai baru mengajukan permohonan pencairan, apabila lewat tahun anggaran bisa dicairkan didepan dengan memberikan jaminan pemeliharaan.
 - Bahwa dokumen-dokumen yang saksi tandangani adalah :
 1. Surat permintaan pembayaran (SPP) atas pekerjaan.
 2. Lembar belakang dalam kwitansi pembayaran.
 - Bahwa semua penandatanganan dokumen dilakukan di bidang Kesmavet, dan tidak dihadiri oleh Terdakwa Drs. Moch Wahyudi, M.M selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan.

Halaman 213 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen terkait anggaran, laporan bulanan (tertulis) dibuat oleh Tim Teknis dan bentuknya adalah nota dinas.
- Bahwa dokumen pendukung tidak diserahkan ke saksi, saksi hanya menerima ceklis dan dokumen SPP dan kwitansi untuk ditandatangani. Yang biasa memasukan dokumen dan meminta tandatangan saksi adalah : Rahmat Ramadoni dan Roni Ikanurjaya.
- Bahwa saksi dibantu oleh Tim Teknis (dari bidang Kesmavet) dalam menyiapkan dokumen SPP.
- Bahwa semua berkas ada di Tim teknis kemudian saksi mengajukan ke Kepala Dinas.
- Bahwa sebagaimana tugas saksi sebagai PPTK, secara berkala setiap minggu atau dua minggu saksi meminta informasi dari Tim teknis terkait progress pekerjaan dilapangan, apabila sudah ada laporan maka saksi melaporkan kepada PPK terkait kemajuan atau progress tersebut. Apabila tim teknis belum sempat ke lapangan dan belum ada informasi maka saksi melakukan monitoring ke lapangan untuk melihat pekerjaan secara langsung dalam hal ini yang dimintai informasi terkait progress pekerjaan adalah konsultan pengawas yang lebih tahu terkait teknis. Hasil dari monev dilaporkan kepada PPK baik secara langsung ataupun via handphone.
- Bahwa dari semua pekerjaan ke 3 item tersebut, laporan dari pengawas dilaporkan kepada timteknis seperti laporan progress mingguan dan bulanan, nantinya tim teknis melaporkan kepada saksi, selanjutnya saksi bersama tim teknis (saudara Doni) melaporkan kepada PPK. Laporan kepada PPK bentuknya adalah laporan progress yang dibuat oleh konsultan pengawas terhadap masing-masing pekerjaan tersebut.
- Bahwa tidak dilakukan pemeriksaan lagi oleh saksi dikarenakan sudah percaya dengan konsultan pengawas, dan sudah ada tim teknis yaitu saudara Masbuchin perwakilan dari Perkim, selain itu anggota tim teknis yang lain bukan ahli dari Pembangunan atau teknik.
- Bahwa saksi tidak mengerti terkait jaminan pemeliharaan, dan hanya tandatangan di belakang kwitansi. Berkas pengajuan yang membuat tim teknis, jadi dokumen semua ada disana.
- Bahwa saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten sekitar bulan September 2022 dengan hasilnya untuk pembangunan RPHU progress dilapangan menemukan ada deviasi minus, hasil dari pemeriksaan regular oleh inspektorat tersebut ditindaklanjuti dengan memanggil pihak konsultan pengawas dan rekanan penyedia oleh PPK, hasil dari rapat maka

Halaman 214 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak penyedia menyatakan untuk dapat melakukan percepatan sesuai dengan deviasi yang ditemukan, berdasarkan Langkah-langkah yang disarankan oleh konsultan pengawas.

- Bahwa pemeriksaan regular juga dilakukan oleh BPK, dengan hasil :
 1. Pekerjaan pengurukan setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggali urugan dari atas sampai kedasar tidak ditemukan adanya hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak.
 2. Pekerjaan pembangunan komplek Gedung dan pemasangan rail konveyor dari hasil setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK terhadap pembangunan RPHU dan pemasangan rail konveyor ditemukan adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp92.846.569,19 (sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah sembilan belas sen) atas kelebihan pembayaran tersebut pihak PPK telah menagih ke pihak rekanan yaitu CV Fajar Chrisna untuk mengembalikan kelebihan bayar tersebut ke kas daerah, selanjutnya sudah ditindaklanjuti oleh rekanan dengan bukti STS tanggal 9 Mei 2023 sebesar Rp47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) dan STS tanggal 10 Mei 2023 sebesar Rp45.846.569,19 (empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah sembilan belas sen).
- Bahwa saksi tidak mengetahui penandatanganan kontrak oleh penyedia dari CV Triwira Jasatama dan CV NDE.
- Bahwa saksi tidak selalu melakukan pengecekan di lapangan, dan landasan saksi untuk menyetujui SPP adalah berdasarkan pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh tim teknis dan laporan yang dibuat oleh konsultan pengawas.
- Bahwa Kepala Dinas tidak pernah meminta laporan dari tim teknis.
- Bahwa tim teknis tidak selalu melaporkan hasil pemeriksaan di lapangan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui RAB, dan sepengetahuan saksi terkait uji IPAL belum dilakukan, hanya uji fungsi yang hasil outputnya adalah sertifikasi uji fungsi.
- Bahwa jaminan pemeliharaan diberikan ketika sudah ada pembayaran 100%, dan jaminan retensi ketika pembayaran 95%, sisa 5% di berikan di tahun selanjutnya.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sesuatu terkait pekerjaan-pekerjaan tersebut.
- Bahwa pernah ada pemeriksaan oleh BPK pada Februari 2023;

Halaman 215 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil dari BPK ada temuan mengenai kerugian negara sekitar Rp92.000.000,- terdiri dari kurang volume;
- Bahwa Saksi tidak pernah merekomendasikan pembelian alat conveyor;
- Bahwa hasil Konsultan Pengawas harus ada alat conveyor, dan alat conveyor tersebut sudah ada berdasar keterangan Terdakwa Sandy;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Davis 2 kali, saat ada temuan inspektorat, dan bertemu lagi di Lapangan;
- Bahwa pembangunan RPHU sudah sesuai, dan sampai saat ini masih ada kegiatan di RPHU tersebut dan lebih maksimal;
- Bahwa temuan oleh BPK yaitu ada temuan volume dan nilai timpang. Untuk volume kontruksinya, Saksi kurang tahu, sedangkan untuk kelebihan tersebut sudah dikembalikan oleh CV. Fajar Chrisna;
- Bahwa uji limbah tidak dilakukan oleh Rekanan, karena tidak ada di SPK;
- Bahwa RPHU makin optimal dari tahun 2022 s.d tahun 2025, dan selama pemeliharaan alatnya masih berfungsi paling hanya ada kerusakan kecil namun sudah diperbaiki;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

25. IMAM TOHARI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Drs. Moch Wahyudi, M.M sebagai atasan pada saat Terdakwa menjabat Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sandy Ariyanto, S.T dan Davis Maherul Abbasiya, S.T. Serta saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa saksi diangkat menjadi kasubag keuangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan oleh Bupati Lamongan melalui SK Bupati No.: 821/1170/413.205/KEP/2019 tanggal 16 Oktober 2019, Tugas pokok saksi sebagai Kasubag keuangan yaitu:
 1. Melaksanakan penyusunan program kerja sub bagian keuangan.
 2. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan rencana kerja dan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan.

Halaman 216 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya.
 4. Melaksanakan administrasi anggaran dinas.
 5. Melaksanakan verifikasi keuangan.
 6. Melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan menyiapkan bahan pertanggungjawaban serta laporan keuangan.
 7. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dinas.
 8. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas serta rutin dan insidentil sub bagian keuangan.
- Bahwa yang saksi tahu pada tahun 2022, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ada kegiatan pengurukan, pembangunan Gedung dan pengadaan peralatan, sesuai yang ada di DPA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan yang bersumber dari DAK Kabupaten Lamongan. Selanjutnya saksi sebagai Kasubag Keuangan melakukan pencairan yang diminta oleh Bidang yang melaksanakan kegiatan (PPTK) yaitu Bidang Kesmafet. Untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut saksi sebagai kasubag keuangan tidak mengikuti pelaksanaan pekerjaan secara fisiknya. Saksi hanya mengetahui pada saat pengajuan pencairan anggaran.
 - Bahwa pekerjaan anggarannya sekitar 7 milyar, dengan sumber dari DAK Bidang Pertanian antara lain:
 1. Pekerjaan pengurukan anggarannya Rp848.900.000,- (delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) sumber dana dari Dana Alokasi Umum. Yang dicairkan atau yang diserap sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp682.243.947,- (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) masih ada sisa sebesar Rp166.656.053,- (seratus enam puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu lima puluh tiga rupiah) (masih ada di Kas Daerah).
 2. Pekerjaan pembangunan Gedung RPHU anggaran sebesar Rp5.543.463.400 (lima milyar lima ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah) sumber dana dari Dana Alokasi Khusus bidang Pertanian. Yang dicairkan atau yang diserap sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp4.457.220.402,- (empat milyar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus dua rupiah) masih ada sisa sebesar Rp1.086.242.998,- (satu milyar

Halaman 217 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) 1 (masih ada di Kas Daerah).

3. Pekerjaan pengadaan peralatan dan mesin anggarannya sebesar Rp1.261.450.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sumber dana dari DAK Bidang Pertanian. Yang dicairkan atau yang diserap sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp1.004.300.000,- (satu milyar empat juta tiga ratus ribu rupiah). masih ada sisa sebesar Rp257.150.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) (masih ada di Kas Daerah).

- Bahwa (Pekerjaan penimbunan/ pengurukan, Pembangunan komplek Gedung Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) dan pemasangan rail conveyor serta pengadaan peralatan RPH-U) beserta konsultannya sudah dibayarkan seluruhnya sesuai tanggal SP2D, yaitu :

1. Pembayaran kepada konsultan perencana pengurukan pada tanggal 17 Maret 2022 sebesar Rp10.923.000,- (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang dibayarkan kepada CV. Nde Consultan a.n Andrian Novianto.
2. Pembayaran untuk Termin I pekerjaan pengurukan lahan RPHU kepada CV. Abraj Ashfa a.n Izzul Umam pada tanggal 19 September 2022 sebesar Rp332.760.525,- (tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah)
3. Pembayaran untuk termin ke 2 pekerjaan Pengurukan lahan RPHU sebesar Rp299.484.473,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) tanggal 27 September 2022.
4. Pembayaran termin ke-3 pekerjaan pengurukan lahan RPHU sebesar Rp33.276.053,- (tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh tiga rupiah) tanggal 14 November 2022 kepada CV. Abraj Aswa a.n Izzul Umam.
5. Pembayaran kepada konsultan pengawas pada pekerjaan pengawasan pengurukan lahan RPHU pada tanggal 23 September 2022 kepada CV. Triwira Jasatama a.n Ahmad Haris sebesar Rp6.799.896,- (enam juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).
6. Pembayaran belanja perencanaan pembangunan RPHU kepada CV. Nde Consultan a.n Andrian Novianto ST pada tanggal 22 Juli 2022

Halaman 218 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp59.754.200,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah).

7. Pembayaran termin ke 1 pekerjaan pembangunan komplek Gedung dan pemasangan rail conveyor RPHU kepada CV. Fajar Chrisna Saksi Sandy Ariyanto, S.T pada tanggal 16 November 2022 sebesar Rp2.178.816.701,- (dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus satu rupiah)
 8. Pembayaran termin ke 2 pekerjaan pembangunan komplek Gedung dan pemasangan rail conveyor RPHU kepada CV. Fajar Chrisna Saksi Sandy Ariyanto, S.T pada tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp1.960.935.031,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tiga puluh satu rupiah)
 9. Pembayaran termin ke 3 pekerjaan pembangunan komplek Gedung dan pemasangan rail conveyor RPHU kepada CV. Fajar Chrisna Saksi Sandy Ariyanto, S.T pada tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp217.881.670,- (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah)
 10. Pembayaran pekerjaan pengawasan pembangunan komplek Gedung dan pemasangan rail conveyor RPHU kepada CV. Triwira Jasatama a.n Ahmad Haris pada tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp.39.832.800,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah)
 11. Pembayaran belanja modal alat-alat peternakan (peralatan rumah potong hewan) kepada CV. Pratama Abadi Sejahtera a.n Nur Priyadi pada tanggal 1 Desember 2022 sebesar Rp1.004.300.000,- (satu milyar empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang mengajukan pencairan ke bidang keuangan adalah Saksi drh. Asnah selaku bidang kesmavet.
 - Bahwa pengajuan SPP dari bidang kesmavet harus melengkapi berkas-berkas sebagai berikut:
 1. BAST (setiap termin harus melampirkan BAST)
 2. Laporan konsultan pengawas
 3. Profil CV
 4. Rekening Bank CV penyedia
 5. Dokumentasi
 6. NIB, dll
 - Bahwa pencairan langsung masuk ke rekening masing-masing rekanan

Halaman 219 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pelaksan pekerjaan).

- Bahwa tugas bagian keuangan hanya memeriksa kelengkapan dokumen/berkas pencairan.
- Bahwa BAST pekerjaan kesatu tanggal 26 Juli 2022 itu adalah keliru, pada point ke tiga seharusnya tidak ada, penyebabnya karena kurang teliti dalam memahami kalimatnya namun hal tersebut tetap diusulkan pencairan dan dilanjutkan ke Tim Verifikasi di BPKAD. karena verifikasi bidang keuangan adalah masalah anggaran bukan masalah teknis. Dokumen tersebut dibuat oleh Bidang Kesmafet yaitu Bu Asnah.
- Bahwa yang benar adalah masa pemeliharaan yang terdapat pada BAST pekerjaan kedua yaitu 180 hari.
- Bahwa masa pemeliharaan adalah kewenangan tim teknis.
- Bahwa terkait jaminan pemeliharaan oleh Jamkrindo, bagian keuangan hanya melakukan verifikasi angka.
- Bahwa saksi tetap menyetujui permintaan pembayaran karena saksi kurang memahami kalimat yang ada di BAST kesatu tersebut.
- Bahwa tahapan prosedur rekanan dapat mengajukan permohonan pencairan awalnya rekanan mengajukan ke bidang yang menangani pekerjaan (dalam kegiatan ini ke bidang Kesmavet) dengan membawa kelengkapan untuk pencairan seperti BAST, referensi bank, faktur pajak, BA pembayaran, setelah itu diajukan ke bagian keuangan, selanjutnya dibuatkan SPP dan SPM oleh Operator (Edin Irmawan) selanjutnya dalam bentuk softcopy di upload ke aplikasi SIPLAH untuk mendapat verifikasi dari bidang perbendaharaan BPKAD untuk mendapat persetujuan pencairan atau penerbitan SP2D.
- Bahwa pernah dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan ditemukan kelebihan bayar sebesar Rp 92.846.569,19 dan sudah ditindaklanjuti oleh kontraktor pelaksana pekerjaan pembangunan Gedung kompleks dan pemasangan rail conveyor masing-masing STS no : 900/564/413.305/2023 tanggal 09 Mei 2023 sebesar Rp47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) dan STS no : 900/576/413.305/2023 tanggal 10 Mei 2023 sebesar Rp45.846.569,19 (empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah sembilan belas sen).
- Bahwa saksi menyetujui pembayaran retensi kepada rekanan CV Fajar Chisna padahal CV Fajar Chisna hanya memberikan jaminan pemeliharaan selama 90 hari padahal sesuai jawaban saksi diatas semestinya masa pemeliharaan adalah selama 180 hari karena verifikasinya adalah

Halaman 220 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



kelengkapan dokumen sudah ada dan saksi tidak melihat masa retensi yang diberikan oleh rekanan CV Fajar Chrisna.

- Bahwa seingat saksi tidak pernah memerintahkan untuk membuat Berita Acara Pembayaran. Berita Acara Pembayaran selama ini selalu dibuat dibidang masing-masing lalu disetorkan kebagian keuangan apabila telah lengkap.
- Bahwa tidak pernah menerima sesuatu terkait pekerjaan-pekerjaan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

26. NUR MUFIDAH, S. Pt. di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Drs. Moch Wahyudi, M.M, namun tidak kenal dengan Saksi Sandy Ariyanto, S.T dan Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T, dan tidak ada hubungan keluarga untuk tiga orang tersebut yang dimaksud.
- Bahwa saksi diangkat Bendahara Pengeluaran pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan oleh Bupati Lamongan sejak Tahun 2020 sampai dengan sekarang sebagaimana SK sebagai berikut :
 1. SK Bupati Lamongan No.: 188/17/KEP/413.013/2020 tanggal 02 Januari 2020.
 2. SK Bupati Lamongan No.: 188/37/KEP/413.013/2021 tanggal 04 Januari 2021.
 3. SK Bupati Lamongan No.: 188/15/KEP/413.013/2022 tanggal 03 Januari 2022.
 4. SK Bupati Lamongan No.: 188/15 /KEP/413.013/2023 tanggal 02 Januari 2023
 5. SK Bupati Lamongan No.:188/ 22 /KEP/413.013/2024 tanggal 02 Januari 2024
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Bendahara adalah :
 1. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan (Surat Permintaan uang Persediaan (SPPUP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPPGU), dan (Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS).
 2. Menerima dan Menyimpan UP dan GU
 3. Melaksanakan Pembayaran dari UP dan GU yang dikelolanya

Halaman 221 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



4. Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran
 6. Membuat Laporan Pertanggungjawaban secara administrative kepada PA dan Laporan Pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD.
 7. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 8. Menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.
 9. Melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan kepala daerah.
 10. Memeriksa Kas secara periodik.
 11. Menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank.
- Bahwa yang saksi tahu program kegiatan Pekerjaan penimbunan/ pengurukan, Pembangunan kompleks Gedung Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) dan pemasangan rail conveyor serta pengadaan peralatan RPH-U adalah kegiatan di Bidang Kesmafet.
 - Bahwa saksi mengetahui ketiga kegiatan tersebut pada saat perincian anggaran di awal Tahun 2022 yang mana di dalam DPA tercantum 3 (tiga) kegiatan tersebut. Selanjutnya saksi menunggu Bidang Kesmafet mengajukan pengajuan pencairan anggaran.
 - Bahwa saksi hanya mengetahui sebatas pencairan saja.
 - Bahwa sumber anggaran dari masing-masing pekerjaan tersebut (Pekerjaan penimbunan/ pengurukan, Pembangunan kompleks Gedung Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) dan pemasangan rail conveyor serta pengadaan peralatan RPH-U) adalah :
 - a. Pekerjaan pengurukan anggarannya sebesar Rp848.900.000,- (delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) berasal dari Dana Alokasi Umum.
 - b. Pekerjaan pembangunan kompleks Gedung Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) dan pemasangan rail conveyor anggarannya sebesar Rp5.543.463.400,- (lima milyar lima ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang berasal dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pekerjaan Pengadaan Peralatan RPH-U anggarannya sebesar Rp1.004.300.000,- (satu milyar empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan sumber dari DAK Bidang Pertanian.
- Bahwa sudah dibayarkan seluruhnya sesuai tanggal SP2D, yaitu :
1. Pembayaran kepada konsultan perencana pengurukan pada tanggal 17 Maret 2022 sebesar Rp10.923.000,- (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang dibayarkan kepada CV. Nde Consultan a.n Andrian Novianto.
 2. Pembayaran untuk Termin I pekerjaan pengurukan lahan RPHU kepada CV. Abraj Ashfa a.n Izzul Umam pada tanggal 19 September 2022 sebesar Rp332.760.525,- (tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah)
 3. Pembayaran untuk termin ke 2 pekerjaan Pengurukan lahan RPHU sebesar Rp299.484.473,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) tanggal 27 September 2022.
 4. Pembayaran termin ke-3 pekerjaan pengurukan lahan RPHU sebesar Rp33.276.053,- (tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh tiga rupiah) tanggal 14 November 2022 kepada CV. Abraj Aswa a.n Izzul Umam.
 5. Pembayaran kepada konsultan pengawas pada pekerjaan pengawasan pengurukan lahan RPHU pada tanggal 23 September 2022 kepada CV. Triwira Jasatama a.n Ahmad Haris sebesar Rp6.799.896,- (enam juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).
 6. Pembayaran belanja perencanaan pembangunan Komplek Gedung RPHU kepada CV. Nde Consultan a.n Andrian Novianto ST pada tanggal 22 Juli 2022 sebesar Rp59.754.200,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah).
 7. Pembayaran termin ke 1 pekerjaan pembangunan komplek Gedung dan pemasangan rail conveyor RPHU kepada CV. Fajar Chrisna Saksi Sandy Ariyanto, S.T pada tanggal 18 November 2022 sebesar Rp2.178.816.701,- (dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus satu rupiah)
 8. Pembayaran termin ke 2 pekerjaan pembangunan komplek Gedung dan pemasangan rail conveyor RPHU kepada CV. Fajar Chrisna Saksi Sandy Ariyanto, S.T pada tanggal 28 Desember 2022 sebesar

Halaman 223 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.960.935.031,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tiga puluh satu rupiah)

9. Pembayaran termin ke 3 pekerjaan pembangunan komplek Gedung dan pemasangan rail conveyor RPHU kepada CV. Fajar Chrisna Saksi Sandy Ariyanto, S.T pada tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp217.881.670,- (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah)
 10. Pembayaran pekerjaan pengawasan pembangunan komplek Gedung dan pemasangan rail conveyor RPHU kepada CV. Triwira Jasatama a.n Ahmad Haris pada tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp39.832.800,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah)
 11. Pembayaran belanja modal alat-alat peternakan (peralatan rumah potong hewan) kepada CV. Pratama Abadi Sejahtera a.n Nur Priyadi pada tanggal 1 Desember 2022 sebesar Rp1.004.300.000,- (satu milyar empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pihak BUD (Bank Jatim) mentransfer kepada pihak rekanan.
 - Bahwa dalam pengajuan pencairan anggaran harus dilengkapi dokumen sebagai berikut :
 1. Berita Acara serah Terima Pekerjaan
 2. Kwitansi bermaterai yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh PA.
 3. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
 4. Berita Acara Pembayaran
 5. Surat Referensi Bank Jatim
 6. Faktur Pajak
 7. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pihak Ketiga dan PPK
 8. Foto dan Progress kemajuan pekerjaan.
 - Bahwa yang membuat dokumen tersebut di atas adalah Bagian Kesmafet (drh. Asnah) kemudian diserahkan ke Kasubag Keuangan baru didistribusikan kepada saksi (bendahara). Selanjutnya saksi sebagai Bendahara menginput jenis belanja dan sub kegiatan yang akan diajukan pencairan, siapa PPTK, anggaran berapa, dan diterimakan kepada siapa pada aplikasi SAKTI kemudian meneliti kelengkapan dokumen dan mengisi check list Kelengkapan dokumen SPP, meneliti tanggal BA tidak melebihi tanggal pengajuan dan membuat E biling. Menurut saksi untuk dokumen-

Halaman 224 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen pengajuan lengkap dan check list ditandatangani oleh Bendahara dan Pejabat Penata Usaha Keuangan (Sekdin). Selanjutnya menginput SPP dan SPM di aplikasi SAKTI untuk diajukan ke BUD. Selanjutnya pihak BUD melakukan verifikasi oleh verifikator secara bertahap (untuk Dinas Peternakan verifikatornya I Sdr. YOGA, Verifikator II Sdr. Sdr. Mustakim, dan Verifikator III Sdr. IMAM). Saksi sebagai Bendahara memantau di Aplikasi SIPPLA apa saja kekurangan yang harus dilengkapi sesuai petunjuk dari verifikator I, II,, dan III sampai ada keterangan diterima. Selanjutnya menunggu terbit SP2D dari BUD. Setelah terbit SP2D, saksi menginfokan ke Bidang Kesmafet dananya sudah ada di Bank Jatim.

- Bahwa yang bertugas mengisi check list kelengkapan dokumen adalah saksi namun saksi belum mengisinya padahal kelengkapan dokumennya ada.
- Bahwa saksi tidak tahu. Hal tersebut tetap diusulkan pencairan karena kekurangan teliti.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak memahami ada masa retensi di dalam BAST kesatu dan kedua. Saksi hanya meneliti tanggal BAST kesatu dan kedua tidak melebihi tanggal pengajuan pencairan.
- Bahwa saksi tetap menyetujui permintaan pembayaran karena saksi kurang teliti dan kurang memahami masa retensi di dalam BAST kesatu dan Kedua tersebut.
- Bahwa awalnya rekanan mengajukan ke bidang yang menangani pekerjaan (dalam kegiatan ini ke bidang Kesmavet) dengan membawa kelengkapan untuk pencairan seperti BAST, referensi bank, faktur pajak, BA pembayaran, setelah itu diajukan ke bagian keuangan (Kasubag Keuangan mendistribusikan ke Bendahara) lalu dibuatkan SPP dan SPM oleh saksi sebagai Bendahara atau operator (Edin Irmawan). Selanjutnya dalam bentuk softcopy di upload ke aplikasi SIPLAH untuk mendapat verifikasi dari bidang perbendaharaan BKAD untuk mendapat persetujuan pencairan atau penerbitan SP2D.
- Bahwa saksi mengetahui setelah melihat ada STS (surat Tanda Setor) dari Kasubag Keuangan ke Rekening Kas Daerah di Bank Jatim Cab. Lamongan sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh jutaan). Pada saat ada pemeriksaan BPK, saksi sedang menjalani cuti melahirkan.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor atau sesuatu terkait pekerjaan-pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu sekalipun dengan Penyedia, atau pun

Halaman 225 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi David, Saksi Sandy Ariyanto, S.T, Bahwa pihak rekanan jika ingin melakukan pencairan datang ke bidang Kesmavet bertemu dengan saudari Drh. Asnah, karena yang berhubungan mengenai pencairan di sekretariat melalui saksi adalah Saudari Drh. Asnah.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

27. AKHMAD IMAM AMROZI, S.E., M.SA., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Drs. Moch Wahyudi, M.M pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala OPD.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sandy Ariyanto, S.T dan Davis Maherul Abbasiya, S.T. Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa dan dua saksi tersebut.
- Bahwa saksi sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan diangkat oleh Bupati melalui SK No.: 821.2/109/413.205/KEP2022 tanggal 9 Mei 2022. Dan sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah diangkat melalui Keputusan Bupati Lamongan No.: 188/170/KEP/413.013/2022 tanggal 11 Mei 2022.
- Bahwa tugas saksi sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah:
 1. Menyiapkan anggaran kas;
 2. Menyiapkan surat penyediaan dana;
 3. Menerbitkan surat perintah pencairan dana;
 4. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau Lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 5. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 6. Menyimpan uang daerah;
 7. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola atau menatausahakan investasi daerah;
 8. Melaksanakan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atau beban rekening kas umum daerah;
 9. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintan daerah;
 10. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 11. Melakukan penagihan piutang daerah;
 12. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada Bendahara Umum Daerah.

Halaman 226 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan adalah melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, mengkoordinasikan dan menyanggarakan urusan perbendaharaan, dan fungsi saksi adalah :
 1. Perumusan dan penyiapan anggaran kas dan penyediaan dana;
 2. Menyanggarakan pelayanan perbendaharaan;
 3. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi dan penerbitan surat perintah pencairan dana;
 4. Perumusan kebijakan teknis penerimaan dan pengeluaran belanja daerah;
 5. Perumusan kebijakan operasional pengelolaan keuangan kas daerah;
 6. Penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan kas dan bank;
 7. Penyanggaran pengelolaan administrasi kas daerah;
 8. Penyeliaan bahan penyusunan laporan keuangan bendahara umum daerah. Dan
 9. Penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bahwa yang saksi tahu hanya sebatas adanya surat perintah membayar dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan dengan dilengkapi dokumen-dokumen kelengkapan pencairan.
- Bahwa saksi hanya tahu terkait pagu dari dokumen DPA yang diberikan pada waktu pengajuan. Berdasarkan DPA yang kami dapat pagu total sebesar Rp7.850.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) untuk belanja modalnya saja sebesar Rp6.392.363.400,- (enam milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah) terbagi menjadi 3 sub kegiatan, yaitu :
 1. Untuk belanja modal bangunan Gedung pemotong hewan didalamnya ada pengawasan dan perencanaan sebesar Rp5.543.463.400,- (lima milyar lima ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah) sumber dari DAK Bidang Pertanian.
 2. Untuk belanja modal alat-alat peternakan sebesar Rp1.261.450.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari DAU.
 3. Untuk belanja modal bangunan Gedung kantor sub pengurukan pagu sebesar Rp848.900.000,- (delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa mekanisme untuk pencairan pada tiga pekerjaan tersebut sama

Halaman 227 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



yaitu: Awalnya bendahara pengeluaran menyiapkan LS pengadaan barang dan jasa dengan mengacu pada berita acara dan dokumen pengadaan, dokumen pengadaan yang dimaksud antara lain :

1. Dokumen kontrak;
2. Berita Acara pemeriksaan;
3. Berita acara kemajuan pekerjaan;
4. Berita acara penyelesaian pekerjaan;
5. Berita acara serah terima barang / jasa;
6. Surat Referensi atau keterangan bank.

- Bahwa berdasarkan pengajuan SPP LS oleh bendahara pengeluaran yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukungnya, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD melakukan verifikasi dengan Langkah berupa melengkapi syarat pengajuan SPM LS pengadaan barang dan jasa beserta lampirannya, yaitu :

1. SPM;
2. Ceklis;
3. Surat pengantar SPP LS;
4. Ringkasan SPP LS;
5. Rincian SPP LS;
6. Salinan SPD;
7. Kwitansi;
8. Resum surat perjanjian;
9. Dokumen tingkat kemajuan atau penyelesaian pekerjaan;
10. Berita acara serah terima;
11. Lampiran lain yang diperlukan;
12. Billing pajak.

- Bahwa selanjutnya PPK SKPD mengajukan ke Kuasa BUD, selanjutnya kuasa BUD melakukan:

1. Verifikasi SPM LS;
2. Menerbitkan perintah pencairan dana yang didokumentasikan dalam SP2D;
3. Perintah pencairan dana tersebut disampaikan kepada Bank;
4. Selanjutnya Bank melakukan pencairan SP2D.

- Bahwa berdasarkan SPM dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta dokumen kelengkapan pencairan BAST 100%, sudah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada masing-masing rekanan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SP2D tanggal 17 Maret 2022 pembayaran kepada Andrian Novianto (CV. Nde Konsultan) atas pekerjaan perencanaan pengurukan lahan RPHU sebesar Rp10.923.000,- (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sesuai SP2D No.: 1030/3.27.000000.28.00/SP2D.LS/III/2022.
2. SP2D tanggal 22 Juli 2022 pembayaran kepada Andrian Novianto (CV. Nde Konsultan) atas pekerjaan Perencanaan pembangunan RPHU sebesar Rp59.754.200,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah) sesuai SP2D No.: 4956/3.27.000000.28.00/SP2D.LS/VII/2022.
3. SP2D tanggal 19 September 2022 kepada Izzul Umam (CV. Abraj Ashfa) atas pekerjaan belanja Termin I pengurukan lahan RPHU sebesar Rp332.760.525,- (tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) sesuai SP2D No.: 6942/3.27.000000.28.00/SP2D.LS/IX/2022.
4. SP2D tanggal 23 September 2022 kepada Ahmad Haris (CV. Triwiya Jasatama) atas pekerjaan pengawasan pengurukan lahan RPHU sebesar Rp5.799.896,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) sesuai SP2D No.: 7140/3.27.000000.28.00/SP2D.LS/IX/2022.
5. SP2D tanggal 27 September 2022 kepada Izzum Umam (CV. Abraj Ashfa) atas pekerjaan pembayaran termin II pengurukan lahan RPHU sebesar Rp299.484.473,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) sesuai SP2D No.: 7256/3.27.000000.28.00/SP2D.LS/IX/2022.
6. SP2D tanggal 14 November 2022 pembayara kepada Izzum Umum (CV Abraj Ashfa atas pekerjaan pembayaran termin III pekerjaan pengurukan lahan RPHU sebesar Rp33.276.053,- (tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh tiga rupiah) sesuai SP2D No.: 9360/3.27.000000.28.00/SP2D.LS/XI/2022.
7. SP2D tanggal 18 November 2022 pembayaran kepada Saksi Sandy Ariyanto, S.T (CV. Fajar Chrisna) atas pekerjaan belanja modal termin I pembangunan komplek Gedung dan pemasangan rail conveyor RPHU sebesar Rp2.178.816.701,- (dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus satu rupiah) sesuai SP2D No.: 9806/3.27.000000.28.00/SP2D.LS/XI/2022.

Halaman 229 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. SP2D tanggal 01 Desember 2022 pembayaran kepada Nur Priyady (CV Pratama Abadi Sejahtera) atas pekerjaan belanja modal alat-alat peternakan (perlengkapan rumah potong hewan) sebesar Rp1.004.300.000,- (satu milyar empat juta tiga ratus ribu rupiah) sesuai SP2D No.: 11132/3.27.000000.28.00/SP2D.LS/XII/2022.
 9. SP2D tanggal 28 Desember 2022 kepada Saksi Sandy Ariyanto, S.T (CV Fajar Chrisna) atas belanja modal Termin II pembangunan komplek Gedung dan pemasangan rail conveyor RPHU sebesar Rp1.960.935.031,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tiga puluh satu rupiah) sesuai SP2D No.: 14876/3.27.000000.28.00/SP2D.LS/XII/2022.
 10. SP2D tanggal 29 Desember 2022 pembayaran kepada Ahmad Haris (CV. Triwira Jasatama) atas belanja pengawasan pembangunan komplek Gedung dan pemasangan rail conveyor RPHU sebesar Rp39.832.800,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sesuai SP2D No.: 15072/3.27.000000.28.00/SP2D.LS/XII/2022.
 11. SP2D tanggal 29 Desember 2022 pembayaran kepada Saksi Sandy Ariyanto, S.T (CV Fajar Chrisna) atas pembayaran belanja modal termin III pembangunan komplek Gedung dan pemasangan rail conveyor RPHU sebesar Rp217.881.670,- (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) sesuai SP2D No.: 15073/3.27.000000.28.00/SP2D.LS/XII/2022.
- Bahwa masa retensi yang terdapat pada BAST kesatu maupun ke dua, saksi tidak tahu, yang lebih mengetahui adalah OPD terkait dalam hal ini PPKom. Terkait perbedaan masa retensi tersebut pengajuan BAST termin I dan kedua terpisah, sehingga kami secara administrasi tidak memperhatikan.
 - Bahwa untuk itu, masuk keranah PPKom dengan penyedia. surat permohonan dari rekanan tidak menjadi syarat pengajuan pencairan oleh rekanan.
 - Bahwa kalau dokumen pengajuan pencairan dari OPD tidak lengkap, maka kami akan mengembalikan berkas pencairan tersebut untuk diperbaiki atau untuk dilengkapi.
 - Bahwa kami sudah meminta OPD untuk memberi tanggal Ketika dana tersebut dicairkan, sehingga diharapkan verifikasi di OPD juga berjalan.
 - Bahwa saksi tidak tahu pelaksanaan pekerjaan Pengurukan, Pembangunan

Halaman 230 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Gd dan Pemasangan rail conveyor serta pengadaan peralatan RPHU telah dilakukan pemeriksaan oleh auditor (BPK/BPKP/Inspektorat).

- Bahwa saksi tidak pernah menerima sesuatu terkait pekerjaan-pekerjaan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

28. AHMAD ARIFIN, S.Si. di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Drs. Moch Wahyudi, M.M., Sandy Ariyanto, S.T dan Davis Maherul Abbasiya, S.T.
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Pimpinan PT. Jamkrindo Cabang Surabaya yaitu :
 1. Mengatur dan mengolah kegiatan bisnis di wilayah Surabaya;
 2. Mengatur dan mengelola kegiatan klaim di wilayah Surabaya;
 3. Mengatur dan mengelola kegiatan operasional dan keuangan di wilayah Surabaya.
- Bahwa PT. Jamkrindo Cabang Surabaya meliputi wilayah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Madura, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Mojokerto. Dalam lingkup wilayah tersebut kami dibantu oleh 3 (tiga) Kantor Unit Pelayanan (KUP) yaitu KUP Bojonegoro, KUP Pamekasan, dan KUP Surabaya Kota.
- Bahwa prosedur Jaminan pemeliharaan (surety Bond) yang dikeluarkan oleh PT. Jamkrindo Cabang Surabaya tanggal 27 Desember 2022 Nomor Jaminan SBD 2022 01.00 1 00643329 dengan nilai jaminan Rp217.881.670,- (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) untuk pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung Dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U yang ditandatangani oleh saksi sebagai Pimpinan Cabang PT. Jamkrindo Cab. Surabaya yaitu :
 1. Pengajuan Surat Permohonan Penjaminan Pemeliharaan dari CV. Fajar Chrisna ke Kantor PT. Jamkrindo KUP. Bojonegoro yang dilampiri dengan BAST.
 2. KUP. Bojonegoro melakukan penginputan melalui sistem untuk melakukan penerbitan Sertifikat Penjaminan Pemeliharaan (Bidang kegiatan Bisnis).
 3. Proses Approval by sistem

Halaman 231 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



4. Proses Penerbitan Sertifikat Penjaminan Pemeliharaan.

- Bahwa yang mengajukan Penjaminan Pemeliharaan tersebut adalah Sandy Ariyanto, S.T (Direktur CV Fajar Chrisna).
- Bahwa persyaratan pengajuan Penjaminan Pemeliharaan yaitu :
 1. Surat Permohonan Pengajuan Penjaminan Pemeliharaan
 2. Berita Acara Serah Terima (BAST).
- Bahwa dasarnya adalah Surat Permohonan Penjaminan Pemeliharaan yang diajukan oleh CV. Fajar Chrisna yaitu selama 90 hari. Jika ada ketidaksesuaian penulisan nama, jangka waktu dll biasanya ada konfirmasi dari PPK untuk dilakukan penyesuaian dan koreksi. Namun sampai dengan berakhirnya jangka penjaminan pemeliharaan tersebut di atas, tidak ada konfirmasi dari PPK maupun Pihak Terjamin. CV. Fajar Chrisna.
- Bahwa biayanya sebesar kurang lebih Rp520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah). Besarnya biaya berbeda-beda tergantung nilai kontrak dan jangka waktunya.
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan lagi jika masih diperlukan.
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi tambahkan dalam pemberian keterangan ini.
- Bahwa sampai dengan berakhirnya masa penjaminan pemeliharaan tersebut tidak pernah ada pengajuan klaim sehingga kami menganggap pekerjaan tersebut sudah selesai dan saksi tidak pernah bertemu dengan Pihak Penyedia maupun dari Pihak Dinas terkait.
- Bahwa saksi tidak melihat sampai dengan masa pemeliharaan di kontrak, biasanya didalam BAST tertuang masa pemeliharaan, namun kalau berbeda dengan permohonan dari pihak penyedia kita tidak bisa merevisi dan kita tetap proses sesuai permohonannya.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

29. AZWAR ANNAS FAHMI, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Drs. Moch Wahyudi, M.M., Sandy Ariyanto, S.T dan Davis Maherul Abbasiya, S.T dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kepala Bagian Bisnis PT. Jamkrindo Cabang Surabaya adalah mengelola dan Mengatur kegiatan bisnis penjaminan di kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang Surabaya. Kegiatan bisnis penjaminan yang salah satu produknya namanya Surety Bond dengan jenis jaminan Penjaminan Pemeliharaan.

- Bahwa PT. Jamkrindo Cabang Surabaya meliputi wilayah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Madura, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Mojokerto. Dalam lingkup wilayah tersebut kami dibantu oleh 3 (tiga) Kantor Unit Pelayanan (KUP) yaitu KUP Bojonegoro, KUP Pamekasan, dan KUP Surabaya Kota.
- Bahwa prosedur Jaminan pemeliharaan (surety Bond) yang dikeluarkan oleh PT. Jamkrindo Cabang Surabaya tanggal 27 Desember 2022 Nomor Jaminan SBD 2022 01.00 1 00643329 dengan nilai jaminan Rp217.881.670,- (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) untuk pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung Dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Jamkrindo Cab. Surabaya dan saksi sebagai kepala Bagian Bsinis. Prosedur pengajuan permohonan Jaminan Pemeliharaan yaitu:
 1. Pengajuan Surat Permohonan Penjaminan Pemeliharaan dari CV. Fajar Chrisna ke Kantor PT. Jamkrindo KUP. Bojonegoro yang dilampiri dengan BAST.
 2. KUP. Bojonegoro melakukan penginputan melalui sistem untuk melakukan penerbitan Sertifikat Penjaminan Pemeliharaan (Bidang kegiatan Bisnis).
 3. Proses Approval by sistem
 4. Proses Penerbitan Sertifikat Penjaminan Pemeliharaan.
- Bahwa, yang mengajukan Penjaminan Pemeliharaan tersebut adalah Saksi Sandy Ariyanto, S.T (Direktur CV. Fajar Chrisna)
- Bahwa persyaratan pengajuan Penjaminan Pemeliharaan yaitu :
 1. Surat Permohonan Pengajuan Penjaminan Pemeliharaan
 2. Berita Acara Serah Terima (BAST).
- Bahwa dasarnya adalah Surat Permohonan Penjaminan Pemeliharaan yang diajukan oleh CV. Fajar Chrisna yaitu selama 90 hari. Jika ada ketidaksesuaian penulisan nama, jangka waktu dll biasanya ada konfirmasi dari PPK untuk dilakukan penyesuaian dan koreksi. Namun sampai dengan berakhirnya jangka penjaminan pemeliharaan tersebut di atas, tidak ada konfirmasi dari PPK maupun Pihak Terjamin. CV. Fajar Chrisna.
- Bahwa biayanya sebesar kurang lebih Rp520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah). Besarnya biaya berbeda-beda tergantung nilai kontrak dan jangka waktunya.
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan lagi jika masih diperlukan

Halaman 233 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi tambahkan dalam pemberian keterangan ini.
- Bahwa sampai dengan berakhirnya masa penjaminan pemeliharaan tersebut tidak pernah ada pengajuan klaim sehingga kami menganggap pekerjaan tersebut sudah selesai dan saksi tidak pernah bertemu dengan Pihak Penyedia maupun dari Pihak Dinas terkait.
- Bahwa saksi tidak melihat sampai dengan masa pemeliharaan di kontrak, biasanya didalam BAST tertuang masa pemeliharaan, namun kalau berbeda dengan permohonan dari pihak penyedia kita tidak bisa merevisi dan kita tetap proses sesuai permohonannya.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

30. HERRY PRABOWO, S.T., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Drs. Moch Wahyudi, M.M, dan Davis Maherul Abbasiya, S.T., tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sandy Ariyanto, S.T., Saksi baru kenal dengan Sandy Ariyanto, S.T., setelah adanya pemeriksaan di Kejaksaan.
- Bahwa saksi melaksanakan tugas sebagai pelaksana lapangan sesuai dengan instruksi dari Sdr. Davis Maherul Abbasiya, S.T., selaku perwakilan dari CV. ABBAS.
- Bahwa saksi tidak tercantum dalam daftar Personil Manajerial CV. Fajar Chrisna. Adapun mengenai siapa yang seharusnya tercantum sebagai pelaksana dalam daftar tersebut, Saksi tidak mengetahui, karena Saksi hanya berada di lapangan dan tidak menangani urusan administrasi.
- Bahwa pada awal bulan Agustus tahun 2022, Saksi dihubungi oleh Sdr. Davis Maherul Abbasiya, S.T., yang menawarkan pekerjaan sebagai pelaksana lapangan dalam proyek Pembangunan RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan, dan tawaran tersebut disetujui oleh Saksi karena pada saat itu Saksi sedang tidak memiliki pekerjaan.
- Bahwa sebagai pelaksana lapangan dalam pekerjaan tersebut, Saksi menerima gaji dari Sdr. Davis Maherul Abbasiya, S.T. sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan, terhitung sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, sehingga total gaji yang diterima sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Halaman 234 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Davis Maherul Abbasiya, S.T. sejak akhir tahun 2021 melalui seorang teman bernama Saudara Heru.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci mengenai spesifikasi teknis maupun isi kontrak pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Saudara Rio merupakan Konsultan Pengawas dalam pekerjaan tersebut.
- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan tidak ada teguran dari pihak Konsultan Pengawas maupun dari pihak Dinas, terkait keikutsertaan Saksi yang bukan merupakan personil dari CV. Fajar Chrisna namun terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan
- Bahwa Saksi tidak mengenali dan tidak mengetahui saudara M. Agus Ubaidillah dan Sdr. Erry Ludfiyanto, ST. Selaku Ahli K3 Konstruksi
- Bahwa terkait dilapangan saksi mengerjakan beberapa hal sebagai berikut:
 1. Pembangunan Gedung RPH-U, dari awal hingga selesai;
 2. Pembangunan Rumah Genset, dari awal hingga selesai;
 3. Pembangunan Tandon Air Bawah, dari awal hingga selesai;
 4. Pembangunan Tandon Air Atas, dari awal hingga selesai;
 5. Pembangunan Area Penjemuran Bulu, dari awal hingga selesai;
 6. Pekerjaan IPAL dan Pagar Depan, dari awal hingga selesai;
 7. Pemasangan paving.Seluruh pekerjaan tersebut dilaksanakan langsung oleh Saksi bersama tim mandor di lapangan.
- Bahwa mandor yang digunakan dalam pekerjaan tersebut adalah Saudara Antok, yang berasal dari Bojonegoro,
- Bahwa laporan hasil pekerjaan, baik harian, mingguan, maupun bulanan, dibuat oleh Saudara Rio selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan.
- Bahwa metode pembayaran dilakukan secara lumpsum karena hal tersebut telah direncanakan sebelumnya sebagaimana disampaikan oleh Sdr. Sandy Ariyanto, S.T. Adapun terkait perizinan seperti Amdal dan sebagainya, Saksi tidak mengetahuinya karena hal tersebut merupakan kewenangan dan pengetahuan dari Sdr. Sandy Ariyanto, S.T.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk Saudara Antok sebagai mandor, karena Saksi baru mengenal dan bertemu dengan Saudara Antok pada awal pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Namun, yang memerintahkan Saksi untuk berkoordinasi dengan Saudara Antok adalah Sdr. Davis Maherul Abbasiya, S.T.
- Bahwa saksi diberitahu oleh Saudara Davis Maherul Abbasiya, S.T. bahwa

Halaman 235 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



jangka waktu pekerjaan pembangunan Gedung RPH-U tersebut adalah sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.

- Bahwa saksi tidak memiliki dasar untuk menjadi pelaksana di lapangan karena Saksi tidak termasuk dalam jajaran manajerial CV. Fajar Chrisna, dan tindakan Saksi menjadi pelaksana pekerjaan tersebut tidak diperbolehkan maupun dibenarkan.
- Bahwa saksi tidak akan mengembalikan gaji sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang telah diterima, karena Saksi bekerja setiap hari di lapangan sebagaimana mandor, tukang, dan kuli.
- Bahwa tugas Saksi sebagai pelaksana lapangan meliputi:
 1. Melakukan koordinasi dengan mandor (Sdr. Antok) terkait bahan material, gambar, dan volume pekerjaan;
 2. Melakukan pemesanan bahan bangunan ke toko material berdasarkan permintaan mandor;
 3. Melaporkan upah tukang dan pembelanjaan material kepada Sdr. Davis Maherul Abbasiya, S.T.;
 4. Melakukan koordinasi dengan Sdr. Rio selaku Konsultan Pengawas terkait mutu, volume, dan bahan material yang digunakan.
- Bahwa yang menjadi acuan Saksi dalam mengerjakan tugasnya adalah gambar, RAB, spesifikasi teknis, dan hasil konsultasi dengan Konsultan.
- Bahwa di lapangan, saudara Antok selaku mandor meminta kepada Saksi untuk menyediakan bahan/material bangunan yang dibutuhkan, kemudian Saksi mengonfirmasi kepada Davis Maherul Abbasiya, S.T. Setelah itu, Saksi diminta untuk melakukan pemesanan ke toko material dan mengirimkan daftar pesanan melalui pesan WhatsApp. Adapun pembayaran dilakukan langsung oleh Davis Maherul Abbasiya, S.T. melalui transfer ke rekening toko materia
- Bahwa handphone tersebut milik Saksi dan digunakan untuk berkomunikasi dengan Joko dan Davis Maherul Abbasiya, S.T. Nomor Sdr. Davis Maherul Abbasiya, S.T. 082245999119 (aktif), 081335290282 Nomor Sdr. Joko.
- Bahwa benar chat wa Saksi ke nomor 082245999119 (aktif) dan nomor 081335290282, chat wa Saksi dengan Sdr. Davis Maherul Abbasiya, S.T. terkait pekerjaan pembangunan Gedung RPH-U.
- Bahwa Saksi melakukan koordinasi terkait pekerjaan dengan Sdr. Davis Maherul Abbasiya, S.T. secara rutin, yaitu minimal satu kali dalam satu minggu.
- Bahwa Saksi sering kali bertemu dengan Sdr. Jazid, Sdr. Doni, dan Sdri.

Halaman 236 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asnah. Menurut keterangan dari ketiganya, mereka mengenal Saksi sebagai personil dari CV. Fajar Chrisna.

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M., pada saat terdapat kunjungan dari anggota dewan ke lokasi pembangunan RPH.
- Bahwa dalam kunjungan tersebut, anggota dewan hanya meninjau pekerjaan dan memberikan saran agar pelaksanaan pembangunan dipercepat, jumlah pekerja ditambah jika diperlukan, mutu pekerjaan diperhatikan, dan agar lebih sering berkonsultasi dengan konsultan.
- Bahwa terdapat pekerjaan yang belum diselesaikan karena Saksi lupa untuk menyelesaikannya. Atas hal tersebut, pihak pengawas mengingatkan Saksi, kemudian Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Sdr. Davis Maherul Abbasiya, S.T., dan yang bersangkutan hanya mengatakan bahwa pekerjaan tersebut akan segera diselesaikan.
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2022, Sdr. Jazid, Sdr. Doni, dan Sdr. Asnah melakukan pemeriksaan dan menemukan adanya pekerjaan yang belum diselesaikan, kemudian mengingatkan Saksi untuk segera menyelesaikannya.
- Bahwa atas pekerjaan yang belum terselesaikan sebagaimana telah diingatkan oleh pengawas, Sdr. Jazid, Sdr. Doni, dan Sdr. Asnah, Saksi tetap melanjutkan pekerjaan hingga tanggal 31 Desember 2022, namun kekurangan tersebut tidak sepenuhnya dapat diselesaikan.
- Bahwa pekerjaan tidak dapat diselesaikan sepenuhnya karena masa kontrak kerja Saksi telah berakhir.
- Bahwa meskipun telah dilakukan serah terima pekerjaan, pada kenyataannya masih terdapat beberapa pekerjaan yang belum selesai.
- Bahwa dalam dokumen MC (Mutual Check) tercatat bahwa pekerjaan telah diselesaikan, padahal faktanya masih terdapat pekerjaan yang belum selesai.
- Bahwa terdapat pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Pada saat pemeriksaan tersebut, pihak yang hadir adalah Saksi, Sdr. Doni, dan Sdr. Rio.
- Bahwa pemeriksaan oleh BPK dilakukan selama dua hari, dengan rincian hari pertama dilakukan pemeriksaan fisik di lapangan, dan hari kedua dilakukan perhitungan kerugian.
- Bahwa atas hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah).

Halaman 237 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan yang Saksi dengar dari Sdr. Davis Maherul Abbasiya, S.T., telah dilakukan pengembalian terkait temuan kerugian tersebut.
- Bahwa terdapat pemeriksaan lanjutan oleh pihak ITS dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya perbedaan hasil penghitungan antara pihak BPK dan pihak ITS-KAP, khususnya dalam pekerjaan IPAL, beton, dan taman.
- Bahwa terkait pekerjaan paving, Saksi meminta kepada Sdr. Davis Maherul Abbasiya, S.T. untuk memesan paving dengan spesifikasi K300. Permintaan tersebut dipenuhi, dan Sdr. Davis Maherul Abbasiya, S.T. membeli paving sesuai spesifikasi tersebut, disertai surat jalan dari pabrik sebagai bukti kesesuaian spesifikasi. Namun, untuk menambah keyakinan, Saksi meminta agar dilakukan uji laboratorium terhadap paving tersebut. Pengujian kemudian diajukan ke UNISLA. Akan tetapi, pengujian tersebut tidak tercantum dalam anggaran berdasarkan RAB yang ada.
- Bahwa pekerjaan dinyatakan selesai pada tanggal 25 Desember 2022.
- Bahwa terdapat pekerjaan yang belum diselesaikan, antara lain: paving berwarna seluas 23,60 m² yang belum terpasang sama sekali, penangkal petir yang belum terpasang, dan beberapa item pekerjaan lainnya.
- Bahwa terkait bak celup, pada awalnya dibuat dari beton bertulang. Namun karena pada malam hari area tersebut digunakan sebagai tempat parkir dan kendaraan sering bergesekan akibat elevasi yang terlalu dalam, maka kemudian bak celup tersebut ditambah dengan batu bata untuk meninggikan permukaannya.
- Bahwa pada saat selesai pekerjaan, ada pemeriksaan dari Dinas di tanggal 12 Desember, yang datang adalah Pak Nur Yazid, drh. Asnah, drh. Dony. ada pesan terkait yang kurang-kurang, dan sudah dilaksanakan sampai tanggal 31 Desember, yaitu Penangkal petir, penutup, taman di belakang Gedung RPHU sekitar 5x2 M², namun tidak ada spek macam tanaman di RAB;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

31. ERRY LUDFIYANTO, S.T., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;

Halaman 238 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Drs. Moch Wahyudi, M.M, Sdr. Sandy Ariyanto, S.T dan Sdr. Davis Maherul Abbasiya, S.T. dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi sudah pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dan keterangan Saksi pada BAP sudah benar. Saksi tidak merasa dipaksa, diintimidasi, ataupun diancam.
- Bahwa Saksi memiliki sertifikat ahli K3 bidang konstruksi semenjak tahun 2020. Masa berlaku sertifikat Saksi adalah tanggal 17 Februari 2020 s/d 16 Februari 2023, Saksi memperoleh ahli K3 konstruksi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
- Bahwa syarat menjadi ahli K3 Konstruksi adalah :
 - a. Memiliki ijazah S1 Teknik Sipil.
 - b. Mengikuti diklat yang diadakan oleh Lembaga.
 - c. Mengikuti dan lulus ujian sertifikasi.
- Bahwa Tugas ahli K3 Konstruksi secara umum :
 - a. Menjaga keselamatan dan Kesehatan pekerja pada saat pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Memberi arahan dan petunjuk terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan pekerja.
- Bahwa pada saat ini sertifikat ahli K3 Saksi sudah habis dan belum diperpanjang karena dari koordinator pengurus Lembaga pengembangan jasa konstruksi yaitu Pak Hendi.
- Bahwa Saksi tidak termasuk dalam personil CV Fajar Chrisna. Dalam proyek tersebut, Saksi sama sekali tidak dilibatkan. Menurut pengakuan Saksi, Saksi hanya meninjamkan SKT miliknya.
- Bahwa Saksi Tidak pernah menerima pembayaran dari CV Fajar Chrisna, Saksi pernah menerima imbalan dari coordinator Lembaga pengembangan jasa konstruksi yaitu Pak Hendi (082231467013) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda jasa digunakannya SKT milik Saksi.
- Bahwa pertama pihak koordinator yaitu Sdr. Hendi menghubungi Saksi, bahwasanya SKT Saksi mau digunakan lelang CV Fajar Chrisna di Lamongan, lalu Saksi menyetujuinya, setelah itu nanti biasanya satu atau dua hari Saksi diberikan imbalan jasa sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Direktur CV Fajar Chrisna.
- Bahwa Dalam dokumen daftar Riwayat hidup personil manajerial yang termuat dalam satu kesatuan kontrak kerja bukan tandatangan Saksi dan

Halaman 239 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi tidak pernah menandatangani dokumen apapun itu terkait CV Fajar Chrisna.

- Bahwa dalam proses tender pada pekerjaan pembangunan Gedung RPHU dan pemasangan rail conveyor pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Lamongan tahun 2022 Saksi tidak pernah hadir untuk dikalifikasi oleh pokja karena tidak di beritahu.
- Bahwa Saksi tidak pernah meninjau kelengkapan terkait pekerjaan oleh CV Fajar Chrisna pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung RPHU dan pemasangan rail conveyor pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Lamongan tahun 2022.
- Bahwa Saksi sebelumnya SKT Saksi juga pernah dipinjam oleh Perusahaan lain sampai dengan 3 kali, dengan kisaran Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) - Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa Saksi tidak pernah melakukan atau datang untuk dilakukan klarifikasi pada intinya Saksi tidak tahu menahu terkait proses pekerjaan dan lelang, Saksi hanya dipinjam SKT nya saja untuk pekerjaan Pembangunan RPHU tersebut dan diberikan imbalan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa SKT yang asli di pihak Koordinator untuk memudahkan jika ada pihak Perusahaan yang akan pinjam SKT, selanjutnya pihak Perusahaan yang pinjam SKT harus melalui Koordinator yang bernama Saudara Hendy, pihak Perusahaan tidak melalui Saksi. Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak-pihak / pejabat Dinas Peternakan terkait Pembangunan RPHU tersebut, lalu Saksi juga tidak mengenal saudara Direktur CV. Fajar Chrisna dan saudara Joko. Bahwa segala Dokumen Saksi seperti SKT (Asli), NPWP (Fotocopy), KTP (Fotocopy) berada di saudara Hendy. Saksi tidak pernah memberikan dokumen-dokumen apapun ke CV. Fajar Chrisna.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

32. QORIBUM BAIHAQI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Drs. Moch Wahyudi, M.M dan Sdr. Sandy Ariyanto, S.T, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Davis Maherul Abbasiya, S.T. karena masih ada hubungan keluarga yakni keluarga jauh dari nenek buyut dengan Sdr. Davis Maherul Abbasiya, S.T.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dan keterangan Saksi pada BAP sudah benar. Saksi tidak merasa dipaksa, diintimidasi, ataupun diancam.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apapun terkait dengan Pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Hewan – Unggas (RPH-U) pada Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022, Saksi hanya menagih hutang kepada Sdr. Davis Maherul Abbasiya, S.T. secara langsung sekitar akhir tahun 2022 namun Saksi hanya dijanjikan oleh Sdr. Davis Maherul Abbasiya, S.T. dengan kalimat “besok, besok” dan selanjutnya sekitar satu minggu setelah Saksi menagih secara langsung ke Sdr. Davis Maherul Abbasiya, S.T., Sdr. Davis Maherul Abbasiya, S.T. memberikan cek kepada Saksi yang berjumlah kurang lebih Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan utang Sdr. Davis Maherul Abbasiya, S.T. ke Saksi sekitar Rp.20.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Bahwa Saksi hanya mengambil uang yang menjadi milik Saksi dan sisanya Saksi kembalikan ke Sdr. Davis Maherul Abbasiya, S.T.
- Bahwa sekitar akhir tahun 2022 di Bank Jatim cabang Babat Saksi mengambil uang tersebut sendirian. Bahwa yang mengetahui Saksi mengambil uang tersebut hanya Sdr. Davis Maherul Abbasiya, S.T.
- Bahwa Saksi pernah mengambil uang sebesar Rp499.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) yang selanjutnya dari uang tersebut sekitar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Saksi ambil karena itu merupakan hutang Sdr. Davis Maherul Abbasiya, S.T. ke Saksi. Bahwa selanjutnya sisa uang sebesar Rp379.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah) Saksi berikan ke Sdr. Davis Maherul Abbasiya, S.T. di Kantor sd Sdr. Davis Maherul Abbasiya, S.T. yang beralamat di Jalan Sunan Giri No. 20, Lamongan (pertigaan ranggih ke arah utara).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

33. VIVIN SYAUQI, S.E., M.M., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Drs. Moch Wahyudi, M.M dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa Drs. Moch Wahyudi, M.M.
- Bahwa Saksi sekedar tahu dengan Sdr. Sandy Ariyanto, S.T dan Sdr. Davis Maherul Abbasiya, S.T. dan tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.

Halaman 241 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dan keterangan Saksi pada BAP sudah benar. Saksi tidak merasa dipaksa, diintimidasi, ataupun diancam.
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan tersebut karena adanya permohonan kredit yang diajukan pada Bank Jatim cabang Babat oleh CV. Fajar Chrisna.
- Bahwa CV. Fajar Chrisna mengajukan kredit ke Bank Jatim cabang Babat karena sebagai pemenang lelang Pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Hewan – Unggas (RPH-U) pada Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022. Terkait persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:
 - a. Permohonan kredit yang diajukan oleh CV. Fajar Chrisna dengan dilampiri, Company Profile yang berisi izin usaha.
 - b. Akta pendirian dan perubahannya, akta pendirian CV. Fajar Chrisna no 2/2001 lalu terdapat akta perubahan dasar Perseroan Commanditer no 10 tanggal 08 maret 2021, selanjutnya terdapat akta masuk sebagai Persero dan perubahan anggaran dasar Perseroan Commanditer CV. Fajar Chrisna no 21 tanggal 28 Juli 2022.
 - c. Data diri pengurus CV. Fajar Chrisna (Direktur) yang Meliputi KTP dan KK.
 - d. SPK selaku pemenang tender.
 - e. Agunan tambahan (aset). Aset yang dijaminkan berupa SHM no 721 atas nama Khoirul Huda dengan luas tanah 5.600m2 berupa tanah pertanian terletak di Desa Simbatan, Kec. Tikung, Kab. Lamongan.
- Bahwa seingat Saksi permohonan kredit CV. Fajar Chrisna dimohonkan sekitar awal Agustus 2022. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang diajukan berapa, namun yang terealisasi sebesar Rp2.650.000.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) yang masuk di rekening CV. Fajar Chrisna pada kantor cabang pembantu babat dengan nomor rekening 0531012950. Bahwa pencairan tersebut dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu pencairan tahap I pada tanggal 16 Agustus 2022 sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), tahap II pada tanggal 26 Agustus 2022 sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tahap III pada tanggal 07 September 2022 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan tahap IV pada tanggal 15 September 2022 sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa sudah dilakukan pembayaran atas realisasi kredit yang diajukan oleh CV. Fajar Chrisna untuk Pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Hewan –

Halaman 242 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unggas (RPH-U) pada Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022. Terdapat 2 (dua) kali tahapan pembayaran, yaitu tahap I pada tanggal 18 November 2022 sebesar Rp1.405.395.833,48 (satu milyar empat ratus lima juta tiga ratus Sembilan puluh lima delapan ratus tiga puluh tiga koma empat puluh delapan rupiah) yang terdiri dari pokok pinjaman Rp1.325.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan bunga sebesar Rp80.395.833,48 (delapan puluh juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga koma empat puluh delapan rupiah). Selanjutnya pembayaran tahap II pada tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp1.344.240.104,03 (satu milyar tiga ratus empat puluh empat dua ratus empat puluh ribu seratus empat rupiah) dengan rincian pokok pinjaman sebesar Rp1.325.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan bunga sebesar Rp19.240.104,03 (sembilan belas juta dua ratus empat puluh ribu seratus empat koma kosong tiga rupiah).

- Bahwa yang melakukan penarikan dana yang bersumber dari pinjaman yang telah diterima di rekening CV. Fajar Chrisna secara beberapa tahap dilakukan oleh Sdr. Davis Maherul Abbasiya, S.T. dan sdr. Joko.
- Bahwa yang melakukan penarikan pertama pada tanggal 16 Agustus 2022 oleh Sdr. Davis Maherul Abbasiya, S.T. sebesar Rp1.445.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh lima juta rupiah) di Bank Jatim Cabang Pembantu Babat. Bahwa yang melakukan penarikan kedua pada tanggal 29 Agustus 2022 oleh Sdr. Davis Maherul Abbasiya, S.T. sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di Bank Jatim Cabang Pembantu Babat. Bahwa yang melakukan penarikan ketiga pada tanggal 7 September 2022 oleh sdr. Joko sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) di Bank Jatim Cabang Pembantu Babat. Bahwa yang melakukan penarikan keempat pada tanggal 15 September 2022 oleh Sdr. Davis Maherul Abbasiya, S.T. sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) di Bank Jatim Cabang Pembantu Babat (Saksi memberikan bukti tranSaksi teller kepada penyidik).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

34. SANDY ARIYANTO, S.T., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;

Halaman 243 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Direktur CV. FAJAR CHRISNA dan bergerak dibidang/ mempunyai izin usaha kontruksi sipil antara lain pekerjaan gedung, jalan, jembatan, perpipaan air bersih dll
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pembangunan kompleks Gedung Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) dan Rail Conveyor sudah dilaksanakan dan dikerjakan sesuai dengan dokumen kontrak serta sudah diserahterimakan kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan. Pelaksanaan Pekerjaan tersebut di atas secara keseluruhan dilakukan oleh Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T dengan memakai CV. FAJAR CHRISNA.
- Bahwa awalnya sekitar Awal Bulan Mei 2022, saksi dihubungi oleh teman kuliah yang bernama Kartika Asianto alias Dodon (nama panggilan) melalui telephone bahwa diajak untuk mengikuti lelang pekerjaan Jalan JAMULA dan membuat group untuk kerjasama dengan Pak Dodon dan Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T supaya bisa memenangkan pekerjaan tersebut. Selanjutnya saksi menyerahkan company profile beserta user ID serta Password CV. FAJAR CHRISNA kepada Sdr. Dodon di Lamongan untuk digunakan mengikuti proses lelang pekerjaan JAMULA. Akan tetapi tanpa sepengetahuan saksi dan Sdr. Dodon, Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T menggunakan CV. FAJAR CHRISNA sendiri di dalam lelang pekerjaan Pembangunan Gedung RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan.
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2022, saksi dihubungi oleh Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T untuk mengikuti proses klarifikasi dan pembuktian untuk menunjukkan dokumen asli CV. FAJAR CHRISNA ke panitia Lelang POKJA II (Bu Fitri Asih, Pak Adhi Kurnia Darmawan, Pak Partono) di Gedung Pemerintah Daerah dan hasilnya dianggap lengkap dan memenuhi persyaratan. Pada saat klarifikasi dan pembuktian tersebut di atas, saksi baru mengetahui nilai penawarannya sebesar Rp4.357.633.402,- (empat milyar tiga ratus lima puluh tujuh enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua rupiah)
- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2022 Pengumuman Pemenang Lelang pekerjaan Pembangunan kompleks Gedung Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) dan Rail Conveyor di LPSE dan CV Fajar Chrisna ditetapkan sebagai Pemenang. Selanjutnya tanggal 02 JULI 2022 s/d 07 Juli 2022 masa sanggah namun tidak ada satupun peserta yang mengajukan sanggah.
- Bahwa tanggal 12 - 15 Juli 2022 saksi dihubungi oleh Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T untuk menghadiri undangan penandatanganan kontrak dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten lamongan. Tanggal 12 Juli 2022

Halaman 244 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan kontrak dihadiri oleh Pak Jazid Selaku PPTK pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan.

- Bahwa selanjutnya terkait yang melakukan kordinasi dengan konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas untuk melakukan penghitungan ulang, apakah RAB dan gambar yang telah dibuat oleh Konsultan Perencana benar-benar sudah sesuai di lapangan, apakah perubahan-perubahan (tambah kurang kurang volume) yang nantinya akan dituangkan di dalam Mutual check/MC O dilakukan semua oleh Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T dan juga timnya Pak Heri (Pelaksana Lapangan).
- Bahwa Ketika tanggal 01 Agustus 2022 mulai melaksanakan pekerjaan Pembangunan komplek Gedung Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) dan Rail Conveyor dilaksanakan semua oleh Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T dan timnya, yaitu Pak Heri Gendut (Pelaksana lapangan) dan Pak Joko (administrasi), mulai dari pengkoordinasian tenaga kerja, pembelian material, kelengkapan peralatan dan semua yang dibutuhkan dalam proses pekerjaan dan juga pendanaan.
- Bahwa tanggal 25 Desember 2022 pekerjaan Pembangunan komplek Gedung Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) dan Rail Conveyor sudah selesai.
- Bahwa daftar Personil perusahaan pada pekerjaan ini adalah :
- Pelaksana Lapangan Sdr. Heri Prabowodan Sdr. Joko.
- Bahwa karena untuk mencukupi persyaratan lelang, dilakukan oleh Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T dan timnya, yaitu Sdr. HERI dan Sdr. Joko.
- Bahwa kedudukan dari M. Agus Ubaidillah dan Erry Ludfiyanto, ST pada perusahaan CV Fajar Chrisna di dalam pekerjaan Pembangunan komplek Gedung Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) dan Rail Conveyor tidak ada jabatan apa-apa. Terkait dengan administrasi persyaratan lelang atau tender semuanya sudah dipersiapkan oleh Timnya Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T.
- Bahwa pada saat saksi menandatangani SPK/kontrak saksi langsung berhadapan dengan Drs. Moch Wahyudi, M.M (PPK) dan Pak Azid (PPTK) dan ditandatangani bersama.
- Bahwa saksi mengetahui berapa pagu anggaran dan nilai HPS pekerjaan Pembangunan komplek Gedung Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) dan Rail Conveyor tersebut antara lain :
 - a. Pagu anggaran Rp 5.443.463.400,- (lima milyar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
 - b. Nilai HPS sebesar Rp 5.443.438.660.

Halaman 245 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penawaran saksi sebesar Rp 4.357.633.402,- (empat milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua rupaiah). Tidak ada koreksi dari Pokja II sehingga nilai tersebut menjadi nilai kontrak.
- Bahwa yang membuat dokumen penawaran dan memasukan dokumen penawaran adalah Tim adminnya Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T yaitu JOKO
 - Bahwa sesuai SPK Pelaksanaan pekerjaan Pembangunan komplek Gedung Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) dan *Rail Conveyor* Tahun 2022 tanggal 01 Agustus 2022 s/d 28 Desember 2022 (150 hari kerja) dan sesuai BA Serah Terima Pekerjaan 100 % pada tanggal 27 desember 2022.
 - Bahwa pencairan anggaran Pembangunan komplek Gedung Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) dan *Rail Conveyor* Tahun 2022 ada 3 (tiga) termin yaitu :
 - a. Termin I pekerjaan sudah mencapai 55 % sebagaimana BA Pemeriksaan Fisik Pekerjaan 55% tanggal 16 Nopember 2022 yang saksi tandatangani bersama PPK dan Konsultan Pengawas sebesar Rp 2.178.816.701,- (50%)
 - b. Termin II pekerjaan sudah mencapai 100 % sebagaimana BA Pemeriksaan Fisik Pekerjaan 100 % tanggal 27 Desember 2022 yang saksi tandatangani bersama PPK dan Konsultan Pengawas sebesar Rp 1.960.935.031,- (45%)
 - c. Termin III pekerjaan pemeliharaan Rp 217.881.670,- (5%).
 - Bahwa saksi tidak membuat laporan harian namun membuat laporan mingguan dan Bulanan (rekapan laporan mingguan dalam 1 bulan) kemudian ditandatangani oleh saksi sebagai Direktur CV FAJAR CHRISNA, PPK, dan Konsultan Pengawas kemudian diserahkan kepada PPK.
 - Bahwa dalam pekerjaan tidak ada masalah namun pada saat pemeriksaan BPK ada temuan yang harus dikembalikan oleh pelaksana sebesar Rp92.846.569,19 namun saksi sudah melakukan pengembalian seluruhnya ke Kas Daerah Lamongan secara bertahap. (Tanggal 9 Mei 2023 sebesar Rp47.000.000,- dan tanggal 10 Mei 2023 sebesar Rp 45.846.569,19).
 - Bahwa yang saksi tahu Tim Teknis dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan komplek Gedung Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) dan *Rail Conveyor* Tahun 2022 yaitu Pak Yazid (PPTK) dan Pak Doni.-
 - Bahwa Pekerjaan Pembangunan Gedung Kompleks RPH-U dan *Rail Conveyor* pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022 yang

Halaman 246 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



saksi kerjakan adalah :

A. PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG RPU

1. SMKK jumlah Rp 6.382.500,-
2. Pekerjaan persiapan jumlah Rp 13.961.545,38
3. Pekerjaan pondasi minipile jumlah Rp 161.893.500,-
4. Pekerjaan galian dan urugan jumlah Rp 141.040.882,78
5. Pekerjaan beton dan pembesian jumlah Rp 456.879.586,77
6. Pekerjaan pasangan jumlah Rp 707.617.702,50
7. Pekerjaan pintu dan jendela jumlah Rp 99.292.980,33
8. Pekerjaan penutup atap jumlah Rp 587.467.326,71
9. Pekerjaan plafond jumlah Rp 180.872.984,67
10. Pekerjaan pengecatan jumlah Rp 57.383.809,10
11. Pekerjaan sanitair jumlah Rp 124.966.467,63
12. Pekerjaan instalasi listrik jumlah Rp 49.571.140,35
13. Pekerjaan pengadaan alat jumlah Rp 573.870.000,-
14. Pekerjaan pengadaan alat pendukung jumlah Rp 100.510.500,-

B. PEKERJAAN PAGAR

B.I. PEKERJAAN PAGAR DEPAN

1. Pekerjaan persiapan jumlah Rp 555.000,-
2. Pekerjaan galian dan Urugan jumlah Rp. 770.820,53
3. Pekerjaan beton jumlah Rp. 21.000.197,61
4. Pekerjaan pasangan jumlah Rp. 43.415.985,85
5. Pekerjaan besi jumlah Rp. 18.398.250,00
6. Pekerjaan pengecatan jumlah Rp. 1.934.306,64
7. Pekerjaan instalasi listrik jumlah Rp. 555.000,-

B.II. PEKERJAAN PAGAR BELAKANG

1. Pekerjaan galian dan urugan jumlah Rp. 428.618,80
2. Pekerjaan beton jumlah Rp. 12.100.636,61
3. Pekerjaan besi jumlah Rp. 10.009.594,89

C. PEKERJAAN RUMAH GENSET

1. Pekerjaan persiapan jumlah Rp. 59.923,02
2. Pekerjaan galian dan urugan jumlah Rp. 4.445.427,61
3. Pekerjaan beton jumlah Rp. 20.681.636,05
4. Pekerjaan pasangan jumlah Rp. 15.531.314,58
5. Pekerjaan besi dan aluminium jumlah Rp. 5.483.802,51
6. Pekerjaan pengecatan jumlah Rp. 2.234.121,48
7. Pekerjaan instalasi listrik jumlah Rp. 3.888.954,38

D. PEKERJAAN INCENERATOR

1. Pekerjaan persiapan jumlah Rp. 555.000,-
2. Pekerjaan galian dan urugan jumlah Rp. 291.929,32
3. Pekerjaan beton dan pembesian jumlah Rp. 8.359.543,96
4. Pekerjaan pasangan jumlah Rp. 6.443.970,89
5. Pekerjaan penutup atap jumlah Rp. 4.758.090,21
6. Pekerjaan pengecatan jumlah Rp. 749.837,49

E. PEKERJAAN BANGUNAN TEMPAT PEMBUANGAN SEMENTARA

1. Pekerjaan persiapan jumlah Rp. 555.000,00
2. Pekerjaan galian dan urugan jumlah Rp. 291.929,32
3. Pekerjaan beton dan pembesian jumlah Rp. 8.198.244,98

Halaman 247 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



4. Pekerjaan pasangan jumlah Rp. 7.339.901,57
5. Pekerjaan pengecatan jumlah Rp. 854.090,35
- F. PEKERJAAN TANDON ATAS
 1. Pekerjaan persiapan jumlah Rp. 555.000,00
 2. Pekerjaan galian dan urugan jumlah Rp. 1.110.013,90
 3. Pekerjaan pondasi minipile jumlah Rp. 20.535.000,00
 4. Pekerjaan beton dan pembesian jumlah Rp. 89.532.293,32
 5. Pekerjaan besi dan aluminium jumlah Rp. 16.813.828,67
 6. Pekerjaan pengecatan jumlah Rp. 2.875.331,85
 7. Pekerjaan instalasi listrik jumlah Rp. 4.809.935,26
- G. PEKERJAAN TANDON BAWAH
 1. Pekerjaan persiapan jumlah Rp. 555.000,00
 2. Pekerjaan galian dan urugan jumlah Rp. 3.791.906,10
 3. Pekerjaan beton jumlah Rp. 37.678.628,99
 4. Pekerjaan pasangan jumlah Rp. 13.840.357,08
- H. PEKERJAAN PAVING DAN BAK CELUP
 - H.I. PEKERJAAN PAVING
 1. Pekerjaan persiapan jumlah Rp. 555.000,00
 2. Pekerjaan galian dan urugan jumlah Rp. 183.177.481,99
 3. Pekerjaan beton dan pembesian jumlah Rp. 19.160.537,62
 - H.II. BAK CELUP KENDARAAN
 1. Pekerjaan persiapan jumlah Rp. 555.000,00
 2. Pekerjaan galian dan urugan jumlah Rp. 3.389.242,95
 3. Pekerjaan beton dan pembesian jumlah Rp. 31.302.245,62
- I. PEKERJAAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL)
 - I.I. PENGADAAN DAN INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR
Jumlah Rp. 333.000.000
 - I.II. PEKERJAAN SARANA PENDUKUNG IPAL (SIPIL)
 1. Pekerjaan persiapan jumlah Rp. 5.775.782,88
 2. Pekerjaan Piping jumlah Rp. 7.090.183,79
 3. Pekerjaan Bak control (0,70 x 0,70 x 0,95m) jumlah Rp. 11.698.385,84
 4. Pekerjaan pondasi bio reactor C-20 (5,25 x 4,60m) jumlah Rp. 22.102.476,95
 5. Pekerjaan bak equalisasi C-20 (4,395 x 2,885 m) jumlah Rp. 33.624.815,32
 6. Pekerjaan grease trap (0,84 x 0,74 x 0,47m) jumlah Rp. 11.566.278,77
 7. Pekerjaan pondasi HMP (1,20 x 0,80m) jumlah Rp. 3.007.415,64
 8. Pekerjaan kolam indikator dan bak klorinasi jumlah Rp. 6.382.480,18
 9. Pekerjaan canopy, pagar dan taman jumlah Rp. 58.552.500,00.
- Bahwa saksi tidak tahu karena tidak mengikuti pekerjaan teknis di lapangan. Pekerjaan teknis di lapangan yang mengerjakan adalah Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T.
- Bahwa berdasarkan RAB secara keseluruhan anggaran Pekerjaan IPAL beserta penunjangnya Rp 434.244.819,37.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pembangunan RPH-U karena di dalam RAB tidak ada terkait AMDAL
- Bahwa pada pemeriksaan sebelumnya dijelaskan bahwa Pencairan anggaran pekerjaan Pembangunan komplek Gedung Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) dan *Rail Conveyor* dilakukan 3 (tiga) termin yaitu :
 - Termin I pekerjaan sudah mencapai 55 % sebagaimana BA Pemeriksaan Fisik Pekerjaan 55% tanggal 16 Nopember 2022 yang Terdakwa tandatangani bersama PPK dan Konsultan Pengawas sebesar Rp2.178.816.701,-
 - Termin II pekerjaan sudah mencaoi 100 % sebagaimana BA Pemeriksaan Fisik Pekerjaan 100 % tanggal 27 Desember 2022 yang Terdakwa tandatangani bersama PPK dan Konsultan Pengawas sebesar Rp 1.960.935.031,-.
 - Termin III pekerjaan 100% dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar Rp 217.881.670,-
- Bahwa proses pencairan tersebut sebagai berikut:
 - Termin I tanggal 16 Nopember 2022 masuk ke rekening Bank Jatim Cab. Tuban An. CV. Fajar Chrisna sebesar Rp 1.904.010.992,- (setelah dipotong pajak) kemudian tanggal 18 Nopember 2022 Terdakwa ambil dan disetorkan ke rekening Bank Jatim Capem. Babat sebesar Rp 1.904.000.000,- untuk membayar angsuran pertama kredit Fasilitas untuk Konstruksi sebesar Rp 1.405.395.833,- kemudian sisanya Terdakwa ambil untuk pembelian material pembangunan RPH-U.
 - Termin II tanggal 28 Desember 2022 masuk ke rekening Bank Jatim Capem. Babat sebesar Rp 1.713.609.893,- dipotong untuk membayar pelunasan kredit Fasilitas untuk Konstruksi sebesar Rp 1.344.240.104,- kemudian sisanya Terdakwa ambil untuk pembelian material pembangunan RPH-U.
 - Termin III pekerjaan 100% masuk ke rekening Bank Jatim Capem Babat An. CV. Fajar Chrisna sebesar Rp 190.401.100,- digunakan pelunasan pembelian alat conveyor.
- Bahwa tidak pernah dilakukan pemeriksaan dan / atau pengujian dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria / spesifikasi yang tercantum dalam kontrak dan hasilnya pekerjaan tidak ada
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permintaan tertulis kepada Pejabat Berwenang untuk menandatangani Kontrak Penyerahan akhir pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani BASTnya.

Halaman 249 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait laporan, saksi tidak tahu dan tidak pernah menandatangani laporan tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan JAMKRINDO terhadap Pekerjaan Pembangunan tersebut
- Bahwa tandatangan dalam dokumen penawaran bukan merupakan tanda tangan saksi dan saksi hanya menandatangani kontrak saja. Sedangkan untuk stempel yang terdapat dalam dokumen penawaran bukan stempel resmi dari CV. Fajar Chrisna.
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2022, saksi dihubungi oleh Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T untuk mengikuti proses klarifikasi dan pembuktian kemudian saksi menghadiri pembuktian dari Tuban langsung menuju Gedung Pemerintah Daerah Kab. Lamongan dan sesampainya di Gedung Pemerintah Daerah saksi bertemu dengan Sdr. Joko dan selanjutnya saksi dan Sdr. Joko menuju ruangan ULP Gedung Pemerintah Daerah Kab. Lamongan. Setelah saksi sampai di ruangan ULP saksi didampingi Sdr. Joko menunjukkan dokumen asli Perusahaan yang dibutuhkan, meliputi : Akta pendirian, SUJK, NIB, NPWP, Laporan Pajak, KTA asosiasi. Setelah selesai menunjukkan dokumen tersebut saksi keluar ruangan, sedangkan Sdr. Joko masih mengurus administrasi dengan Tim POKJA. Selanjutnya sekira 10 menit Sdr. Joko menemui saksi di luar ruangan dan saksi pamit pulang ke Tuban.
- Bahwa saksi dihubungi langsung oleh Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T melalui telephone bahwa CV. Fajar Chrisna menang dan selanjutnya saksimelihat langsung di LPSE bahwa memang benar CV. Fajar Chrisna menang dalam lelang tersebut.
- Bahwa saksi mendapatkan undangan dari Dinas Peternakan Kabupaten Lamongan dan saksi menemui Pak Nur Jazid (PPTK) dan kemudian diajak ke ruangan Terdakwa Drs. Moch Wahyudi, M.M (Kepala Dinas dan PPK) untuk tanda tangan kontrak Surat Perjanjian Pembangunan Komplek Gedung Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) dan Rail Conveyor dan benar bahwa tanda tangan dan stempel yang tertera pada Surat Perjanjian merupakan tanda tangan saksi dan stempel asli CV. Fajar Chrisna
- Bahwa dalam proses pekerjaan saksi tidak terlibat dan tidak menunjuk orang dan tidak mengikuti secara langsung, saksi hanya memantau secara diam-diam bahwa proses Pembangunan tersebut telah dilaksanakan. Untuk siapa yang menjadi pelaksana lapangan saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi mengenal Joko 1 bulan sebelum proses lelang RPHU dan

Halaman 250 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk saudara Heri, saksi baru mengetahui Ketika pekerjaan sudah selesai pada saat terdapat Pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri Lamongan dan saksi diberitahu oleh Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T bahwa yang melakukan pekerjaan adalah saudara Heri Gendut. Bahwa untuk kapasitas Heri Gendut dan Joko dalam Pekerjaan Pembangunan Komplek Gedung Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) dan Rail Conveyor saksi tidak mengetahuinya dan saksi tidak mengetahui siapa yang menugaskan mereka berdua.

- Bahwa saksi tidak tahu yang membuat laporan mingguan dan bulanan dalam laporan tersebut dan saksi baru pertama kali melihat laporan mingguan dan bulanan itu pada saat pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Lamongan, bahwa benar nama saksi yang terdapat dalam laporan tersebut akan tetapi saksi tidak pernah menandatangani laporan tersebut dan untuk stempel saksi tidak pernah menyerahkan stempel dan melakukan stempel sendiri untuk laporan tersebut.
- Bahwa nama dan tandatangan yang terdapat dalam 3 (tiga) dokumen serta stempel pada kwitansi pembayaran termin I sebesar Rp2.178.816.701,- (dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus satu rupiah), Dan juga pada laporan mingguan sampai dengan 59,14% progres pekerjaan serta Berita Acara Serah Terima ke I Nomor : 027/282.b/BA-STT.1/413.114/XI/2022 tanggal 16 November 2022 adalah benar nama saksi, bahwa stempel yang ada mirip dengan yang dimiliki oleh CV. Fajar Chrisna dan saksi tidak pernah melakukan stempel pada 3 (tiga) dokumen tersebut, dan terkait tanda tangan yang terdapat dalam 3 (tiga) dokumen tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu yang menandatangani dan mengajukan pencairan termin I tersebut.
- Bahwa dana tersebut masuk dan diterima pada tanggal 18 November 2022 sebesar Rp1.904.010.992,- (satu milyar sembilan ratus empat juta sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah). Bahwa dana sebesar Rp1.904.010.992,- (satu milyar sembilan ratus empat juta sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) masuk ke rekening Bank Jatim CV. Fajar Chrisna Cabang Tuban dengan nomor rekening 0171006977.
- Bahwa dana yang masuk ke rekening Bank Jatim CV. Fajar Chrisna cabang tuban dengan nomor rekening 0171006977 langsung saksi pindahkan ke rekening Bank Jatim CV. Fajar Chrisna cabang Babat dengan nomor rekening 0531012950 sebesar Rp1.904.000.000,- (satu milyar sembilan

Halaman 251 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



ratus empat juta rupiah). Setelah itu, dana tersebut dipotong angsuran kredit Rp1.405.395.833,- (satu milyar empat ratus lima juta tiga ratus sembilan puluh lima delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga sisa saldo sebesar Rp501.570.652,- (lima ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ratus lima puluh dua rupiah). Diambil oleh seseorang saksi tidak tahu namun saksi pernah memberikan cek kosong kepada Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T dan di rekening koran tercatat ada penarikan sebesar Rp499.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal 18 November 2022.

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2022 saksi diminta datang ke Bank Jatim cabang Babat oleh Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T untuk menandatangani kredit modal kerja untuk pembiayaan Pembangunan Gedung RPHU. Kemudian setelah saksi menandatangani kontrak tersebut saksi memberikan kredit sebesar Rp2.945.000.000,- (dua milyar Sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) yang langsung saksi berikan cek nya ke Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T. Alasan mengapa saksi transfer dana yang telah masuk di rekening Bank Jatim CV. Fajar Chrisna tuban ke rekening Bank Jatim CV. Fajar Chrisna babat karena seharusnya tagihan termin I masuk ke rekening Bank Jatim cabang Babat, tetapi saksi tidak tahu mengapa masuk ke rekening Bank Jatim cabang Tuban sehingga saksi transfer ke rekening Bank Jatim cabang Babat. Selanjutnya pada tanggal 18 November 2022 dana sebesar Rp1.904.000.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh empat juta rupiah) dipotong Rp1.405.395.833 (satu milyar empat ratus lima juta tiga ratus Sembilan puluh lima delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) untuk pembayaran kredit angsuran pertama. Bahwa tujuan saksi memberikan cek kosong ke Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T untuk melanjutkan proses Pembangunan Gedung RPHU.
- Bahwa nama yang terdapat dalam 4 (empat) dokumen tersebut adalah benar nama saksi, bahwa stempel yang ada mirip dengan yang dimiliki oleh CV. Fajar Chrisna dan saksi tidak pernah melakukan stempel pada 4 (empat) dokumen tersebut, dan terkait tanda tangan yang terdapat dalam 4 (empat) dokumen tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi.
- Bahwa dana tersebut masuk tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp1.713.609.893,- yang diterima langsung di rekening Bank Jatim CV. Fajar Chrisna cabang Babat dengan nomor rekening : 0531012950. Terkait alokasi dana pada tanggal 29 Desember 2022 langsung dipotong pelunasan kredit modal kerja atas nama CV. Fajar Chrisna sebesar Rp.1.344.240.104,-

Halaman 252 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar tiga ratus empat puluh empat dua ratus empat puluh ribu seratus empat rupiah) dan sisa dana sebesar Rp369.000.000 (tiga ratus enam puluh sembilan juta rupiah) ditarik atas nama Sdr. Joko.

- Bahwa nama yang terdapat dalam 3 (tiga) dokumen tersebut adalah benar nama saksi, bahwa stempel yang ada mirip dengan yang dimiliki oleh CV. Fajar Chrisna dan saksi tidak pernah melakukan stempel pada 3 (tiga) dokumen tersebut, dan terkait tanda tangan yang terdapat dalam 3 (tiga) dokumen tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi.
- Bahwa dana tersebut masuk pada tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp190.401.100,- (seratus Sembilan puluh juta empat ratus satu ribu seratus rupiah) yang diterima langsung di rekening Bank Jatim CV. Fajar Chrisna cabang Babat dengan nomor rekening : 0531012950. Terkait alokasi dana setelah dana sebesar Rp190.401.100,- (seratus Sembilan puluh juta empat ratus satu ribu seratus rupiah) masuk ke rekening Bank Jatim CV. Fajar Chrisna selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2022 dana tersebut diambil sebesar Rp.188.500.000,- (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus rupiah) oleh Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T.
- Bahwa pengajuan permohonan penjaminan atas CV. Fajar Christa benar nama saksi tertera tetapi tanda tangan bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah mengajukan permohonan penjaminan.
- Bahwa nama saksi tertera dalam Jaminan Pemeliharaan sebagaimana nomor jaminan SBD 2022 01.00 1 00643329 tetapi tanda tangan yang ada bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sesuatu baik uang atau lain halnya dari Sdr. Joko, Sdr. Heri Gendut dan Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T.
- Bahwa setelah SPK turun saksi dihubungi Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T untuk diminta mengajukan kredit kepres ke Bank Jatim cabang Babat.
- Bahwa yang mengurus seluruh administrasi untuk permohonan kredit adalah Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T beserta timnya, saksi hanya tanda tangan waktu realisasi sekitar akhir juli/awal agustus 2022 di Bank Jatim cabang Babat.
- Bahwa seingat saksi nilai kredit yang diajukan oleh CV. Fajar Chrisna sebesar Rp2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah). Nilai itu saksi mengetahuinya pada saat tanda tangan realisasi permohonan kredit.
- Bahwa seingat saksi yang terealisasi sebesar Rp2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui dan memang benar terdapat akta pendirian CV.

Halaman 253 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajar Chrisna no 2/2001 dan akta perubahan dasar Perseroan Commanditer no 10 tanggal 08 maret 2021. Namun untuk dan akta masuk sebagai Persero dan perubahan anggaran dasar Perseroan Commanditer CV. Fajar Chrisna no 21 tanggal 28 Juli 2022 saksi tidak mengetahui akan hal itu.

- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan perubahan anggaran dasar Perseroan Commanditer CV. Fajar Chrisna sesuai dengan akta masuk sebagai Persero dan perubahan anggaran dasar Perseroan Commanditer CV. Fajar Chrisna No 21 tanggal 28 Juli 2022.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mengajukan agunan aset berupa SHM No 721 atas nama Khoirul Huda dengan luas tanah 5.600m2 berupa tanah pertanian terletak di Desa Simbatan, Kec. Tikung, Kab. Lamongan dan saksi tidak pernah kenal dengan sdr. Khoirul Huda.
- Bahwa saksi mempunyai asset Pribadi antara lain :
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki X Over Tahun 2009. Tahun pembelian 2009
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max Tahun 2022. Tahun Pembelian 2022
 - 1 (satu) unit rumah dan Kantor luas 214 m2 yang terletak di Jalan Raya Timur No. 17 Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban. Tahun Pembelian 2023 (masih KPR s/d tahun 2028)
 - 1 (satu) bidang tanah luasnya 114 m2 yang terletak di Perumahan Perbon Raya Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban. Tahun Pembelian 2024.
- Bahwa saksi hanya pernah satu kali melakukan tanda tangan kontrak dan pernah memberikan cek kosong sebanyak lima lembar kepada Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T.

Terdapat keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

35. Davis Maherul Abbasiya, S.T. di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti terkait pekerjaan Pembangunan RPH-U di Kab. Lamongan.
- Bahwa riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan sebagai berikut :

Riwayat Pendidikan saya adalah :

- MI Hidayatus Sibyah (1996);
- SMPN 4 Lamongan (1999);

Halaman 254 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MA Assaadah Gresik (2003);
- S-1 Fakultas Teknik Sipil Universitas Wijaya Kusuma (2008).

Riwayat pekerjaan adalah

- Wiraswasta bidang pertambangan
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan pada sekitar tahun 2022 melihat dari LPSE, ada Paket Pekerjaan Pembangunan RPH yang dimaksud, selanjutnya saksi menghubungi Sandy berniat untuk meminjam bendera kepada saksi Sandy, dan pada waktu itu saksi Sandy mengijinkannya, alasan saya meminjam bendera karena tidak punya Perusahaan untuk ikut kualifikasi pekerjaan tersebut, selanjutnya saksi menyuruh Sdr. Joko untuk mengikuti lelang tersebut dengan meminta berkas-berkas perlengkapan Lelang kepada saksi Sandy.
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh saksi Joko untuk melengkapi berkas-berkas yang masih kurang.
- Bahwa atas izin dari saksi Sandy, saksi menyuruh saksi Joko untuk mengupload berkas untuk lelang tersebut.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui berkas tersebut diupload dimana karena saksi serahkan semua ke Joko.
- Bahwa setelah berkas penawaran diupload, saksi melihat di web LPSE terdapat urutan penawaran dan penawaran yang saksi ajukan telah masuk.
- Bahwa selanjutnya saksi mendapatkan undangan untuk pembuktian dokumen penawaran yang dilakukan di Kantor Pemda Kabupaten Lamongan Lantai 4.
- Bahwa saksi tidak ikut pembuktian/klarifikasi, yang menghadiri adalah saksi Sandy dan saksi Joko.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait proses selama pembuktian yang saksi ketahui hanya saksi Joko dan saksi Sandy menghadiri acara pembuktian di Pemda.
- Bahwa saksi yang menyuruh saksi Joko untuk menemani saksi Sandy selama proses pembuktian.
- Bahwa setelah itu saksi menunggu pengumuman pemenang, selanjutnya setelah CV. Fajar Chrisna diumumkan sebagai pemenang.
- Bahwa saksi menghubungi saksi Sandy melalui telephone untuk memberi tahu jika CV. Fajar Chrisna diumumkan pemenang.
- Bahwa saksi mendapatkan undangan Penunjukan Barang dan Jasa yang dihadiri oleh saksi Sandy, selanjutnya selang beberapa hari dilakukan tanda tangan kontrak yang dilakukan oleh saksi Sandy di Kantor Dinas

Halaman 255 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peternakan. Setelah itu mulai proses pembangunan, bahwa saksi Sandy menghubungi saksi melalui telephone untuk mengajak Kerjasama dalam bidang kontruksi pada Pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Hewan – Unggas (RPH-U) pada Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022.

- Bahwa saksi berkoodinasi dengan saksi Sandy hanya untuk dua pekerjaan di Pembangunan RPH dimaksud yaitu alat Conveyor dan IPAL yang mencari alat tersebut adalah Heri atas instruksi saksi.
- Bahwa saksi pernah meminta user id dan password dari CV. Fajar Chrisna, namun yang meminta user id dan password adalah Joko atas instruksi saksi.
- Bahwa peran saksi adalah meminjam bendera kepada saksi sandy kemudian menyuruh Heri Prabowo untuk menjadi pelaksana dalam Pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Hewan – Unggas (RPH-U) pada Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022, menyuruh saksi Joko untuk melengkapi/membuat berkas-berkas Lelang yang dimaksud.
- Bahwa terkait pelaksana proses pembangunan RPHU saksi yang memproses semua dengan dipandu oleh saudara Heri.
- Bahwa untuk dana pembangunan yang masuk kedalam rekening CV. Fajar Chrisna diserahkan semua kepada saksi melewati saudara Joko.
- Bahwa yang membuat dokumen penawaran dan yang menandatangani diatas nama Direktur CV. Fajar Chrisna tersebut adalah saksi Joko Susetyo atas suruhan saksi dan izin dari saksi Sandy.
- Bahwa saksi menyuruh saksi Joko untuk menghubungi saksi Sandy karena terdapat tanda tangan yang dibutuhkan kemudian saksi menyuruh saksi Joko untuk tanda tangan dipalsukan.
- Bahwa yang melengkapi susunan personil adalah saksi Joko atas perintah saksi dengan cara saksi Joko mencari di internet selanjutnya menghubungi personil yang dibutuhkan dengan biaya sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/personil dan saksi Joko, selanjutnya saksi berikan uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk meminjam 2 personil.
- Bahwa yang menandatangani Surat Perjanjian tersebut adalah saksi Sandy yang dilakukan di Kantor Dinas Peternakan.
- Bahwa benar stempel yang asli yang terdapat pada kontrak, stempel yang ada pada dokumen penawaran merupakan palsu yang dibuat oleh saksi Joko atas perintah saksi dengan seijin saksi Sandy.

Halaman 256 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat laporan tersebut adalah konsultan pengawas saksi Rio dan yang bertanda tangan atas nama Direktur CV. Fajar Chrisna adalah saksi Joko atas perintah saksi dan telah mendapatkan izin dari saksi Sandy.
- Bahwa yang membantu mengajukan permohonan pembayaran termin I tersebut adalah saksi Joko, yang bertanda tangan diatas nama Direktur CV. Fajar Chrisna adalah saksi joko dengan memalsukan tandatangan tersebut atas instruksi saksi.
- Bahwa yang membantu mengajukan permohonan pembayaran termin II tersebut adalah saksi Joko, yang bertanda tangan diatas nama Direktur CV. Fajar Chrisna adalah saksi joko dengan memalsukan tandatangan tersebut atas instruksi saksi.
- Bahwa yang membantu mengajukan permohonan pembayaran termin III tersebut adalah saksi Joko, yang bertanda tangan diatas nama Direktur CV. Fajar Chrisna adalah saksi joko dengan memalsukan tandatangan tersebut atas instruksi saksi.
- Bahwa yang membuat surat permohonan penjaminan kepada PT. Jamkrindo Kup Bojonegoro saksi tidak mengetahuinya, namun untuk seluruh masalah administrasi semua dilakukan oleh saksi Joko atas perintah saksi.
- Bahwa saksi mengetahui rekening Perusahaan dialihkan, alasannya untuk melunasi kredit yang ada di Bank Jatim cabang Babat.
- Bahwa dalam hal melaksanakan Pembangunan RPHU membutuhkan dana lalu saksi menyuruh Joko untuk memasukan nama paman dan istri saksi untuk masuk dalam struktur Perusahaan tersebut, dalam hal administrasi akta tersebut yang mengurus adalah saksi joko atas instruksi saksi.
- Bahwa saksi mengajukan kredit ke Bank Jatim Cabang Babat untuk pembiayaan suatu proyek RPHU selanjutnya setelah dana dicairkan lalu untuk pembayaran kredit akan dipotong oleh bank setiap terdapat pembayaran termin.
- Bahwa persyaratan pengajuan adalah SPK, Profil Company CV. Fajar Chrisna, ada tambahan agunan sebagai jaminan berupa sertifikat SHM tambak milik saudara Khoirul Huda yaitu Paman saksi.
- Bahwa benar itu berupa kerjasama antara saksi dengan saksi Sandy dan juga dari pihak saksi Sandy juga tidak memiliki uang sehingga cara yang dipilih dengan melakukan peminjaman di Bank Jatim Cabang Babat dan saksi Sandy juga mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki sertifikat sehingga yang menjadi jaminan adalah sertifikat milik saksi, dalam

Halaman 257 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



hal ini untuk Proyek bukan dalam hal RPH.

- Bahwa bentuk Kerjasama adalah saksi mencari modal untuk pekerjaan tersebut, keuntungan yang saksi dapat adalah saksi mendapatkan pembagian dari hasil keuntungan yang ada dalam Pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Hewan – Unggas (RPH-U) pada Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa kerjasama tersebut terjalin secara lisan.
- Bahwa terkait dengan pembagian, setelah dipotong modal yang ada lalu sisa uang tersebut dibagi rata.
- Bahwa saksi mengajukan pinjaman tersebut tahun 2022 dan saksi lupa pada bulan apa, terkait nilai pinjaman yang saksi ajukan sebagai pinjaman sekitar Rp2.650.000.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa uang tersebut masuk ke rekening CV. Fajar Chrisna kemudian saksi meminta saksi Sandy untuk datang melakukan penandatanganan Permohonan kredit, dan juga meminta saksi Sandy untuk tanda tangan dan memberikan stempel pada cek giro tersebut yang menjadi salah satu syarat dicarikan jaminan yang dimaksud.
- Bahwa sebagian untuk cor kualitas K250 yang dibeli dari PT. Edomix untuk besarnya saksi lupa, sebagian untuk beli pedel yang dibeli langsung dari supir-supir yang dicarikan langsung oleh Heri untuk besarnya juga saksi lupa, sebagian untuk besi yang dibeli dari toko bangunan di Lamongan (Heri yang mengetahui) dan sebagian ada yang dibeli di Surabaya (Heri yang mengetahui) untuk besarnya saksi tidak ingat, selanjutnya untuk beli pasir, bata merah, semen, baja dan untuk besarnya saksi tidak ingat semua.
- Bahwa saksi tidak memegang bukti pembeliannya, karena saksi memerintahkan kepada saksi Heri untuk mengerjakan pekerjaan yang dimaksud.
- Bahwa saksi pernah meminta cek kosong dari saksi Sandy dan saksi hanya mendapatkan 1 lembar cek kosong.
- Bahwa saksi menerima cek tersebut sekitar akhir tahun 2022, untuk pengambilan pencairan untuk terminya beberapa saksi lupa.
- Bahwa dana atas pembayar termin I atas pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Fajar Chrisna dalam pekerjaan RPHU sebesar jumlah Rp1.904.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus empat juta ribu rupiah) Sebagian untuk material, Sebagian untuk pembayaran kredit di Bank Jatim cabang Babat.

Halaman 258 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memerintahkan Qoribun untuk melakukan penarikan dana.
- Bahwa Qoribun Baihaki merupakan teman saksi, Saksi menyuruh Qoribun Baihaki untuk mengambil uang tersebut karena saksi mempunyai utang kepada Qoribun Baihaki sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang nantinya utang saksi dipotong langsung dari dana yang diambil oleh qoribun.
- Bahwa qoribun mengambil uang tersebut menggunakan cek yang saksi berikan.
- Bahwa sisa alokasi dana sebesar Rp379.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh Sembilan) digunakan untuk pembiayaan pembelian material.
- Bahwa alokasi penggunaan dana atas pembayar termin II sesuai dengan SP2D Nomor 14876 yang telah diterima di rekening CV. Fajar Chrisna atas pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Fajar Chrisna dalam pekerjaan RPHU sebesar Rp1.713.609.893,- (satu milyar tujuh ratus tiga belas juta enam ratus Sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) sebagian dipotong oleh bank dan sebagian digunakan untuk membayar hutang kekurangan pembelian material dan hanya sisa kurang lebih Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi memerintahkan Joko untuk melakukan penarikan dana dari rekening CV. Fajar Chrisna sebesar Rp369.000.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta rupiah) tersebut dengan menggunakan cek yang dengan cara meminta cek kepada saksi Sandy, selanjutnya seluruh uang tersebut digunakan untuk pembayaran material pekerjaan RPHU.
- Bahwa alokasi penggunaan dana atas pembayar termin III sesuai dengan SP2D Nomor 15073 yang telah diterima di rekening CV. Fajar Chrisna atas pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Fajar Chrisna dalam pekerjaan RPHU sebesar Rp190.401.100,- (seratus Sembilan puluh juta empat ratus satu ribu seratus rupiah) sebagian digunakan untuk pelunasan pembayaran material dan sebagian uang tersebut ke saksi Sandy.
- Bahwa saksi lupa berapa uang yang masuk ke saksi Sandy.
- Bahwa saksi tidak bisa menjelaskan dan tidak bisa memberikan bukti.
- Bahwa saksi pernah melakukan penarikan dana dari rekening CV. Fajar Chrisna, bahwa uang tersebut bukan uang yang berasal dari pekerjaan RPHU melainkan uang proyek lain yang saksi gunakan untuk melunasi utang saksi di proyek lain yaitu proyek pemeliharaan jembatan di daerah pucuk.

Halaman 259 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan uang sebesar kurang lebih Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang saksi berikan melalui transfer yang digunakan untuk pembayaran utang saksi Sandy sekitar akhir tahun 2022 atau awal tahun 2023 dan saksi tidak bisa menunjukkan bukti transfer tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang atau halnya ke pihak lain terkait Pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Hewan – Unggas (RPH-U) pada Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa saksi Joko dan saksi Heri bukan Daftar Personil Managerial dari Perusahaan CV. Fajar Chrisna.
- Bahwa perbuatan saksi meminjamkan bendera tidak diperbolehkan dan saksi mengakui salah.
- Bahwa saksi kelapangan kurang lebih kelapangan untuk menanyakan Heri terkait progresnya.
- Bahwa saksi mempunyai asset pribadi yaitu :
 1. Mobil Dum Truck Tahun 2003 sekitar kurang lebih Rp. 100.000.000 (seratus jutaan);
 2. Mobil Panther tahun 2004 sekitar kurang lebih Rp. 50.000.000 (lima puluh juta).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. AINUL HURI, S. PL., M.M., dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa ahli mengerti, terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan dan Pengadaan Peralatan Rumah Potong Hewan – Unggas (RPH-U) di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022.
 - Bahwa ahli tidak mengenal sama sekali dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan hubungan pekerjaan dengan kedua Terdakwa tersebut.
 - Bahwa ahli bersedia untuk mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan selaku ahli sesuai dengan agama dan keyakinan yang saya anut yakni agama Islam.

Halaman 260 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Riwayat pendidikan dan Riwayat pekerjaan ahli sebagai berikut :

Riwayat Pendidikan :

- SD lulus tahun 1985 di SDN Bluru Kidul I Sidoarjo;
- SMP lulus tahun 1988 di SMPN 2 Sidoarjo;
- SMA lulus tahun 1991 di SPP-SUPM Senopati Sidoarjo;
- S-1 (Sarjana Perikanan) lulus tahun 1997 di Universitas Jenggolo - Sidoarjo;
- S-2 (Magister Manajemen) lulus tahun 2012 di STIE ABI Surabaya;

Riwayat Pekerjaan :

- Tahun 1998 s/d 1999 sebagai Staf Sub Bagian Umum di Bapedalda Prov. Dati I Jatim;
 - Tahun 1999 s/d 2001 sebagai Staf Pengawasan dan Pengendalian Perizinan di Bapedalda Prov. Dati I Jatim;
 - Tahun 2001 s/d Agustus 2010 sebagai Staf Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Badan Lingkungan Hidup / BLH Prov. Jatim;
 - Agustus 2010 s/d 2017 sebagai Kasubbid Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Air dan Laut di Badan Lingkungan Hidup / BLH Prov Jatim;
 - Tahun 2017 s/d 2022 sebagai Kasi Penanganan Pengaduan dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup DLH Provinsi Jawa Timur;
 - Tahun 2022 s/d sekarang sebagai Kabid Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan DLH Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa ahli pernah mengikuti diklat atau pelatihan antara lain :
 - a. Pelatihan cara pengambilan contoh air dan limbah cair tahun 1999 di Bapedalda Prov. Dati I Jatim – Surabaya;
 - b. Pelatihan Inspektur Lingkungan tahun 2000 di Surabaya;
 - c. Pelatihan Teknik Pengambilan Contoh Uji dan Teknik Inspeksi Bagi PPNS-LH dan PPLHD tahun 2003 di Hotel Natour Simpang Surabaya;
 - d. Bimbingan Teknis Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2021 di Surabaya
 - Bahwa keahlian ahli di bidang pengawasan lingkungan hidup.
 - Bahwa ahli menggeluti bidang Pekerjaan dalam melakukan Pemeriksaan terhadap IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) selama 25 Tahun, mulai Tahun 1999 sampai dengan 2025 (sekarang)
 - Bahwa ahli sudah menindaklanjuti surat dari Kejaksaan Negeri Lamongan

Halaman 261 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : B-660/M.5.36/Fd.2/02/2025 tanggal 24 Februari 2025 perihal Bantuan Tim Tenaga Ahli dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, sebagaimana Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Nomor: 000.1.2.3/1862/111.5/2025 Tanggal 26 Februari 2025.

- Bahwa ahli dimintai bantuan oleh Kejaksaan Negeri Lamongan untuk menjadi Tenaga Ahli dalam melakukan Pemeriksaan terhadap IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Pada Rumah Potong Hewan - Unggas (RPH-U) dalam Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan dan Pengadaan Peralatan Rumah Potong Hewan - Unggas (RPH-U) di Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa ahli mempunyai Pengalaman terkait pengelolaan air limbah:
 - a. Pelatihan cara pengambilan contoh air dan limbah cair tahun 1999 di Bapedalda Prov. Dati I Jatim – Surabaya;
 - b. Pelatihan Inspektur Lingkungan tahun 2000 di Surabaya;
 - c. Pelatihan Teknik Pengambilan Contoh Uji dan Teknik Inspeksi Bagi PPNS-LH dan PPLHD tahun 2003 di Hotel Natour Simpang Surabaya;
 - d. Kursus tentang Amdal A tahun 2003 di ITS Surabaya;
 - e. Kursus tentang Amdal C tahun 2004 di ITS Surabaya;
 - f. Diklat PPNS Lingkungan Hidup tahun 2001 di SPN Lido Bogor - Jawa Barat;
 - g. Bimbingan Teknis Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2021 di Surabaya.
- Bahwa ahli mempunyai Surat Perintah Tugas penunjukan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur untuk melakukan Pemeriksaan terhadap IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Pada Rumah Potong Hewan - Unggas (RPH-U) di Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 Nomor : 000.1.2.3/4978/111.5/2024 Tanggal 5 Juni 2024.
- Bahwa ahli menyatakan petugas yang ditunjuk sebagai tim pengambilan sampel air limbah di Rumah Potong Hewan- Unggas (RPH-U) di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan oleh UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur adalah:
 - a. Sdr. Dimas Ageng.
 - b. Sdr. Irza Farobi
- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian inlet dan

Halaman 262 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



outlet IPAL 3 pada RPHU di Dinas Peternakan Kab. Lamongan, yang diterbitkan oleh UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Sertifikat Hasil Pengujian Inlet IPAL 3 No : 660/C2725311024/111.6/2024 tanggal 14 November 2024 adalah untuk mengetahui kualitas air limbah sebelum dilakukan pengolahan di IPAL 3, tidak ada baku mutu yang ditetapkan dalam peraturan perundangan
- b. Sertifikat Hasil Pengujian Outlet IPAL 3 No : 660/C2724311024/111.6/2024 tanggal 14 November 2024 pada prinsipnya adalah untuk mengetahui kinerja IPAL 3 melalui hasil uji kualitas air limbah yang dihasilkan.

Kesimpulan :

Bahwa Kesimpulan dari Pemeriksaan bersama dengan Tim Ahli, pada outlet IPAL 3 diperoleh hasil uji 69000 CFU/100ml sedang baku mutu 3000 CFU/100ml sehingga disimpulkan bahwa untuk parameter Total Coliform melebihi baku mutu sesuai PermenLHK RI No.68/Menlhk/Setjen/Kum/1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.

- Bahwa Dokumen yang digunakan untuk melakukan Pemeriksaan terhadap IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Pada Rumah Potong Hewan - Unggas (RPH-U) di Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 meliputi antara lain:
 - a. Dokumen Lingkungan yaitu UKL-UPL.
 - b. Dokumen Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah
- Bahwa ahli menjelaskan Metode Pemeriksaan terhadap baku mutu IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Pada Rumah Potong Hewan - Unggas (RPH-U) di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan adalah dengan melakukan pengambilan sampel air limbah di inlet dan outlet IPAL oleh petugas UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur yang sudah memiliki Sertifikasi Pengambil Sampel Air Limbah. Selanjutnya air limbah dibawa ke UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur yang sudah terakreditasi KAN (Komite Akreditasi Nasional) dan telah teregistrasi di KLHK untuk dilakukan uji lebih lanjut.
- Bahwa ahli menjelaskan standar yang harus dipenuhi oleh IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) pada Rumah Potong Hewan - Unggas (RPH-U) di Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan sehingga

Halaman 263 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.68 / Menlhk / Setjen / Kum / 1 / 8 / 2016 tersebut adalah kualitas air limbah yang memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.68 / Menlhk / Setjen / Kum / 1 / 8 / 2016. Untuk bisa mencapai hasil memenuhi baku mutu maka IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) harus berfungsi dengan baik termasuk bahan kimia yang digunakan harus sesuai dosis atau takaran, dan operator IPAL juga harus memiliki Sertifikasi Pengendalian Pencemaran Air.

- Bahwa ahli menjelaskan akibat yang ditimbulkan jika IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) pada Rumah Potong Hewan - Unggas (RPH-U) di Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan tidak memenuhi baku mutu air limbah domestik maka dapat menimbulkan dampak pencemaran lingkungan.
- Bahwa ahli bersedia memberikan keterangan lagi jika masih diperlukan.
- Bahwa semua keterangan yang ahli berikan seperti di atas tersebut benar dan diberikan tanpa ada tekanan atau paksaan dalam memberikan keterangan tersebut diatas.

2. SUDARMANA, SE., MH., Ak., CA., CPA., CACP.,CFI., dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sebagai Ahli.
- Bahwa ahli bersedia memberikan keterangan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Rumah Potong Hewan – Unggas (RPH-U) pada Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan dengan Drs. Moch Wahyudi, M.M., Sandy Ariyanto, S.T dan Davis Maherul Abbasiya, S.T.
- Bahwa ahli jelaskan riwayat pendidikan ahli adalah :
 - SDN Kepanjen 1 lulus tahun 1979;
 - SMPN Delanggu 1 lulus tahun 1982;
 - SMAN Kartasura lulus tahun 1985;
 - D3 Universitas Gadjah Mada lulus tahun 1989;
 - S-1 Universitas Brawijaya lulus tahun 1994;
 - S-2 Universitas Janabadra lulus tahun 2024;

Halaman 264 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa riwayat Pelatihan serta sertifikat yang saya peroleh selaku auditor, antara lain:
 - Sertifikat Register Negara Akuntan dari Kementerian Republik Indonesia tahun 2016;
 - Sertifikat Chartered Accountant dari Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2014;
 - Sertifikat Certified Accountant Public dari Institut Akuntan Publik Indonesia tahun 2017;
 - Sertifikat Certified Financial Investigator dari Institut Akuntan Publik Indonesia tahun 2024.
- Bahwa untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara ini sesuai surat dari Kejaksaan Negeri Lamongan untuk dimintai Bantuan Tenaga Ahli sebagaimana Surat Permintaan Keterangan Ahli Nomor: B-663/M.5.36/Fd.2/02/2025 tanggal 25 Februari 2025 dan ditindaklanjuti dengan Surat Tugas dari Kantor Akuntan Publik Budiman Wawan, Pamudji & Rekan Nomor : 035/SK/KAP-BWP/II/2025 tanggal 27 Februari 2025.
- Bahwa Ahli sebagai ahli dibidang Akuntansi dan Auditing.
- Bahwa pengalaman Ahli dalam melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, antara lain atas:
 - Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang merugikan Keuangan Negara dalam Penempatan Dana PUD BPR Bank Karanganyar pada BPRS Dana Mulia Tahun 2019-2023, Tindak Pidana Pencucian uang dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penempatan Dana PUD BPR Bank Karanganyar pada BPRS Dana Mulia Tahun 2019-2023, Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit di PUD BPR Bank Karanganyar pada tahun 2023.
 - Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi di BRI Unit Tapen Kab. Bondowoso tahun 2022 - 2023.
 - Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pencairan Pengajuan Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI Unit Batu I Tahun 2021 s/d 2023.
- Bahwa pengalaman Ahli menjadi ahli dalam perkara Tindak Pidana yang berhubungan dengan Keahlian dan Keilmuan, memberi keterangan Ahli dalam perkara:
 - Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang merugikan Keuangan Negara dalam Penempatan Dana PUD BPR Bank Karanganyar pada BPRS Dana Mulia Tahun 2019-2023,

Halaman 265 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tindak Pidana Pencucian uang dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penempatan Dana PUD BPR Bank Karanganyar pada BPRS Dana Mulia Tahun 2019-2023;
- Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit di PUD BPR Bank Karanganyar pada tahun 2023;
- Dugaan Tindak Pidana Korupsi di BRI Unit Tapen Kab. Bondowoso tahun 2022 – 2023;
- Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pencairan Pengajuan Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI Unit Batu I Tahun 2021 s/d 2023.
- Bahwa ahli menggeluti bidang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2019 sampai dengan 2025.
- Bahwa kerugian keuangan negara Menurut UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang dimaksud dengan Kerugian Keuangan Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Bahwa Pasal 1 angka (15) UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK Kerugian negara / daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Bahwa Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pembangunan Rumah Potong Hewan – Unggas (RPH-U) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 adalah adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp331.616.854,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah). Nilai kerugian tersebut terdiri dari pekerjaan:
 1. Perencanaan Pengurukan Lahan Rumah Potong Hewan-Unggas sebesar Rp2.462.800,00;
 2. Pengurukan Lahan Rumah Potong Hewan-Unggas sebesar Rp30.893.648,- (tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).
 3. Pengawasan Pengurukan Lahan Rumah Potong Hewan-Unggas sebesar Rp4.382.253,- (empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah)
 4. Perencanaan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor Rumah Potong Hewan-Unggas sebesar Rp32.259.308,- (tiga

Halaman 266 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah)

5. Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor Rumah Potong Hewan-Unggas sebesar Rp243.368.856,- (dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).

6. Pengawasan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor Rumah Potong Hewan-Unggas sebesar Rp18.249.989,- (delapan belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan).

- Bahwa ahli dari Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada tanggal 6 Oktober 2024 sd. Tanggal 25 November 2024 sesuai dengan Surat Tugas Pimpinan Cabang Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan Nomor: 060/SK/KAP BWP/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024, dengan susunan Tim sebagai berikut:

NO	NAMA	JAWABAN
1.	Sudarmana	Rekan / Penanggung Jawab
2.	Setyo Basuki	Pengendali Teknis
3.	Sudibyo Priyo Utomo	Ketua Tim
4.	Ahmadi Anwar	Anggota Tim
5.	Daffa Putra Alvaro	Anggota Tim

- Bahwa sehubungan dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Rumah Potong Hewan – Unggas (RPH-U) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022, yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan :
- Bahwa audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 kami laksanakan sesuai dengan Standar Jasa Investigasi 5400 tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).
- Bahwa pedoman yang dipergunakan untuk melakukan audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah Standar Jasa Investigasi 5400 tentang Penghitungan Kerugian Keuangan yang diterbitkan oleh

Halaman 267 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

- Bahwa Laporan Hasil Audit atas Dugaan Tidak Pidana Korupsi Pembangunan Rumah Potong Hewan – Unggas (RPH-U) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 dapat dipertanggung jawabkan dari segi formil dan material sesuai Standar Jasa Investigasi 5400 tentang Penghitungan Kerugian Keuangan yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) serta Surat Perjanjian Kerja antara Kejaksaan Negeri Lamongan dengan Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan Nomor 004/AI/KAP-BWP/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024.
- Bahwa prosedur yang ahli gunakan dalam audit penghitungan kerugian keuangan negara pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan mencakup:
 1. Berdasarkan surat permintaan perhitungan kerugian keuangan negara dari Plh. Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan dilakukan ekspose/gelar kasus bersama auditor;
 2. Meminta data/dokumen/bukti yang diperlukan dalam audit penghitungan kerugian keuangan negara melalui dan/atau bersama penyidik Kejaksaan Negeri Lamongan;
 3. Mempelajari peraturan dan pedoman teknis yang terkait dengan Pembangunan Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan;
 4. Melakukan penilaian/review kecukupan bukti/data/dokumen yang digunakan sebagai dasar penghitungan kerugian keuangan negara;
 5. Melakukan pengujian, analisis dan evaluasi data/bukti/dokumen yang diperoleh serta membandingkan dengan ketentuan yang berlaku;
 6. Meminta data/dokumen/bukti tambahan yang diperlukan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Lamongan;
 7. Melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak-pihak terkait bersama Penyidik serta menuangkannya dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK) dan/atau Surat Pernyataan;
 8. Melakukan identifikasi ketentuan yang dilanggar;
 9. Merekonstruksi ulang fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh;
 10. Menetapkan metode penghitungan kerugian keuangan negara; dan
 11. Menghitung kerugian keuangan negara dan menuangkan hasilnya ke dalam laporan hasil audit.
- Bahwa dokumen yang digunakan untuk menghitung Kerugian Keuangan

Halaman 268 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sebagaimana kami sajikan dalam Lampiran 3 LHAPKKN Nomor: 001/AI/KAP BWP/AP.1419/XII/2024 Tanggal 30 Desember 2024.

- Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara yang kami lakukan sebagai berikut:
 - a. Menghitung nilai bersih SP2D atas Belanja modal pembangunan gedung kompleks RPH-U Kabupaten Lamongan Tahun 2022 yang diterima oleh CV NDE Konsultan, CV Triwira Jasatama, CV Abraj Ashfa dan CV Fajar Chrisna selaku Penyedia pembangunan gedung kompleks RPH-U Kabupaten Lamongan Tahun 2022 dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Lamongan.
 - b. Menghitung nilai realisasi biaya yang sebenarnya (riil cost) untuk belanja modal pembangunan gedung kompleks RPH-U Kabupaten Lamongan Tahun 2022.
 - c. Menghitung Kerugian Keuangan Negara dengan mengurangi butir (a - b) sebagai kerugian keuangan negara.
- Bahwa berdasar metode sebagaimana dijelaskan pada jawaban nomor 18, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp331.616.854,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Nilai bersih SP2D atas belanja modal : Rp4.496.226.537,00 pembangunan gedung kompleks RPH-U Kab. Lamongan Tahun 2022
(Rincian perhitungan ada pada Lampiran 1)
 - b. nilai realisasi biaya yang sebenarnya (riil cost) untuk belanja modal bangunan gedung kompleks RPH-U Kabupaten Lamongan Tahun 2022
(Rincian perhitungan ada pada Lampiran 2)
 - c. Nilai kerugian keuangan negara (a-b) : Rp331.616.854,00
Terbilang: (tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).
- Bahwa Kerugian Keuangan Negara akibat dari Dugaan Tidak Pidana Korupsi Pembangunan Rumah Potong Hewan – Unggas (RPH-U) pada

Halaman 269 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 berasal dari Keuangan Negara karena pembangunan kompleks Rumah Potong Hewan – Unggas (RPH-U) tersebut dibiayai dari APBD (untuk Pengurukan lahan) serta Dana Alokasi Khusus Pemerintah Pusat (untuk pembangunan RPH-nya), yang masuk dalam Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian, Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 Nomor DPPA/A.2/3.27.0.00.0.00.28.0000/001/2022 tanggal 09 Juni 2022 Belanja Modal (5.2) senilai Rp7.738.650.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa ketentuan yang dilanggar adalah ketentuan terkait dengan proses pemilihan penyedia, pelaksanaan pekerjaan, dan pembayaran hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan:

1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:

- a) Pasal 6, bahwa Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip Efisien; Efektif; Transparan; Terbuka; Bersaing; Adil; dan Akuntabel.
- b) Pasal 7 ayat (1), bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - e. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - f. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa

Halaman 270 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

- c) Pasal 9 Ayat (1) Huruf g bahwa PA sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan: menetapkan PPK.
- d) Pasal 13 Ayat (1) Huruf i bahwa PPK dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c memiliki tugas antara lain mengendalikan kontrak.
- e) Pasal 13 Ayat (1) Huruf a, bahwa salah satu tugas Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa adalah melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia.
- f) Pasal 17 Ayat (2) yang menyatakan bahwa penyedia sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab atas (a) pelaksanaan kontrak (b) kualitas barang/jasa; (c) ketepatan penghitungan jumlah atau volume; (d) ketepatan waktu penyerahan; dan (e) ketepatan tempat penyerahan.
- g) Pasal 26 ayat (1), bahwa HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- h) Pasal 51 ayat (2), bahwa Tender/Seleksi gagal dalam hal:
 - a. Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
 - b. Ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;
- i) Pasal 51 ayat (3), bahwa prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tender/Seleksi Gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dinyatakan oleh Pokja Pemilihan.
- j) Pasal 51 ayat (4), bahwa Tender/Seleksi Gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dinyatakan oleh PA/KPA.
- k) Pasal 51 ayat (6), bahwa tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja Pemilihan segera melakukan:
 - a. Evaluasi penawaran ulang;
 - b. Penyampaian penawaran ulang; atau
 - c. Tender/Seleksi ulang.
- l) Pasal 51 yang menyatakan bahwa PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.
- m) Pasal 78 pada:



ayat (3) yang menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan penyedia yang dikenakan sanksi antara lain huruf d melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit; dan huruf e menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit.

ayat (5) yang menyatakan bahwa pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e, ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.

2) Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, pada:

- Poin 4.2.7.d.3).c menyatakan bahwa apabila setelah dilakukan klarifikasi harga satuan tersebut dinyatakan timpang, maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai daftar kuantitas dan harga. Jika terjadi penambahan volume terhadap harga satuan yang dinyatakan timpang, maka pembayaran terhadap tambahan volume tersebut berdasarkan harga satuan yang tercantum dalam HPS.

- Poin 3.10 Penyusunan Dokumen Pemilihan

Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menyusun Dokumen Pemilihan berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang ditetapkan oleh PPK dan telah direviu oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.

Dokumen Pemilihan terdiri atas:

- a. Dokumen Kualifikasi; dan
 - b. Dokumen Tender/Tender Cepat/Seleksi/Penunjukan Langsung/ Pengadaan Langsung.
- Poin 7.3.3 Pelaksanaan Penandatanganan Kontrak antara lain dinyatakan bahwa:
 - ⇒ Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Penyedia perorangan.

Halaman 272 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



⇒ Selain pihak yang disebut diatas, pihak lain yang dapat menandatangani Kontrak adalah pihak yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak sepanjang pihak lain tersebut merupakan pengurus/karyawan perusahaan/ karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap.

3) Surat Perjanjian Nomor 602.2/158/413.114/PPK/VII/2022 Syarat-Syarat Umum Kontrak pada poin 70.2. Prestasi pekerjaan menyatakan bahwa pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak, dengan ketentuan:

- Poin b menyatakan bahwa pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak; dan
- Poin c menyatakan bahwa pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang.

3. Dr. Ir. MUDJI IRMAWAN, M.T., dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa ahli mengerti dan bersedia memberikan keterangan sebagai Ahli terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Rumah Potong Hewan – Unggas (RPH-U) pada Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa ahli tidak mengenal maupun memiliki hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan dengan ketiga saudara tersebut.
- Bahwa ahli bersedia untuk mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan selaku Ahli sesuai dengan agama dan keyakinan yang saya anut yakni agama Islam.
- Bahwa ahli jelaskan Riwayat Pendidikan, Riwayat Pekerjaan dan Riwayat Keahlian Ahli sebagai berikut :

Riwayat Pendidikan :

- SD GIKI Gubeng Surabaya, lulus tahun 1974;
- SMPN 6 Surabaya, lulus tahun 1977;
- SMAN 5 Surabaya, lulus tahun 1981;

Halaman 273 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S - 1 Teknik Sipil - ITS Surabaya, lulus tahun 1987;
- S - 2 Teknik Sipil - ITB Bandung, lulus tahun 1994;
- S - 3 Teknik Sipil - ITS Surabaya, lulus tahun 2022;

Riwayat Pekerjaan :

- 1987 - Sekarang, Staf Pengajar Jurusan Teknik Sipil, FTSP - ITS Surabaya;
- 2005 - 2008, Kepala Laboratorium Beton dan Bahan Bangunan (LB3), Jurusan Teknik Sipil, FTSP - ITS;
- 2008 - 2012, Pembantu Dekan III Bidang Kemahasiswaan FTSP - ITS;
- 2012 - Sekarang, Tim Ahli Bangunan Gedung Pemkot Surabaya;
- 2012 - Sekarang, Tim Ahli Perencanaan Pemkot Surabaya.

Sedangkan untuk jabatan fungsional Ahli di Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumihan (FTSPK) ITS Surabaya adalah sebagai Lektor Kepala, dosen tetap.

- Bahwa terkait surat Nomor : B-661/M.5.36/Fd.2/02/2025 tanggal 24 Februari 2025 perihal Bantuan Tim Tenaga Ahli dapat Ahli jelaskan surat tersebut sudah ditindaklanjuti berupa terbitnya surat tugas kepada Ahli untuk memberikan keterangan sebagai Ahli.
- Bahwa ahli memberikan keterangan sebagai Ahli berdasarkan surat tugas dari Dekan Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumihan – Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya Nomor : 8163/IT2.IX.3/T/TU.00.00/II/2025 tertanggal 25 Februari 2025 tentang penugasan sebagai Ahli dalam penyidikan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan dan Pengadaan Peralatan Rumah Potong Hewan – Unggas (RPH-U) di Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa ahli sebagai dosen tetap di Departemen Teknik Sipil ITS Surabaya, Ahli memiliki keahlian di bidang teknik sipil khususnya dalam melakukan perencanaan struktur bangunan, memeriksa kelayakan struktur bangunan serta dapat menilai harga eksisting suatu struktur bangunan. Sehingga dari perkiraan harga eksisting yang Ahli hitung dapat dibandingkan dengan nilai kontrak guna memeriksa adanya korupsi dalam pembangunan suatu bangunan atau tidak.
- Bahwa benar pernah menjadi Ahli dalam kegiatan pemeriksaan yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana korupsi dan memberikan keterangan Ahli di persidangan sebagai berikut :

Halaman 274 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tahun 2024, Tenaga Ahli pada penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Saran dan Prasarana Bumi Perkemahan Mbuhung di Desa Tiwu Nampar Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 sesuai Surat Tugas Nomor: 8566/IT2.IX.3/T/TU.00.00/V/2024 tertanggal 20 Mei 2024 tertandatangan Dekan Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumian, ITS Surabaya.
2. Tahun 2023, Tenaga Ahli pada Penghitungan Konstruksi pada penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemulihan ekonomi dampak Covid 19 untuk Rehabilitasi/ pemeliharaan berkala jalan di Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Sampang yang ditangani oleh Unit II Subdit ill Tipidkor Ditreskrimus Polda Jatim sesuai Surat Tugas Nomor: 5694/ IT2.IX.3/ T/ TU.00.00/ 2022 tertanggal 14 September 2022 tertandatangan Dekan Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumian, ITS Surabaya.
3. Tahun 2022, Tenaga Ahli pada Penghitungan Konstruksi pada kasus dugaan penyimpangan dalam pembangunan Puskesmas Mojowarno Kab. Jombang Tahun 2019 yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Jombang Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Kejaksaan Republik Indonesia sesuai Surat Tugas Nomor: 1042/IT2.IX.3/T/TU.00.00/2022 tertandatangan Dekan Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumian, ITS Surabaya.
4. Tahun 2022, Tenaga Ahli guna melakukan pengecekan fisik bangunan untuk mengetahui volume pekerjaan sekfaigus melakukan perhitungan nilai hasil pekerjaan appraisal pada kasus dugaan tindak pidana korupsi 3 paket pekerjaan yang ditangani oleh Resor Kota Sidoarjo Daerah Jawa timur Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Surat Tugas Nomor: 5733/IT2.IX.3/T/TU.00.00/2022 tertandatangan Dekan Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumian, ITS Surabaya.
5. Tahun 2022, Tenaga Ahli Konstruksi pada penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan peningkatan jalan RT01 Pantai Amal Tarakan yang ditangani oleh Resor Tarakan Daerah Kalimantan Timur Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Surat Tugas Nomor: 2735/IT2.IX.3/T/TU.00.00/2022 tertandatangan Dekan Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumian, ITS Surabaya.

Halaman 275 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tahun 2022, Tenaga Ahli Audit dengan Tujuan Tertentu - Verifikasi Tindak Lanjut LHP BPK RI sesuai Surat Tugas No. 165.1/SPT/lj/2022 yang ditandatangani Inspektur Jenderal Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
7. Tahun 2021, Tenaga Ahli bidang Konstruksi Bangunan Khususnya Graving Dock/Dok Kolam pada kasus perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kegiatan pekerjaan proyek pembangunan Graving Dock/Dok Kolam PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yang dilaksanakan PT. Lidy's Artha Borneo tahun anggaran 2019 yang ditangani Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Kejaksaan Republik Indonesia sesuai Surat Tugas Nomor: T/17306/IT2.IX.3/T/TU.00.00/2021 tertandatangani Dekan Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumihan, ITS Surabaya.
8. Tahun 2021, Narasumber untuk mengkaji Segi Teknis Pembangunan Peningkatan Jalan Lingkar Bengkalis yang diselenggarakan oleh Divisi Legal PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. sesuai Surat Tugas Nomor: T/56039/IT2.IX.3/T/TU.00.00/2021 tertandatangani Dekan Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumihan, ITS Surabaya.
9. Tahun 2021, Tenaga Ahli dalam rangka membantu Ditreskrimsus Polda Jatim dalam melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait paket pekerjaan pembangunan Gedung Serba Guna Kel. Ringin Anom Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Kediri sesuai Surat Tugas Nomor: B/28577/IT2.III/KP.04.00/2021 tertandatangani Wakil Rektor Bidang SDMO dan TSI, ITS Surabaya.
10. Tahun 2020, Tenaga Ahli Konstruksi untuk melakukan pengujian serta perhitungan terhadap kekuatan struktur pondasi bangunan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) Medan yang ditangani Kepolisian Daerah Sumatera Utara Ditreskrimsus sesuai Surat Tugas Nomor: B/1790/IT2.IX.3/HM.12/2020 tertandatangani Dekan Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumihan, ITS Surabaya.
11. Tahun 2020, Tenaga Ahli dalam Bidang Ilmu Teknik Sipil dalam menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan keuangan dana bergulir yang bersumber dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk pengembangan Sarana Usaha Persusuan pada Pusat Koperasi Industri Susu (PKIS) Sekar Tanjung Kabupaten

Halaman 276 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Kejaksaan Republik Indonesia sesuai
surat permintaan bantuan Ahli Nomor: B-430/M.5.41/Fs.I/II/2020
tertandatangan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan.

- Bahwa ahli sudah menggeluti bidang pekerjaan konstruksi sesuai keahlian ahli semenjak lulus S-1 selama kurang lebih 38 tahun.
- Bahwa adapun Sertifikat Kompetensi Konstruksi (SKK) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang saya miliki di antaranya adalah:
 1. Ahli Teknik Bangunan Gedung Jenjang 9 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Ahli Struktur Bangunan Sipil Indonesia.
 2. Ahli Teknik Dermaga Jenjang 9 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Astekindo Konstruksi Mandiri.
 3. Ahli Utama Teknik Jalan Jenjang 9 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Astekindo Konstruksi Mandiri.
 4. Ahli Sistem Manajemen Mutu Konstruksi Jenjang 9 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Gataki Konstruksi Mandiri.
 5. Ahli Utama Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi Jenjang 9 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Gataki Konstruksi Mandiri.
 6. Bahwa sebagaimana surat tugas yang telah Ahli sebutkan sebelumnya, yang ditugaskan menjadi ketua tim Ahli adalah Ahli sendiri. Adapun dalam pemeriksaan di lapangan Ahli dibantu oleh tim yaitu:
 1. Andreas Bambang, ST. MT.
 2. Moh. Fadhlan Rosyidi, S.Tr.T. MT.
 3. Nur Fajar Nugraha, A.Md.
 4. Novi Padya Waruju Putra, ST.
 5. Kevin Muhammad A., S.Tr.T.
 - Bahwa metode yang digunakan dalam pemeriksaan teknis Pembangunan dan Pengadaan Peralatan Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-) adalah sebagai berikut:
 1. Melakukan pengamatan visual dan pengukuran dimensi terhadap hasil pekerjaan aktual di lapangan serta pendataan kerusakan/perbedaan bila ditemukan.
 2. Melakukan pengujian Non Destruktif Test di lapangan guna mengetahui kualitas material terpasang. Pengujian tersebut di antaranya adalah Hammer Test, Ultrasonic Pulse Velocity Test, Rebar Detector dan Hardness Test Baja Profil.

Halaman 277 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



3. Melakukan pengambilan sampel material paving dan dilakukan uji kuat tekan mutu beton paving di laboratorium.
 4. Melakukan pengambilan sampel material timbunan urugan eksisting dan dilakukan uji Proctor dan CBR di laboratorium.
 5. Mempelajari dokumen-dokumen dan gambar-gambar guna mengevaluasi kondisi bangunan.
 6. Melakukan evaluasi dokumen dan gambar perencanaan untuk mengetahui bahwa bangunan tersebut telah direncanakan dengan baik.
- Bahwa dokumen atau data-data sekunder yang digunakan dalam pemeriksaan adalah sebagai berikut:
 1. Dokumen Rencana dan Gambar As built.
 2. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak).
 3. Spesifikasi Teknis Kontrak.
 4. Berita Acara MC – 0.
 5. Foto Dokumentasi Pekerjaan.
 - Bahwa berdasarkan data yang Ahli dan tim terima (dokumen rencana, gambar as-built, dokumen kontrak) kemudian dilakukan pemeriksaan di lapangan, pengambilan sampel dan pengujian di laboratorium. Dari hasil tersebut terdapat beberapa temuan sehingga dapat dievaluasi beberapa kondisi aktual pada Pembangunan dan Pengadaan Peralatan Rumah Potong Hewan – Unggas (RPH-U) Tahun Anggaran 2022, yaitu :
 1. Pada paket Pekerjaan Pengurukan Lahan RPH-U, diketahui kondisi aktual sebagai berikut:
 - 1) Hasil pekerjaan urugan tanah pilihan di lapangan sudah memenuhi spesifikasi CBR minimum 10% di mana hasil pengujian laboratorium didapatkan CBR 24,45%.
 - 2) Volume Pengurukan terpasang sudah memenuhi volume yang ada di kontrak berdasarkan hasil pengukuran (test pit) yang telah kami lakukan.
 2. Pada paket Pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U, diketahui kondisi actual konstruksi sebagai berikut:
 - a. Dari hasil perhitungan volume yang kami periksa dan hitung Kembali, terdapat beberapa volume pekerjaan yang kurang sesuai diantaranya:
 - Pekerjaan urugan pedel peninggian bangunan pada bangunan utama terdapat volume berlebih yang kami kurangi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan beton dan pembesian yang belum dikurangi volume netto.
 - Pekerjaan pasangan keramik dinding yang belum dikurangi luasan bukaan.
 - Pekerjaan floor hardener SIKA yang belum dikurangi luasan as dinding.
 - Pekerjaan pasangan jendela BV2 yang lebih sedikit di lapangan.
 - Pekerjaan plafond dan pengecatan yang juga belum dikurangi luasan bukaan dan pembalokan.
 - Pekerjaan sanitair untuk panjang perpipaan berkurang dan beberapa instalasi seperti avour tidak sesuai dengan spesifikasi sehingga volume dikurangi.
 - Pekerjaan penangkal petir belum terpasang.
 - Pekerjaan besi pasangan kawat duri volume terpasang selisih 30 meter.
 - Pekerjaan pasangan paving K300 warna termasuk pemadatan pasir tidak ditemukan di lapangan. Kemudian volume pekerjaan Kansteen K300 yang terpasang lebih sedikit.
 - Pekerjaan akses masuk (jembatan kecil) tidak sesuai dengan gambar sehingga volume berkurang.
 - Pekerjaan bak celup untuk pembersihan roda kendaraan yang terpasang hanya berupa pasangan bata bukan cor beton bertulang sehingga volume pekerjaan beton kami kurangi.
 - Pekerjaan Pengadaan dan Instalasi IPAL dalam rincian itemnya termasuk juga dengan injeksi dan uji fungsi. Namun hasil sertifikasi uji fungsi tidak ditemukan sehingga volume pekerjaan lumpsum tersebut kami estimasi berkurang 30%.
 - Pekerjaan sewa/pembuatan pondok kerja pada persiapan pendukung IPAL kami hilangkan karena sudah ada pekerjaan persiapan tersendiri.
 - Pekerjaan plat besi penutup PTS Kitchen belum terpasang.
 - Pekerjaan kolam indicator dan bak tidak diberi acian dan cat yang menyeluruh.
 - Pekerjaan taman belum dikerjakan.
- b. Untuk pekerjaan paving abu-abu mutu K300 dengan tebal 6 cm, berdasarkan hasil pengujian kuat tekan paving di laboratorium hanya

Halaman 279 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi mutu K200 sehingga ada penyesuaian harga satuan yang kami kurangi.

- c. Untuk pekerjaan beton struktur mutu K-225, berdasarkan hasil pengujian estimasi mutu beton dengan alat UPV Test hanya memenuhi K-150 sehingga harga satuan kami sesuaikan.

3. Pada paket Pengadaan Peralatan RPH-U, diketahui bahwa item-item yang ada telah tersedia di lapangan sesuai dengan jumlah dan jenis yang disyaratkan dalam kontrak.

Dari hasil hasil survei, pengujian dan evaluasi yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Secara umum pekerjaan Pembangunan dan Pengadaan Peralatan Rumah Potong Hewan – Unggas (RPH-U) Tahun Anggaran 2022 telah dilaksanakan. Namun terdapat beberapa kekurangan baik kuantitas maupun kualitas sebagai berikut:

- 1) Pada paket Pekerjaan Pengurukan Lahan RPH-U, volume pekerjaan maupun kualitas pekerjaan telah memenuhi kontrak dan spesifikasi yang ada.
- 2) Pada paket Pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U, terdapat beberapa perbedaan volume item pekerjaan terpasang sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya. Begitu pula terdapat beberapa penurunan kualitas mutu beton struktur dan mutu beton paving sehingga kami lakukan penyesuaian harga satuan pekerjaan.
- 3) Pada paket Pengadaan Peralatan RPH-U, semua item telah terpasang atau tersedia di lapangan sesuai volume kontrak yang ada.

- b. Maka berdasarkan hasil perhitungan volume dari pemeriksaan fisik terpasang yang telah dihitung oleh Tim Pemeriksa Teknis ITS kemudian dikalikan dengan harga satuan yang telah disesuaikan terhadap penurunan kualitas yang terjadi, didapatkan nilai bangunan atau konstruksi eksisting sebagai berikut:

- 1) Pekerjaan Pengurukan Lahan RPH-U →
 - Nilai kontrak : Rp 665,521,000,-
 - Nilai pemeriksaan : Rp 665,521,000,-
- 2) Pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U →
 - Nilai kontrak : Rp 4,357,633,000,-

Halaman 280 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Nilai pemeriksaan : Rp 4,007,240,000-

3) Pekerjaan Pengadaan Peralatan RPH-U ➔

- Nilai kontrak : Rp 1,004,300,000,-
- Nilai pemeriksaan : Rp 1,004,300,000,-

- Bahwa telah diperlihatkan oleh Penyidik hasil temuan pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Timur. Di mana terdapat perbedaan selisih hasil pemeriksaan dengan nilai kontrak pada Pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U. Dari hasil pemeriksaan kami nilai bangunan eksisting pada paket Pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U adalah sebesar Rp 4,007,240,000-. Sehingga terhadap nilai kontrak Rp4,357,633,000,- terdapat selisih sebesar Rp350.393.000,-. Hal ini terutama dikarenakan beberapa ketidaksesuaian baik kuantitas maupun kualitas sebagaimana hasil pemeriksaan dan Kesimpulan yang telah Ahli jelaskan pada point di atas.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) bendel surat dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Nomor : 050/485/PPK/413.114/2022 tanggal 02 Juni 2022 perihal permohonan proses pemilihan penyedia barang/jasa pada paket pengadaan peralatan Rumah Potong Hewan Unggas beserta dokumen pemilihan administrasi tender;
- 2) 1 (satu) bendel surat dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Nomor : 050/484/PPK/413.114/2022 tanggal 02 Juni 2022 perihal permohonan proses pemilihan penyedia barang/jasa pada paket Pembangunan Komplek Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U beserta dokumen pemilihan administrasi tender;
- 3) 1 (Satu) Bendel surat dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Nomor : 050/169/PPK/413.114/2022 tanggal 02 maret 2022 perihal Permohonan Proses Pemilihan Penyedia Barang / Jasa pada Paket Pengurukan Lahan RPH-U beserta Dokumen Pemilihan Administrasi Tender;
- 4) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Nomor : 602.2/158/413.114/PPK/VII/2022 Tgl. 12 Juli 2022 Pekerjaan Pembangunan RPH-U (Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U) Pelaksana CV. Fajar

Halaman 281 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Chrisna dengan Nilai Rp. 4.357.633.402,- (empat milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua rupiah);

- 5) 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/159/PPK/413.114/VIII/2022 Tgl. 12 Juli 2022 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan RPH-U (Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U) Pelaksana CV. Triwira Jasatama dengan Nilai Rp. 39.832.800,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- 6) 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/53/PPK/413.114/III/2022 Tgl. 31 Maret 2022 Pekerjaan Perencanaan Pembangunan RPH-U (Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U) Pelaksana CV. N.D.E Konsultan dengan Nilai Rp. 59.754.200,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah);
- 7) 1 (satu) bendel Perencanaan Pekerjaan Pembangunan RPH-U (Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U) Tahun Anggaran 2022;
- 8) 1 (satu) Bendel Engineer Estimate (EE) Pekerjaan Pembangunan RPH-U (Pembangunan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U) Tahun Anggaran 2022;
- 9) 1 (satu) bendel As – Build Drawing Pekerjaan Pembangunan RPH-U (Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U) Tahun Anggaran 2022;
- 10) 1 (satu) bendel Berita Acara Mutual Check MC-0 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pekerjaan Pembangunan RPH-U (Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U) Tahun Anggaran 2022;
- 11) 1 (satu) bendel Laporan Akhir Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tgl. 02 Januari 2023;
- 12) 1 (satu) bendel Laporan Mingguan dan Bulanan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pekerjaan Pembangunan RPH-U



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U)

Tahun 2022;

- 13) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602.2/102/413.114/PPK/V/2022 Tgl. 31 Mei 2022 Pekerjaan Pengurukan Lahan RPH-U Pelaksana CV. Abraj Asfa dengan Nilai Rp. 665.521.051,- (enam ratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu lima puluh satu rupiah);
- 14) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/4.a/PPK/413.114/II/2022 Tgl. 17 Januari 2022 Pekerjaan Perencanaan Pengurukan (Pengurukan Lahan RPH-U) Pelaksana CV. N.D.E Konsultan dengan Nilai Rp. 10.923.000,- (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- 15) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/499/PPK/413.114/V/2022 Tgl. 30 Mei 2022 Pekerjaan Pengawasan Pengurukan (Pengurukan Lahan RPH-U) Pelaksana CV. Triwira Jasatama dengan Nilai Rp. 5.799.896,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah);
- 16) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Nomor : 602.2/160/ 413.114/PPK/VII/2022 Tgl. 12 Juli 2022 Pekerjaan Pengadaan Peralatan Rumah Potong Hewan - Unggas Pelaksana CV. Triwira Jasatama dengan Nilai Rp1.004.300.000,- (satu milyar empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- 17) 1 (satu) bendel Laporan Mingguan Pekerjaan Pengurukan (Pengurukan Lahan RPH-U);
- 18) 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Nomor :188/29/Kep/413.114/2022 Tanggal 04 Januari 2022 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022;
- 19) 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Nomor :188/89/Kep/413.114/2022 Tanggal 11 Mei 2022 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Nomor : 188/29/Kep/413.114/2022 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat

Halaman 283 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022;

- 20) 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Nomor :188/30/Kep/413.114/2022 Tanggal 04 Januari 2022 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022;
- 21) 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Nomor :188/43/Kep/413.114/2022 Tanggal 25 Januari 2022 Tentang Penetapan Tim Teknis Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022;
- 22) 1 (satu) Bendel Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup & Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL) – Pengembangan usaha dan / atau kegiatan Rumah Potong Hewan Kabupaten Lamongan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022;
- 23) 1 (Satu) Bendel Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Nomor : 188/ 07.1/ KEP/ PKPLH/ 413.117/ 2022 tanggal 17 Maret 2022 Tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Rumah Potong Hewan Kabupaten Lamongan;
- 24) 1 (Satu) Bendel Kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 292/ 3.27.0.00.0.00.28.00/SPM.LS/XI/2022 Tanggal 30 November 2022 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 11132/ 3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/XII/2022 Tanggal 01 Desember 2022 Belanja Modal Alat - Alat Peternakan (Peralatan Rumah Potong Hewan) Sub. Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan Dana DAK;
- 25) 1 (Satu) Bendel Kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 358/ 3.27.0.00.0.00.28.00/SPM.LS/XII/2022 Tanggal 27 Desember 2022 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 15072/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/XII/2022 Tanggal 29 Desember 2022

Halaman 284 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Belanja Pengawasan, Pembangunan Komplek Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U Sub. Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan Dana DAK;

- 26) 1 (Satu) Bendel Kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 92/3.27.0.00.0.00.28.00/SPM.LS/VII/2022 Tanggal 19 Juli 2022 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4956/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/VII/2022 Tanggal 22 Juli 2022 Pembayaran Belanja Perencanaan Pembangunan RPH-U Sub. Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan;
- 27) 1 (Satu) Bendel Kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 233/3.27.0.00.0.00.28.00/SPM.LS/XI/2022 Tanggal 18 November 2022 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 9806/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/XI/2022 Tanggal 18 November 2022 Pembayaran Belanja Modal Termin I Pembangunan Komplek Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U Sub. Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan Dana DAK;
- 28) 1 (Satu) Bendel Kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 356/3.27.0.00.0.00.28.00/SPM.LS/XII/2022 Tanggal 27 Desember 2022 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 14876/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/XII/2022 Tanggal 28 Desember 2022 Pembayaran Belanja Modal Termin II Pembangunan Komplek Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U Sub. Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan Dana DAK;
- 29) 1 (Satu) Bendel Kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 357/3.27.0.00.0.00.28.00/SPM.LS/XII/2022 Tanggal 27 Desember 2022 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 15073/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/XII/2022 Tanggal 29 Desember 2022 Pembayaran Belanja Modal Termin III Pembangunan Komplek Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U Sub. Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan Dana DAK;
- 30) 1 (Satu) Bendel Kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 141/3.27.0.00.0.00.28.00/SPM.LS/IX/2022 Tanggal 20 September 2022 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :

Halaman 285 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7140/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/IX/2022 Tanggal 23 September 2022
Pembayaran Belanja Pengawasan Pengurukan Lahan RPH-U Sub. Kegiatan
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan;

31) 1 (Satu) Bendel Kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 20/
3.27.0.00.0.00.28.00/SPM.LS/III/2022 Tanggal 16 Maret 2022 dan Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1030/
3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/III/2022 Tanggal 17 Maret 2022 Pembayaran
Perencanaan Pengurukan (Pengurukan Lahan RPH-U) Sub. Kegiatan
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan;

32) 1 (Satu) Bendel Kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 138/
3.27.0.00.0.00.28.00/SPM.LS/IX/2022 Tanggal 14 September 2022 dan Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
6942/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/IX/2022 Tanggal 19 September 2022
Pembayaran Belanja Termin I Pengurukan Lahan RPH-U Sub. Kegiatan
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan;

33) 1 (Satu) Bendel Kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 159/
3.27.0.00.0.00.28.00/SPM.LS/IX/2022 Tanggal 22 September 2022 dan Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
7246/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/IX/ 2022 Tanggal 27 September 2022
Pembayaran Belanja Termin II Pengurukan Lahan RPH-U Sub. Kegiatan
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan;

34) 1 (Satu) Bendel Kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 214/
3.27.0.00.0.00.28.00/SPM.LS/XI/2022 Tanggal 08 November 2022 dan Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
9360/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/IX/2022 Tanggal 16 November 2022
Pembayaran Belanja Termin III Pengurukan Lahan RPH-U Sub. Kegiatan
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan;

35) 1 (satu) Bendel Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kab. Lamongan Tahun Anggaran 2022 Nomor :
DPPA/A.2/3.27.0.00.0.00.28.0000/001/2022 Tanggal 09 Juni 2022;

36) 1 (satu) Bendel Rekening Koran An. Abraj Ashfa CV. Dengan alamat Dusun
Bulak Kel. Sumberaji Kec. Sukodadi Lamongan;

37) 7 (tujuh) Bendel Kwitansi Pembayaran dari Pengambil Pedel;

Halaman 286 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) Lembar Surat Dinas Peternakan Kabupaten Lamongan Nomor : 524/277/413.114/2023 Tanggal 7 Maret Perihal Permohonan Nomor Kontrol Veteriner (NKV);
- 39) 1 (satu) Lembar Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U) Kabupaten Lamongan Nomor :500.7.5/14322/122.4/2023 Tanggal 17 November 2023;
- 40) 2 (dua) Lembar Daftar Temuan Ketidaksesuaian Rumah Potong Unggas Lamongan Tanggal 3 November 2023;
- 41) 1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan dari Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Nomor Jaminan : SBD 2022 01.00 1 00643329 dengan Nilai Jaminan Rp217.881.670,- (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) Tanggal 27 Desember 2022;
- 42) 1 (satu) Lembar Surat CV. Fajar Chrisna Nomor : 031/FK/VII/2022 Tanggal 27 Desember 2022 Perihal Permohonan Penjamin Kepada PT. Jamkrindo KUP Bojonegoro Pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U dengan Nilai Jaminan Pemeliharaan Sebesar Rp217.881.680,- (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
- 43) 1 (satu) Bendel Petikan Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 821.2 / 195 / 413.205 / KEP / 2021 tanggal 20 September 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan / Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tertinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan beserta lampiran;
- 44) 1 (satu) Bendel Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188 / 14 / KEP / 413.013 / 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pejabat Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022;
- Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. MOCH. WAHYUDI, M.M., di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani
 - Bahwa Terdakwa mengerti, kaitannya dengan pembangunan Rumah Potong Hewan Unggas.
 - Bahwa tugas Terdakwa sebagai Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas

Halaman 287 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



dibidang peternakan dan Kesehatan hewan.

- Bahwa fungsi Terdakwa adalah :
 - a. Mengkoordinasikan perencanaan bidang peternakan dan Kesehatan hewan.
 - b. Pembinaan pelayanan umum bidang peternakan dan Kesehatan hewan.
 - c. Perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan dan Kesehatan hewan.
 - d. Penyelenggaraan norma, standar, prosedur, dan kreteria, dan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan Kesehatan hewan.
 - e. Penyelenggaraan kebijakan di bidang peternakan dan Kesehatan hewan.
 - f. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan dan Kesehatan hewan.
 - g. Pembinaan administrasi dinas di bidang peternakan dan Kesehatan hewan.
 - h. Penyelenggarana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Bahwa yang Terdakwa ketahui : pertama Ada pekerjaan untuk rumah potong hewan karena lokasinya ada dilahan milik pemda yang berupa tambak, maka diusulkan untuk uruka, setelah diuruk dengan menggunakan dana APBD Kab. Lamongan setelah itu dilaksanakan, maka dibangunlah diatasnya Gedung Rumah Potong Hewan Unggas yang sumberdananya dari DAK Pusat, kemudian ternyata di dana DAK selain untuk bangunan juga untuk pembelian peralatan.
- Bahwa Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selain itu juga Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran (PA).
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada kegiatan pekerjaan Pengurukan, Pembangunan Gedung kompleks RPHU dan Pengadaan Peralatan RPHU Adalah
Tugas Terdakwa sebagai PPK adalah :
 1. Menyusun perencanaan pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana.
 2. Menerbitkan surat penunjukan penyedia.
 3. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan penyedia.
 4. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang.
 5. Mengendalikan pelaksanaan perikatan.



6. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara.
7. Membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP.
8. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian kegiatan kepada KPA.
9. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan.
10. Menerbitkan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
11. Menerbitkan dan menyampaikan SPP ke PPSPM.
12. Menyampaikan rencana penarikan dana kepada KPPN dan
13. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
- Bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran yang bertindak sebagai PPK dalam pengadaan barang dan jasa adalah :
 1. Menyusun perencanaan pengadaan.
 2. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang jasa.
 3. Menetapkan spesifikasi teknis/ kerangka acuan kerja (KAK).
 4. Menetapkan rancangan kontrak.
 5. Menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS).
 6. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia.
 7. Melakukan perubahan jadwal kegiatan.
 8. Melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,-
 9. Mengendalikan kontrak.
 10. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
 11. Melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan.
 12. Menerima hasil pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan dengan berita acara penyerahan.
 13. Menilai kinerja penyedia.
 14. Menetapkan tim pendukung.
 15. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli.
 16. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang dan jasa.
 17. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan



18. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

- Bahwa untuk pekerjaan pengurukan pagu sebesar Rp831.900.000,- (delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan sumber dari APBD Kab. Lamongan tahun 2022.

Untuk pekerjaan pembangunan Gedung dengan pagu sebesar Rp5.443.463.000,- (lima milyar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan bersumber dari DAK sarana prasarana pertanian.

- Bahwa Terdakwa memerintahkan kepada drh. Asnah untuk membuat nilai HPS kemudian dari hasil itu Terdakwa menetapkan HPS :

1. Nilai HPS untuk pekerjaan pengurukan lahan RPHU Terdakwa tetapkan sebesar Rp831.899.000,- (delapan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) pada tanggal 2 Maret 2022.

2. Nilai HPS untuk pekerjaan pengawasan pembangunan kompel Gedung dan pemasangan rail conveyor Terdakwa tetapkan sebesar Rp39.999.400,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) (tanpa tanggal, bulan dan tahun).

3. Nilai HPS untuk pekerjaan perencanaan pembangunan Gedung RPHU Terdakwa tetapkan sebesar Rp59.998.400,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) (tidak ada tanggal, bulan dan tahun).

4. Nilai HPS untuk perencanaan pengurukan lahan RPHU Terdakwa tetapkan HPS sebesar Rp10.990.736,- (sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) (tidak ada tanggal, bulan dan tahun penetapan).

5. Nilai HPS untuk pengawasan pengurukan sebesar Rp5.999.700,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) (tidak ada tanggal, bulan dan tahun penetapan).

6. Nilai HPS untuk pekerjaan pembangunan Gedung RPHU Terdakwa tetapkan sebsar Rp5.440.438.600,78 (lima milyar empat ratus empat puluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah tujuh puluh delapan sen) ditetapkan pada tanggal 2 Juni 2022.

- Bahwa Terdakwa alpa sehingga tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahun pada penerapan HPS, karena Terdakwa hanya bertanda tangan saja.
- Bahwa yang membuat HPS adalah staf Terdakwa yaitu drh. Asnah, Terdakwa hanya disodori oleh Mas Doni untuk menandatangani HPS dan

Halaman 290 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah tanyakan ke mas Doni apakah ini sudah benar lalu dijawab sudah benar pak' maka Terdakwa tandatangani HPS tersebut.

- Bahwa nilai SPK/ kontrak dari pekerjaan perencanaan pengurukan (pengurukan lahan RPH-U) dan perencanaan pembangunan RPHU (pembangunan kompleks Gedung dan pemasangan rail coveyor RPHU) tersebut adalah
 1. Pertama terkait dengan perencanaan pengurukan dengan SPK/kontrak tanggal 17 Januari 2022 senilai sebesar Rp10.923.000,- (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang mengerjakan CV Nde Konsultan.
 2. Kedua untuk pekerjaan pengurukan dengan SPK tanggal 31 Mei 2022 dengan nilai sebesar Rp665.521.051,- (enam ratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu lima puluh satu rupiah) yang mengerjakan CV Abraj Ashfa.
 3. Ketiga untuk pekerjaan pengawasan urukan dengan SPK tanggal 30 Mei 2022 senilai Rp5.799.800,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) pelaksana adalah CV Triwira Jasatama.
 4. Keempat perencanaan pembangunan Gedung RPHU dengan SPK tanggal 31 Maret 2022 senilai Rp59.754.200,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah) pelaksana adalah CV Nde Konsultan.
 5. Kelima kontrak pembangunan Gedung RPHU dengan SPK tanggal 22 Juli 2022 senilai Rp4.357.633.402,- (empat milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua rupiah) pelaksana CV Fajar Chrisna.
 6. Keenam pekerjaan pengawasan Gedung RPHU dengan SPK tanggal 12 Juli 2022 senilai Rp39.832.800,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) pelaksana CV Triwira Jasatama.
- Bahwa Diperlihatkan kepada Terdakwa :
 1. SPK No.: 027/4.a/PPK/413.114/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 pekerjaan Perencanaan Pengurukan (Pengurukan Lahan RPHU) sebesar Rp10.923.000,- (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan pelaksana pekerjaan CV. Nde Konsultan.
 2. SPK No.: 027/53/PPK/413.114/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 pekerjaan Perencanaan Pembangunan RPHU (Pembangunan Komplek

Halaman 291 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPHU) sebesar Rp59.754.200,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah) dengan pelaksana pekerjaan CV. Nde Konsultan.

- Bahwa Terdakwa tandatangan di kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan pada tanggal 17 Januari 2022 untuk perencanaan pengurusan. Untuk perencanaan pembangunan RPHU Terdakwa tandatangani tanggal 31 Maret 2022 sesuai dokumen.
- Bahwa Terdakwa tidak bertemu dengan Direktur CV Nde Konsultan Cv. Triwira jasatama, CV. Fajar Chrisna, CV. Pratama Abadi Sejahtera, pada saat tandatangan SPK.
- Bahwa proses yang Terdakwa tandatangan di SPK, Terdakwa disodorkan oleh Mas Doni untuk minta tandatangan terkait dengan SPK. Terdakwa juga tidak minta kehadiran direktur perusahaan. Terdakwa pernah menanyakan ke Mas Doni tentang direktur dan dijawab oleh Mas Doni 'direkturnya belum bisa hadir pak
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan cek pada personal manajerial Perusahaan maupun akta notaris Perusahaan.
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa dokumen:
 1. Bundel berkas pencairan sesuai SPM No.: 20/3.27.0.00.0.00.28.00/SPM.LS/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 sebesar Rp10.923.000,- (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) pembayaran kepada CV Nde Konsultan, beserta kelengkapan berkas pencairan.
 2. Bundel berkas pencairan sesuai SPM No.: 92/3.27.0.00.0.00.28.00/SPM.LS/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 sebesar Rp59.754.200,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah) pembayaran kepada CV Nde Konsultan, beserta kelengkapannya.
- Bahwa nama dan tandatangan Terdakwa selaku PA dalam SPM tersebut.
- Bahwa terdapat beberapa dokumen yang tidak terdapat tanggal dan tidak terdapat ceklis penelitian kelengkapan dokumen SPP tetap Terdakwa tandatangani karena kebiasaan seperti itu, kemudian kalau ini Terdakwa minta untuk diperbaiki-diperbaiki akan memakan waktu lama dan Terdakwa tidak ada ditempat, kemudian akhirnya tanggalnya sudah kadaluarsa dan bikin baru lagi.
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa :

Halaman 292 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SPK No.: 027/99/PPK/413.114/II/2022 tanggal 30 Mei 2022 pekerjaan Pengawasan Pengurukan (Pengurukan Lahan RPHU) sebesar Rp5.799.896,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) dengan pelaksana pekerjaan CV. Triwira Jasatama.

2. SPK No.: 027/159/PPK/413.114/III/2022 tanggal 12 Juli 2022 pekerjaan Pengawasan Pembangunan RPHU (Pembangunan Komplek Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPHU) sebesar Rp39.832.800,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dengan pelaksana pekerjaan CV. Triwira Jasatama.

Apakah pada saat penandatanganan SPK tersebut sdr bertemu dengan direktur perusahaan CV Triwira Jasatama yaitu Satrio Dwinanto, SE dan melakukan penandatanganan SPK secara bersama-sama

- Bahwa nama dan tandatangan Terdakwa dalam SPK tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ingat tanggal persisnya untuk tandatangan tersebut, tetapi menurut dokumen Terdakwa tandatangani SPK untuk pengawasan pengurukan pada tanggal 30 Mei 2022 dan Terdakwa berdasar dokumen tandatangan SPK pengawasan pembangunan tanggal 12 Juli 2022.
- Bahwa sama seperti yang tadi dipenandatanganan SPK perencanaan, Terdakwa tidak pernah bertemu dengan orangnya dan Terdakwa tidak bersamaan tandatangan SPK tersebut dengan direktur perusahaan.
- Bahwa nama dan tandatangan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran yang terdapat pada SPM No.: 358/3.27.0.00.0.00.28.00/SPM.LS/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 untuk pembayaran pengawasan pembangunan Gedung sebesar Rp39.832.800,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan SPM No.: 141/3.27.0.00.0.00.28.00/SPM.LS/IX/2022 tanggal 20 September 2022 untuk pembayaran pengawasan pengurukan sebesar Rp5.799.896,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) yang dibayarkan kepada CV Triwira Jasatama (Ahmad Haris) Suatu kebiasaan kita tandatangani SPM ini baik yang ada ceklis maupun yang tidak, sebagaimana sudah dijelaskan kalau kita perbaikan akan menjadi lambat dan kadang Terdakwa tidak ada ditempat.
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan direktur perusahaan di ruang kerja Terdakwa di Dinas Peternakan. Pada saat itu kontrak belum jadi, kita hanya bicara jika kalau nanti kita tidak bisa bertemu dalam proses penandatanganan kontrak maka akan dilakukan penandatanganan sendiri-sendiri, tetapi kita

Halaman 293 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepakat bahwa pekerjaan ini harus sesuai dengan RAB dan Gambarnya.

- Bahwa benar nama dan tandatangan Terdakwa yang ada di SPK tersebut.
- Bahwa pihak CV Abraj Ashfa / direktornya pada tahap pelaksanaan pekerjaan tidak ada pengajuan perubahan personil manajerial perusahaan.
- Bahwa masa kontrak pekerjaan pengurukan selama 60 hari kalender semenjak tanggal 2 Juni 2022 s/d tanggal 31 Juli 2022.
- Pelaksanaan pekerjaan di lapangan dapat diselesaikan sesuai BAST adalah tanggal 27 Juli 2022 pembayaran dilakukan yaitu :
- Termin 1 tanggal 19 September 2022, termin ke-2 tanggal 27 September 2022, dan termin ke-3 tanggal 14 November 2022.
- Bahwa Terdakwa lalai tidak tandatangan di dalam berita acara tersebut, Terdakwa mengakui kesalahannya. Karena Terdakwa tidak melakukan kroscek kembali, dan akibat dari Terdakwa tidak tandatangan seharusnya proses tender itu tidak lanjut.
- Bahwa yang membuat semua dokumen yang dimaksud tupoksinya adalah Terdakwa, namun yang membuat adalah saudari Asnah, dokumen tersebut dibuat oleh saudari Asnah sepengetahuan Terdakwa, dan yang meminta tandatangan kepada Terdakwa ada saudara Doni. Dan Terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa Dokumen Persiapan Pengadaan meliputi :
 1. Dokumen Perencanaan;
 2. Berita Review Kaji Ulang;
 3. Surat Permohonan Lelang.
- Bahwa tidak ada persetujuan dari Terdakwa untuk perubahan personel manajerial yang dimaksud, dan tidak ada adendum kontrak nya terkait hal tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa tidak dilaporkan oleh Bapak Nurjazid selaku PPTK, namun memang Terdakwa tidak melakukan kroscek di lapangan terkait hal tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kroscek, Terdakwa mengakui kealpaan Terdakwa, dan uang tersebut sudah dibayarkan kepada penyedia Rp217.881.670,- (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) untuk jangka waktu 180 hari masa pemeliharaan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani kontrak penyerahan akhir pekerjaan dalam masa pemeliharaan.

Halaman 294 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah ada pemeriksaan setelah masa pemeliharaan tetapi tidak ada BA Serah Terima Akhir Pekerjaan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan permintaan tertulis untuk menandatangani kontrak penyerahan akhir pekerjaan.
- Bahwa dasar dari pencairan dana Jaminan pemeliharaan tersebut sesuai perjanjian dengan jamkrindo.
- Bahwa karena kekhilafan kami dalam melihat waktu pemeliharaan yang tertulis dalam perjanjian jaminan pemeliharaan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait pemalsuan tanda tangan tersebut, karena tidak diberi tahu oleh PPTK yaitu Bu Asnah.
- Bahwa perencanaan IPAL termasuk dalam perencanaan pembangunan.
- Bahwa dasar perhitungan tersebut berasal dari perencanaan yang dibuat oleh konsultan perencana.
- Bahwa karena konsultan tersebut pernah memiliki pengalaman melakukan pekerjaan di Dinas Peternakan. Saudara tidak mencari pembanding penyedia yang ada di wilayah lamongan.
- Bahwa belum pernah dilakukan uji lab terkait dengan baku mutu limbah yang dikeluarkan.
- Bahwa belum pernah bertemu dengan seluruh direktur penyedia, karena penandatanganan di lakukan di depan kepala bidang Kesmavet saudara eka dan tidak diperkenalkan dengan PPK yaitu yang bersangkutan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sama sekali dalam bentuk apapun dari penyedia.
- Bahwa yang membuat segala administrasi untuk tahap pencairan kepada masing-masing penyedia adalah saudara Asnah, Terdakwa hanya bertanda tangan saja, dan semua sudah masuk ke rekening masing-masing penyedia.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya, karena Terdakwa tidak secara detail melihat dokumen-dokumen pengadaan yang dimaksud.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Dafis, untuk pelaksanaan saudara dafis yang mengerjakan pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pembangunan RPHU Terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa Terdakwa tidak meneliti Kembali, Terdakwa hanya pasrah saja ke saudara Doni.
- Bahwa Terdakwa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan ketiga pekerjaan tersebut dikarenakan tugas tanggung jawab sebagai PPK adalah mengendalikan kontrak, melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian

Halaman 295 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan.

- Bahwa selama dalam proses pembangunan RPH-U, terdakwa tidak pernah kenal Pak Davis. Baru kenal/bertemu Pak Davis saat rapat membahas mengenai progress pembangunan yang kurang;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Pak Sandy hanya saat tandatangan kontrak, dan kedua ketemu di Kejaksaan;
- Bahwa pelaksanaan di lapangan dipantau melalui Konsultan Pengawas Harian dan Mingguan;
- Bahwa setelah terdakwa cek ke lapangan, memang di RPH-U ada taman yang sudah dibangun, dan diakui itu sebagai Taman;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, Uji IPAL itu hanya alatnya saja, namun setelah pekerjaan itu selesai tidak langsung diuji IPALnya;
- Bahwa perintah Uji Baku Mutu tidak ada di RAB;
- Bahwa tandatangani untuk masa pemeliharaan 90 hari karena alasan Saksi waktunya mepet.;
- Bahwa terdakwa membaca laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dimana kurang volume yang timbul adalah sekitar Rp. 92.000.000 dan sudah dikembalikan oleh Pak Davis sebanyak 2 kali;
- Bahwa Pak Sandy dan Pak Davis tidak pernah menjanjikan apapun kepada terdakwa selaku PPK;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan sepeserpun dari pihak manapun;
- Bahwa terdakwa tidak pernah tahu menahu terkait pinjam meminjam bendera;
- Bahwa saat pemeriksaan Kantor Akuntan Publik (KAP), terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa mempunyai asset Pribadi antara lain :
 1. Rumah pribadi di jalan Jetis Indah kabupaten Lamongan tafsiran harga rumah Terdakwa Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) – Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).
 2. Motor Honda Vario tafsiran Terdakwa lupa.
 3. Motor Yamaha Nmax tahun 2023 tafsiran harga Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Halaman 296 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) Bendel surat dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Nomor : 050/485/PPK/413.114/2022 tanggal 02 Juni 2022 perihal permohonan proses pemilihan penyedia barang/jasa pada paket pengadaan peralatan Rumah Potong Hewan Unggas beserta dokumen pemilihan administrasi tender.
- 2) 1 (satu) bendel surat dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Nomor : 050/484/PPK/413.114/2022 tanggal 02 Juni 2022 perihal permohonan proses pemilihan penyedia barang/jasa pada paket Pembangunan Komplek Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U beserta dokumen pemilihan administrasi tender;
- 3) 1 (Satu) Bendel surat dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Nomor : 050/169/PPK/413.114/2022 tanggal 02 maret 2022 perihal Permohonan Proses Pemilihan Penyedia Barang / Jasa pada Paket Pengurukan Lahan RPH-U beserta Dokumen Pemilihan Administrasi Tender;
- 4) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Nomor : 602.2/158/413.114/PPK/VII/2022 Tgl. 12 Juli 2022 Pekerjaan Pembangunan RPH-U (Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U) Pelaksana CV. Fajar Chrisna dengan Nilai Rp. 4.357.633.402,- (empat milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua rupiah);
- 5) 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/159/PPK/413.114/VIII/2022 Tgl. 12 Juli 2022 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan RPH-U (Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U) Pelaksana CV. Triwira Jasatama dengan Nilai Rp. 39.832.800,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- 6) 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/53/PPK/413.114/III/2022 Tgl. 31 Maret 2022 Pekerjaan Perencanaan

Halaman 297 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Pembangunan RPH-U (Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U) Pelaksana CV. N.D.E Konsultan dengan Nilai Rp. 59.754.200,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah);

- 7) 1 (satu) bendel Perencanaan Pekerjaan Pembangunan RPH-U (Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U) Tahun Anggaran 2022;
- 8) 1 (Satu) Bendel Engineer Estimate (EE) Pekerjaan Pembangunan RPH-U (Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U) Tahun Anggaran 2022;
- 9) 1 (satu) bendel As – Build Drawing Pekerjaan Pembangunan RPH-U (Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U) Tahun Anggaran 2022;
- 10) 1 (satu) bendel Berita Acara Mutual Check MC-0 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pekerjaan Pembangunan RPH-U (Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U) Tahun Anggaran 2022;
- 11) 1 (satu) bendel Laporan Akhir Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tgl. 02 Januari 2023;
- 12) 1 (satu) bendel Laporan Mingguan dan Bulanan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pekerjaan Pembangunan RPH-U (Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U) Tahun 2022;
- 13) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602.2/102/413.114/PPK/V/2022 Tgl. 31 Mei 2022 Pekerjaan Pengurukan Lahan RPH-U Pelaksana CV. Abraj Asfa dengan Nilai Rp. 665.521.051,- (enam ratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu lima puluh satu rupiah);
- 14) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/4.a/PPK/413.114/I/2022 Tgl. 17 Januari 2022 Pekerjaan Perencanaan Pengurukan (Pengurukan Lahan RPH-U) Pelaksana CV. N.D.E Konsultan dengan Nilai Rp. 10.923.000,- (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/499/PPK/413.114/V/2022
Tgl. 30 Mei 2022 Pekerjaan Pengawasan Pengurukan (Pengurukan Lahan RPH-U) Pelaksana CV. Triwira Jasatama dengan Nilai Rp. 5.799.896,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah);
- 16) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Nomor : 602.2/160/ 413.114/PPK/VII/2022
Tgl. 12 Juli 2022 Pekerjaan Pengadaan Peralatan Rumah Potong Hewan - Unggas Pelaksana CV. Triwira Jasatama dengan Nilai Rp1.004.300.000,- (satu milyar empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- 17) 1 (satu) bendel Laporan Mingguan Pekerjaan Pengurukan (Pengurukan Lahan RPH-U);
- 18) 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Nomor :188/29/Kep/413.114/2022 Tanggal 04 Januari 2022 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022;
- 19) 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Nomor :188/89/Kep/413.114/2022 Tanggal 11 Mei 2022 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Nomor : 188/29/Kep/413.114/2022 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022;
- 20) 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Nomor :188/30/Kep/413.114/2022 Tanggal 04 Januari 2022 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022;
- 21) 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Nomor :188/43/Kep/413.114/2022 Tanggal 25 Januari 2022 Tentang Penetapan Tim Teknis Sub Klegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan Pada Dinas

Halaman 299 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022;

- 22) 1 (satu) Bendel Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup & Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL) – Pengembangan usaha dan / atau kegiatan Rumah Potong Hewan Kabupaten Lamongan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022;
- 23) 1 (Satu) Bendel Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Nomor : 188/ 07.1/ KEP/ PKPLH/ 413.117/ 2022 tanggal 17 Maret 2022 Tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Rumah Potong Hewan Kabupaten Lamongan;
- 24) Uang tunai senilai Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- 25) Uang tunai senilai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- 26) 1 (Satu) Bendel Kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 292/ 3.27.0.00.0.00.28.00/SPM.LS/XI/2022 Tanggal 30 November 2022 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 11132/ 3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/XII/2022 Tanggal 01 Desember 2022 Belanja Modal Alat - Alat Peternakan (Peralatan Rumah Potong Hewan) Sub. Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan Dana DAK;
- 27) 1 (Satu) Bendel Kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 358/ 3.27.0.00.0.00.28.00/SPM.LS/XII/2022 Tanggal 27 Desember 2022 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 15072/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/XII/2022 Tanggal 29 Desember 2022 Pembayaran Belanja Pengawasan, Pembangunan Komplek Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U Sub. Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan Dana DAK;
- 28) 1 (Satu) Bendel Kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 92/ 3.27.0.00.0.00.28.00/SPM.LS/VII/2022 Tanggal 19 Juli 2022 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4956/ 3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/VII/2022 Tanggal 22 Juli 2022 Pembayaran Belanja Perencanaan Pembangunan RPH-U Sub. Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan;

Halaman 300 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- 29) 1 (Satu) Bendel Kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 233/3.27.0.00.0.00.28.00/SPM.LS/XI/2022 Tanggal 18 November 2022 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 9806/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/XI/2022 Tanggal 18 November 2022 Pembayaran Belanja Modal Termin I Pembangunan Komplek Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U Sub. Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan Dana DAK;
- 30) 1 (Satu) Bendel Kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 356/3.27.0.00.0.00.28.00/SPM.LS/XII/2022 Tanggal 27 Desember 2022 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 14876/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/XII/2022 Tanggal 28 Desember 2022 Pembayaran Belanja Modal Termin II Pembangunan Komplek Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U Sub. Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan Dana DAK;
- 31) 1 (Satu) Bendel Kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 357/3.27.0.00.0.00.28.00/SPM.LS/XII/2022 Tanggal 27 Desember 2022 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 15073/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/XII/2022 Tanggal 29 Desember 2022 Pembayaran Belanja Modal Termin III Pembangunan Komplek Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U Sub. Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan Dana DAK;
- 32) 1 (Satu) Bendel Kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 141/3.27.0.00.0.00.28.00/SPM.LS/IX/2022 Tanggal 20 September 2022 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7140/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/IX/2022 Tanggal 23 September 2022 Pembayaran Belanja Pengawasan Pengurukan Lahan RPH-U Sub. Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan;
- 33) 1 (Satu) Bendel Kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 20/3.27.0.00.0.00.28.00/SPM.LS/III/2022 Tanggal 16 Maret 2022 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1030/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/III/2022 Tanggal 17 Maret 2022 Pembayaran Perencanaan Pengurukan (Pengurukan Lahan RPH-U) Sub. Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan;

Halaman 301 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (Satu) Bendel Kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 138/3.27.0.00.0.00.28.00/SPM.LS/IX/2022 Tanggal 14 September 2022 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6942/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/IX/2022 Tanggal 19 September 2022 Pembayaran Belanja Termin I Pengurukan Lahan RPH-U Sub. Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan;
- 35) 1 (Satu) Bendel Kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 159/3.27.0.00.0.00.28.00/SPM.LS/IX/2022 Tanggal 22 September 2022 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7246/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/IX/ 2022 Tanggal 27 September 2022 Pembayaran Belanja Termin II Pengurukan Lahan RPH-U Sub. Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan;
- 36) 1 (Satu) Bendel Kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 214/3.27.0.00.0.00.28.00/SPM.LS/XI/2022 Tanggal 08 November 2022 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 9360/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/IX/2022 Tanggal 16 November 2022 Pembayaran Belanja Termin III Pengurukan Lahan RPH-U Sub. Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan;
- 37) 1 (satu) Bendel Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Lamongan Tahun Anggaran 2022 Nomor : DPPA/A.2/3.27.0.00.0.00.28.0000/001/2022 Tanggal 09 Juni 2022;
- 38) Uang tunai senilai Rp3.039.308,- (tiga juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah)
- 39) Uang tunai senilai Rp1.991.244.65 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh empat rupiah enam puluh lima sen).
- 40) Uang tunai senilai Rp44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)
- 41) 1 (satu) Bedel Rekening Koran An. Abraj Ashfa CV. Dengan alamat Dusun Bulak Kel. Sumberaji Kec. Sukodadi Lamongan;
- 42) 7 (tujuh) Bedel Kwitansi Pembayaran dari Pengambilam Pedel;
- 43) 1 (satu) Lembar Surat Dinas Peternakan Kabupaten Lamongan Nomor : 524/277/413.114/2023 Tanggal 7 Maret Perihal Permohonan Nomor Kontrol Veteriner (NKV);

Halaman 302 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) 1 (satu) Lembar Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U) Kabupaten Lamongan Nomor :500.7.5/14322/122.4/2023 Tanggal 17 November 2023;
- 45) 2 (dua) Lembar Daftar Temuan Ketidaksesuaian Rumah Potong Unggas Lamongan Tanggal 3 November 2023;
- 46) 1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan dari Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Nomor Jaminan : SBD 2022 01.00 1 00643329 dengan Nilai Jaminan Rp217.881.670,- (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) Tanggal 27 Desember 2022;
- 47) 1 (satu) Lembar Surat CV. Fajar Chrisna Nomor : 031/FK/VII/2022 Tanggal 27 Desember 2022 Perihal Permohonan Penjamin Kepada PT. Jamkrindo KUP Bojonegoro Pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U dengan Nilai Jaminan Pemeliharaan Sebesar Rp217.881.680,- (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
- 48) 1 (satu) Bendel Petikan Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 821.2 / 195 / 413.205 / KEP / 2021 tanggal 20 September 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan / Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tertinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan beserta lampiran;
- 49) 1 (satu) Bendel Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188 / 14 / KEP / 413.013 / 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pejabat Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022;
- 50) 1 (satu) Unit Handphone Merk Poco X3 Pro Warna Biru dengan Imei 1 : 868721056903323, Imei 2 : 868721056903331 dan Sim Card Nomor 087840189851.
- 51) 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4 warna biru muda dengan Kode IMEI 1 : 860577042380796 dan Kode IMEI 2 : 860577042380788 serta Nomor hp : 081233349168
- 52) Uang senilai Rp30.893.648,- (tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).
- 53) Uang senilai Rp3.723.797,- (Tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Halaman 303 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54) Uang senilai Rp150.522.287,16 (seratus lima puluh juta lima ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah koma enam belas sen).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2022 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan terdapat Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian, Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan Sebagaimana terdapat dalam DPPA Nomor DPPA/A.2/3.27.0.00.0.00.28.0000/001/2022 tanggal 09 Juni 2022, yaitu Belanja Modal (5.2) sebesar Rp7.738.650.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M. ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Nomor 188/14/KEP/413.013/2022 tentang Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022.
3. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Rumah Potong Hewan-Unggas (RPHU) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan tahun 2022, Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pengguna Anggaran juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
4. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) melalui surat nomor 027/3.a/PPK/413.114/II/2022 menunjuk CV N.D.E Konsultan sebagai penyedia jasa konsultasi untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Perencanaan Pengurukan (Pengurukan Lahan RPH-U) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022, dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp10.923.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah). Selanjutnya, pada tanggal 04 Februari 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M telah menerima hasil pekerjaan perencanaan pengurukan lahan RPHU dari CV. NDE Konsultan sebagaimana BAST Hasil Pekerjaan No.: 027/12/PPK/413.114/II/2022, dan pada tanggal 17 Maret 2022 telah dilakukan pembayaran kepada CV N.D.E Konsultan sebesar

Halaman 304 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.923.000,- (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah), berdasarkan SP2D No.: 1030/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/III/2022 tertanggal 17 Maret 2022.

5. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) menerima surat dari Saksi Drh. Asnah tentang Penetapan Penyedia Jasa Pekerjaan Perencanaan Pembangunan RPH-U (Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U) yaitu CV N.D.E Konsultan dengan harga negosiasi sebesar Rp59.754.200,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah), kemudian melalui surat Nomor 027/52.a/PPK/413.114/III/2022 tertanggal 30 Maret 2022 menunjuk CV. N.D.E Konsultan sebagai Penyedia Jasa Konsultasi untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan Perencanaan Pembangunan RPH-U (Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M telah menerima hasil Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Komplek Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-P dari CV. NDE Konsultan sesuai dengan BAST Hasil Pekerjaan No.: 027/101/PPK/413.114/V/2022, dan pada tanggal 22 Juli 2022 telah dilakukan pembayaran kepada CV N.D.E Konsultan sebesar Rp59.754.200,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah), berdasarkan SP2D Nomor : 4956/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/VII/2022 tertanggal 22 Juli 2022.
6. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan Saksi Drh. Asnah selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan sebagaimana surat nomor 027/83.a/PPK/413.114/V/2022 untuk mempersiapkan pengadaan langsung jasa konsultasi pengawasan pengurukan lahan RPH-U, selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M menandatangani Surat Perintah Kerja Konsultan Pengawas Pekerjaan Pengurukan Lahan RPHU sebagaimana SPK Nomor 027/99/PPK/413.114/V/2022. pada tanggal 27 Juli 2022 Terdakwa Drs. Moh. Wahyudi, M.M telah menerima hasil Pekerjaan Pengawasan Pengurukan Lahan Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U) sebagaimna BAST Hasil Pekerjaan No.:

Halaman 305 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/178/PPK/413.114/VII/2022, dan pada tanggal 23 September 2022 telah dilakukan pembayaran kepada CV Triwira Jasatama sebesar Rp5.799.896,00 (lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) berdasarkan SP2D No.: 7140/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/IX/2022 tertanggal 23 September 2022.

7. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui surat nomor 027/142.a/PPK/413.114/VII/2022 memerintahkan Saksi Drh. Asnah selaku Pejabat Pengadaan untuk memproses pengadaan langsung Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan RPH-U (Pengawasan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U) dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp39.999.400,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) termasuk PPN 10%. Selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui surat Nomor 027/157/PPK/413.114/VII/2022 menunjuk CV. Triwira Jasatama sebagai Penyedia Jasa Konsultasi untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan RPH-U (Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 serta pada tanggal 12 Juli 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor 027/159/PPK/413.114/VII/2022. Kemudian pada tanggal 27 Desember 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M telah menerima hasil pekerjaan konsultan pengawasan CV. Triwira Jasatama pada Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Komplek Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U sesuai BAST Hasil Pekerjaan No.: 027/355/PPK/413.114/XII/2022, dan pada tanggal 29 Desember 2022 telah dilakukan pembayaran kepada CV Triwira Jasatama sebesar Rp39.832.800,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sesuai dengan SP2D No.: 1507/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/XII/2022 tertanggal 29 Desember 2022.
8. Bahwa selanjutnya untuk pelaksanaan pekerjaan Pengurukan Lahan RPHU, pada tanggal 2 Maret 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirim surat kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah

Halaman 306 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lamongan dengan Nomor 050/169/PPK/413.114/2022 tentang Permohonan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pengurukan Lahan RPH-U, selanjutnya Saksi Galih Yanuar Medi Pratama, S.E., M. Si selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan pada tanggal 18 Maret 2022 menerbitkan Surat Tugas Nomor 800/08/POKMIL/413.0231/2022 yang memberi tugas kepada Saksi Joko Andriyanto, S. Km, Saksi Rahman Yulianto, S.E., Saksi Andhi Oktavianto, S.T untuk bertindak sebagai POKJA Pemilihan 03 dan melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk Pekerjaan Pengurukan Lahan Rumah Potong Hewan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp831.900.000,- (delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan HPS sebesar Rp831.899.000,- (delapan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 5 April 2022 Pokja 03 melakukan pembukaan penawaran sesuai dengan Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 602.1/03/P.03-11/413.023/2022 yang ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Pokja Pemilihan yakni Saksi Joko Andriyanto, S. Km dan Saksi Andhi Oktavianto, S.T, dari 86 penyedia yang mendaftar Pekerjaan Pengurukan Lahan Rumah Potong Hewan, yang memasukkan penawaran hanya 16 penyedia dan semuanya lolos tahap administrasi. Kemudian berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Pengurukan Lahan Rumah Potong Hewan/Rumah Potong Unggas Nomor 602.1/09/P.03-11/413.023/2022 tanggal 19 Mei 2022, menyimpulkan bahwa Penyedia yang lulus evaluasi penawaran sampai dengan tahap pembuktian kualifikasi adalah CV Abraj Ashfa serta berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor 602.1/08/P.03-11/413.023/2022 tanggal 19 Mei 2022, kemudian CV Abraj Ashfa sebagai pemenang dengan Nilai Penawaran Terkoreksi sebesar Rp665.521.050,93 (enam ratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu lima puluh rupiah koma sembilan puluh tiga sen) tanpa pemenang cadangan proses e-tender untuk pekerjaan Pengurukan Lahan Rumah Potong Hewan/Rumah Potong Unggas (RPHU). Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 602.2/103/413.114/PPK/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 untuk paket pekerjaan Pengurukan Lahan Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) dengan pelaksana pekerjaan CV Abraj Ashfa dengan tanggggal mulai kerja

Halaman 307 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Juni 2022 hingga 31 Juli 2022 dengan waktu penyelesaian 60 hari kalender.

9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan Saksi Izzul Umam selaku Direktur CV Abraj Ashfa menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kesatu Nomor 027/177.b/BA-STT.1/413.114/VII/2022 pada tanggal 26 Juli 2022 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua Nomor 027/183.a/BA-STT.1/413.114/VIII/2022. Kemudian dengan mendasarkan pada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dilakukan pembayaran atas pekerjaan pengurukan lahan RPHU oleh CV Abraj Ashfa, dengan pembayaran sebagai berikut :
- Termin I sebesar Rp332.760.525,- (tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) sesuai SP2D No.: 6942/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/IX/2022 tanggal 19 September 2022.
 - Termin II sebesar Rp299.484.473,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) SP2D No.: 7256/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/IX/2022 tanggal 27 September 2022.
 - Termin III sebesar Rp33.276.053,- (tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh tiga rupiah) SP2D No.: 9360/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/XI/2022 tanggal 14 November 2022.
10. Bahwa untuk pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan komplek Gedung dan pemasangan rail conveyor RPHU, Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan, pada tanggal 2 Juni 2022 mengirim surat kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dengan Nomor 050/484/PPK/413.114/2022 tentang Permohonan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U. Selanjutnya saksi Galih Yanuar Medi Pratama, S.E., M. Si selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan pada tanggal 6 Juni 2022 menerbitkan Surat Tugas Nomor 800/16/POKMIL/413.0231/2022 yang memberi tugas untuk bertindak sebagai Pokj

Halaman 308 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Pemilihan 02 kepada Saksi Fitriasih, S.T., Saksi Adhie Kurnia Dharmawan, S.E. Saksi Partono, A. Md. Selanjutnya untuk mengikuti tender Paket Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan *Rail Conveyor* RPH-U, Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T menghubungi Saksi Sandy Ariyanto, S.T (Direktur CV Fajar Chrisna) melalui telephone dengan menyampaikan bahwa CV. Fajar Chrisna akan digunakan untuk mengikuti lelang pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U) di Lamongan dengan pagu anggaran sebesar Rp5.443.463.400,- (lima milyar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

11. Bahwa saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T pada tanggal 14 Juni 2022 memerintahkan saksi Joko Susetyo untuk memasukkan dokumen penawaran lelang secara online di LPSE Kabupaten Lamongan dengan menggunakan user id CV. Fajar Chrisna dengan nilai penawaran Rp4.357.633.402,- (empat milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua rupiah) pada Paket Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan *Rail Conveyor* RPH-U. Selanjutnya saksi Fitriasih, saksi Adhie Kurnia Dharmawan dan saksi Partono selaku anggota Pokja Pemilihan 02 telah melakukan pembukaan penawaran pada tanggal 14 Juni 2022 sebagaimana Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 602.1/03/P.02-33/413.023/2022.
12. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan seluruh tahapan pembuktian dan klarifikasi administrasi serta evaluasi harga/biaya maka pada tanggal 1 Juli 2022 CV. Fajar Chrisna ditetapkan sebagai pemenang dengan Harga Penawaran Terkoreksi sebesar Rp4.357.633.401, melalui Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor 602.1/08/P.02-33/413.023/2022.
13. Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M. M selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 602/158.a/PPK/413.114/PPK/VII/2022 dengan mendasarkan pada Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Nomor 602/159/413.114/PPK/VII/2022 tentang Pembangunan Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) dan Pemasangan Rail Conveyor, memerintahkan CV Fajar Chrisna untuk memulai pelaksanaan pekerjaan dengan waktu penyelesaian selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender sejak tanggal 01 Agustus 2022 hingga tanggal 28 Desember 2022.
14. Bahwa pada tanggal 16 November 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen, saksi Sandy Ariyanto, S.T selaku

Halaman 309 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur CV Fajar Chrisna dan saksi Satrio Dwinanto, S.E selaku Direktur CV Triwira Jasatama menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan 55% Nomor 027/282/PPK/413.114/XI/2022, kemudian Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M dan saksi Sandy Ariyanto, S.T menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kesatu Nomor 027/282.B/BA-STT.1/413.114/XI/2022.

15. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen, saksi Sandy Ariyanto, S.T selaku Direktur CV Fajar Chrisna dan saksi Satrio Dwinanto, S.E selaku Direktur CV Triwira Jasatama menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan 100% Nomor 027/331/PPK/413.114/XII/2022, kemudian Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M dan saksi Sandy Ariyanto, S.T juga menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua Nomor 027/332/BA-STT.2/413.114/XII/2022.
16. Bahwa Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M atas pelaksanaan pekerjaan oleh CV. Fajar Chrisna menandatangani 3 (tiga) Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pembayaran Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor senilai Rp4.357.633.402,- (empat milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua rupiah), dimana untuk pencairan Termin I tanggal 18 November 2022 telah masuk ke rekening Bank Jatim CV. Fajar Chrisna Cabang Tuban dengan nomor rekening 0171006977 sebesar Rp 1.904.010.992,- (satu milyar sembilan ratus empat juta sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), selanjutnya pencairan Termin II tanggal 28 Desember 2022 telah masuk dana ke rekening CV. Fajar Chrisna Cabang Pembantu Babat dengan nomor rekening 0531012950 sebesar Rp 1.713.609.893,- (satu milyar tujuh ratus tiga belas juta enam ratus sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah), kemudian pencairan Termin III tanggal 29 Desember 2022 telah masuk dana ke rekening CV. Fajar Chrisna Cabang Pembantu Babat dengan nomor rekening 0531012950 sebesar Rp190.401.100,- (seratus sembilan puluh juta empat ratus satu ribu seratus rupiah).
17. Bahwa terkait dengan pembuatan jaminan pemeliharaan, saksi Joko Susetyo membuat dan mengajukan permohonan penjaminan CV Fajar Chrisna kepada PT. Jamkrindo Kantor Unit Pelayanan Bojonegoro serta telah menandatangani atas nama Direktur CV. Fajar Chrisna sebagaimana surat nomor 031/FK/VII/200 tertanggal 27 Desember 2022, dimana dalam

Halaman 310 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Jamkrindo nomor jaminan SBD 2022 01.001 00643329 terdapat ketidaksesuaian surat jaminan pemeliharaan sebagai berikut: dalam surat jaminan pemeliharaan tertulis selama 90 (sembilan puluh) hari sedangkan dalam kontrak jaminan pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari masa pemeliharaan.

18. Bahwa berdasarkan Laporan Akuntan Publik Atas Perhitungan Kerugian Negara Nomor 001/AI/KAP BWP/AP.1419/I/2025 tanggal 8 Januari 2025, dalam kegiatan Pembangunan Rumah Potong Hewan – Unggas (RPH-U) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp331.616.854,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Perencanaan Pengurugan Lahan Rumah Potong Hewan-Unggas sebesar Rp2.462.800,- (dua juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- Pengurugan Lahan Rumah Potong Hewan-Unggas sebesar Rp30.893.648,- (tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).
- Pengawasan Pengurugan Lahan Rumah Potong Hewan-Unggas sebesar Rp4.382.253,- (empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).
- Perencanaan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan *Rail Conveyor* Rumah Potong Hewan-Unggas sebesar Rp32.259.308,- (tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan *Rail Conveyor* Rumah Potong Hewan-Unggas sebesar Rp243.368.856,- (dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).
- Pengawasan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan *Rail Conveyor* Rumah Potong Hewan-Unggas sebesar Rp18.249.989,- (delapan belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan).

19. Bahwa menurut ahli Sudarmana, SE., MH., Ak.,CA.,CPA.,CACP.,CFI diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Rumah Potong Hewan-

Halaman 311 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unggas (RPH-U) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp331.616.854,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a.	Nilai bersih SP2D atas belanja modal pembangunan gedung kompleks RPH-U Kab. Lamongan Tahun 2022 (Rincian perhitungan ada pada Lampiran 1)	: Rp4.496.226.537,00
b.	nilai realisasi biaya yang sebenarnya (<i>riil cost</i>) untuk belanja modal bangunan gedung kompleks RPH-U Kabupaten Lamongan Tahun 2022 (Rincian perhitungan ada pada Lampiran 2)	: Rp4.164.609.683,00
c.	Nilai kerugian keuangan negara (a-b)	: Rp331.616.854,00

Terbilang: (tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum tersebut di atas, masih terdapat beberapa hal dari keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang dapat mengungkap fakta hukum secara menyeluruh dalam perkara *a quo*, lebih lanjut akan dipertimbangkan ketika mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mengetengahkan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya setelah memperhatikan dengan cermat segala hasil pemeriksaan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dinyatakan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan dipersalahkan serta dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan barang bukti dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, dimana untuk barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 312 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keabsahan alat bukti yang diajukan, berdasarkan amanah ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

- (1) Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (2) Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, untuk didengar keterangannya di persidangan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya dan pada pemeriksaan tahap penyidikan maupun di persidangan, tidak di bawah tekanan baik fisik maupun psikhis, dengan demikian alat bukti keterangan saksi sah dan keterangannya dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangannya baik pada pemeriksaan tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukan secara bebas dan tanpa tekanan, maka keterangan Terdakwa merupakan alat bukti yang sah, dengan demikian dapat menjadi dasar untuk pertimbangan dalam putusan;

Menimbang, selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa diajukan di persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

Primair:

Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidiar:

Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Halaman 313 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang rumusannya berbunyi:

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ ini sepadan dengan kata ‘barangsiapa’ yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, dimana yang dimaksud dengan frasa “barang siapa” pada mulanya dalam ketentuan pidana ditujukan kepada subjek hukum tertentu yaitu orang perseorangan yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sehingga sebutan umum yang digunakan untuk menunjukkan *addressaat norm* tindak pidana adalah “barang siapa”. (*Vide.* Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), “Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan”, Tahun 2008, halaman 19-20).

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Terkait dengan orang perseorangan sebagai subjek hukum dalam ketentuan undang-undang ini adalah sejalan dengan subjek hukum pidana dalam KUHP yang dapat dilihat dalam sebagian besar ketentuan pidana dalam KUHP yang diawali dengan kata “barang siapa” yang merupakan terjemahan dari kata Belanda “*hij*” dimana hal tersebut menunjukkan bahwa subjek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke person* (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh *Hoofgerechshof van Nedherland Indie dalam Arrest* tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual (H.A. Zainal Abidin Farid, 2007: 395-396). Sedangkan mengenai korporasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pemahaman tersebut, “setiap orang” dalam arti orang perseorangan adalah *natuurlijke person* (manusia), siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum pidana, dalam perkara ini ditujukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, “setiap orang” dalam arti orang perseorangan sebagai subjek hukum pidana

Halaman 315 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



hanya dapat dimintai pertanggungjawaban, apabila unsur-unsur Pasal yang merupakan delik inti atau *bestandeeldelict* dari suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terbukti. Hal ini sesuai dengan adagium atau maxim, yang sudah lama sekali dianut secara universal dalam Undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Terjemahan dalam bahasa Inggrisnya adalah: “An act does not make a man guilty of a crime, unless his mind be also guilty” (Scanlan dan Christopher Ryan, 1985:13). Adagium ini diterjemahkan juga sebagai: “An act does not make a person legally guilty unless the mind is legally blameworthy” (Jones dan Card, 1998: 55). Adagium tersebut memiliki ungkapan lain yang sama artinya, yaitu *non est reus nisi mens sit rea* (Jones dan Card, 1998:55). Dalam bahasa Belanda adagium tersebut dikenal dengan ungkapan “*Geen straf zonder schuld*”, atau dalam bahasa Jerman “*Keine straf ohne schuld*” (Moeljatno, 1985:5).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan asas “*geen straf zonder schuld*” yang telah diadopsi dalam kedua undang-undang tersebut, dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana), batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah:

- a. Apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh Terdakwa;
 - b. Kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
 - c. Jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- Kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa dengan demikian frasa ‘setiap orang’ ini yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal mana juga ditegaskan dalam kaidah hukum putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 635 K/Pid.Sus/2017 yang pada pokoknya menegaskan bahwa unsur “setiap orang” berlaku kepada siapa saja termasuk diri Terdakwa sendiri sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan. Hal mana pembuktiannya dilakukan dengan meneliti identitas dan keadaan

Halaman 316 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



jasmani maupun rohaninya saja, sehingga Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subjek hukum. Oleh karena itu yang harus diteliti adalah apakah benar Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, adalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa dan apakah Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang hanya dipandang sebagai unsur pasal yang berdiri sendiri, maka untuk menyatakan terpenuhinya unsur setiap orang, tidak harus membuktikan lebih dulu unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan. Namun untuk menentukan, apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh Terdakwa dan *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya, akan ditentukan nanti setelah unsur-unsur dalam perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah dibahas dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Bila nantinya, *strafbaar feit* terbukti diwujudkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);

Menimbang, bahwa faktanya Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Drs. MOCH. WAHYUDI, M.M yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan tersebut:

- Secara objektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan. Hal ini terbukti, selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab dengan lancar pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum, sehingga tidak ditemukan adanya jiwa yang cacat dalam tumbuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri Terdakwa, yaitu orang yang kurang sempurna akalnya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) dalam diri Terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP;
- Secara subjektif, Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang



dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis diatas, jika dihubungkan dengan fakta hukum di muka persidangan dimana Terdakwa yang bernama Drs. MOCH. WAHYUDI, M.M dengan identitas secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut, yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi, kemudian Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dapat memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini adalah Drs. MOCH. WAHYUDI, M.M sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, oleh karenanya cukup pula menurut pendapat Majelis Hakim bahwa tidak terjadi suatu kesalahan orang yang diadili (*error in persona*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melawan hukum”:

Menimbang bahwa istilah “melawan hukum” pada dasarnya merupakan padanan dari istilah *wederrechtelijkheid*. (Vide Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H.,M.H. “Pemberantasan Korupsi; Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional”, Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada, 2006 halaman 124).

Menimbang, bahwa dalam doktrin/ilmu hukum pidana, sebagaimana disebutkan oleh Noyon–Langenmeijer dalam bukunya *Het Wetboek van Straafrecht*, 1954, pengertian melawan hukum adalah sebagai terjemahan *wederrechtelijk* yang meliputi tiga pengertian, yaitu :

- 1) Bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ;
- 2) Bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; atau
- 3) Tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*).

Sedangkan menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya *Perbuatan melawan Hukum*, cetakan ke-7, Sumur Bandung, 1990, hal. 7-8 memberikan pengertian “perbuatan melawan hukum dalam arti luas tidak hanya sebagai perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan hukum (yang tertulis), tetapi meliputi perbuatan-perbuatan yang berupa peraturan-peraturan di lapangan, kesusilaan, keagamaan, sopan santun. Sifat dari perbuatan melawan hukum itu membawa akibat kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat, baik itu menyangkut peraturan peraturan tertulis, khususnya peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang hidup di masyarakat.”



Menimbang, bahwa demikian pula menurut Pompe bahwa “Melawan hukum berarti: bertentangan dengan hukum, tidak hanya sebatas: bertentangan dengan undang-undang. Selain dari peraturan perundang-undangan tertulis, harus diperhatikan aturan-aturan yang tidak tertulis” (*wederrechtelijk betekent: in strijd met het, hetgeen ruimer is dan: in strijd met de wet. Behalve wettelijke voorschriften komen hier ongeschreven regelen in aanmerking*). Dengan demikian pengertian “hukum” dalam frase “melawan hukum” meliputi: Pertama, hukum harus tertulis atau *objectief recht*. Kedua, *subjectief recht* atau hak seseorang. Ketiga, tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan. Hal ini berdasarkan Putusan Hoge Raad 18 Desember 1911 W. Nr.9263. Keempat, hukum tidak tertulis. Dalam konteks hukum di Indonesia termasuk dalam hukum tidak tertulis adalah hukum adat norma-norma lainnya yang terkandung dalam masyarakat. (*Vide* Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H.,M.Hum, “*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*”, Edisi Revisi, 2014. Halaman 236).

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Mr. H.A. Zainal Abidin Farid, S.H.,M.H. (dalam bukunya “*Hukum Pidana I*”, Sinar Grafika, Cetakan kedua, 2007. Hal.47). menyatakan bahwa “Salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dinyatakan dengan tegas atau tidak di dalam suatu pasal undang-undang pidana, karena alangkah janggalnya kalau seseorang dipidana yang melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum”. Demikian pula menurut Prof. Dr. Topo Santoso, S.H.,M.H. (dalam bukunya “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-1 Februari 2023. halaman 172-173) menjelaskan bahwa pendapat Moeljatno terkait unsur sifat melawan hukum yang ditafsirkan sebagai syarat mutlak dari semua tindak pidana adalah jalan tengah, sehingga merupakan unsur konstitutif setiap tindak pidana. Jika unsur melawan hukum ada dalam rumusan delik, jaksa penuntut umum wajib membuktikannya dipengadilan. Jika unsur melawan hukum tidak tertulis dalam rumusan delik, unsur itu dianggap diam-diam dianggap ada, kecuali jika dibuktikan sebaliknya oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam konteks ajaran melawan hukum terdapat dua sifat melawan hukum dalam hukum pidana yaitu sifat melawan hukum formal (*formele wederrechtelijkheid*) dan melawan hukum materiel (*materiele wederrechtelijkheid*) hal mana sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Bambang Poernomo, S.H. sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H.,M.H. (dalam bukunya “*Korupsi Kebijakan Aparatur Negara&Hukum Pidana*”, Jakarta: CV. Diadit Media, 2007. Hal.133) bahwa dalam konteks ajaran melawan hukum terdapat dua sifat melawan hukum dalam hukum pidana yaitu

Halaman 319 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



sifat melawan hukum formal (*formele wederrechtelijkheid*) dan sifat melawan hukum materiel (*materiele wederrechtelijkheid*).

Menimbang, bahwa menurut Profesor Van Hattum bahwa ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti formal suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang sedang menurut ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti materiel, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis". (*Vide* Drs. P.A.F.Lamintang, S.H., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hal.351);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi "yang dimaksud dengan secara melawan hukum" dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi yang dimaksud dengan "melawan hukum" menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, namun Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 atas nama Drs. Kuntjoro Hendrartono, MBA., tetap memberi makna perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik dalam arti formil maupun materiil dengan alasan bahwa berdasarkan *doctrine sens-clair (la doctrine du senclair)* hakim harus melakukan penemuan hukum, dengan memperhatikan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat karena menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum sebagaimana dimaksud Undang-undang dan doktrin tersebut diatas sejalan dengan paham yang dianut oleh yurisprudensi Indonesia yang menafsirkan unsur melawan hukum, meliputi melawan hukum formil maupun materiil. Hal ini dapat dilihat dari beberapa yurisprudensi diantaranya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara R.S. Natalegawa memberikan penafsiran tentang melawan hukum, yaitu *".....tidak tepat jika melawan hukum dihubungkan dengan melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat"*.

Demikian pula dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 24 K/Pid/1984 tanggal 6 Juni 1985 yang menyatakan:

"....bahwa pengertian melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, sedang sifat melawan hukum materiil dimaksudkan segala perbuatan yang bertentangan dengan perasaan keadilan di dalam masyarakat yang secara khusus di dalam tindak pidana korupsi termasuk di dalam pengertian sifat melawan hukum dalam arti materiil itu segala perbuatan yang bersifat koruptif, baik yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan

Halaman 321 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan maupun yang dilakukan dengan tindakan-tindakan yang cukup bersifat suatu perbuatan yang cukup tercela, atau tidak sesuai dengan rasa keadilan yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat"

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka dalam hal memandang unsur "melawan hukum" Majelis Hakim sependapat dengan pandangan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan unsur penyalahgunaan wewenang karena kedudukan, jabatan sarana dan atau kesempatan yang ada padanya sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi inheren, terbenih, tidak memiliki perbedaan namun keduanya memiliki kekhususan yang khas. Unsur melawan hukum merupakan genusnya, sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah speciesnya. Sifat inheren penyalahgunaan wewenang dan melawan hukum tidaklah berarti unsur melawan hukum terbukti, tidak secara mutatis mutandis unsur penyalahgunaan wewenang terbukti, tetapi untuk sebaliknya unsur penyalahgunaan wewenang terbukti maka unsur melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur melawan hukum telah terbukti. Dalam hal unsur penyalahgunaan wewenang tidak terbukti, maka belum tentu unsur melawan hukum tidak terbukti. (Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H.,M.Hum, "*Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*", dalam Mahrus Ali, Azas, teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, Yogyakarta, UII Press, 2013);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum tersebut diatas, apabila dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yang dihubungkan dengan aspek perbuatan pidana (*strafbaar feit*) Terdakwa maka berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara *a quo* diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Drs. MOCH. WAHYUDI, M.M. ditetapkan sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan Surat Keputusan Bupati

Halaman 322 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan Nomor 821.2/195/413.205/KEP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan/Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan pada Tanggal 20 September 2021.

Menimbang, bahwa kemudian pada tahun 2022 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan terdapat Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian, Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan sebagaimana terdapat dalam DPPA Nomor DPPA/A.2/3.27.0.00.0.00.28.0000/001/2022 tanggal 09 Juni 2022, yaitu Belanja Modal (5.2) sebesar Rp7.738.650.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2022 Terdakwa Drs. MOCH. WAHYUDI, M.M. ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Nomor 188/14/KEP/413.013/2022 tentang Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 serta dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Rumah Potong Hewan-Unggas (RPHU) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan tahun 2022, Terdakwa Drs. MOCH. WAHYUDI, M.M selaku Pengguna Anggaran juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Januari 2022, Terdakwa Drs. MOCH. WAHYUDI, M.M menerbitkan dan menandatangani beberapa Surat Keputusan diantaranya sebagai berikut :

- Surat Keputusan Nomor 188.29/Kep/413.114/2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022, berdasarkan surat tersebut Terdakwa menunjuk saksi. Raolan, S.Pt, M.M sebagai PPTK untuk Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian-Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan.
- Surat Keputusan Nomor 188.30/Kep/413.114/2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022, berdasarkan surat tersebut Terdakwa telah menunjuk saksi Drh. Asnah sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian-Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan.

Halaman 323 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran mempunyai cukup peran dan andil dalam kedudukannya selaku Pengguna Anggaran yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang mempunyai wewenang meliputi penandatanganan dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah, dimana dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pada itu, Terdakwa selaku PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas diantaranya: menyusun perencanaan pengadaan, menetapkan spesifikasi teknis, menetapkan rancangan kontrak, menetapkan Harga Perkiraan Sementara (HPS), menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia, mengusulkan perubahan jadwal kegiatan, menetapkan tim pendukung atau tenaga ahli, mengendalikan Kontrak, dan menilai kinerja Penyedia. (*vide* Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2025, jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah).

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Terdakwa Drs. MOCH. WAHYUDI, M.M selaku Pengguna Anggaran yang juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana uraian diatas, menunjukkan secara nyata bahwa Terdakwa tidak memiliki kualifikasi untuk dapat melakukan perbuatan pidana (*het strafbaare feit*) tanpa adanya wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang melekat pada dirinya sebagai Pengguna Anggaran yang juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memiliki tugas, wewenang dan tanggung Jawab sebagaimana telah diuraikan diatas, kewenangan yang telah diperoleh tersebut karena jabatan dan kedudukannya sehingga Terdakwa dapat menggunakannya berdasarkan jabatan tersebut, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap di muka persidangan, yang dihubungkan dengan inti delik (*delicts bestandelen*) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “memperkaya diri sendiri/orang

Halaman 324 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



lain/korporasi secara melawan hukum yang merugikan keuangan Negara”, dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “dengan maksud menguntungkan diri sendiri/orang lain/korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan Negara”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dari sudut norma hukum-substantif yang menegaskan bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sama-sama melawan hukum meskipun secara kualifikasi perbuatan, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 dilakukan dengan menggunakan jabatan atau kedudukan, sebagaimana juga ditegaskan oleh Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. dalam bukunya “Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional”, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “delik dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukumnya terbenih (inherent) dalam keseluruhan perumusan”.

Bahwa dengan demikian bahwa “setiap orang” yang dimaksud sebagai subjek hukum yang menjadi sasaran norma (*addressaat norm*) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi adalah orang perorangan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai “kualitas” pemangku jabatan, apakah statusnya pegawai negeri, atau dipersamakan yaitu meliputi orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam konteks pembuktian kausalitas antara penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan sebagaimana tersebut diatas, dalam prakteknya juga telah termuat dalam beberapa pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung, hal ini terlihat dalam putusan Nomor 5849 K/Pid.Sus/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa *"setiap orang yang dimaksud Pasal 3 UU Tipikor adalah orang perorangan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai "kualitas" pemangku jabatan melaksanakan tugas/pekerjaan pemerintahan sehari-hari, apakah statusnya pegawai negeri, penyelenggara Negara atau dipersamakan. Bahwa eksistensi Pasal 3 tersebut untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana dan menghukum para pemangku jabatan Negara/pemerintahan yang menyalahgunakan kewenangannya..."*. Selanjutnya dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 4863 K/Pid.Sus/2024 tanggal 28 Agustus 2024 menyatakan bahwa *"...ketentuan Pasal 3 UU Tipikor mengandung makna hanya dapat dilanggar oleh Pegawai Negeri, ASN atau yang dipersamakan dengan pegawai, pemangku jabatan, penyelenggara Negara yang mendapatkan pengangkatan melalui suatu Surat Keputusan dari Negara/Pemerintah yang berwenang untuk dapat menjalankan tugas, fungsi, kewajiban, dan tanggungjawab dalam jabatan yang diembannya"*.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum yang melingkupi rangkaian perbuatan pidana Terdakwa Drs. MOCH. WAHYUDI, M.M adalah bersifat khusus (spesialis) yaitu karena adanya kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Pengguna Anggaran yang juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga pemenuhan unsur melawan hukum yang dihubungkan dengan rangkaian dan klasifikasi perbuatan pidana Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "melawan hukum" yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat diterapkan atas diri Terdakwa, sebab dari rangkaian perbuatan Terdakwa lebih tepat apabila dikategorikan bagian dari "melawan hukum" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-

Halaman 326 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas juga didasarkan pada pertimbangan hukum bahwa berdasarkan dari ajaran sifat melawan hukum yang di dalamnya tersirat adanya “kesengajaan”, atau “niat” atau “kehendak” pada sikap batin dari Terdakwa, hal mana sebelum terwujudnya perbuatan pidana, Terdakwa memiliki kedudukan hukum yang sah secara formil selaku Pengguna Anggaran yang juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188/14/KEP/413.013/2022 tentang Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 serta dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Rumah Potong Hewan-Unggas (RPHU) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan tahun 2022, hal mana membuktikan bahwa Terdakwa mempunyai unsur “kesengajaan atau niat atau kehendak” mewujudkan perbuatan pidana sekaligus menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan pidana itu terbentuk dan/atau terwujud setelah Terdakwa memiliki *kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* sebagai Pengguna Anggaran yang juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari “perbuatan melawan hukum” yang dilakukan Terdakwa lebih tepat dalam kaitannya dengan menyalahgunakan *kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan* selaku Pengguna Anggaran yang juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud dakwaan Subsidair Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur “melawan hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya dari pasal tersebut, oleh sebab itu Majelis Hakim menyatakan tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31

Halaman 327 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, adalah pada pokoknya mengandung pertimbangan hukum yang sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini, dengan ini Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan “Unsur Setiap Orang” yang telah terpenuhi pada Dakwaan Primair, dan dinyatakan secara *mutatis muntadis* termuat kembali pada pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dengan demikian unsur “setiap orang” sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi menurut hukum.

Halaman 328 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Ad. 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (*Vide* Drs. Adami Chazawi, S.H., “*Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*”, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, Hal. 54). Dengan demikian lebih mudah dibuktikan adanya unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri” daripada “memperkaya diri sendiri” karena yang pertama adalah suatu unsur yang biasa dalam hukum pidana, seperti dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 423 KUHP (Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Penerbit Raja Grafindo PerSADHA, 2005, hal. 193).

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan” ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan terdakwa (Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni Bandung, 1977, hal.142).

Menimbang, bahwa menurut Prof. Hermien Hadiati Koeswadi, S.H. bahwa tujuan untuk menguntungkan orang lain atau suatu badan ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan tersebut. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka/terdakwa itu. (*Vide* buku “Korupsi di Indonesia Dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet.I, 1994, Hal.66);

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, S.H. (dalam buku “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Cet pertama, Juni 2005, Hal. 38) yang dimaksud “Menguntungkan” dalam unsur ini sama artinya “dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri



sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan hal itu merupakan suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi”;

Menimbang, bahwa memperoleh suatu keuntungan atau “menguntungkan” artinya memperoleh atau menambah kekayaan yang sudah ada. (P.A.F Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-Kejahatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Pionir Jaya, 1991, hal. 276). Konkretnya perbuatan “menguntungkan” ini membuat tersangka/terdakwa/ orang lain/kroninya atau suatu korporasi memperoleh aspek materiil maupun imateriil. (Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Penerbit Alumni Bandung, cet. ke-1 tahun 2007, hal. 91-92).

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai tujuan dari Terdakwa, artinya dimaksud atau dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dimaksud, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta dalam persidangan maka dapat disimpulkan fakta yuridis sebagai berikut:

A. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp848.900.000,00 yang terdiri dari :

1. Pelaksanaan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pengurukan Lahan RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Januari 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) melalui surat nomor 027/3.a/PPK/413.114/II/2022 menunjuk CV N.D.E Konsultan sebagai penyedia jasa konsultasi untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Perencanaan Pengurukan (Pengurukan Lahan RPH-U) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Halaman 330 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022, dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp10.923.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor 027/4.a/PPK/413.114/II/2022 tanggal 17 Januari 2022, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp10.923.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Jatim dengan nomor rekening 1281000787 atas nama Penyedia CV. NDE Konsultan;
- Pembayaran dilakukan dengan sekaligus;
- Jenis Kontrak Lumpsum; dan
- Waktu Pelaksanaan Pekerjaan: 21 (dua puluh satu) hari kalender semenjak tanggal 18 Januari 2022 s/d tanggal 7 Februari 2022.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Februari 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M telah menerima hasil pekerjaan perencanaan pengurukan lahan RPHU dari CV. NDE Konsultan sebagaimana BAST Hasil Pekerjaan No.: 027/12/PPK/413.114/II/2022, dan pada tanggal 17 Maret 2022 telah dilakukan pembayaran kepada CV N.D.E Konsultan sebesar Rp10.923.000,- (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah), berdasarkan SP2D No.: 1030/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/III/2022 tertanggal 17 Maret 2022.

Menimbang, bahwa atas pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Pengurukan Lahan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan TA 2022 terdapat kerugian keuangan negara sebesar **Rp2.462.800,-** (dua juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Akuntan Publik atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara LHAPKKN Nomor: 001/AI/KAP BWP/AP.1419/II/2025 tanggal 8 Januari 2025.

Menimbang, bahwa kerugian keuangan Negara *a quo* bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan berdasarkan keterangan saksi Rio Rahma Dhana, saksi drh. Asnah, saksi Andrianto Novianto, ST, yang bersesuaian dengan keterangan Ahli yang disampaikan dimuka persidangan yang pada pokoknya bahwa CV. NDE Konsultan sebagai Penyedia Jasa Konsultasi untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan Perencanaan Pembangunan RPH-U (Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan

Halaman 331 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Rail Conveyor RPH-U) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 hanya dipinjam bendera yang pada prinsipnya bertentangan dengan prinsip etika pengadaan dan larangan-larangan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

2. Pengadaan Langsung Jasa Konsultasi Pengawasan Pengurukan Lahan RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Mei 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan Saksi Drh. Asnah selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan sebagaimana surat nomor 027/83.a/PPK/413.114/V/2022 untuk mempersiapkan pengadaan langsung jasa konsultasi pengawasan pengurukan lahan RPH-U, selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M menandatangani Surat Perintah Kerja Konsultan Pengawas Pekerjaan Pengurukan Lahan RPHU sebagaimana SPK Nomor 027/99/PPK/413.114/V/2022 dengan ketentuan sebagai berikut :

- Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp5.799.896,00 (lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah);
- Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Jatim dengan nomor rekening 0011098299 atas nama Penyedia CV Triwira Jasatama;
- Pembayaran dilakukan dengan sekaligus;
- Jenis Kontrak Lumpsum; dan
- Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 60 (enam puluh) hari kalender semenjak tanggal 2 Juni 2022 s/d 31 Juli 2022 sesuai dengan SPMK No.: 027/100/PPK/413.114/V/2022 tanggal 30 Mei 2022.

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Juli 2022 Terdakwa Drs. Moh. Wahyudi, M.M telah menerima hasil Pekerjaan Pengawasan Pengurukan Lahan Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U) sebagaimna BAST Hasil Pekerjaan No.: 027/178/PPK/413.114/VII/2022, dan pada tanggal 23 September 2022 telah dilakukan pembayaran kepada CV Triwira Jasatama sebesar Rp5.799.896,00 (lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) berdasarkan SP2D No.: 7140/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/IX/2022 tertanggal 23 September 2022.

Menimbang, bahwa atas Pekerjaan Pengawasan Pengurukan Lahan Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan TA 2022 terdapat kerugian keuangan negara sebesar



Rp4.382.253,- (empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Akuntan Publik atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara LHAPKKN Nomor: 001/AI/KAP BWP/AP.1419//2025 tanggal 8 Januari 2025.

Menimbang, bahwa kerugian keuangan Negara *a quo* bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan berdasarkan keterangan saksi Rio Rahma Dhana, saksi drh. Asnah, saksi Andrianto Novianto, ST, yang bersesuaian dengan keterangan Ahli yang disampaikan dimuka persidangan yang pada pokoknya bahwa CV Triwira Jasatama sebagai Penyedia untuk pengadaan langsung jasa konsultasi pengawasan pengurukan lahan RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 hanya dipinjam bendera yang pada prinsipnya bertentangan dengan prinsip etika pengadaan dan larangan-larangan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

3. Pelaksanaan Pekerjaan Pengurukan Lahan RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan Pengurukan Lahan RPH-U, pada tanggal 2 Maret 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirim surat kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dengan Nomor 050/169/PPK/413.114/2022 tentang Permohonan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pengurukan Lahan RPH-U, selanjutnya Saksi Galih Yanuar Medi Pratama, S.E., M. Si selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan pada tanggal 18 Maret 2022 menerbitkan Surat Tugas Nomor 800/08/POKMIL/413.0231/2022 yang memberi tugas kepada Saksi Joko Andriyanto, S. Km, Saksi Rahman Yulianto, S.E., Saksi Andhi Oktavianto, S.T untuk bertindak sebagai Pokja Pemilihan 03 dan melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk Pekerjaan Pengurukan Lahan Rumah Potong Hewan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp831.900.000,- (delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan HPS sebesar Rp831.899.000,- (delapan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 5 April 2022 Pokja 03 melakukan pembukaan penawaran sesuai dengan Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 602.1/03/P.03-11/413.023/2022 yang ditandatangani oleh 2

Halaman 333 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang anggota Pokja Pemilihan yakni Saksi Joko Andriyanto, S. Km dan Saksi Andhi Oktavianto, S.T, dari 86 penyedia yang mendaftar Pekerjaan Pengurukan Lahan Rumah Potong Hewan, yang memasukkan penawaran hanya 16 penyedia dan semuanya lolos tahap administrasi. Kemudian berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Pengurukan Lahan Rumah Potong Hewan/Rumah Potong Unggas Nomor 602.1/09/P.03-11/413.023/2022 tanggal 19 Mei 2022, menyimpulkan bahwa Penyedia yang lulus evaluasi penawaran sampai dengan tahap pembuktian kualifikasi adalah **CV Abraj Ashfa** serta berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor 602.1/08/P.03-11/413.023/2022 tanggal 19 Mei 2022, kemudian CV Abraj Ashfa sebagai pemenang dengan Nilai Penawaran Terkoreksi sebesar **Rp665.521.050,93** (enam ratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu lima puluh rupiah koma sembilan puluh tiga sen) tanpa pemenang cadangan proses e-tender untuk pekerjaan Pengurukan Lahan Rumah Potong Hewan/Rumah Potong Unggas (RPHU).

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 602.2/103/413.114/PPK/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 untuk paket pekerjaan Pengurukan Lahan Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) dengan pelaksana pekerjaan CV Abraj Ashfa dengan tanggal mulai kerja 2 Juni 2022 hingga 31 Juli 2022 dengan waktu penyelesaian 60 hari kalender. Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan Saksi Izzul Umam selaku Direktur CV Abraj Ashfa menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kesatu Nomor 027/177.b/BA-STT.1/413.114/VII/2022 pada tanggal 26 Juli 2022 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua Nomor 027/183.a/BA-STT.1/413.114/VIII/2022. Kemudian dengan mendasarkan pada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dilakukan pembayaran atas pekerjaan pengurukan lahan RPHU oleh CV Abraj Ashfa, dengan pembayaran sebagai berikut :

- Termin I sebesar Rp332.760.525,- (tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) sesuai SP2D No.: 6942/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/IX/2022 tanggal 19 September 2022.
- Termin II sebesar Rp299.484.473,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) SP2D No.: 7256/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/IX/2022 tanggal 27 September 2022.

Halaman 334 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termin III sebesar Rp33.276.053,- (tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh tiga rupiah) SP2D No.: 9360/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/XI/2022 tanggal 14 November 2022.

Menimbang, bahwa atas Pekerjaan Pengurukan Lahan Rumah Potong Hewan – Unggas (RPH-U) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 terdapat kerugian keuangan negara sebesar **Rp30.893.648,-** (tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Akuntan Publik atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara LHAPKKN Nomor: 001/AI/KAP BWP/AP.1419/II/2025 tanggal 8 Januari 2025.

Menimbang, bahwa kerugian keuangan Negara *a quo* bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan berdasarkan keterangan saksi Izzul Umam, LC., saksi drh. Asnah, saksi Ruswiyanto, ST., yang bersesuaian dengan keterangan Ahli yang disampaikan dimuka persidangan yang pada pokoknya bahwa CV Abraj Ashfa sebagai Penyedia Jasa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengurukan Lahan RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 pada prinsipnya bertentangan dengan prinsip pengadaan dan larangan-larangan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan terungkap bahwa dalam proses pemilihan penyedia jasa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengurukan Lahan RPH-U terdapat Berita Acara Kaji Ulang Review Dokumen Persiapan Pengadaan yang tidak ditanda-tangani oleh PPK. Kemudian salah satu pelaksana lapangan atas nama Hanafi Wahyu Wicaksono bukan personil CV Abraj Ashfa tetapi hanya dipinjam nama karena yang bersangkutan memiliki Sertifikat Keterampilan Kerja (SKT), sehingga dalam pelaksanaannya hanya sebagai formalitas dan tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana tertuang dalam kontrak.

B. Belanja Modal Pembangunan Gedung Pemotongan Hewan sebesar Rp5.543.463.400,00 yang terdiri dari :

1. Pelaksanaan Pengadaan Langsung Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung RPH-U (Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Maret 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) menerima surat dari Saksi Drh. Asnah tentang

Halaman 335 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penyedia Jasa Pekerjaan Perencanaan Pembangunan RPH-U (Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U) yaitu CV N.D.E Konsultan dengan harga negosiasi sebesar Rp59.754.200,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah), kemudian melalui surat Nomor 027/52.a/PPK/413.114/III/2022 tertanggal 30 Maret 2022 menunjuk CV. N.D.E Konsultan sebagai Penyedia Jasa Konsultasi untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan Perencanaan Pembangunan RPH-U (Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022.

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Maret 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) telah menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor 027/53/PPK/413.114/III/2022 pekerjaan perencanaan pembangunan Gedung RPHU, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp59.754.200,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah);
- Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Jatim dengan nomor rekening 1281000787 atas nama Penyedia CV. NDE Konsultan;
- Pembayaran dilakukan dengan sekaligus;
- Jenis Kontrak Lumpsum; dan
- Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 60 (enam puluh) hari kalender semenjak tanggal 1 April 2022 s/d tanggal 30 Mei 2022.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M telah menerima hasil Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Komplek Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-P dari CV. NDE Konsultan sesuai dengan BAST Hasil Pekerjaan No.: 027/101/PPK/413.114/V/2022, dan pada tanggal 22 Juli 2022 telah dilakukan pembayaran kepada CV N.D.E Konsultan sebesar Rp59.754.200,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah), berdasarkan SP2D Nomor : 4956/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/VII/2022 tertanggal 22 Juli 2022.

Menimbang, bahwa atas Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Komplek Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 terdapat kerugian keuangan negara sebesar **Rp32.259.308,-**

Halaman 336 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



(tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Akuntan Publik atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara LHAPKKN Nomor: 001/AI/KAP BWP/AP.1419//2025 tanggal 8 Januari 2025.

Menimbang, bahwa kerugian keuangan Negara *a quo* bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan berdasarkan keterangan saksi Rio Rahma Dhana, saksi drh. Asnah, saksi Andrianto Novianto, ST, yang bersesuaian dengan keterangan Ahli yang disampaikan dimuka persidangan yang pada pokoknya bahwa CV. NDE Konsultan sebagai Penyedia Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Komplek Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 hanya dipinjam bendera yang pada prinsipnya bertentangan dengan prinsip etika pengadaan dan larangan-larangan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

2. Pengadaan langsung Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan RPH-U (Pengawasan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Juli 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui surat nomor 027/142.a/PPK/413.114/VII/2022 memerintahkan Saksi Drh. Asnah selaku Pejabat Pengadaan untuk memproses pengadaan langsung Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan RPH-U (Pengawasan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U) dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp39.999.400,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) termasuk PPN 10%. Selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui surat Nomor 027/157/PPK/413.114/VII/2022 menunjuk CV. Triwira Jasatama sebagai Penyedia Jasa Konsultasi untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan RPH-U (Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 serta pada tanggal 12 Juli 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor 027/159/PPK/413.114/VII/2022 dengan ketentuan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp39.832.800,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Jatim dengan nomor rekening 0011098299 atas nama Penyedia CV Triwira Jasatama;
- Pembayaran dilakukan dengan sekaligus;
- Jenis Kontrak Lumpsum; dan
- Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender semenjak tanggal 1 Agustus 2022 sesuai dengan SPMK No.: 027/159.a/PPK/413.114/VII/2022 tertanggal 12 Juli 2022.

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 27 Desember 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M telah menerima hasil pekerjaan konsultan pengawasan CV. Triwira Jasatama pada Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Komplek Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U sesuai BAST Hasil Pekerjaan No.: 027/355/PPK/413.114/XII/2022, dan pada tanggal 29 Desember 2022 telah dilakukan pembayaran kepada CV Triwira Jasatama sebesar Rp39.832.800,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sesuai dengan SP2D No.: 1507/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/XII/2022 tertanggal 29 Desember 2022.

Menimbang, bahwa atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Komplek Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan TA 2022 terdapat kerugian keuangan negara sebesar **Rp18.249.989,-** (delapan belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Akuntan Publik atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara LHAPKKN Nomor: 001/AI/KAP BWP/AP.1419//2025 tanggal 8 Januari 2025.

Menimbang, bahwa kerugian keuangan Negara *a quo* bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan berdasarkan keterangan saksi Rio Rahma Dhana, saksi drh. Asnah, saksi Andrianto Novianto, ST, yang bersesuaian dengan keterangan Ahli yang disampaikan dimuka persidangan yang pada pokoknya bahwa CV Triwira Jasatama sebagai Penyedia untuk pengadaan langsung jasa konsultasi pengawasan pengurukan lahan RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 hanya dipinjam bendera yang pada prinsipnya bertentangan dengan prinsip etika pengadaan dan larangan-larangan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Halaman 338 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



3. Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Komplek Gedung Dan Pemasangan Rail Conveyor RPHU Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan komplek Gedung dan pemasangan rail conveyor RPHU, Terdapat Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan, pada tanggal 2 Juni 2022 mengirim surat kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dengan Nomor 050/484/PPK/413.114/2022 tentang Permohonan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U. Selanjutnya saksi Galih Yanuar Medi Pratama, S.E., M. Si selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan pada tanggal 6 Juni 2022 menerbitkan Surat Tugas Nomor 800/16/POKMIL/413.0231/2022 yang memberi tugas untuk bertindak sebagai Pokja Pemilihan 02 kepada Saksi Fitriasih, S.T., Saksi Adhie Kurnia Dharmawan, S.E. Saksi Partono, A. Md. Selanjutnya untuk mengikuti tender Paket Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U, Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T menghubungi Saksi Sandy Ariyanto, S.T (Direktur CV Fajar Chrisna) melalui telephone dengan menyampaikan bahwa CV. Fajar Chrisna akan digunakan untuk mengikuti lelang pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U) di Lamongan dengan pagu anggaran sebesar Rp5.443.463.400,- (lima milyar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

Menimbang, bahwa saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T pada tanggal 14 Juni 2022 memerintahkan saksi Joko Susetyo untuk memasukkan dokumen penawaran lelang secara online di LPSE Kabupaten Lamongan dengan menggunakan user id CV. Fajar Chrisna dengan nilai penawaran Rp4.357.633.402,- (empat milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua rupiah) pada Paket Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U. Selanjutnya saksi Fitriasih, saksi Adhie Kurnia Dharmawan dan saksi Partono selaku anggota Pokja Pemilihan 02 telah melakukan pembukaan penawaran pada tanggal 14 Juni 2022 sebagaimana Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 602.1/03/P.02-33/413.023/2022. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan seluruh tahapan pembuktian dan klarifikasi administrasi serta evaluasi harga/biaya maka pada

Halaman 339 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Juli 2022 CV. Fajar Chrisna ditetapkan sebagai pemenang dengan Harga Penawaran Terkoreksi sebesar Rp4.357.633.401, melalui Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor 602.1/08/P.02-33/413.023/2022.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M. M selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 602/158.a/PPK/413.114/PPK/VII/2022 dengan mendasarkan pada Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Nomor 602/159/413.114/PPK/VII/2022 tentang Pembangunan Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) dan Pemasangan Rail Conveyor, memerintahkan CV Fajar Chrisna untuk memulai pelaksanaan pekerjaan dengan waktu penyelesaian selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender sejak tanggal 01 Agustus 2022 hingga tanggal 28 Desember 2022, dengan Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebesar **Rp4.357.633.402,-** (empat milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan *Rail Conveyor* RPH-U;
- Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebesar Rp4.357.633.402,- (empat milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua rupiah);
- Pembiayaan bersumber dari dana DAK fisik Tahun Anggaran 2022;
- Masa pelaksanaan dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK Nomor 602.2/158.a/413.114/PPK/VII/2022 tertanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender, sejak tanggal 01 Agustus 2022 s/d 28 Desember 2022;
- Masa pemeliharaan dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 16 November 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen, saksi Sandy Ariyanto, S.T selaku Direktur CV Fajar Chrisna dan saksi Satrio Dwinanto, S.E selaku Direktur CV Triwira Jasatama menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan 55% Nomor 027/282/PPK/413.114/XI/2022, kemudian Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M dan saksi Sandy Ariyanto, S.T menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kesatu Nomor

Halaman 340 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/282.B/BA-STT.1/413.114/XI/2022. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen, saksi Sandy Ariyanto, S.T selaku Direktur CV Fajar Chrisna dan saksi Satrio Dwinanto, S.E selaku Direktur CV Triwira Jasatama menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan 100% Nomor 027/331/PPK/413.114/XII/2022, kemudian Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M dan saksi Sandy Ariyanto, S.T juga menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua Nomor 027/332/BA-STT.2/413.114/XII/2022.

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M atas pelaksanaan pekerjaan oleh CV. Fajar Chrisna menandatangani 3 (tiga) Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pembayaran Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor senilai Rp4.357.633.402,- (empat milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua rupiah), dimana untuk pencairan Termin I tanggal 18 November 2022 telah masuk ke rekening Bank Jatim CV. Fajar Chrisna Cabang Tuban dengan nomor rekening 0171006977 sebesar Rp 1.904.010.992,- (satu milyar sembilan ratus empat juta sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), selanjutnya pencairan Termin II tanggal 28 Desember 2022 telah masuk dana ke rekening CV. Fajar Chrisna Cabang Pembantu Babat dengan nomor rekening 0531012950 sebesar Rp 1.713.609.893,- (satu milyar tujuh ratus tiga belas juta enam ratus sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah), kemudian pencairan Termin III tanggal 29 Desember 2022 telah masuk dana ke rekening CV. Fajar Chrisna Cabang Pembantu Babat dengan nomor rekening 0531012950 sebesar Rp190.401.100,- (seratus sembilan puluh juta empat ratus satu ribu seratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor Rumah Potong Hewan-Unggas pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp243.368.856,- (dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Akuntan Publik atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara LHAPKKN Nomor: 001/AI/KAP BWP/AP.1419/I/2025 tanggal 8 Januari 2025 yang dihitung berdasarkan metode perhitungan kerugian keuangan negara yaitu menghitung Nilai Bersih yang dibayarkan berdasarkan SP2D sebesar **Rp3.808.010.993,-** (tiga milyar delapan ratus delapan juta sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan mengurangkan Nilai Realisasi Biaya yang sebenarnya (*Riil Cost*) sebesar **Rp3.564.642.137,-**

Halaman 341 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga milyar lima ratus enam puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga diperoleh kerugian keuangan negara sebesar **Rp243.368.856,-** (dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya khusus mengenai Pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan *Rail Conveyor* Rumah Potong Hewan-Unggas pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022, terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp243.368.856,- (dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), hal mana menurut keterangan Ahli Sudarmana, SE., MH., Ak.,CA.,CPA.,CACP.,CFI pada pokoknya perhitungan kerugian Negara *a quo* didasarkan pada Hasil Perhitungan Realisasi Fisik Pekerjaan tanggal 14 November 2022 yang dilakukan oleh Ahli Konstruksi Dr.Ir. Muji Irmawan, M.T. sebagaimana tertuang dalam Laporan Perhitungan Nilai Konstruksi Aktual Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan *Rail Conveyor* RPH-U, yang juga telah disampaikan oleh Ahli Dr.Ir. Muji Irmawan, M.T. dalam keterangannya dimuka persidangan, yang pada pokoknya terdapat beberapa volume pekerjaan yang kurang sesuai yang diantaranya sebagai berikut:

- a. *Dari hasil perhitungan volume yang kami periksa dan hitung Kembali, terdapat beberapa volume pekerjaan yang kurang sesuai diantaranya:*
 - *Pekerjaan urugan pedel peninggian bangunan pada bangunan utama terdapat volume berlebih yang kami kurangi.*
 - *Pekerjaan beton dan pembesian yang belum dikurangi volume netto.*
 - *Pekerjaan pasangan keramik dinding yang belum dikurangi luasan bukaan.*
 - *Pekerjaan floor hardener SIKA yang belum dikurangi luasan as dinding.*
 - *Pekerjaan pasangan jendela BV2 yang lebih sedikit di lapangan.*
 - *Pekerjaan plafond dan pengecatan yang juga belum dikurangi luasan bukaan dan pembalokan.*
 - *Pekerjaan sanitair untuk panjang perpipaan berkurang dan beberapa instalasi seperti avour tidak sesuai dengan spesifikasi sehingga volume dikurangi.*
 - *Pekerjaan penangkal petir belum terpasang.*
 - *Pekerjaan besi pasangan kawat duri volume terpasang selisih 30 meter.*
 - *Pekerjaan pasangan paving K300 warna termasuk pemadatan pasir tidak ditemukan di lapangan. Kemudian volume pekerjaan Kansteen K300 yang terpasang lebih sedikit.*

Halaman 342 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan akses masuk (jembatan kecil) tidak sesuai dengan gambar sehingga volume berkurang.
 - Pekerjaan bak celup untuk pembersihan roda kendaraan yang terpasang hanya berupa pasangan bata bukan cor beton bertulang sehingga volume pekerjaan beton kami kurangi.
 - Pekerjaan Pengadaan dan Instalasi IPAL dalam rincian itemnya termasuk juga dengan injeksi dan uji fungsi. Namun hasil sertifikasi uji fungsi tidak ditemukan sehingga volume pekerjaan lumpsum tersebut kami estimasi berkurang 30%.
 - Pekerjaan sewa/pembuatan pondok kerja pada persiapan pendukung IPAL kami hilangkan karena sudah ada pekerjaan persiapan tersendiri.
 - Pekerjaan plat besi penutup PTS Kitchen belum terpasang.
 - Pekerjaan kolam indikator dan bak tidak diberi acian dan cat yang menyeluruh.
 - Pekerjaan taman belum dikerjakan.
- b. Untuk pekerjaan paving abu-abu mutu K300 dengan tebal 6 cm, berdasarkan hasil pengujian kuat tekan paving di laboratorium hanya memenuhi mutu K200 sehingga ada penyesuaian harga satuan yang kami kurangi.
- c. Untuk pekerjaan beton struktur mutu K-225, berdasarkan hasil pengujian estimasi mutu beton dengan alat UPV Test hanya memenuhi K-150 sehingga harga satuan kami sesuaikan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti kembali kesimpulan Ahli Dr.Ir. Muji Irmawan, M.T. dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan terkait beberapa volume pekerjaan yang dihitung kembali oleh Ahli, maka Majelis Hakim menyimpulkan dan berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa untuk pekerjaan penangkal petir sebesar Rp5.000.000,- (*lima juta rupiah*), telah dinilai dan dihitung dalam pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai Berita Acara Klarifikasi Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2022, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa agar tidak terjadi praktik menghitung biaya atau volume suatu item pekerjaan yang sama lebih dari satu kali (*double counting*) maka kekurangan volume berupa pekerjaan penangkal petir tidak dapat dijadikan bagian dari volume pekerjaan yang kurang sesuai sebagaimana Laporan dan Keterangan Ahli dimaksud.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *a quo* berdasarkan pada keterangan saksi Rio Rahma Dhana, ST.MT., dan saksi Herry Prabowo, S.T., yang dihubungkan dengan bukti surat yang disampaikan dimuka persidangan oleh saksi Davis Maherul Abbasiya, ST., (*in casu* terdakwa dalam berkas

Halaman 343 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) berupa Berita Acara Klarifikasi Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2022 terhadap Pekerjaan Pembangunan RPH-U (Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U) hal mana merupakan bagian dari **Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur tanggal 23 Mei 2023 Nomor 64.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023** tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah Tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Lamongan, antara lain dinyatakan CV. Fajar Chrisna bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan volume pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan *Rail Conveyor* RPH-U Tahun 2022 sebesar **Rp92.846.569,19** (sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah koma sembilan belas sen), yang kemudian ditindaklanjuti berdasarkan Surat Keputusan Ketua Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Kabupaten Lamongan Nomor: 188/279/KEP/413.201/TPTGR/VI/2023 tentang Pembebanan Kerugian Daerah (*Vide.* Bukti T-1 Sandy Ariyanto, ST. dan Bukti T-5 A Davis Maherul Abbasiya, S.T.), dan terhadap kekurangan volume pekerjaan tersebut telah dilakukan pengembalian kelebihan pembayaran tersebut oleh saksi Sandy Ariyanto, S.T (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Direktur CV. Fajar Chrisna ke Kas Daerah Kabupaten Lamongan pada Bank Jatim Cabang Lamongan Nomor **Rekening 0281000277** dengan total sejumlah **Rp92.846.569,19** (sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah koma sembilan belas sen), yang dilakukan secara bertahap, yakni: pada tanggal 9 Mei 2023 sejumlah Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) sesuai Surat Tanda Setoran (STS) No.900/564/413.305/2023, dan selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2023 sejumlah Rp45.846.569,19 (empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah koma sembilan belas sen) sesuai Surat Tanda Setoran (STS) No.900/576/413.305/2023, yang dikuatkan dengan **Surat Keterangan Lunas** Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Kabupaten Lamongan Nomor: 188/04/KEP/413.201/TPTGR/SKL/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 (*vide.* Bukti T-5 D Davis Maherul Abbasiya, S.T. dan Bukti T-3 Sandy Ariyanto, S.T).

Halaman 344 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Dengan demikian sepatutnya penghitungan kerugian keuangan Negara juga dengan mengurangi pengembalian kelebihan pembayaran terhadap Pekerjaan Pembangunan RPH-U (Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U) sejumlah **Rp92.846.569,19** (sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah koma sembilan belas sen).

- Bahwa untuk Pekerjaan Pengadaan dan Instalasi IPAL, menurut keterangan Ahli dalam rincian itemnya termasuk juga dengan injeksi dan uji fungsi. Namun hasil sertifikasi uji fungsi tidak ditemukan sehingga volume pekerjaan *lump sum* tersebut oleh Ahli diestimasi berkurang 30%. Hal mana menurut keterangan Ahli Dr.Ir. Muji Irmawan, M.T. dimuka persidangan pada pokoknya bahwa pengurangan yang diestimasi 30% dinilai berdasarkan diskusi dengan Ahli Ainul Huri, S.P.i., M.M. (Bidang Lingkungan Hidup) terkait uji baku mutu terhadap IPAL yang dipengaruhi oleh faktor bahan kimia dan operator IPAL yang *nota bene* dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Lamongan, termasuk didalamnya tidak adanya uji *commissioning* sehingga berdasarkan fakta tersebut kemudian oleh Ahli Dr.Ir. Muji Irmawan, M.T. dan Ahli Sudarmana, SE., MH., Ak.,CA.,CPA.,CACP.,CFI menghitung estimasi angka 30% akibat tidak adanya uji baku mutu/uji IPAL mengakibatkan kerugian sejumlah **Rp99.000.000,-** (sembilan puluh sembilan juta rupiah) sebagai kerugian keuangan Negara.

Bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Ahli tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memberikan penilaian terhadap fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan yang juga dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dengan berdasarkan pada penilaian fakta hukum sebagai berikut: *Pertama*, dalam pekerjaan paket Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U Tahun 2022, harus dinilai berdasarkan pada tahapan pembangunan instalasi dan uji fungsi IPAL (*mechanical test*) yang bertujuan untuk memastikan komponen dan alat berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak. *Kedua*, setelah dinyatakan lolos uji fungsi maka kemudian dilakukan Uji Commisioning dan Uji Baku Mutu Limbah IPAL yang bertujuan memastikan sistem IPAL berjalan sesuai desain serta hasil olahan limbah dinyatakan sesuai standar yang ditetapkan dan/atau memenuhi baku mutu air limbah

Halaman 345 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domestik sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.68 / Menlhk / Setjen / Kum / 1 / 8 / 2016.

Bahwa selanjutnya terhadap penilaian fakta hukum sebagaimana dalam uraian diatas, Majelis Hakim menilai keterangan Saksi Nawawi, SP. (*in casu* anggota Tim Teknis) yang menerangkan diajak untuk mengecek uji coba peralatan conveyer, ikut menyalakan mesin dan bisa berjalan dengan baik, demikian pula keterangan saksi Nur Jazid, SPT.,MS, yang bersesuaian dengan keterangan saksi Davis Maherul Abbasiya, ST., dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya fungsi mesin IPAL dinyatakan berfungsi dengan baik. Keterangan ini juga didukung oleh keterangan Ahli Ainul Huri, S. Pi., M.M dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan terkait kualitas instalasi/mesin IPAL berfungsi dengan baik serta sesuai spesifikasi teknis. Selanjutnya fakta hukum ini dihubungkan dengan Metode Penghitungan Ahli *a quo*, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa sebagaimana fakta hukum dimuka persidangan yang secara khusus berkaitan dengan keterangan Ahli Dr. Ir. Muji Irmawan, M.T. yang menerangkan bahwa angka estimasi 30% yaitu sejumlah Rp99.000.000,- diperhitungkan berdasarkan perkiraan harga yang berkaitan dengan harga bahan-bahan kimia dipasaran yang seandainya digunakan dalam proses uji baku mutu dan Uji *Commissioning*, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perkiraan harga/biaya yang diestimasi 30% sejumlah Rp99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) tidak dapat dijadikan bagian dari kerugian keuangan Negara karena penghitungan harga/biaya sejumlah Rp99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) hanyalah merupakan estimasi yang bersifat tidak pasti dan tidak didukung dengan bukti estimasi harga/biaya yang timbul dalam menghitung faktor harga bahan-bahan kimia sesuai harga pasar. Disamping itu, telah ternyata dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) tidak terdapat rincian anggaran biaya yang ditetapkan untuk dilakukan Uji Baku Mutu IPAL.

Bahwa selain itu, pertimbangan Majelis Hakim juga didasari fakta bahwa oleh karena uji baku mutu yang dilakukan Ahli Ainul Huri, S.P.i., M.M. sebagaimana Sertifikat Hasil Pengujian Nomor 600/C2725311024/111.6/2024 yaitu pada tanggal 14 November 2024, sementara itu Pekerjaan Pengadaan dan Instalasi IPAL telah selesai sejak tanggal 25 Desember 2022, selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen,

Halaman 346 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandy Ariyanto, S.T selaku Direktur CV Fajar Chrisna dan Satrio Dwinanto, S.E selaku Direktur CV Triwira Jasatama menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan 100% Nomor 027/331/PPK/413.114/XII/2022, kemudian Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M. dan Sandy Ariyanto, S.T juga menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua Nomor 027/332/BA-STT.2/413.114/XII/2022.

Fakta hukum ini menunjukkan secara nyata bahwa uji baku mutu dilakukan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100%, dimana menurut keterangan Ahli Ahli Ainul Huri, S.P.i., M.M. bahwa secara faktual proses pengujian uji baku mutu yang dilakukan pada tanggal 14 November 2024 tentu akan dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya meliputi karakteristik parameter pencemar itu sendiri (fisik, kimia, biologi), dan kondisi operasional IPAL, mengingat sejak Instalasi IPAL telah selesai pada tanggal 25 Desember 2022, yang melakukan operasional adalah Operator pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Lamongan.

Dengan demikian karena sifat dari nilai biaya sejumlah Rp99.000.000,- tidak memenuhi unsur kerugian yang **nyata dan pasti**, maka sepatutnya penghitungan kerugian keuangan Negara juga dengan mengurangi nilai kerugian Negara sejumlah **Rp99.000.000,-** (sembilan puluh sembilan juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya terkait pekerjaan Taman, dimana volume pekerjaan yang dihitung kembali oleh Ahli yaitu item pekerjaan Taman yang menurut Ahli belum dikerjakan sebagaimana keterangan Ahli Dr.Ir. Muji Irmawan, M.T., yang kemudian berdasarkan perhitungan volume pekerjaan tersebut oleh Ahli Sudarmana, SE., MH., Ak.,CA.,CPA.,CACP.,CFI menghitung nilai kerugian keuangan Negara sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan keterangan Ahli Dr.Ir. Muji Irmawan, M.T., yang pada pokoknya alasan tidak mengakui pekerjaan taman dikarenakan hanya berupa gundukan tanah yang diberi pohon dan rumput, sementara itu menurut keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa dalam kontrak tidak ditentukan spesifikasi teknis yang terkait dengan pekerjaan taman, dan bentuk kontrak *lump sum* sehingga pekerjaan taman mestinya telah dilaksanakan. Berdasarkan hal itu, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa pekerjaan taman telah dilaksanakan. Dengan demikian sepatutnya penghitungan kerugian keuangan Negara juga

Halaman 347 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



dengan mengurangi nilai kerugian Negara sejumlah **Rp10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah kerugian keuangan Negara khusus mengenai Pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor Rumah Potong Hewan-Unggas pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022, terdapat kerugian keuangan negara sejumlah **Rp243.368.856,-** dikurangi dengan pengembalian kelebihan pembayaran ke Kas Daerah Kabupaten Lamongan pada Bank Jatim Cabang Lamongan Nomor Rekening 0281000277 dengan total sejumlah Rp92.846.569,19,- dikurangi estimasi 30% uji baku mutu/uji IPAL sejumlah Rp99.000.000,- dikurangi volume pekerjaan taman sejumlah Rp10.000.000,-, dengan demikian jumlah totalnya sejumlah **Rp41.522.287,- (empat puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kegiatan Pembangunan Rumah Potong Hewan – Unggas (RPH-U) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022, terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memiliki kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukannya untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar wewenang dan tugasnya *a quo* dapat dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya yang terkait dengan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah *in casu* pengendali kontrak, namun demikian sebagaimana fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M justru bertindak untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan yang melekat pada jabatan dan kedudukannya selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara sejumlah **Rp129.770.285,- (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah),** dengan rincian nilai kerugian negara tersebut terdiri dari pekerjaan:

1. Pelaksanaan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pengurukan Lahan RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp2.462.800,- (dua juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

2. Pengadaan Langsung Jasa Konsultasi Pengawasan Pengurukan Lahan RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp4.382.253,- (empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah);
3. Pelaksanaan Pekerjaan Pengurukan Lahan RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp30.893.648,- (tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah);
4. Pelaksanaan Pengadaan Langsung Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung RPH-U (Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp32.259.308,- (tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
5. Pengadaan langsung Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan RPH-U (Pengawasan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp18.249.989,- (delapan belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
6. Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Komplek Gedung Dan Pemasangan Rail Conveyor RPHU Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp41.522.287,- (empat puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam uraian pertimbangan terpenuhinya unsur “yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, menyatakan pada pokoknya bahwa:

.....perbuatan Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Saksi Sandy Ariyanto, S.T selaku Direktur CV Fajar Chrisna dan saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U) beserta Saksi Andrian Novianto, S.T,

Halaman 349 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Satrio Dwinanto, S.E, Saksi Drh. Asnah, Saksi Rio Rahma Dhana, S.T., M.T, Saksi Izul Umam, Lc, dan Saksi Sulistiyani Eka Puspa, Ir. M.M telah menguntungkan orang lain yaitu:

- a. Menguntungkan Saksi Sandy Ariyanto, S.T sebesar Rp92.846.569,19 (sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah koma sembilan belas sen)
- b. Menguntungkan Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T sebesar Rp150.522.287,16 (seratus lima puluh juta lima ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah koma enam belas sen),
- c. Menguntungkan Saksi Andrian Novianto, S.T sebesar Rp3.039.308,- (tiga juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah),
- d. Menguntungkan Sdr. Satrio Dwinanto, S.E sebesar Rp1.991.244,65 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu dua ratus empat puluh empat rupiah koma enam puluh lima sen),
- e. Menguntungkan Saksi Drh. Asnah sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),
- f. Menguntungkan Saksi Rio Rahma Dhana, S.T., M.T sebesar Rp48.523.797,- (empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah),
- g. Menguntungkan Saksi Izul Umam, Lc sebesar Rp. 30.893.648,- (tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah),
- h. Menguntungkan Saksi Sulistiyani Eka Puspa, Ir. M.M sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

(Vide. Surat Tuntutan Penuntut Umum, Halaman 239 s/d 240).

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Penuntut Umum *a quo*, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Penuntut Umum tersebut dengan alasan/pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Bahwa terkait uang sejumlah Rp92.846.569,19 dan sejumlah Rp150.522.287,16 yang dipandang menguntungkan Saksi Sandy Ariyanto, S.T dan Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T, hal mana dalil Penuntut Umum bersandar pada kerugian Negara atas Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Komplek Gedung Dan Pemasangan Rail Conveyor RPHU Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp243.368.856,-, kemudian terhadap kerugian Negara tersebut, oleh Penuntut Umum membebankannya kepada Saksi Sandy Ariyanto, S.T sebesar Rp92.846.569,19 dan sejumlah Rp150.522.287,16 kepada Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T., sementara itu fakta hukum dimuka persidangan menunjukkan secara terang dan nyata bahwa uang sejumlah Rp92.846.569,19 adalah kelebihan bayar yang timbul berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa

Halaman 350 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur tanggal 23 Mei 2023 Nomor 64.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah Tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Lamongan, yang antara lain dinyatakan CV. Fajar Chrisna bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan volume pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan *Rail Conveyor* RPH-U Tahun 2022 sebesar Rp92.846.569,19 (sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah koma sembilan belas sen), yang selanjutnya telah ditindaklanjuti oleh saksi Sandy Ariyanto, S.T selaku Direktur CV Fajar Chrisna dengan menyetorkan kelebihan bayar tersebut ke Kas Daerah Kab. Lamongan yang dilakukan secara bertahap, yakni: pada tanggal 9 Mei 2023 sejumlah Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) sesuai Surat Tanda Setoran (STS) No.900/564/413.305/2023, dan selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2023 sejumlah Rp45.846.569,19 (empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah koma sembilan belas sen) sesuai Surat Tanda Setoran (STS) No.900/576/413.305/2023, yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Lunas Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Kabupaten Lamongan Nomor: 188/04/KEP/413.201/TPTGR/SKL/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023.

Dengan demikian, menurut pendapat Majelis Hakim, uang sejumlah Rp92.846.569,19 tidak dapat dipandang sebagai keuntungan yang diperoleh akibat dari adanya perbuatan melawan hukum dan/atau menyalahgunakan kewenangan dalam perkara *a quo*, oleh karena secara normatif ketentuan perundang-undangan memberi ruang bagi penyedia jasa untuk mengembalikan kelebihan pembayaran atas pekerjaan konstruksi jika ditemukan volume pekerjaan kurang dibandingkan yang telah dibayarkan, dimana BPK merekomendasikan agar penyedia jasa mengembalikan kelebihan pembayaran ke kas negara/daerah melalui PPK, hal mana rekomendasi BPK dimaksud wajib ditindaklanjuti dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari. (*Vide* UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara jo. Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan).

Demikian pula terkait uang sejumlah Rp150.522.287,16 yang dipandang menguntungkan Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T, tidak dapat dipandang sebagai keuntungan yang diperoleh akibat dari adanya perbuatan melawan

Halaman 351 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



hukum dan/atau menyalahgunakan kewenangan dalam perkara *a quo*, oleh karena sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut diatas bahwa kerugian Negara yang timbul dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Komplek Gedung Dan Pemasangan Rail Conveyor RPHU Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp41.522.287,- (empat puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).

- Bahwa terkait dengan uang sejumlah Rp300.00,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dipandang menguntungkan saksi drh. Asnah dan uang sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dipandang menguntungkan saksi Sulistiyani Eka Puspa, Ir., MM., hal mana dalil Penuntut Umum bersandar pada keterangan saksi Rio Rahma Dhana, ST., yang bersesuaian dengan keterangan saksi drh. Asnah, saksi Sulistiyani Eka Puspa, Ir., MM., yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah dititipi uang untuk dinas dari saksi Rio Rahma Dhana selaku Konsultan Perencana, tetapi saksi tidak pernah membukanya kemudian saksi titipkan ke saksi Aditya, dan uang tersebut sudah saksi serahkan ke Penyidik untuk disita sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa khusus terhadap fakta hukum mengenai adanya pemberian uang dimaksud tidak dapat dipandang sebagai keuntungan yang diperoleh akibat dari adanya perbuatan melawan hukum dan/atau menyalahgunakan kewenangan dalam perkara *a quo*, oleh karena dalam konteks Pasal 3 UU Tipikor yang secara eksplisit (*bestandeel delict*) memuat element kesengajaan “dengan tujuan” yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak dapat dilepaskan dari akibat dari adanya perbuatan materiil (*actus reus*) dan sikap batin (*mens rea*) Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memiliki kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukannya untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar wewenang dan tugasnya *a quo* dapat dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dalam konteks menilai fakta hukum terkait pemberian uang kepada saksi drh. Asnah dan saksi Sulistiyani Eka Puspa, Ir., MM., dimaksud, yang timbul dari perbuatan dan kehendak saksi Rio Rahma Dhana, ST. oleh karenanya secara normatif pemberian uang tersebut tidak dapat dipandang sebagai keuntungan yang diperoleh sebagai akibat langsung dari perbuatan materiil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Akan tetapi pemberian uang kepada saksi drh. Asnah dan saksi Sulistiyani Eka Puspa, Ir., MM., hanyalah sebagai bentuk gratifikasi kepada Pegawai Negeri.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembuktian yang terkait dengan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ini, Penasehat Hukum Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M., dalam Nota Pembelaannya pada halaman 12 mendalilkan pada pokoknya bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi oleh karena “....Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, MM. Tidak menerima sepeserpun aliran dana, adapun orang-orang yang menerima aliran dana sebagaimana dalam uraian dakwaan jaksa penuntut umum itu diluar niat, maksud dan kuasa dari Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, MM.,”

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa a quo maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam konstruksi hukum yang terkait dengan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ini tidak hanya berdasarkan pada fakta hukum apakah seseorang telah menguntungkan dirinya sendiri atau tidak, karena pada prinsipnya pemenuhan unsur ini bersifat alternatif sebagaimana frasa dalam unsur a quo yaitu “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, ini berarti sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan hal itu merupakan suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi”, serta cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan (vide. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/PID/1987).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan dalil pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, oleh karenanya dalil pembelaan Penasehat Hukum yang demikian sepatutnya dikesampingkan/ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, akibat dari tidak dilaksanakannya kewenangan yang melekat pada jabatan dan kedudukan Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai ketentuan perundang-undangan maka perbuatan Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M., a quo :

Halaman 353 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah menguntungkan saksi Sandy Ariyanto, S.T selaku Direktur CV Fajar Chrisna dan saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U) sejumlah Rp41.522.287,- (empat puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah),
- Telah menguntungkan Saksi Andrian Novianto, S.T selaku Direktur CV. NDE Konsultan sejumlah Rp3.039.308,- (tiga juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah),
- Telah menguntungkan Saksi Satrio Dwinanto, S.E selaku Direktur CV. Triwira Jasatama sejumlah Rp1.991.244,65 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu dua ratus empat puluh empat rupiah koma enam puluh lima sen),
- Telah menguntungkan Saksi Rio Rahma Dhana, S.T., M.T sejumlah Rp48.523.797,- (empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah), dan
- Telah menguntungkan Saksi Izul Umam, Lc selaku Direktur CV. Abraj Ashfa sejumlah Rp30.893.648,- (tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “dengan tujuan menguntungkan orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal ini telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada padanya Karena Jabatan atau Kedudukan”

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri terdakwa karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa hakikat dan dimensi unsur “menyalahgunakan kewenangan” pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian inti delik (*bestanddel delict*). Perspektif substansial unsur “menyalahgunakan kewenangan” sebagai *bestanddel delict* dalam perkara tindak pidana korupsi terletak pada ada tidaknya *actus reus* dan *mens*

Halaman 354 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



rea sebagai elemen esensial suatu kejahatan. Artinya, secara konkrit *actus reus* dan *mens rea* dapat berbentuk kecurangan, penipuan, penyesatan, pemalsuan, manipulasi, akal-akalan, menyembunyikan kenyataan, pengelakan peraturan dan lain sebagainya (*Vide* Dr. Lilik Mulyadi, S.H.,M.H., "*Titik Singgung Mengadili Menyalahgunakan Kewenangan Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Tata Usaha Negara; Perspektif Teoritis, Normatif, Doktrina, dan Praktik*", Penerbit Kencana, 2023. Hal.89 dan Hal.119).

Menimbang, bahwa menurut pendapat Jean Revero dan Jean Waline pengertian penyalahgunaan wewenang dalam hukum Administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu :

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
 2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain ;
 3. Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana ;
- (*Vide* Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., dalam buku "*Korupsi dan Hukum Pidana*", Penerbit Kantor Pengacara & Konsultasi Hukum "Prof.Oemar Seno Adji, SH & Rekan ", Edisi Pertama, Cet.I, 2001, hal. 54-55);

Menimbang bahwa demikian pula menurut Dr. Lilik Mulyadi, S.H.,M.H., (dalam bukunya "*Titik Singgung Mengadili Menyalahgunakan Kewenangan Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Tata Usaha Negara*", Jakarta:Kencana, 2023. Hal. 11) bahwa konkretnya "menyalahgunakan kesempatan" disini dapat diartikan ada penyalahgunaan waktu atau kesempatan pada diri pelaku karena eksistensi kedudukan atau jabatan, sedangkan "menyalahgunakan sarana" berarti tampak adanya penyalahgunaan perlengkapan atau fasilitas yang ada dan melekat dari pelaku karena jabatan atau kedudukan.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "Jabatan atau Kedudukan" dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana Korupsi dalam Pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut :



1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana Korupsi yang tidak memegang suatu Jabatan tertentu, baik Jabatan Struktural maupun Jabatan Fungsional;
2. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau Perseorangan Swasta yang mempunyai Fungsi dalam suatu Korporasi;
(*Vide R. Wiyono, S.H., "Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"*, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Cet. Pertama, Juni 2005, Hal. 38, 39 dan 41);

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor 892 K/Pid/1983 tanggal 18 Desember 1984 memberikan pertimbangan bahwa sepanjang kata frasa "kedudukan" dalam tindak pidana korupsi yang memegang atau tidak memegang jabatan tertentu baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional, tetapi juga pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan (swasta) yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik (Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi oleh R. Wiyono, S.H., Sinar Grafika, 2005, Hal.39).

Menimbang, bahwa menurut Drs. Adami Chazawi, S.H., (dalam bukunya "*Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*" Edisi Revisi, Depok: Rajawali Pers, 2017, Hal.73) bahwa apa yang dimaksud dengan "ada padanya karena jabatan atau kedudukannya" tiada lain adalah kewenangan, kesempatan, dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku oleh seseorang. Jadi harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya lebih jauh dijelaskan oleh R. Wiyono, S.H. (dalam bukunya Pembahasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Penerbit Sinar Grafika Jakarta tahun 2005 hal 46,47,50) bahwa untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut, dalam pasal 3 telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi yaitu :

- a. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. yang dimaksud dengan



“kewenangan” adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu (kamus besar bahasa Indonesia edisi ketiga Balai Pustaka Jakarta 2003 hal 1272). Dengan demikian yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik.

- b. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Pada umumnya “kesempatan” ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut.
- c. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara, atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 3, maka yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Menimbang bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (dikutip dari Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 572 K/Pid/2003 yang dimuat dalam Majalah Varia Peradilan edisi April 2004 Hal. 63) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut dapat dibagi menjadi beberapa alternatif yaitu :

Halaman 357 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan;
- Menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan;
- Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan;
- Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan;
- Menyalahgunakan sarana karena jabatan;
- Menyalahgunakan sarana karena kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dimaksud, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan menilai, mempertimbangkan, dan menyimpulkan fakta hukum yang terkait secara langsung dengan pemenuhan unsur menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana Surat Keputusan Bupati Nomor 188/14/KEP/413.013/2022 tentang Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022.

Menimbang bahwa tugas pokok dan fungsi Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Menyusun perencanaan pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana.
- Menerbitkan surat penunjukan penyedia.
- Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan penyedia.
- Melaksanakan kegiatan pengadaan barang.
- Mengendalikan pelaksanaan perikatan.
- Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara.
- Membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP.
- Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian kegiatan kepada KPA.
- Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan.
- Menerbitkan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
- Menerbitkan dan menyampaikan SPP ke PPSPM.
- Menyampaikan rencana penarikan dana kepada KPPN dan

Halaman 358 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

Menimbang, bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran yang bertindak sebagai PPK dalam pengadaan barang dan jasa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Menyusun perencanaan pengadaan.
- Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang jasa.
- Menetapkan spesifikasi teknis/ kerangka acuan kerja (KAK).
- Menetapkan rancangan kontrak.
- Menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS).
- Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia.
- Melakukan perubahan jadwal kegiatan.
- Melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,-
- Mengendalikan kontrak.
- Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
- Melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan.
- Menerima hasil pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan dengan berita acara penyerahan.
- Menilai kinerja penyedia.
- Menetapkan tim pendukung.
- Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli.
- Menetapkan surat penunjukan penyedia barang dan jasa.
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan
- Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan maka dapat disimpulkan fakta yuridis sebagai berikut:

A. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp848.900.000,00 yang terdiri dari :

1. Pelaksanaan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pengurukan Lahan RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022;

Halaman 359 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Pengurukan Lahan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan TA 2022 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp2.462.800,- (dua juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Akuntan Publik atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara LHAPKKN Nomor: 001/AI/KAP BWP/AP.1419/I/2025 tanggal 8 Januari 2025.

Menimbang, bahwa kerugian keuangan Negara *a quo* bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan berdasarkan keterangan saksi Rio Rahma Dhana, saksi drh. Asnah, saksi Andrianto Novianto, ST, yang bersesuaian dengan keterangan Ahli yang disampaikan dimuka persidangan yang pada pokoknya bahwa CV. NDE Konsultan sebagai Penyedia Jasa Konsultasi untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan Perencanaan Pembangunan RPH-U (Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 hanya dipinjam bendera yang pada prinsipnya bertentangan dengan prinsip etika pengadaan dan larangan-larangan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

2. Pengadaan Langsung Jasa Konsultasi Pengawasan Pengurukan Lahan RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022;

Menimbang, bahwa atas Pekerjaan Pengawasan Pengurukan Lahan Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan TA 2022 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp4.382.253,- (empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Akuntan Publik atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara LHAPKKN Nomor: 001/AI/KAP BWP/AP.1419/I/2025 tanggal 8 Januari 2025.

Menimbang, bahwa kerugian keuangan Negara *a quo* bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan berdasarkan keterangan saksi Rio Rahma Dhana, saksi drh. Asnah, saksi Andrianto Novianto, ST, yang bersesuaian dengan keterangan Ahli yang disampaikan dimuka persidangan yang pada pokoknya bahwa CV Triwira Jasatama sebagai Penyedia untuk pengadaan langsung jasa konsultasi pengawasan pengurukan lahan RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 hanya dipinjam bendera yang pada

Halaman 360 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsipnya bertentangan dengan prinsip etika pengadaan dan larangan-larangan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

3. Pelaksanaan Pekerjaan Pengurukan Lahan RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022;

Menimbang, bahwa atas Pekerjaan Pengurukan Lahan Rumah Potong Hewan – Unggas (RPH-U) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp30.893.648,- (tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Akuntan Publik atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara LHAPKKN Nomor: 001/AI/KAP BWP/AP.1419/II/2025 tanggal 8 Januari 2025.

Menimbang, bahwa kerugian keuangan Negara *a quo* bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan berdasarkan keterangan saksi Izzul Umam, LC., saksi drh. Asnah, saksi Ruswiyanto, ST., yang bersesuaian dengan keterangan Ahli yang disampaikan dimuka persidangan yang pada pokoknya bahwa CV Abraj Ashfa sebagai Penyedia Jasa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengurukan Lahan RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 pada prinsipnya bertentangan dengan prinsip pengadaan dan larangan-larangan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan terungkap bahwa dalam proses pemilihan penyedia jasa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengurukan Lahan RPH-U terdapat Berita Acara Kaji Ulang Review Dokumen Persiapan Pengadaan yang tidak ditanda-tangani oleh PPK. Kemudian salah satu pelaksana lapangan atas nama Hanafi Wahyu Wicaksono bukan personil CV Abraj Ashfa tetapi hanya dipinjam nama karena yang bersangkutan memiliki Sertifikat Keterampilan Kerja (SKT), sehingga dalam pelaksanaannya hanya sebagai formmalitas dan tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana tertuang dalam kontrak.

B. Belanja Modal Pembangunan Gedung Pemotong Hewan sebesar Rp5.543.463.400,00 yang terdiri dari :

1. Pelaksanaan Pengadaan Langsung Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung RPH-U (Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022;

Menimbang, bahwa atas Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Komplek Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U pada

Halaman 361 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp32.259.308,- (tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Akuntan Publik atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara LHAPKKN Nomor: 001/AI/KAP BWP/AP.1419/II/2025 tanggal 8 Januari 2025.

Menimbang, bahwa kerugian keuangan Negara *a quo* bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan berdasarkan keterangan saksi Rio Rahma Dhana, saksi drh. Asnah, saksi Andrianto Novianto, ST, yang bersesuaian dengan keterangan Ahli yang disampaikan dimuka persidangan yang pada pokoknya bahwa CV. NDE Konsultan sebagai Penyedia Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Komplek Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 hanya dipinjam bendera yang pada prinsipnya bertentangan dengan prinsip etika pengadaan dan larangan-larangan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

2. Pengadaan langsung Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan RPH-U (Pengawasan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022;

Menimbang, bahwa atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Komplek Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan TA 2022 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp18.249.989,- (delapan belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Akuntan Publik atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara LHAPKKN Nomor: 001/AI/KAP BWP/AP.1419/II/2025 tanggal 8 Januari 2025.

Menimbang, bahwa kerugian keuangan Negara *a quo* bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan berdasarkan keterangan saksi Rio Rahma Dhana, saksi drh. Asnah, saksi Andrianto Novianto, ST, yang bersesuaian dengan keterangan Ahli yang disampaikan dimuka persidangan yang pada pokoknya bahwa CV Triwira Jasatama sebagai Penyedia untuk pengadaan langsung jasa konsultasi pengawasan pengurukan lahan RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 hanya dipinjam bendera yang pada

Halaman 362 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsipnya bertentangan dengan prinsip etika pengadaan dan larangan-larangan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

3. Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Komplek Gedung Dan Pemasangan Rail Conveyor RPHU Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan komplek Gedung dan pemasangan rail conveyor RPHU, Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan, pada tanggal 2 Juni 2022 mengirim surat kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dengan Nomor 050/484/PPK/413.114/2022 tentang Permohonan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U. Selanjutnya saksi Galih Yanuar Medi Pratama, S.E., M. Si selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan pada tanggal 6 Juni 2022 menerbitkan Surat Tugas Nomor 800/16/POKMIL/413.0231/2022 yang memberi tugas untuk bertindak sebagai Pokja Pemilihan 02 kepada Saksi Fitriasih, S.T., Saksi Adhie Kurnia Dharmawan, S.E. Saksi Partono, A. Md. Selanjutnya untuk mengikuti tender Paket Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U, Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T menghubungi Saksi Sandy Ariyanto, S.T (Direktur CV Fajar Chrisna) melalui telephone dengan menyampaikan bahwa CV. Fajar Chrisna akan digunakan untuk mengikuti lelang pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U) di Lamongan dengan pagu anggaran sebesar Rp5.443.463.400,- (lima milyar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

Menimbang, bahwa saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T pada tanggal 14 Juni 2022 memerintahkan saksi Joko Susetyo untuk memasukkan dokumen penawaran lelang secara online di LPSE Kabupaten Lamongan dengan menggunakan user id CV. Fajar Chrisna dengan nilai penawaran Rp4.357.633.402,- (empat milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua rupiah) pada Paket Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U. Selanjutnya saksi Fitriasih, saksi Adhie Kurnia Dharmawan dan saksi Partono selaku anggota Pokja Pemilihan 02 telah melakukan pembukaan penawaran pada tanggal 14 Juni 2022 sebagaimana Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 602.1/03/P.02-

Halaman 363 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33/413.023/2022. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan seluruh tahapan pembuktian dan klarifikasi administrasi serta evaluasi harga/biaya maka pada tanggal 1 Juli 2022 CV. Fajar Chrisna ditetapkan sebagai pemenang dengan Harga Penawaran Terkoreksi sebesar Rp4.357.633.401, melalui Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor 602.1/08/P.02-33/413.023/2022.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M. M selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 602/158.a/PPK/413.114/PPK/VII/2022 dengan mendasarkan pada Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Nomor 602/159/413.114/PPK/VII/2022 tentang Pembangunan Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) dan Pemasangan Rail Conveyor, memerintahkan CV Fajar Chrisna untuk memulai pelaksanaan pekerjaan dengan waktu penyelesaian selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender sejak tanggal 01 Agustus 2022 hingga tanggal 28 Desember 2022, dengan Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebesar Rp4.357.633.402,- (empat milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 16 November 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen, saksi Sandy Ariyanto, S.T selaku Direktur CV Fajar Chrisna dan saksi Satrio Dwinanto, S.E selaku Direktur CV Triwira Jasatama menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan 55% Nomor 027/282/PPK/413.114/XI/2022, kemudian Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M dan saksi Sandy Ariyanto, S.T menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kesatu Nomor 027/282.B/BA-STT.1/413.114/XI/2022. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen, saksi Sandy Ariyanto, S.T selaku Direktur CV Fajar Chrisna dan saksi Satrio Dwinanto, S.E selaku Direktur CV Triwira Jasatama menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan 100% Nomor 027/331/PPK/413.114/XII/2022, kemudian Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M dan saksi Sandy Ariyanto, S.T juga menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua Nomor 027/332/BA-STT.2/413.114/XII/2022.

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M atas pelaksanaan pekerjaan oleh CV. Fajar Chrisna menandatangani 3 (tiga) Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pembayaran Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor senilai Rp4.357.633.402,- (empat milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus

Halaman 364 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua rupiah), dimana untuk pencairan Termin I tanggal 18 November 2022 telah masuk ke rekening Bank Jatim CV. Fajar Chrisna Cabang Tuban dengan nomor rekening 0171006977 sebesar Rp 1.904.010.992,- (satu milyar sembilan ratus empat juta sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), selanjutnya pencairan Termin II tanggal 28 Desember 2022 telah masuk dana ke rekening CV. Fajar Chrisna Cabang Pembantu Babat dengan nomor rekening 0531012950 sebesar Rp1.713.609.893,- (satu milyar tujuh ratus tiga belas juta enam ratus sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah), kemudian pencairan Termin III tanggal 29 Desember 2022 telah masuk dana ke rekening CV. Fajar Chrisna Cabang Pembantu Babat dengan nomor rekening 0531012950 sebesar Rp190.401.100,- (seratus sembilan puluh juta empat ratus satu ribu seratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor Rumah Potong Hewan-Unggas pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp243.368.856,- (dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Akuntan Publik atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara LHAPKKN Nomor: 001/AI/KAP BWP/AP.1419/II/2025 tanggal 8 Januari 2025 yang dihitung berdasarkan metode perhitungan kerugian keuangan negara yaitu menghitung Nilai Bersih yang dibayarkan berdasarkan SP2D sebesar Rp3.808.010.993,- (tiga milyar delapan ratus delapan juta sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan mengurangkan Nilai Realisasi Biaya yang sebenarnya (*Riil Cost*) sebesar Rp3.564.642.137,- (tiga milyar lima ratus enam puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga diperoleh kerugian keuangan negara sebesar Rp243.368.856,- (dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya khusus mengenai Pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor Rumah Potong Hewan-Unggas pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022, terdapat kerugian keuangan negara yang pasti jumlahnya sebagaimana Majelis Hakim telah uraikan dalam pertimbangan unsur menguntungkan orang lain atau suatu korporasi serta uraian dalam unsur merugikan keuangan Negara yang totalnya sejumlah Rp129.770.285,- (*seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah*).

Halaman 365 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembuktian yang terkait dengan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” ini, Penasehat Hukum Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M., dalam Nota Pembelaannya pada halaman 12 s/d 13 mendalilkan pada pokoknya bahwa unsur tidak terpenuhi oleh karena *“....berdasarkan fakta-fakta surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan yang telah dibuktikan, tindakan Terdakwa Drs. Moch Wahyudi, MM. Hanya menjalankan tugas dan fungsi administratif dan baik PPTK maupun Tim Teknis tidak pernah di instruksikan menjalankan apa yang bukan tugasnya. Dan Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, MM. dengan kedua terdakwa yang lain yaitu Sandi dan Davis tidak saling mengenal dan tidak pernah ketemu, sehingga Terdakwa Moch. Wahyudi, MM., tidak ada permufakatan-permufakatan, memberikan kemudahan dan/atau fasilitas-fasilitas terhadap kedua Terdakwa Sandi dan Terdakwa Davis”*.

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum yang terkait dengan perbuatan Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M., dalam kapasitas dan kedudukannya selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan *“Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih”*. Selanjutnya Pasal 11 Ayat (1) Huruf i Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan *“PPK dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas antara lain mengendalikan kontrak”*. Bahwa dengan kedudukan Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M. selaku PA/PPK sehingga Terdakwa memiliki kewenangan dan kewajiban hukum memastikan kontrak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan pengadaan barang dan jasa baik dari sisi waktu pelaksanaan pekerjaan agar tidak menyimpang dari spesifikasi teknis dan RAB, mutu pekerjaan, maupun seluruh biaya dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur dalam kontrak.

Halaman 366 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M telah menyalahgunakan wewenang yang ada padanya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Saksi Sandy Ariyanto, S.T selaku Direktur CV Fajar Chrisna dan Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T selaku Pelaksana Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U), melanjutkan proses kontrak dan pembayaran meskipun mengetahui bahwa pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung RPH-U oleh CV Fajar Chrisna tidak dijalankan langsung oleh Saksi Sandy Ariyanto selaku direktur CV Fajar Chrisna, melainkan oleh saksi Davis Maherul Abbasiya, tidak pernah melakukan pengecekan ke lapangan sehingga tidak mengetahui bahwa Saksi Davis Maherul Abbasiya menambahkan Saksi Herry Prabowo, S.T dan Saksi Muhammad Joko Susetyo, S.M. sebagai pelaksana lapangan, dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan 100% Nomor 027/331/PPK/413.114/XII/2022 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua Nomor 027/332/BA-STT.2/413.114/XII/2022 meskipun terdapat pekerjaan yang volumenya kurang, selanjutnya Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M. M selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak melakukan kroscek terhadap perbedaan masa pemeliharaan dalam pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Convenyor RPHU, dimana masa pemeliharaan yang tertuang dalam kontrak adalah selama 180 (seratus delapan puluh) hari namun dalam Surat Jaminan Pemeliharaan Jamkrindo dituangkan hanya 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan dalil pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, oleh karenanya dalil pembelaan Penasehat Hukum yang demikian sepatutnya dikesampingkan dan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat hubungan kausalitas yang tidak dapat dilepaskan dari akibat adanya perbuatan materiil (*actus reus*) dan sikap batin (*mens rea*) antara perbuatan materiil dan tingkat pengetahuan dan kesadaran Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memiliki kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukannya untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar wewenang dan tugasnya *a quo* dapat dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya yang terkait dengan ketentuan pengadaan barang/jasa

Halaman 367 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah, namun demikian sebagaimana fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M justru bertindak untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan yang melekat pada jabatan dan kedudukannya selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara sejumlah Rp129.770.285,- (*seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah*), dengan rincian nilai kerugian negara tersebut terdiri dari pekerjaan:

1. Pelaksanaan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pengurukan Lahan RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp2.462.800,- (dua juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
2. Pengadaan Langsung Jasa Konsultasi Pengawasan Pengurukan Lahan RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp4.382.253,- (empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah);
3. Pelaksanaan Pekerjaan Pengurukan Lahan RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp30.893.648,- (tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah);
4. Pelaksanaan Pengadaan Langsung Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung RPH-U (Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp32.259.308,- (tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
5. Pengadaan langsung Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan RPH-U (Pengawasan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp18.249.989,- (delapan belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
6. Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Komplek Gedung Dan Pemasangan Rail Conveyor RPHU Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp41.522.287,- (empat puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Halaman 368 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa seluruh perbuatan materil Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M. M tidak sesuai dengan kewenangan Terdakwa yang diantaranya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan *“Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih”*. Selanjutnya melanggar ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Huruf i Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan *“PPK dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas antara lain mengendalikan kontrak”*, dimana dalam hal ini Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M. selaku PA/PPK memiliki kewenangan memastikan kontrak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan pengadaan barang dan jasa baik dari sisi waktu pelaksanaan pekerjaan agar tidak menyimpang dari spesifikasi teknis dan RAB, mutu pekerjaan, maupun seluruh biaya dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur dalam kontrak.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M, telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya. Sehingga unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” ini telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini telah ditentukan secara alternatif yaitu diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga apabila salah satu alternatif tersebut terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik ditingkat pusat maupun di daerah ;
- b) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan

Halaman 369 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa dalam konteks relasi keuangan Negara yang berada dalam penguasaan, pengurusan BUMN/BUMN, secara konstitusional, tafsir dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 tanggal 18 September 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ...Rumusan pengertian mengenai keuangan negara dalam Pasal 1 angka 1 UU 17 Tahun 2003 menggunakan rumusan pengertian yang bersifat luas dan komprehensif dengan tujuan untuk mengamankan kekayaan negara yang sesungguhnya bersumber dari uang rakyat yang diperoleh melalui pajak, retribusi maupun penerimaan negara bukan pajak. Pengertian dan ruang lingkup keuangan negara yang dirumuskan secara luas/komprehensif tersebut dimaksudkan untuk mencegah adanya celah dalam regulasi yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian negara. Mahkamah juga telah mempertimbangkan bahwa BHMN PT atau BUMN/BUMD merupakan kepanjangan tangan Pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam arti luas, dengan demikian posisi BHMN PT atau BUMN/BUMD adalah melakukan pengelolaan keuangan negara, meskipun harus dipahami dengan mempergunakan paradigma yang berbeda-beda. Bahwa kemudian pertimbangan Mahkamah Konstitusi a quo ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XVI/2018, bertanggal 21 Mei 2019 yang menyatakan pada pokoknya bahwa pemisahan kekayaan negara dimaksud dilihat dari perspektif transaksi bukanlah merupakan transaksi yang mengalihkan suatu hak, sehingga akibat hukumnya tidak terjadi peralihan hak dari negara kepada BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya. Dengan demikian kekayaan negara yang dipisahkan tersebut masih tetap menjadi kekayaan negara. Oleh karenanya pemisahan kekayaan negara tidak dapat diartikan sebagai putusnya kaitan negara dengan BUMN atau nama lain yang

Halaman 370 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejenisnya, karena pemisahan kekayaan negara hanyalah untuk memudahkan pengelolaan usaha (bisnis).

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa kerugian keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/ kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*), hal mana bersesuaian pula dengan pengertian Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan bahwa "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, yang dalam Amar Putusannya menyatakan bahwa frasa kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga oleh karenanya tindak pidana korupsi pada awalnya adalah delik formil menjadi delik materil, dimana dalam konteks penafsiran hukum mengenai kerugian Negara haruslah dimaknai sebagai kerugian yang harus memenuhi unsur kekurangan yang nyata dan pasti jumlahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian kerugian negara bukan potensi kerugian (*potential loss*) karena unsur nyata dan pasti harus terpenuhi, oleh karena itu kerugian negara harus didasarkan pada prosedur dan tata cara yang mengandung kepastian, dan tidak berdasakan rekaan atau perhitungan yang bersifat asumsi, berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk atau oleh lembaga/ Badan yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 371 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan Negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa merujuk pada rumusan ketentuan yang diatur dalam perundangan yang jika dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, maka unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi pada awalnya adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi setelah Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, menjadi delik materiil, kerugian negara menurut Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, adalah “kerugian yang harus memenuhi unsur kekurangan yang nyata dan pasti jumlahnya “. Dengan demikian kerugian negara bukan kerugian total atau potensi kerugian (potential loss) karena unsur nyata dan pasti harus terpenuhi secara syarat formal, oleh karena itu, kerugian negara harus didasarkan pada prosedur dan tata cara yang mengandung kepastian, dan tidak berdasarkan rekaan atau perhitungan yang bersifat asumsi, berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk atau oleh lembaga/badan yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya khusus yang terkait dengan kewenangan Akuntan Publik juga telah ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 (Point 6), yang kemudian pada pokoknya ditegaskan kembali dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tanggal 17 Desember 2024 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang salah satu pointnya pada angka 3 (tiga) pada pokoknya mengubah hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Pidana Tahun 2016 angka 6 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 sehingga berbunyi sebagai berikut:

“instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Akuntan Publik tersertifikasi tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan mengaudit pengelolaan keuangan negara yang hasilnya dapat dijadikan dasar untuk menentukan ada tidaknya kerugian negara. Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat juga menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian keuangan negara“.

Halaman 372 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta perbuatan materiil Terdakwa maka berdasarkan fakta dalam persidangan disimpulkan fakta yuridis sebagai berikut:

A. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp848.900.000,00 yang terdiri dari :

1. Pelaksanaan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pengurukan Lahan RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022;

Menimbang, bahwa atas pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Pengurukan Lahan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan TA 2022 terdapat kerugian keuangan negara sebesar **Rp2.462.800,-** (dua juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Akuntan Publik atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara LHAPKKN Nomor: 001/AI/KAP BWP/AP.1419/II/2025 tanggal 8 Januari 2025.

2. Pengadaan Langsung Jasa Konsultasi Pengawasan Pengurukkan Lahan RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022;

Menimbang, bahwa atas Pekerjaan Pengawasan Pengurukan Lahan Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan TA 2022 terdapat kerugian keuangan negara sebesar **Rp4.382.253,-** (empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Akuntan Publik atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara LHAPKKN Nomor: 001/AI/KAP BWP/AP.1419/II/2025 tanggal 8 Januari 2025.

3. Pelaksanaan Pekerjaan Pengurukan Lahan RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022;

Menimbang, bahwa atas Pekerjaan Pengurukan Lahan Rumah Potong Hewan – Unggas (RPH-U) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 terdapat kerugian keuangan negara sebesar **Rp30.893.648,-** (tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Akuntan Publik atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara LHAPKKN Nomor: 001/AI/KAP BWP/AP.1419/II/2025 tanggal 8 Januari 2025.

B. Belanja Modal Pembangunan Gedung Pemotongan Hewan sebesar Rp5.543.463.400,00 yang terdiri dari :

Halaman 373 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pelaksanaan Pengadaan Langsung Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung RPH-U (Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022;

Menimbang, bahwa atas Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Komplek Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 terdapat kerugian keuangan negara sebesar **Rp32.259.308,-** (tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Akuntan Publik atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara LHAPKKN Nomor: 001/AI/KAP BWP/AP.1419/I/2025 tanggal 8 Januari 2025.

2. Pengadaan langsung Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan RPH-U (Pengawasan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022;

Menimbang, bahwa atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Komplek Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan TA 2022 terdapat kerugian keuangan negara sebesar **Rp18.249.989,-** (delapan belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Akuntan Publik atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara LHAPKKN Nomor: 001/AI/KAP BWP/AP.1419/I/2025 tanggal 8 Januari 2025.

3. Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Komplek Gedung Dan Pemasangan Rail Conveyor RPHU Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022;

Menimbang, bahwa atas Pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor Rumah Potong Hewan-Unggas pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp243.368.856,- (dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Akuntan Publik atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara LHAPKKN Nomor: 001/AI/KAP BWP/AP.1419/I/2025 tanggal 8 Januari 2025 yang dihitung berdasarkan metode perhitungan kerugian keuangan negara yaitu menghitung Nilai Bersih yang dibayarkan berdasarkan SP2D sebesar Rp3.808.010.993,- (tiga milyar delapan ratus delapan juta

Halaman 374 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan mengurangi Nilai Realisasi Biaya yang sebenarnya (*Riil Cost*) sebesar Rp3.564.642.137,- (tiga milyar lima ratus enam puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga diperoleh kerugian keuangan negara sebesar **Rp243.368.856,-** (dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Surat Tuntutan Penuntut Umum (*vide* Halaman 255 s/d 256) disebutkan pada pokoknya bahwa berdasarkan Laporan Akuntan Publik Atas Perhitungan Kerugian Negara Nomor 001/AI/KAP BWP/AP.1419/I/2025 tanggal 8 Januari 2025, hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp331.616.854,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah), dengan rincian nilai kerugian negara tersebut terdiri dari pekerjaan:

1. Perencanaan Pengurangan Lahan Rumah Potong Hewan-Unggas sebesar Rp2.462.800,- (dua juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
2. Pengurangan Lahan Rumah Potong Hewan-Unggas sebesar Rp30.893.648,- (tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).
3. Pengawasan Pengurangan Lahan Rumah Potong Hewan-Unggas sebesar Rp4.382.253,- (empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).
4. Perencanaan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor Rumah Potong Hewan-Unggas sebesar Rp32.259.308,- (tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
5. Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor Rumah Potong Hewan-Unggas sebesar Rp243.368.856,- (dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).
6. Pengawasan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor Rumah Potong Hewan-Unggas sebesar Rp18.249.989,- (delapan belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan).

Halaman 375 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga totalnya sejumlah Rp331.616.854,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).

Menimbang bahwa terhadap perhitungan Ahli terkait kerugian keuangan Negara *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa khusus mengenai Pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor Rumah Potong Hewan-Unggas pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022, hal mana terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp243.368.856,- (dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), bersesuaian dengan keterangan Ahli Sudarmana, SE., MH., Ak.,CA.,CPA.,CACP.,CFI pada pokoknya perhitungan kerugian Negara *a quo* didasarkan pada Hasil Perhitungan Realisasi Fisik Pekerjaan tanggal 14 November 2022 yang dilakukan oleh Ahli Konstruksi Dr.Ir. Muji Irmawan, M.T. sebagaimana tertuang dalam Laporan Perhitungan Nilai Konstruksi Aktual Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U, yang juga telah disampaikan oleh Ahli Dr.Ir. Muji Irmawan, M.T. dalam keterangannya dimuka persidangan, yang pada pokoknya terdapat beberapa volume pekerjaan yang kurang sesuai yang diantaranya sebagai berikut:

- a. Dari hasil perhitungan volume yang kami periksa dan hitung Kembali, terdapat beberapa volume pekerjaan yang kurang sesuai diantaranya:
 - Pekerjaan urugan pedel peninggian bangunan pada bangunan utama terdapat volume berlebih yang kami kurangi.
 - Pekerjaan beton dan pembesian yang belum dikurangi volume netto.
 - Pekerjaan pasangan keramik dinding yang belum dikurangi luasan bukaan.
 - Pekerjaan floor hardener SIKA yang belum dikurangi luasan as dinding.
 - Pekerjaan pasangan jendela BV2 yang lebih sedikit di lapangan.
 - Pekerjaan plafond dan pengecatan yang juga belum dikurangi luasan bukaan dan pembalokan.
 - Pekerjaan sanitair untuk panjang perpipaan berkurang dan beberapa instalasi seperti avour tidak sesuai dengan spesifikasi sehingga volume dikurangi.
 - Pekerjaan penangkal petir belum terpasang.
 - Pekerjaan besi pasangan kawat duri volume terpasang selisih 30 meter.
 - Pekerjaan pasangan paving K300 warna termasuk pemadatan pasir tidak ditemukan di lapangan. Kemudian volume pekerjaan Kansteen K300 yang terpasang lebih sedikit.

Halaman 376 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan akses masuk (jembatan kecil) tidak sesuai dengan gambar sehingga volume berkurang.
 - Pekerjaan bak celup untuk pembersihan roda kendaraan yang terpasang hanya berupa pasangan bata bukan cor beton bertulang sehingga volume pekerjaan beton kami kurangi.
 - Pekerjaan Pengadaan dan Instalasi IPAL dalam rincian itemnya termasuk juga dengan injeksi dan uji fungsi. Namun hasil sertifikasi uji fungsi tidak ditemukan sehingga volume pekerjaan lumpsum tersebut kami estimasi berkurang 30%.
 - Pekerjaan sewa/pembuatan pondok kerja pada persiapan pendukung IPAL kami hilangkan karena sudah ada pekerjaan persiapan tersendiri.
 - Pekerjaan plat besi penutup PTS Kitchen belum terpasang.
 - Pekerjaan kolam indicator dan bak tidak diberi acian dan cat yang menyeluruh.
 - Pekerjaan taman belum dikerjakan.
- b. Untuk pekerjaan paving abu-abu mutu K300 dengan tebal 6 cm, berdasarkan hasil pengujian kuat tekan paving di laboratorium hanya memenuhi mutu K200 sehingga ada penyesuaian harga satuan yang kami kurangi.
- c. Untuk pekerjaan beton struktur mutu K-225, berdasarkan hasil pengujian estimasi mutu beton dengan alat UPV Test hanya memenuhi K-150 sehingga harga satuan kami sesuaikan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti kembali kesimpulan Ahli Dr.Ir. Muji Irmawan, M.T. dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan terkait beberapa volume pekerjaan yang dihitung kembali oleh Ahli, maka Majelis Hakim menyimpulkan dan berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa untuk pekerjaan penangkal petir sebesar Rp5.000.000,- (*lima juta rupiah*), telah dinilai dan dihitung dalam pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai Berita Acara Klarifikasi Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2022, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa agar tidak terjadi praktik menghitung biaya atau volume suatu item pekerjaan yang sama lebih dari satu kali (*double counting*) maka kekurangan volume berupa pekerjaan penangkal petir tidak dapat dijadikan bagian dari volume pekerjaan yang kurang sesuai sebagaimana Laporan dan Keterangan Ahli dimaksud.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *a quo* berdasarkan pada keterangan saksi Rio Rahma Dhana, ST.MT., dan saksi Herry Prabowo, S.T., yang dihubungkan dengan bukti surat yang disampaikan dimuka persidangan oleh saksi Davis Maherul Abbasiya, ST., (*in casu* terdakwa dalam berkas

Halaman 377 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) berupa Berita Acara Klarifikasi Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2022 terhadap Pekerjaan Pembangunan RPH-U (Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U) hal mana merupakan bagian dari **Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur tanggal 23 Mei 2023 Nomor 64.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023** tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah Tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Lamongan, antara lain dinyatakan CV. Fajar Chrisna bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan volume pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan *Rail Conveyor* RPH-U Tahun 2022 sebesar **Rp92.846.569,19** (sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah koma sembilan belas sen), yang kemudian ditindaklanjuti berdasarkan Surat Keputusan Ketua Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Kabupaten Lamongan Nomor: 188/279/KEP/413.201/TPTGR/VI/2023 tentang Pembebanan Kerugian Daerah (vide Bukti T-1 Sandy Ariyanto, ST. dan Bukti T-5 A Davis Maherul Abbasiya, S.T.), dan terhadap kekurangan volume pekerjaan tersebut telah dilakukan pengembalian kelebihan pembayaran tersebut oleh saksi Sandy Ariyanto, S.T (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Direktur CV. Fajar Chrisna ke Kas Daerah Kabupaten Lamongan pada Bank Jatim Cabang Lamongan Nomor **Rekening 0281000277** dengan total sejumlah **Rp92.846.569,19** (sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah koma sembilan belas sen), yang dilakukan secara bertahap, yakni: pada tanggal 9 Mei 2023 sejumlah Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) sesuai Surat Tanda Setoran (STS) No.900/564/413.305/2023, dan selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2023 sejumlah Rp45.846.569,19 (empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah koma sembilan belas sen) sesuai Surat Tanda Setoran (STS) No.900/576/413.305/2023, yang dikuatkan dengan **Surat Keterangan Lunas** Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Kabupaten Lamongan Nomor: 188/04/KEP/413.201/TPTGR/SKL/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 (vide. Bukti T-5 D Davis Maherul Abbasiya, S.T. dan Bukti T-3 Sandy Ariyanto, S.T). Dengan demikian sepatutnya penghitungan kerugian keuangan Negara juga dengan mengurangi pengembalian kelebihan pembayaran

Halaman 378 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



terhadap Pekerjaan Pembangunan RPH-U (Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U) sejumlah **Rp92.846.569,19** (sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah koma sembilan belas sen).

- Bahwa untuk Pekerjaan Pengadaan dan Instalasi IPAL, menurut keterangan Ahli dalam rincian itemnya termasuk juga dengan injeksi dan uji fungsi. Namun hasil sertifikasi uji fungsi tidak ditemukan sehingga volume pekerjaan *lump sum* tersebut oleh Ahli diestimasi berkurang 30%. Hal mana menurut keterangan Ahli Dr.Ir. Muji Irmawan, M.T. dimuka persidangan pada pokoknya bahwa pengurangan yang diestimasi 30% dinilai berdasarkan diskusi dengan Ahli Ainul Huri, S.P.i., M.M. (Bidang Lingkungan Hidup) terkait uji baku mutu terhadap IPAL yang dipengaruhi oleh faktor bahan kimia dan operator IPAL yang *nota bene* dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Lamongan, termasuk didalamnya tidak adanya uji *commissioning* sehingga berdasarkan fakta tersebut kemudian oleh Ahli Dr.Ir. Muji Irmawan, M.T. dan Ahli Sudarmana, SE., MH., Ak.,CA.,CPA.,CACP.,CFI menghitung estimasi angka 30% akibat tidak adanya uji baku mutu/uji IPAL mengakibatkan kerugian sejumlah **Rp99.000.000,-** (sembilan puluh sembilan juta rupiah) sebagai kerugian keuangan Negara.

Bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Ahli tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memberikan penilaian terhadap fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan yang juga dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dengan berdasarkan pada penilaian fakta hukum sebagai berikut: *Pertama*, dalam pekerjaan paket Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U Tahun 2022, harus dinilai berdasarkan pada tahapan pembangunan instalasi dan uji fungsi IPAL (*mechanical test*) yang bertujuan untuk memastikan komponen dan alat berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak. *Kedua*, setelah dinyatakan lolos uji fungsi maka kemudian dilakukan Uji Commisioning dan Uji Baku Mutu Limbah IPAL yang bertujuan memastikan sistem IPAL berjalan sesuai desain serta hasil olahan limbah dinyatakan sesuai standar yang ditetapkan dan/atau memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.68 / Menlhk / Setjen / Kum / 1 / 8 / 2016.

Halaman 379 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terhadap penilaian fakta hukum sebagaimana dalam uraian diatas, Majelis Hakim menilai keterangan Saksi Nawawi, SP. (*in casu* anggota Tim Teknis) yang menerangkan diajak untuk mengecek uji coba peralatan conveyer, ikut menyalakan mesin dan bisa berjalan dengan baik, demikian pula keterangan saksi Nur Jazid, SPT.,MS, yang bersesuaian dengan keterangan saksi Davis Maherul Abbasiya, ST., dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya fungsi mesin IPAL dinyatakan berfungsi dengan baik. Keterangan ini juga didukung oleh keterangan Ahli Ainul Huri, S. Pi., M.M dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan terkait kualitas instalasi/mesin IPAL berfungsi dengan baik serta sesuai spesifikasi teknis. Selanjutnya fakta hukum ini dihubungkan dengan Metode Penghitungan Ahli *a quo*, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa sebagaimana fakta hukum dimuka persidangan yang secara khusus berkaitan dengan keterangan Ahli Dr. Ir. Muji Irmawan, M.T. yang menerangkan bahwa angka estimasi 30% yaitu sejumlah Rp99.000.000,- diperhitungkan berdasarkan perkiraan harga yang berkaitan dengan harga bahan-bahan kimia dipasaran yang seandainya digunakan dalam proses uji baku mutu dan Uji *Commissioning*, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perkiraan harga/biaya yang diestimasi 30% sejumlah Rp99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) tidak dapat dijadikan bagian dari kerugian keuangan Negara karena penghitungan harga/biaya sejumlah Rp99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) hanyalah merupakan estimasi yang bersifat tidak pasti dan tidak didukung dengan bukti estimasi harga/biaya yang timbul dalam menghitung faktor harga bahan-bahan kimia sesuai harga pasar. Disamping itu, telah ternyata dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) tidak terdapat rincian anggaran biaya yang ditetapkan untuk dilakukan Uji Baku Mutu IPAL.

Bahwa selain itu, pertimbangan Majelis Hakim juga didasari fakta bahwa oleh karena uji baku mutu yang dilakukan Ahli Ainul Huri, S.P.i., M.M. sebagaimana Sertifikat Hasil Pengujian Nomor 600/C2725311024/111.6/2024 yaitu pada tanggal 14 November 2024, sementara itu Pekerjaan Pengadaan dan Instalasi IPAL telah selesai sejak tanggal 25 Desember 2022, selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2022 Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Sandy Ariyanto, S.T selaku Direktur CV Fajar Chrisna dan Satrio Dwinanto, S.E selaku Direktur CV Triwira Jasatama menandatangani Berita Acara

Halaman 380 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan Fisik Pekerjaan 100% Nomor
027/331/PPK/413.114/XII/2022, kemudian Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi,
M.M. dan Sandy Ariyanto, S.T juga menandatangani Berita Acara Serah
Terima Pekerjaan Kedua Nomor 027/332/BA-STT.2/413.114/XII/2022.

Fakta hukum ini menunjukkan secara nyata bahwa uji baku mutu dilakukan
setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100%, dimana menurut keterangan
Ahli Ahli Ainul Huri, S.P.i., M.M. bahwa secara faktual proses pengujian uji
baku mutu yang dilakukan pada tanggal 14 November 2024 tentu akan
dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya meliputi karakteristik
parameter pencemar itu sendiri (fisik, kimia, biologi), dan kondisi
operasional IPAL, mengingat sejak Instalasi IPAL telah selesai pada
tanggal 25 Desember 2022, yang melakukan operasional adalah Operator
pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Lamongan.

Dengan demikian karena sifat dari nilai biaya sejumlah Rp99.000.000,-
tidak memenuhi unsur kerugian yang **nyata dan pasti**, maka sepatutnya
penghitungan kerugian keuangan Negara juga dengan mengurangi nilai
kerugian Negara sejumlah **Rp99.000.000,-** (sembilan puluh sembilan juta
rupiah).

- Bahwa selanjutnya untuk volume pekerjaan yang dihitung kembali oleh
Ahli yaitu item pekerjaan Taman yang belum dikerjakan sebagaimana
keterangan Ahli Dr.Ir. Muji Irmawan, M.T., yang kemudian berdasarkan
perhitungan volume pekerjaan tersebut oleh Ahli Sudarmana, SE., MH.,
Ak.,CA.,CPA.,CACP.,CFI menghitung nilai kerugian keuangan Negara
sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka berdasarkan fakta
hukum yang terungkap dimuka persidangan, keterangan saksi-saksi yang
bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan
keterangan Ahli Dr.Ir. Muji Irmawan, M.T., yang pada pokoknya alasan
tidak mengakui pekerjaan taman dikarenakan hanya berupa gundukan
tanah yang diberi pohon dan rumput, sementara itu menurut keterangan
saksi-saksi dan Terdakwa bahwa dalam kontrak tidak ditentukan
spesifikasi teknis yang terkait dengan pekerjaan taman, dan bentuk
kontrak *lump sum* sehingga pekerjaan taman mestinya telah dilaksanakan.
Berdasarkan hal itu, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa
pekerjaan taman telah dilaksanakan. Dengan demikian sepatutnya
penghitungan kerugian keuangan Negara juga dengan mengurangi nilai
kerugian Negara sejumlah **Rp10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah).



Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah kerugian keuangan Negara khusus mengenai Pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor Rumah Potong Hewan-Unggas pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022, terdapat kerugian keuangan negara sejumlah Rp243.368.856,- dikurangi dengan pengembalian kelebihan pembayaran ke Kas Daerah Kabupaten Lamongan pada Bank Jatim Cabang Lamongan Nomor Rekening 0281000277 dengan total sejumlah Rp92.846.569,19,- dikurangi estimasi 30% uji baku mutu/uji IPAL sejumlah Rp99.000.000,- dikurangi volume pekerjaan taman sejumlah Rp10.000.000,-, dengan demikian jumlah total sejumlah **Rp41.522.287,- (empat puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kegiatan Pembangunan Rumah Potong Hewan – Unggas (RPH-U) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memiliki kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukannya untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar wewenang dan tugasnya *a quo* dapat dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya yang terkait dengan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah *in casu* pengendali kontrak, namun demikian sebagaimana fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M justru bertindak untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan yang melekat pada jabatan dan kedudukannya selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara sejumlah **Rp129.770.285,- (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah),** dengan rincian nilai kerugian negara tersebut terdiri dari pekerjaan:

1. Pelaksanaan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pengurukan Lahan RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp2.462.800,- (dua juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah);



2. Pengadaan Langsung Jasa Konsultasi Pengawasan Pengurukan Lahan RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp4.382.253,- (empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah);
3. Pelaksanaan Pekerjaan Pengurukan Lahan RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp30.893.648,- (tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah);
4. Pelaksanaan Pengadaan Langsung Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung RPH-U (Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp32.259.308,- (tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
5. Pengadaan langsung Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan RPH-U (Pengawasan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp18.249.989,- (delapan belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
6. Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Komplek Gedung Dan Pemasangan Rail Conveyor RPHU Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp41.522.287,- (empat puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa total kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo* sejumlah **Rp129.770.285,- (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah),**, sehingga dengan demikian maka dapat ditetapkan sebagai kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi secara hukum pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur "Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan";



Menimbang, bahwa yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (dader). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik (Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua*, penerbit Balai Lektur Mahasiswa, hal. 5 dan hal. 13).

Menimbang, bahwa Pelaku tindak pidana menurut rumusan pasal ini dibagi menjadi 3 macam, yakni orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan dengan pengertian sebagai berikut:

- a. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain.
- c. Sedangkan pengertian "turut melakukan" dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger*, akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan" (*medeplichtige*) tersebut dalam pasal 56 (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, penerbit Politeia, Bogor, 1991, hal. 73).

Bahwa dari rumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa penyertaan menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, terdiri dari 3 (*tiga*) bentuk, yaitu :

- a. Yang melakukan (*pleger*)
- b. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
- c. Yang turut serta melakukan (*medepleger*)

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dikenal beberapa pendapat tentang pengertian "turut serta", antara lain :

- a. Prof. Mr. W.H.A Jonkers, dalam bukunya *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104, menyatakan :
"Ada dua syarat dari medeplegen yaitu :

Halaman 384 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.
 - adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*).
- b. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., dalam bukunya Sari Kuliah Hukum Pidana, penerbit Fak. Hukum Undip, 1993 halaman 31, mengutip pendapat Poempe menyatakan bahwa:
- "Ada tiga kemungkinan dalam keturut-sertaan melakukan tindak pidana, yaitu:
- 1) Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik.
 - 2) Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak.
 - 3) Tidak seorang pun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama sama mewujudkan delik
- c. Prof. Mr. Roeslan Saleh, dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut :
- "Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya."
- d. Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H. : *Deelneming* pada suatu *strafbaar feit* atau *delict* terdapat : "Apabila dalam suatu *delict* tersangkut beberapa atau lebih dari seorang". Dalam hal ini harus difahami bagaimanakah "hubungan" tiap peserta itu terhadap *delict*, karena hubungan itu adalah bermacam-macam. Hubungan ini dapat berbentuk :
- Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict
 - ;

Halaman 385 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai “kehendak” dan “merencanakan” *delict*, akan tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan *delict* tersebut ;
- Dapat terjadi bahwa seorang saja yang melakukan *delict*, sedang lain orang “membantu” orang itu dalam melaksanakan *delict* ;

Karena hubungan daripada tiap peserta terhadap *delict* itu dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran atau pengertian *deelneming* ini berpokok pada : “menentukan pertanggung jawaban daripada peserta terhadap *delict*” ; (Vide buku Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, Hal.1) ;

Menimbang, bahwa *Arrest Hoge Raad* tanggal 9 Pebruari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620, menyatakan “untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai *opzet* dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu.” Selanjutnya *Arrest Hoge Raad* tanggal 5 Pebruari 1914 menyatakan “jika kedua pelaku langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana, dan kerja sama itu adalah lengkap dan eratnya, maka tidak lah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian.” Begitu pula *Arrest Hoge Raad* tanggal 29 Juni 1936 menyatakan “turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan tercapai.”

Menimbang, bahwa demikian halnya *Arrest Hoge Raad* tanggal 17 Mei 1943 menyatakan “apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan”.

Menimbang bahwa, berdasarkan pengertian dan doktrin hukum pidana tersebut diatas yang dihubungkan dengan penilaian dan kesimpulan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian penilaian fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis uraikan dalam pertimbangan terpenuhinya unsur-unsur Pasal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat hubungan kausalitas yang tidak dapat dilepaskan dari akibat adanya perbuatan materiil (*actus reus*) dan sikap batin (*mens rea*) antara perbuatan materiil dan tingkat pengetahuan dan kesadaran Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memiliki kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukannya untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar wewenang dan tugasnya *a quo* dapat dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya yang terkait dengan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah, namun demikian Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M justru bertindak untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan yang melekat pada jabatan dan kedudukannya selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara sejumlah Rp129.770.285,- (*seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah*), dengan rincian nilai kerugian negara tersebut terdiri dari pekerjaan:

1. Pelaksanaan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pengurukan Lahan RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp2.462.800,- (*dua juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah*);
2. Pengadaan Langsung Jasa Konsultasi Pengawasan Pengurukan Lahan RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp4.382.253,- (*empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah*);
3. Pelaksanaan Pekerjaan Pengurukan Lahan RPH-U pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp30.893.648,- (*tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah*);
4. Pelaksanaan Pengadaan Langsung Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung RPH-U (Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp32.259.308,- (*tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah*);
5. Pengadaan langsung Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan RPH-U (Pengawasan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp18.249.989,- (*delapan belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah*);

Halaman 387 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



6. Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Komplek Gedung Dan Pemasangan Rail Conveyor RPHU Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp41.522.287,- (empat puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M telah menyalahgunakan wewenang yang ada padanya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Saksi Sandy Ariyanto, S.T selaku Direktur CV Fajar Chrisna dan Saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T selaku Pelaksana Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U), telah melakukan suatu perbuatan Tindak Pidana Korupsi baik sebagai yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tersebut, sebagaimana peran masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dalam nota pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan pada kesimpulannya terhadap fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terkait adanya temuan kerugian dalam pembangunan RPHU Lamongan oleh BPK telah dikembalikan oleh Pihak Ketiga sebagaimana batas waktu yang telah ditentukan. Akan tetapi Penyidik Kejaksaan Negeri Lamongan memproses dan menghitung kembali sebagaimana dalam perkara ini.
- Bahwa Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, MM., hanya menjalankan fungsi dan tugas sebagai PPK dengan niat baik.
- Bahwa perkara pembangunan RPHU Lamongan terlalu dipaksakan dan dugaan-dugaan kriminalisasi sangat nyata, hal ini karena pada saat berbarengan proses perkara RPHU Lamongan berjalan terdapat

Halaman 388 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa Perkara yang menyebabkan kerugian keuangan negara dan jumlahnya kerugian lebih besar dan setelah adanya pengembalian semua menjadi selesai.

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa oleh karena dengan telah terbuktinya seluruh unsur dalam Dakwaan Subsidair yakni melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan materi Nota Pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa, karena segala sesuatunya mengenai kesimpulan dan penilaian terhadap fakta hukum yang terungkap di muka persidangan telah secara terang dan jelas termuat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim di dalam keseluruhan uraian-uraian pertimbangan hukum mengenai pembuktian unsur-unsur Pasal dalam dakwaan subsidair *a quo*, oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti bersifat kumulatif-alternatif artinya di dalam ancaman hukuman dapat bersifat kumulatif maupun dapat bersifat alternatif. Bersifat kumulatif maksudnya adalah selain ancaman pidana penjara juga ditambah dengan pidana denda sedangkan bersifat alternatif hanya menjatuhkan pidana penjara tanpa ditambah dengan pidana denda, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini terhadap terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan.

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 389 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi bahwa:

- 1 Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- 2 Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- 3 Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur secara tegas cara menghitung pembayaran uang pengganti, namun hanya ditentukan uang pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa

"...dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda

Halaman 390 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan”;

Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan fakta hukum ternyata dari kerugian keuangan Negara sebagai akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp129.770.285,- (*seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah*).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas khusus terkait dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, menurut Majelis Hakim bahwa terdapat hubungan kausal secara yuridis antara perbuatan Terdakwa, akibat dari tidak dilaksanakannya kewenangan yang melekat pada jabatan dan kedudukan Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai ketentuan perundang-undangan maka perbuatan Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M *a quo* telah menguntungkan orang lain atau korporasi sebagai berikut :

- Telah menguntungkan saksi Sandy Ariyanto, S.T selaku Direktur CV Fajar Chrisna dan saksi Davis Maherul Abbasiya, S.T selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U) sejumlah Rp41.522.287,- (*empat puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah*),
- Telah menguntungkan Saksi Andrian Novianto, S.T selaku Direktur CV. NDE Konsultan sejumlah Rp3.039.308,- (*tiga juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah*),
- Telah menguntungkan Saksi Satrio Dwinanto, S.E selaku Direktur CV. Triwira Jasatama sejumlah Rp1.991.244,65 (*satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu dua ratus empat puluh empat rupiah koma enam puluh lima sen*),
- Telah menguntungkan Saksi Rio Rahma Dhana, S.T., M.T sejumlah Rp48.523.797,- (*empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah*), dan
- Telah menguntungkan Saksi Izul Umam, Lc selaku Direktur CV. Abraj Ashfa sejumlah Rp30.893.648,- (*tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah*).

Halaman 391 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M tidak dibebani untuk membayar uang pengganti, karena secara nyata berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan bahwa Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M tidak memperoleh harta benda dari tindak pidana korupsi.

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan yang proporsional dalam pemidanaan, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang jika dihubungkan dengan perbuatan pidana Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam aspek kerugian keuangan Negara, perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian negara dalam kategori paling ringan;
- Bahwa dalam aspek tingkat kesalahan, perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori aspek kesalahan sedang yaitu: peran Terdakwa signifikan;
- Bahwa dalam aspek dampak yang dihasilkan dalam perbuatan Terdakwa, yaitu mengakibatkan perbuatan Terdakwa dalam aspek dampak rendah dimana perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian/dampak dalam skala wilayah Kabupaten/Kota;
- Bahwa dalam aspek keuntungan dan/atau nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa termasuk dalam kategori aspek rendah yaitu tidak ada harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi, dan/atau tidak ada harta benda yang diperoleh dari kerugian keuangan Negara.

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada aspek tersebut diatas, dalam hal rentang waktu penjatuhan pidana yang dapat diterapkan kepada Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M, maka Majelis Hakim akan

Halaman 392 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



mempertimbangkan aspek kategori kerugian keuangan Negara, tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan dengan memperhatikan sifat baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dengan tegas mengamanatkan bahwa *“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”* Jo. Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- ayat (1) berbunyi *“Dalam menjatuhkan pidana, Hakim harus mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dengan memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Tahap IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini”*;
- ayat (2) berbunyi *“Hakim dapat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang bersifat kasuistis berdasarkan fakta persidangan selain yang telah diatur pada ayat (1)”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mempertimbangkan tujuan dan pedoman pemidanaan dimana kebijakan politik hukum pidana nasional terkandung semangat pemidanaan yang telah bergeser dari semula berparadigma retributive/pembalasan/lex talionis, menjadi berparadigma rehabilitative/restorative yang mengedepankan pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek penjeraan bagi para pelakunya tetapi juga bertujuan untuk:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan

Halaman 393 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti **nomor 1** sampai dengan barang bukti **nomor 37**, barang bukti **nomor 41** sampai dengan barang bukti **nomor 51**, dan barang bukti **nomor 54**, yang penjelasannya sebagaimana termuat lengkap dalam surat tuntutan, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Sandy Ariyanto, S.T., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Sandy Ariyanto, S.T.,;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti **nomor 24** sampai dengan **nomor 25**, barang bukti **nomor 38** sampai dengan **nomor 40**, dan barang bukti **nomor 52** dan **nomor 53**, berupa uang tunai yang totalnya sejumlah Rp88.247.997, hal mana merupakan hasil dari tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan Negara.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak memperoleh harta benda dari kerugian keuangan Negara.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Kerugian Negara telah dipulihkan.
- Pembangunan RPH-U Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2022 bermanfaat dan digunakan sampai saat ini dan telah menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. Moch. Wahyudi, M.M, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) Bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) Bendel surat dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Nomor : 050/485/PPK/413.114/2022 tanggal 02 Juni 2022 perihal permohonan proses pemilihan penyedia barang/jasa pada paket pengadaan peralatan Rumah Potong Hewan Unggas beserta dokumen pemilihan administrasi tender. (Terotentifikasi);
 2. 1 (satu) bendel surat dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Nomor : 050/484/PPK/413.114/2022 tanggal 02 Juni 2022 perihal permohonan proses pemilihan penyedia barang/jasa pada paket Pembangunan Komplek Gedung dan Pemasangan Rail

Halaman 395 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Conveyor RPH-U beserta dokumen pemilihan administrasi tender.
(Terotentifikasi);

3. 1 ((Satu) Bendel surat dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Nomor : 050/169/PPK/413.114/2022 tanggal 02 maret 2022 perihal Permohonan Proses Pemilihan Penyedia Barang / Jasa pada Paket Pengurukan Lahan RPH-U beserta Dokumen Pemilihan Administrasi Tender. (Asli /Terotentifikasi);
4. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Nomor : 602.2/158/413.114/PPK/VII/2022 Tgl. 12 Juli 2022 Pekerjaan Pembangunan RPH-U (Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U) Pelaksana CV. Fajar Chrisna dengan Nilai Rp. 4.357.633.402,- (empat milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua rupiah). (Asli);
5. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/159/PPK/413.114/VIII/2022 Tgl. 12 Juli 2022 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan RPH-U (Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U) Pelaksana CV. Triwira Jasatama dengan Nilai Rp. 39.832.800,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah). (Asli);
6. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/53/PPK/413.114/III/2022 Tgl. 31 Maret 2022 Pekerjaan Perencanaan Pembangunan RPH-U (Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U) Pelaksana CV. N.D.E Konsultan dengan Nilai Rp. 59.754.200,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah). (Asli);
7. 1 (satu) bendel Perencanaan Pekerjaan Pembangunan RPH-U (Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U) Tahun Anggaran 2022. (Asli);
8. 1 (Satu) Bendel Engineer Estimate (EE) Pekerjaan Pembangunan RPH-U (Pembangunan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U) Tahun Anggaran 2022. (Asli);



9. 1 (satu) bendel As – Build Drawing Pekerjaan Pembangunan RPH-U (Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U) Tahun Anggaran 2022 (Asli);
- 10.1 (satu) bendel Berita Acara Mutual Check MC-0 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pekerjaan Pembangunan RPH-U (Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U) Tahun Anggaran 2022 (Asli);
- 11.1 (satu) bendel Laporan Akhir Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tgl. 02 Januari 2023 (Asli);
- 12.1 (satu) bendel Laporan Mingguan dan Bulanan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pekerjaan Pembangunan RPH-U (Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U) Tahun 2022 (Asli);
- 13.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602.2/102/413.114/PPK/V/2022 Tgl. 31 Mei 2022 Pekerjaan Pengurukan Lahan RPH-U Pelaksana CV. Abraj Asfa dengan Nilai Rp. 665.521.051,- (enam ratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu lima puluh satu rupiah) (Asli);
- 14.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/4.a/PPK/413.114/II/2022 Tgl. 17 Januari 2022 Pekerjaan Perencanaan Pengurukan (Pengurukan Lahan RPH-U) Pelaksana CV. N.D.E Konsultan dengan Nilai Rp. 10.923.000,- (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) (Asli);
- 15.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/499/PPK/413.114/V/2022 Tgl. 30 Mei 2022 Pekerjaan Pengawasan Pengurukan (Pengurukan Lahan RPH-U) Pelaksana CV. Triwira Jasatama dengan Nilai Rp. 5.799.896,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) (Asli);
- 16.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Nomor : 602.2/160/ 413.114/PPK/VII/2022 Tgl. 12 Juli 2022 Pekerjaan Pengadaan Peralatan Rumah Potong Hewan - Unggas Pelaksana CV. Triwira Jasatama dengan Nilai Rp1.004.300.000,- (satu milyar empat juta tiga ratus ribu rupiah) Asli;

Halaman 397 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- 17.1 (satu) bendel Laporan Mingguan Pekerjaan Pengurukan (Pengurukan Lahan RPH-U) (Asli);
- 18.1 (satu) Bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Nomor : 188/29/Kep/413.114/2022 Tanggal 04 Januari 2022 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Terotentifikasi);
- 19.1 (satu) Bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Nomor : 188/89/Kep/413.114/2022 Tanggal 11 Mei 2022 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Nomor :188/29/Kep/413.114/2022 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Terotentifikasi);
- 20.1 (satu) Bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Nomor : 188/30/Kep/413.114/2022 Tanggal 04 Januari 2022 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Asli);
- 21.1 (satu) Bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Nomor : 188/43/Kep/413.114/2022 Tanggal 25 Januari 2022 Tentang Penetapan Tim Teknis Sub Klegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Asli);
- 22.1 (satu) Bendel Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup & Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL) – Pengembangan usaha dan / atau kegiatan Rumah Potong Hewan Kabupaten Lamongan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022 (Asli);



- 23.1 (Satu) Bendel Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Nomor : 188/ 07.1/ KEP/ PKPLH/ 413.117/ 2022 tanggal 17 Maret 2022 Tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Rumah Potong Hewan Kabupaten Lamongan (Terotentifikasi);
- 26.1 (Satu) Bendel Kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 292/ 3.27.0.00.0.00.28.00/SPM.LS/XI/2022 Tanggal 30 November 2022 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 11132/ 3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/XII/2022 Tanggal 01 Desember 2022 Belanja Modal Alat - Alat Peternakan (Peralatan Rumah Potong Hewan) Sub. Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan Dana DAK (Asli);
- 27.1 (Satu) Bendel Kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 358/ 3.27.0.00.0.00.28.00/SPM.LS/XII/2022 Tanggal 27 Desember 2022 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 15072/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/XII/2022 Tanggal 29 Desember 2022 Pembayaran Belanja Pengawasan, Pembangunan Komplek Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U Sub. Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan Dana DAK (Asli);
- 28.1 (Satu) Bendel Kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 92/ 3.27.0.00.0.00.28.00/SPM.LS/VII/2022 Tanggal 19 Juli 2022 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4956/ 3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/VII/2022 Tanggal 22 Juli 2022 Pembayaran Belanja Perencanaan Pembangunan RPH-U Sub. Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan (Asli);
- 29.1 (Satu) Bendel Kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 233/ 3.27.0.00.0.00.28.00/SPM.LS/XI/2022 Tanggal 18 November 2022 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 9806/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/XI/2022 Tanggal 18 November 2022 Pembayaran Belanja Modal Termin I Pembangunan Komplek Gedung



- dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U Sub. Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan Dana DAK (Asli);
- 30.1 (Satu) Bendel Kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 356/ 3.27.0.00.0.00.28.00/SPM.LS/XII/2022 Tanggal 27 Desember 2022 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 14876/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/XII/2022 Tanggal 28 Desember 2022 Pembayaran Belanja Modal Termin II Pembangunan Komplek Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U Sub. Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan Dana DAK (Asli);
- 31.1 (Satu) Bendel Kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 357/ 3.27.0.00.0.00.28.00/SPM.LS/XII/2022 Tanggal 27 Desember 2022 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 15073/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/XII/2022 Tanggal 29 Desember 2022 Pembayaran Belanja Modal Termin III Pembangunan Komplek Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U Sub. Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan Dana DAK (Asli);
- 32.1 (Satu) Bendel Kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 141/ 3.27.0.00.0.00.28.00/ SPM.LS/IX/2022 Tanggal 20 September 2022 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7140/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/IX/2022 Tanggal 23 September 2022 Pembayaran Belanja Pengawasan Pengurukan Lahan RPH-U Sub. Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan (Asli);
- 33.1 (Satu) Bendel Kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 20/ 3.27.0.00.0.00.28.00/SPM.LS/III/2022 Tanggal 16 Maret 2022 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1030/ 3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/III/2022 Tanggal 17 Maret 2022 Pembayaran Perencanaan Pengurukan (Pengurukan Lahan RPH-U) Sub. Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan (Asli);



- 34.1 (Satu) Bendel Kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
138/ 3.27.0.00.0.00.28.00/SPM.LS/IX/2022 Tanggal 14 September 2022
dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
6942/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/IX/2022 Tanggal 19 September
2022 Pembayaran Belanja Termin I Pengurukan Lahan RPH-U Sub.
Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong
Hewan (Asli);
- 35.1 (Satu) Bendel Kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
159/ 3.27.0.00.0.00.28.00/SPM.LS/IX/2022 Tanggal 22 September 2022
dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
7246/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/IX/ 2022 Tanggal 27 September
2022 Pembayaran Belanja Termin II Pengurukan Lahan RPH-U Sub.
Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong
Hewan (Asli);
- 36.1 (Satu) Bendel Kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
214/ 3.27.0.00.0.00.28.00/SPM.LS/XI/2022 Tanggal 08 November 2022
dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
9360/3.27.0.00.0.00.28.00/SP2D.LS/IX/2022 Tanggal 16 November 2022
Pembayaran Belanja Termin III Pengurukan Lahan RPH-U Sub. Kegiatan
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan
(Asli);
- 37.1 (satu) Bendel Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah Kab. Lamongan Tahun Anggaran 2022 Nomor :
DPPA/A.2/3.27.0.00.0.00.28.0000/001/2022 Tanggal 09 Juni 2022
(Terotentifikasi);
41. 1 (satu) Bendel Rekening Koran An. Abraj Ashfa CV. Dengan alamat
Dusun Bulak Kel. Sumberaji Kec. Sukodadi Lamongan (Asli);
42. 7 (tujuh) Bedel Kwitansi Pembayaran dari Pengambilam Pedel (Asli);
- 43.1 (satu) Lembar Surat Dinas Peternakan Kabupaten Lamongan Nomor :
524/277/413.114/2023 Tanggal 7 Maret Perihal Permohonan Nomor
Kontrol Veteriner (NKV) (Asli);



- 44.1 (satu) Lembar Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U) Kabupaten Lamongan Nomor : 500.7.5/14322/122.4/2023 Tanggal 17 November 2023 (Asli);
- 45.2 (dua) Lembar Daftar Temuan Ketidaksesuaian Rumah Potong Unggas Lamongan Tanggal 3 November 2023 (Terotentifikasi);
- 46.1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan dari Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Nomor Jaminan : SBD 2022 01.00 1 00643329 dengan Nilai Jaminan Rp217.881.670,- (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) Tanggal 27 Desember 2022 (Asli);
- 47.1 (satu) Lembar Surat CV. Fajar Chrisna Nomor : 031/FK/VII/2022 Tanggal 27 Desember 2022 Perihal Permohonan Penjamin Kepada PT. Jamkrindo KUP Bojonegoro Pekerjaan Pembangunan Kompleks Gedung dan Pemasangan Rail Conveyor RPH-U dengan Nilai Jaminan Pemeliharaan Sebesar Rp217.881.680,- (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah) (Terotentifikasi);
- 48.1 (satu) Bendel Petikan Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 821.2 / 195 / 413.205 / KEP / 2021 tanggal 20 September 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan / Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tertinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan beserta lampiran (Terotentifikasi);
- 49.1 (satu) Bendel Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188 / 14 / KEP / 413.013 / 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pejabat Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Terotentifikasi);
- 50.1 (satu) Unit Handphone Merk Poco X3 Pro Warna Biru dengan Imei 1 : 868721056903323, Imei 2 : 868721056903331 dan Sim Card Nomor 087840189851.
- 51.1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4 warna biru muda dengan Kode IMEI 1 : 860577042380796 dan Kode IMEI 2 : 860577042380788 serta Nomor hp : 081233349168



54. Uang tunai senilai Rp150.522.288 (seratus lima puluh juta lima ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh delapan

Dipergunakan dalam perkara lain An. Sandy Ariyanto, S.T.

24. Uang tunai senilai Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Sulistyani Eka Puspa, Ir. MM

25. Uang tunai senilai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari drh. Asnah

38. Uang tunai senilai Rp3.039.308,- (tiga juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah) dari Saksi Andrian Novianto, ST

39. Uang tunai senilai Rp1.991.244.65 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh empat rupiah enam puluh lima sen). Dari Saksi Satrio Dwinanto, S.E.

40. Uang tunai senilai Rp44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi Rio Rahma Dhana, S.T, M.T.

52. Uang senilai Rp30.893.648,- (tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah). Dari Saksi Izzul Umam, Lc

53. Uang senilai Rp3.723.797,- (Tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) Dari Saksi Rio Rahma Dhana, S.T, M.T

Dirampas dan disetorkan ke Kas Negara.

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 22 September 2025, oleh Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Athoillah, S.H. dan Ibnu Abas Ali, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 September 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dipersidangan;

Halaman 403 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ATHOILLAH, S.H.

NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H.

IBNU ABAS ALI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ACHMAD SOFWAN MUSTAFIDDIN, S.H., M.H.

Halaman 404 dari 404 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)